



12 rue Robert Bothereau – B.P. 606

85015 – LA ROCHE SUR YON Cedex

Tél.: 02 51 37 28 88

Fax : 02 51 37 33 73

contact@ecole-funetique.fr

www.ecole-funetique.fr

LOIS, DÉCRETS ET TEXTES DIVERS

<i>Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.....</i>	<i>6</i>
<i>LOI n° 93-23 du janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire (1).....</i>	<i>7</i>
<i>LOI n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit (1).....</i>	<i>13</i>
<i>LOI no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire (1).....</i>	<i>15</i>
<i>LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.....</i>	<i>20</i>
<i>LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (1).....</i>	<i>22</i>
<i>LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises</i>	<i>23</i>
<i>LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification.....</i>	<i>24</i>
<i>LOI no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1).....</i>	<i>25</i>
<i>LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1).....</i>	<i>26</i>
<i>LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1)</i>	<i>27</i>
<i>LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1).....</i>	<i>29</i>
<i>Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.....</i>	<i>31</i>
<i>Décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres.....</i>	<i>42</i>
<i>Décret n° 98-447 du 2 juin 1998 modifiant le décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres.....</i>	<i>46</i>

<i>Décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire.....</i>	<i>47</i>
<i>Décret n° 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle des dirigeants et des agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements, habilités dans le domaine funéraire.....</i>	<i>49</i>
<i>Décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 portant modification de dispositions réglementaires du code des communes relatives aux opérations funéraires (chambres funéraires).....</i>	<i>51</i>
<i>Décret n° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires.....</i>	<i>53</i>
<i>Décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 portant application de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé.....</i>	<i>55</i>
<i>Décret n° 98-209 du 18 mars 1998 modifiant le décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums.....</i>	<i>60</i>
<i>Décret n° 98-635 du 20 juillet 1998 modifiant le code des communes (partie Réglementaire) et relatif à la crémation.....</i>	<i>61</i>
<i>Décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur.....</i>	<i>63</i>
<i>Décret n° 98-300 du 16 avril 1998 modifiant le décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur.....</i>	<i>65</i>
<i>Décret n° 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière.....</i>	<i>66</i>
<i>Décret no 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire).....</i>	<i>74</i>
<i>Décret n° 96-141 du 21 février 1996 relatif au transport de corps vers un établissement de santé et modifiant le code des communes.....</i>	<i>75</i>
<i>Décret n° 2000-191 du 3 mars 2000 relatif aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps après mise en bière.....</i>	<i>77</i>
<i>Décret n° 2000-192 du 3 mars 2000 relatif aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps avant mise en bière.....</i>	<i>79</i>
<i>Décret n° 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires.....</i>	<i>81</i>
<i>Décret n° 93-905 du 13 juillet 1993 relatif au Conseil national des opérations funéraires.....</i>	<i>83</i>
<i>Décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements publics de santé.....</i>	<i>85</i>
<i>Décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 relatif à l'intermédiation en assurance et modifiant le code des assurances (partie réglementaire).....</i>	<i>87</i>
<i>Décret n° 2007-328 du 12 mars 2007 relatif à la protection des cendres funéraires</i>	<i>97</i>
<i>Décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations funéraires et aux vacations funéraires.....</i>	<i>99</i>
<i>Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires.....</i>	<i>104</i>
<i>Décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire.....</i>	<i>115</i>
<i>Décret n° 2013-1194 du 19 décembre 2013 relatif à la formation dans le secteur funéraire.....</i>	<i>119</i>

Décret n° 2016-1253 du 26 septembre 2016 relatif aux opérations funéraires et à la reconnaissance des qualifications professionnelles nécessaires à leur exercice	122
Décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 relatif au certificat de décès.....	125
Décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d'intervention des thanatopracteurs et à l'information des familles concernant les soins de conservation.....	128
Décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017 relatif aux conditions de rémunération de l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès au domicile du patient.....	131
Décret n° 2017-1534 du 3 novembre 2017 relatif aux conditions d'explantation des prothèses à pile sur les personnes décédées.....	133
Décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018 relatif aux cercueils.....	134
Décret n° 2019-335 du 17 avril 2019 relatif à la mise en bière de corps dans un cercueil.....	136
Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19.....	137
Décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 modifiant le contenu et les modalités de délivrance des diplômes dans le secteur des services funéraires.....	140
Décret n° 2020-750 du 16 juin 2020 relatif à l'obligation de fournir une attestation de conformité des véhicules funéraires.....	142
Décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l'habilitation dans le secteur funéraire et à la housse mortuaire.....	144
Décret n° 2021-1641 du 13 décembre 2021 modifiant le décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018 relatif aux cercueils.....	146
Décret n° 2022-284 du 28 février 2022 relatif à l'établissement du certificat de décès.....	148
Décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire.....	150
Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire.....	153
Décret n° 2025-53 du 17 janvier 2025 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire.....	156
Arrêté du 12 juin 1998 fixant la liste des formations équivalentes pour l'application de l'article 9 du décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur.....	158
Arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé.....	159
Arrêté du 4 janvier 1999 portant agrément d'un matériau pour la fabrication de cercueils.....	161
Arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires.....	162
Arrêté du 6 juillet 2005 portant ouverture de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur.....	164
Arrêté du 3 novembre 2006 relatif à l'intermédiation en assurance et modifiant le code des assurances.....	166
Arrêté du 25 août 2009 portant mise en œuvre de la vérification des connaissances et des mesures compensatoires pour la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le secteur funéraire	169

<i>Arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires.....</i>	<i>171</i>
<i>Arrêté du 3 août 2011 portant modification de l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires.....</i>	<i>174</i>
<i>Arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire.....</i>	<i>175</i>
<i>Arrêté du 25 octobre 2013 relatif au règlement des frais funéraires.....</i>	<i>179</i>
<i>Arrêté du 20 mars 2017 portant dérogation à l'obligation de retrait d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile avant la mise en bière fixée par l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales.....</i>	<i>180</i>
<i>Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile... </i>	<i>181</i>
<i>Arrêté du 10 mai 2017 relatif au forfait afférent à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient NOR: AFSH1712885A.....</i>	<i>185</i>
<i>Arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales.....</i>	<i>186</i>
<i>Arrêté du 17 juillet 2017 relatif aux deux modèles du certificat de décès.....</i>	<i>188</i>
<i>Arrêté du 22 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 20 mars 2017 portant dérogation à l'obligation de retrait d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile avant la mise en bière fixée par l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales.....</i>	<i>200</i>
<i>Arrêté du 19 décembre 2017 fixant la liste des prothèses à pile exonérées de l'obligation d'explantation avant mise en bière prévue à l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales.....</i>	<i>201</i>
<i>Arrêté du 20 décembre 2018 pris en application des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du code général des collectivités territoriales, définissant les caractéristiques applicables aux cercueils et fixant les modalités de vérification de ces caractéristiques.....</i>	<i>202</i>
<i>Arrêté du 28 mars 2020 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales.....</i>	<i>207</i>
<i>Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux diplômes dans le secteur des services funéraires modifiant l'arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire.....</i>	<i>208</i>
<i>Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux diplômes dans le secteur des services funéraires modifiant l'arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire (rectificatif).....</i>	<i>217</i>
<i>Arrêté du 29 mai 2024 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales et modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.....</i>	<i>219</i>
<i>Arrêté du 29 mai 2024 relatif aux deux modèles du certificat de décès.....</i>	<i>220</i>
<i>Arrêté du 3 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux deux modèles du certificat de décès.....</i>	<i>234</i>
<i>Arrêté du 3 décembre 2024 pris en application de l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier</i>	<i>235</i>

<i>Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2017 fixant la liste des prothèses à pile exonérées de l'obligation d'explantation avant mise en bière prévue à l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales.....</i>	<i>236</i>
<i>Circulaire n° 93-28 du 28 janvier 1993 (NATURE ET DESTINATION DES MONUMENTS, SIGNES FUNÉRAIRES ET CAVEAUX SE TROUVANT SUR DES SÉPULTURES ABANDONNÉES).....</i>	<i>237</i>
<i>CIRCULAIRE du 12 Août 1996 N° NOR FPPA9610082C (Véhicules de transport).....</i>	<i>239</i>
<i>CIRCULAIRE du 10 NOVEMBRE 1997 N° INT/B/97/00188/C (Formules de financement en prévision d'obsèques).....</i>	<i>243</i>
<i>CIRCULAIRE du 4 novembre 2002 N° NOR/LBUB/02/10026/C du 4 Nov. 2002 (Transp. De Corps Avant).....</i>	<i>246</i>
<i>CIRCULAIRE du 14 Décembre 2009 NOR : IOCB0915243 C (Mise en œuvre de la loi 2008-1350 19/12/2009).....</i>	<i>248</i>
<i>CIRCULAIRE du 28 janvier 2011 NOR: COTB1201868C d'application du décret n° 2011-121 relatif aux opérations funéraires.....</i>	<i>255</i>
<i>CIRCULAIRE du 15 mars 2013 NOR: INTB1305516C d'application du décret n° 2011-121 relatif aux opérations funéraires.....</i>	<i>262</i>
<i>Ordonnance du 28 juillet 2005 n° 2005-855 relative aux opérations funéraires.....</i>	<i>268</i>
<i>Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires.....</i>	<i>270</i>
<i>Note de service N° 2013-40 (Devis-Type).....</i>	<i>273</i>
<i>Information aux familles sur les soins de conservation.....</i>	<i>276</i>
<i>Accord de 2020 entre la France et la Belgique en matière de transfert de corps par voie terrestre des personnes décédées.....</i>	<i>278</i>

Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.

Version consolidée au 24 février 1996

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 19° JORF 24 février 1996

Article 2 (abrogé)

Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 19° JORF 24 février 1996

Article 3

Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 19° JORF 24 février 1996

Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.

Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.

Article 4

En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l'arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.

La décision est notifiée au maire, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Il n'est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.

Article 5

Sera punie des peines portées aux articles 199 et 200 du code pénal, sauf application de l'article 463 dudit code, toute personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à la décision judiciaire, lorsque l'acte constatant la volonté du défunt ou la décision du juge lui aura été dûment notifié.

NOTA:

Les articles cités du code pénal sont abrogés.

Article 6

La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 15 novembre 1887

Par le Président de la République :

JULES GREVY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, C. MAZEAU.

Le ministre de l'intérieur, FALLIERES.

JORF n°7 du 9 janvier 1993 page 499

LOI n° 93-23 du janvier 1993
modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation
dans le domaine funéraire (1)

NOR: INTX9200170C

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux pompes funèbres

Art. 1er. - L'article L. 362-1 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 362-1. - Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :

- « - le transport des corps avant et après mise en bière ;
- « - l'organisation des obsèques ;
- « - les soins de conservation ;
- « - la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
- « - la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
- « - la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
- « - la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
- « - la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
- « Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1. »

Art. 2. - Il est inséré, dans le code des communes, deux articles L. 362-1-1 et L. 362-1-2 ainsi rédigés :

- « Art. L. 362-1-1. - Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'État après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 362-1.
- « Ce règlement détermine :
- « 1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
- « 2° Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées ;
- « 3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;
- « 4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.
- « Art. L. 362-1-2. - Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées. »

Art. 3. - L'article L. 362-2 du code des communes est ainsi rédigé :

- « Art. L. 362-2. - Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte. »

Art. 4. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 362-2-1 ainsi rédigé :

- « Art. L. 362-2-1. - Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévue par décret en Conseil d'État.
- « Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'État dans le département s'assure :
- « 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 362-2-2 ;

- « 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;
- « 3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
- « 4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
- « 5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
- « L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national. »

Art. 5. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 362-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 362-2-2. - Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 :

« 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :

- « - exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
- « - corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
- « - acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
- « - escroquerie ;
- « - abus de confiance ;
- « - violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
- « - vol ;
- « - attentat aux mœurs ou agression sexuelle ;
- « - recel ;
- « - coups et blessures volontaires ;

« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

« 3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ou dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;

« 4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un État membre des communautés européennes.

Art. 6. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 362-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 362-2-3. - L'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'État dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :

- « 1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 ;
- « 2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;
- « 3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
- « 4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique ;
- « Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations. »

Art. 7. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 362-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 362-2-4. - Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l'État, et de personnalités désignées en raison de leur compétence.

« Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.

« Un décret en Conseil d'État précise sa composition et son mode de fonctionnement.

« Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire. »

Art. 8. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 362-3 du code des communes, les mots : « par les communes », sont remplacés par les mots : « par les régies et les entreprises ou associations habilitées ».

II. - Le second alinéa de l'article L. 362-3 du code des communes est abrogé.

Art. 9. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 362-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 362-3-1. - Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

« Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 362-1 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. »

Art. 10. - L'article L. 362-4-1 du code des communes est abrogé.

Art. 11. - L'article L. 362-8 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 362-8. - Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.

« Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégué officiel de la ville ".

« Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : " Régisseur officiel de la ville ". »

Art. 12. - L'article L. 362-9 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 362-9. - Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital. »

Art. 13. - L'article L. 362-10 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 362-10. - A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public. »

Art. 14. - L'article L. 362-11 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 362-11. - Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature. »

Art. 15. - Avant l'article L. 362-12 du code des communes, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section III : Sanctions pénales ».

Art. 16. - I. - L'article L. 362-12 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 362-12. - Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 361-20-1, L. 362-2-1 et L. 363-2 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 362-2-3 est puni d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.

« La violation des dispositions des articles L. 362-8 à L. 362-11 est punie d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.

« Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 F à 500 000 F d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.

Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et de 6 000 F à 300 000 F d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.

« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code

pénal. »

II. - Dans le texte de l'article L. 362-12 du code des communes, les mots : « 10 000 F à », « six mois à » et « 6 000 F à » sont supprimés à compter du 1er septembre 1993 et les mots : « d'un an à » sont remplacés par le mot : « de » à compter de la même date.

Art. 17. - I. - Après l'article L. 362-12 du code des communes, il est inséré un article L. 362-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 362-13. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 362-12.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ;

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er septembre 1993.

Art. 18. - Après l'article L. 362-13 du code des communes, il est inséré un article L. 362-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 362-14. - Les dispositions des articles L. 362-12 et L. 362-13 ne sont pas applicables aux autorités publiques qui, en application d'un texte législatif ou réglementaire, sont tenues soit d'assurer tout ou partie d'opérations funéraires, soit d'en assurer le financement. »

CHAPITRE II : Dispositions diverses

Art. 19. - Un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et est exigé des thanatopracteurs pour bénéficier de l'habilitation prévue à l'article 4 de la présente loi.

Art. 20. - Au dernier alinéa de l'article L. 361-18 du code des communes, après les mots : « et la réinhumation », sont insérés les mots : « ou la crémation ».

Art. 21. - I. - L'article L. 361-19 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-19. - Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.

« Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 362-1 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.

« La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 10 000 F à 500 000 F. »

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 361-19 du code des communes, les mots : « 10 000 F à » sont supprimés à compter du 1er septembre 1993.

Art. 22. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 361-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-19-1. - Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'État doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.

« Les dispositions de l'article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires. »

Art. 23. - L'article L. 361-20 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-20. - Les communes ou leurs groupements sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums.

« Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'État dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène. »

Art. 24. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 361-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-20-1. - Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L. 361-20 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1.

« Les dispositions des articles L. 362-3 et L. 362-8 à L. 362-11 leur sont applicables. »

Art. 25. - Il est inséré, dans le chapitre III intitulé Soins de conservation et transport de corps du titre VI du livre III du code des communes, un article L. 363-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 363-1. - L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.

« Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l'autorité sanitaire de la santé dans le département.

« Ces informations ne peuvent être utilisées que par l'État, pour la prise de mesures de santé publique ou pour

l'établissement de la statistique nationale des causes de décès par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. »

Art. 26. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre VI du livre III du code des communes, un article L. 363-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 363-2. - Les établissements de santé publics ou privés "qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5o de l'article L. 362-2-1.

« Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 362-2-3. »

Art. 27. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 391-1 du code des communes, les références : « L. 361-19 et L. 361-20 ; L. 362-1 à L. 362-4, L. 362-4-1 ; L. 362-6 et L. 362-7 » sont supprimées à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.

II. - Les articles L. 391-16 à L. 391-25 sont abrogés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.

CHAPITRE III : Dispositions transitoires

Art. 28. - I. - Les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant à la date de publication de la présente loi peuvent, durant une période qui ne saurait excéder cinq années à compter de cette date, assurer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur.

Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus avant la date de publication de la présente loi, y compris ceux comportant une clause d'exclusivité, continuent à produire effet jusqu'à leur terme, sauf résiliation d'un commun accord. Nonobstant toute disposition contraire, les contrats comportant une clause d'exclusivité ne peuvent être prorogés ni renouvelés. Sans préjudice des indemnités qui pourraient être mises à leur charge, les communes ou leurs groupements peuvent mettre fin à tout moment aux contrats en cours, dans les conditions de droit commun de résiliation unilatérale d'un contrat.

Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un établissement qui fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus en application des deux premiers alinéas du présent article sera puni d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.

Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la régie ou le concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, toute entreprise ou association de pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes peut intervenir sur le territoire de celles-ci si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide.

Les crématoriums qui auraient été construits et seraient exploités sous la seule responsabilité d'une entreprise privée ou d'une association devront, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, faire l'objet d'une convention avec la commune ou le groupement de communes qui a décidé d'exercer la compétence prévue à l'article L. 361-20. Si, dans ce délai, la convention n'est pas intervenue du fait de l'autorité compétente, le crématorium continue d'être exploité dans les conditions antérieures pour une durée de quatre ans.

II. - Dans le troisième alinéa du paragraphe précédent, les mots : « 10 000 F à » sont supprimés à compter du 1er septembre 1993.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 8 janvier 1993.

Par le Président de la République : FRANÇOIS MITTERRAND

Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, GILBERT BAUMET

Le secrétaire d'État aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

Le secrétaire d'État aux droits des femmes et à la consommation, VÉRONIQUE NEIERTZ

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-23.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2985 ;

Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, n° 3052 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 2 décembre 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 83 (1992-1993) ;

Rapport de M- Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission, no 126 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3219 ;

Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, n° 3225 ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1992.

Sénat :

Commission mixte paritaire no 178 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1992.

LOIS

LOI n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit (1)

NOR: FPPX0400010L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-506 DC en date du 2 décembre 2004 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Mesures de simplification en faveur des usagers

Article 10

- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :

1° Aménager la législation applicable aux cimetières, aux opérations funéraires et à la police des funérailles ;

2° Aménager le régime juridique des associations, fondations et congrégations en ce qui concerne :

a) Le régime d'autorisation relatif aux libéralités consenties au profit des associations, fondations et congrégations, auquel pourra être substitué un régime déclaratif assorti d'un pouvoir d'opposition de l'administration. Les associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales sont exclues du champ de la présente habilitation ;

b) Certaines modalités de déclaration des associations auprès des préfetures ;

c) Les obligations des associations et des fondations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité ;

3° Aménager les procédures relatives à l'exercice des professions réglementées de courtier en vin et de commerçant ambulant ;

4° Aménager le régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels, des loisirs et des voyages scolaires.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 223-17 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. »

Article 11

Après l'article L. 2223-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-34-1. - Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite. »

Article 12

Après l'article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-35-1. - Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations d'obsèques

à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou d'adhésion à un contrat de groupe au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de 15 000 EUR par infraction commise. »

LOI no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire (1)

NOR : IOCX0827772L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier

Du renforcement des conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire

Article 1er

Le 2° de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Dans le cas d'une régie non dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle ; ».

Article 2

Après l'article L. 2223-25 du même code, il est inséré un article L. 2223-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-25-1. – Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 2223-19 sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45. « Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d'une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. »

CHAPITRE II

De la simplification et de la sécurisation des démarches des familles

Article 3

L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »

Article 4

L'article L. 2213-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-14. – Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent :

« – dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ; « – dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.

« Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. »

Article 5

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2213-15 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces vacations sont versées à la recette municipale. »

Article 6

Après l'article L. 2223-21 du même code, il est inséré un article L. 2223-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-21-1. – Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire. »

Article 7

La première phrase de l'article L. 2223-33 du même code est ainsi rédigée :

« A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. »

Article 8

L'article L. 2223-34-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal. »

Article 9

Après l'article L. 2223-34-1 du même code, il est inséré un article L. 2223-34-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-34-2. – Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats d'assurance obsèques souscrits par les particuliers auprès d'un établissement d'assurance.

« Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 10

L'article L. 2223-43 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres. »

CHAPITRE III

Du statut et de la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation

Article 11

Après l'article 16-1 du code civil, il est inséré un article 16-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1-1. – Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

« Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »

Article 12

L'article 16-2 du code civil est complété par les mots : « , y compris après la mort ».

Article 13

Au deuxième alinéa de l'article 225-17 du code pénal, après les mots : « de sépultures », sont insérés les mots : « , d'urnes cinéraires ».

Article 14

Le premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. »

Article 15

L'article L. 2223-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-2. – Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

« Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant d'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. »

Article 16

La section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« *Sous-section 3*

« *Destination des cendres*

« *Art. L. 2223-18-1.* – Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.

« Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte.

« Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2.

« *Art. L. 2223-18-2.* – A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

« – soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; « – soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; « – soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

« *Art. L. 2223-18-3.* – En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

« *Art. L. 2223-18-4.* – Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisée, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005. »

Article 17

L'article L. 2223-40 du même code est ainsi rédigé :

« *Art. L. 2223-40.* – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement. « Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu'il comporte font l'objet d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.

« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'État dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. »

CHAPITRE IV

De la conception et de la gestion des cimetières

Article 18

Après l'article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-12-1 ainsi rédigé :

« *Art. L. 2223-12-1.* – Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses. »

Article 19

L'article L. 2223-4 du même code est ainsi rédigé :

« *Art. L. 2223-4.* – Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.

« Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue, attestée ou présumée du défunt.

« Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire. »

Article 20

Le second alinéa de l'article L. 2223-27 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. »

Article 21

I. – Après l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :

« *Art. L. 511-4-1.* – Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.

« Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un monument funéraire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure prévue aux alinéas suivants.

« Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un délai déterminé, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les monuments mitoyens.

« L'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est notifié aux personnes titulaires de la concession. A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi que par affichage au cimetière.

« Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté.

« Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procéder dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

« A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.

« Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.

« Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux personnes titulaires de la concession défaillantes, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o Au 1o de l'article L. 2212-2, après les mots : « réparation des édifices », sont insérés les mots : « et monuments funéraires » ;

2o L'article L. 2213-24 est ainsi rédigé :

« *Art. L. 2213-24.* – Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;

3o La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2512-13 est supprimée ;

4o Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.

« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'État dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police. »

CHAPITRE V Dispositions diverses et transitoires

Article 22

Les articles 2 et 14 entrent en vigueur le premier jour de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.

Article 23

I. – L'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires est ratifiée.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o L'article L. 2223-13 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « successeurs », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;

2° Au 4) de l'article L. 2223-18, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;

3° Le b du 5° de l'article L. 5215-20 est ainsi rédigé :

« b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ; ».

III. – Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières reprennent la gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus à un crématorium.

IV. – Les sites cinéraires situés en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé et créés avant le 31 juillet 2005 peuvent, par dérogation à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, être gérés par voie de gestion déléguée.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

NICOLAS SARKOZY

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

FRANÇOIS FILLON

Le ministre d'État, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

JEAN-LOUIS BORLOO

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

CHRISTINE LAGARDE

La garde des sceaux, ministre de la justice,

RACHIDA DATI

(1) *Travaux préparatoires* : loi no 2008-1350.

Sénat :

Propositions de loi nos 464 (2004-2005), 375 (2005-2006) ;

20 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 185

Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, no 386 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 22 juin 2006 (TA no 111).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 51 ;

Rapport de M. Philippe Gosselin, au nom de la commission des affaires culturelles, économiques, étrangères, finances,

lois de la défense, no 664 ;

Discussion et adoption le 20 novembre 2008 (TA no 209).

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 108 (2008-2009) ;

Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, no 119 (2008-2009) ;

Discussion et adoption le 10 décembre 2008 (TA no 21).

LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

NOR: BCRX0929142L Version consolidée au 19 mai 2011

Nota : ne sont repris ici que les articles concernant le domaine funéraire.

Article 79

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 1

L'acte de décès énoncera :

1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;

2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;

3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;

4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;

4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;

5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

Le tout, autant qu'on pourra le savoir.

Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.

Article 24

Au premier alinéa de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

« opérations d'exhumation », sont insérés les mots : « à l'exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées ».

Article 26

Au deuxième alinéa de l'article L. 2223-4 du même code, les mots : « , attestée ou présumée » sont remplacés par les mots : « ou attestée ».

Article 147

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« **Des autopsies judiciaires**

« Art. 230-28. – Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.

« Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.

« Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.

« Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.

« Art. 230-29. – Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.

« Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.

« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.

« A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour

pouvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.

« *Art. 230-30.* – Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.

« La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique.

« Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.

« *Art. 230-31.* – Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »

**LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et
de régulation des activités bancaires (1)**

NOR: EFIX1239994L
Version consolidée au 19 mars 2014

Article 72

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code monétaire et financier - art. L312-1-4 (V)

Article 73

A modifié les dispositions suivantes :

Cré Code général des collectivités territoriales - art. L2223-33-1 (V)

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2223-34-1 (V)

Article 74

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2223-34-1 (V)

texte n° 1

LOI

LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

NOR: ERNX1317571L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

[...]

Titre II : PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

Chapitre Ier : Qualification professionnelle et définition de la qualité d'artisan

[...]

« Art. 22-2. - Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19 de la présente loi relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie. » ;

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 juin 2014.

Par le Président de la République : François Hollande

Le Premier ministre, Manuel Valls

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, Arnaud Montebourg

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Carole Delga

LOI

**LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification
du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
(1)**

NOR: JUSX1326670L

**TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ADMINISTRATION TERRITORIALE**

2° L'article L. 2213-14 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fermeture », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent : » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. À défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deuxième et troisième alinéas. » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « alinéas précédents » sont remplacés
par les références : « deuxième et troisième alinéas » ;

3° Après le premier alinéa de l'article L. 2223-21-1, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :

« Les régions, entreprises et associations habilitées déposent ces devis,
dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement
secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de
celles de plus de 5 000 habitants.

« Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre
commune. » ;

LOI no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1)

NOR : FCPX1523191L

Article 70

Après l'article L. 162-5-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-5-14-2. – Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les médecins sont tenus de respecter ces tarifs. »

Texte n°1

LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1)

NOR: OMEX1617132L

...

Article 47

La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article L. 1803-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ;

2° L'article L. 1803-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de continuité territoriale peut financer, dans des conditions prévues par la loi, des aides en faveur de personnes résidant en France métropolitaine. » ;

3° Après le premier alinéa de l'article L. 1803-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle finance aussi, sous conditions de ressources, une partie des titres de transport des résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 du présent code. » ;

4° Après le même article L. 1803-4, il est inséré un article L. 1803-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-4-1.-L'aide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.

« Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l'un situé dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et l'autre situé sur le territoire métropolitain.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le transport de corps peut avoir lieu entre deux collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d'une évacuation sanitaire.

« La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;

5° L'article L. 1803-7 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 1803-6, », sont insérés les mots : « , les critères d'éligibilité aux aides prévues à ces mêmes articles » ;

b) Le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».

NOTA : Concerne le Code des Transports

LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1)

NOR: ARCX1617470L

...

Article 25

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 2512-13 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.- » ;

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« II.-Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :

« 1° De salubrité sur la voie publique ;

« 2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et au dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation.

« Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 et L. 511-7 du même code et à l'article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;

« 3° De bruits de voisinage ;

« 4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;

« 5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;

« 6° De police des baignades en application de l'article L. 2213-23 du présent code ;

« 7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris dans les conditions définies au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code ;

« 8° De défense extérieure contre l'incendie en application de l'article L. 2213-32 du présent code.

« III.-Pour l'application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département par le présent code et par les articles L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° L'article L. 2512-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-14.-I.-Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article.

« II.-Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques.

« Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l'objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs d'ordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi qu'en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II.

« III.-Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret.

« IV.-Sur les axes dont l'utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d'urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l'élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris.

« V.-Pour l'application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de l'Etat dans le département sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.

« VI.-Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police.

« VII.-L'exécution du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la commune de Paris placés sous l'autorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives. »

LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

NOR : TERB2105196L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE **Chapitre IX : Dispositions en matière de droit funéraire (Articles 237 à 238)**

Article 237

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2223-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2223-17, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

3° Après l'article L. 2223-18-1, il est inséré un article L. 2223-18-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-18-1-1. - I. - Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d'eux.

« II. - Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu'aux opérations suivantes :

« 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l'article L. 2223-27 ;

« 2° Faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique.

« III. - Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public.

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

4° L'article L. 2223-21-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « devis, », sont insérés les mots : « actualisés tous les trois ans, » ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ces devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ils peuvent... (le reste sans changement). » ;

5° L'article L. 2223-25 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Au 3°, les mots : « ou cessation d'exercice » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de cessation d'exercice des activités au titre desquelles l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 a été délivrée, le représentant de l'État dans le département met fin à cette habilitation. » ;

6° L'article L. 2223-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d'un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. »

II. - Le b du 4° du I entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 238

Après l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-42-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-42-1. - A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le

corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire.

« Cette autorisation ne peut être délivrée qu'en vue de la crémation du corps, qui s'opère sans délai après le changement de cercueil, et à condition que le défunt n'ait pas été atteint par l'une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Fait à Paris, le 21 février 2022.

Par le Président de la République : Emmanuel Macron

Le Premier ministre, Jean Castex

La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili

Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault

Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

NOR : PRMX8900039D

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES (Articles 1 à 20)

Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques. (Article 1)

Article 1 - Les cérémonies publiques sont les cérémonies organisées sur ordre du Gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique.

Les ordres du Gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quels autorités et corps constitués y seront convoqués ou invités.

Le Gouvernement peut limiter l'effectif des délégations des corps constitués qu'il convoque aux cérémonies publiques. Sous cette réserve, il appartient à chaque corps de déterminer la composition de sa délégation.

Section 2 : Des rangs et préséances. (Articles 2 à 12)

Article 2 (Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 – art.) - A Paris, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

- 1° Le Président de la République ;
- 2° Le Premier ministre ;
- 3° Le président du Sénat ;
- 4° Le président de l'Assemblée nationale ;
- 5° Les anciens présidents de la République dans l'ordre de préséance déterminé par l'ancienneté de leur prise de fonctions ;
- 6° Le Gouvernement dans l'ordre de préséance arrêté par le Président de la République ;
- 7° Les anciens premiers ministres dans l'ordre de préséance déterminé par l'ancienneté de leur prise de fonctions ;
- 8° Le président du Conseil constitutionnel ;
- 9° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
- 10° Le président du Conseil économique, social et environnemental ;
- 11° Le Défenseur des droits ;
- 12° Les députés ;
- 13° Les sénateurs ;
- 14° Les représentants au Parlement européen ;
- 15° L'autorité judiciaire représentée par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour ;
- 16° Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette cour ;
- 17° Le grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'ordre national du Mérite, et les membres des conseils de ces ordres ;
- 18° Le chancelier de l'ordre de la Libération et les membres du conseil de l'ordre ;
- 19° Le chef d'état-major des armées ;
- 20° Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
- 21° Le préfet de police de Paris ;
- 22° Le maire de Paris, président du conseil de Paris ;
- 23° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ;
- 24° Le chancelier de l'Institut de France, les secrétaires perpétuels de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques ;
- 25° Le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
- 26° Le président de la cour administrative d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près cette cour ;
- 27° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le gouverneur militaire de Paris, commandant de la région terre Ile-de-France ;
- 28° Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
- 29° Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- 30° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- 31° Le président de l'Autorité de la concurrence ;
- 32° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
- 33° Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités ;
- 34° Les hauts-commissaires, commissaires généraux, commissaires, délégués généraux, délégués, secrétaires généraux, directeurs de cabinet, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale dans l'ordre de préséance des ministères déterminé par l'ordre protocolaire du Gouvernement et, au sein de chaque ministère, dans l'ordre de préséance déterminé par leur fonction ou leur grade ;
- 35° Le gouverneur de la Banque de France, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
- 36° Le président du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;
- 37° Le préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ; le préfet, directeur du cabinet du préfet de police ; le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ; le préfet, directeur du cabinet du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; le préfet, secrétaire général pour l'administration ; le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris ; le préfet délégué à l'immigration ; le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;
- 38° Les membres du conseil de Paris, les membres du conseil régional d'Ile-de-France ;
- 39° Le chef du contrôle général des armées, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux d'armée, les vices-amiraux ayant rang et appellation d'amiraux, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux d'armée aérienne, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux de corps d'armée, les vice-amiraux ayant rang et appellation de vice-amiraux d'escadre, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux de corps aérien ;
- 40° Les présidents des universités de Paris, les directeurs des grandes écoles nationales, les directeurs des grands établissements nationaux de recherche ;
- 41° Le président du tribunal de commerce de Paris ;
- 42° Le président du conseil de prud'hommes de Paris ;
- 43° Le secrétaire général de la ville de Paris ;
- 44° Le directeur général des services administratifs de la région d'Ile-de-France ;
- 45° Les présidents et secrétaires perpétuels des académies créées ou reconnues par une loi ou un décret ;
- 46° Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région d'Ile-de-France ;
- 47° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et dans le département de Paris dans l'ordre de préséance attribué au département ministériel dont ils relèvent et les directeurs généraux et directeurs de la préfecture de région, de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police ;
- 48° Le président de CCI France, le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le président de CMA France ;
- 49° Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France ;
- 50° Le président de la chambre régionale d'agriculture d'Ile-de-France, le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;
- 51° Le président de la chambre départementale de métiers de Paris ;
- 52° Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- 53° Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et le président de la conférence des bâtonniers ;
- 54° Les présidents des conseils nationaux des ordres professionnels ;
- 55° Les directeurs des services de la ville de Paris dans l'ordre de leur nomination ;
- 56° Les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- 57° Le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;
- 58° Le président du Conseil supérieur du notariat ;
- 59° Le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
- 60° Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
- 61° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-480 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Article 3 (Modifié par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 10) - Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

- 1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité ;
 - 2° Les députés ;
 - 3° Les sénateurs ;
 - 4° Les représentants au Parlement européen ;
 - 5° Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée de Corse ;
 - 6° Le président du conseil départemental ;
 - 7° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
 - 8° Le général commandant la région terre, l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ;
 - 9° Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ce tribunal ;
 - 10° L'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie ;
- Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ;
- 11° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite et le délégué national de l'Ordre de la Libération ;
 - 12° Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse ;
- Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ;
- 13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes ;
 - 14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), les membres de l'assemblée de Corse ;
 - 15° Les membres du conseil départemental ;
 - 16° Les membres du Conseil économique, social et environnemental ;
 - 17° Le recteur d'académie ;
 - 18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'évêque, le président du directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, le président du synode de l'Eglise réformée d'Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite ;
 - 19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ;
 - 20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l'administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ;
 - 21° Les officiers généraux exerçant un commandement ;
 - 22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département, dans l'ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ;
 - 23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ;
 - 24° Le directeur général des services de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse (1) ;
 - 25° Le directeur général des services du département ;
 - 26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
 - 27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
 - 28° Le président du tribunal de commerce ;
 - 29° Le président du conseil de prud'hommes ;
 - 30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;
 - 31° Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de la chambre régionale d'agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d'industrie, le président de la chambre départementale d'agriculture, le président de la chambre départementale de métiers ;
 - 32° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ;
 - 33° Le secrétaire de mairie.

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 4 (Modifié par Décret n°2018-790 du 13 septembre 2018 - art. 2) - Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

- 1° Le haut-commissaire de la République ;
- 2° Les députés ;
- 3° Le sénateur ;
- 4° Les représentants au Parlement européen ;
- 5° Le président du congrès ;
- 6° Les présidents des assemblées de province ;
- 7° Le préfet délégué ou le secrétaire général ;
- 8° Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province ;
- 9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
- 10° Les membres du congrès ;
- 11° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
- 12° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;
- 13° Le président du Comité économique et social ;
- 14° Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et les présidents des conseils coutumiers d'aires ;
- 15° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ;
- 16° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite et le délégué national de l'Ordre de la Libération ;
- 17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;
- 18° Le trésorier-payeur général ;
- 19° Les représentants de la France à la commission et à la conférence du Pacifique-Sud ;
- 20° Le vice-recteur d'académie ;
- 21° Le commissaire délégué de la République dans la province, le secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie, le directeur du cabinet du haut-commissaire ;
- 22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;
- 23° Les chefs coutumiers ;
- 24° Les maires des communes du territoire ;
- 25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire ;
- 26° Les membres du conseil municipal de la commune où se déroule la cérémonie ;
- 27° Le président du tribunal mixte de commerce ;
- 28° Le président du tribunal du travail ;
- 29° Les présidents des organismes consulaires ;
- 30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
- 31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

Article 5 (Modifié par Décret n°2018-790 du 13 septembre 2018 - art. 2) - En Polynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

- 1° Le haut-commissaire de la République ;
- 2° Le président du gouvernement de la Polynésie française ;
- 3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ;
- 4° Les députés ;
- 5° Le sénateur ;
- 6° Les représentants au Parlement européen ;
- 7° Le vice-président et les ministres du gouvernement de la Polynésie française ;
- 8° Le secrétaire général ;
- 9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
- 10° Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française ;
- 11° Le président de la commission permanente à l'assemblée territoriale et les membres titulaires de cette commission ;
- 12° Les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
- 13° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;
- 14° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;
- 15° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ;
- 16° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite et le délégué national de l'Ordre de la Libération ;

- 17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;
- 18° Le trésorier-payeur général ;
- 19° Les membres du corps préfectoral ;
- 20° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et le directeur du cabinet du président du gouvernement de la Polynésie française ;
- 21° Le vice-recteur d'académie ;
- 22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;
- 23° Le président de l'université du Pacifique-Sud ;
- 24° Les maires des communes du territoire ;
- 25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire ;
- 26° Les membres du conseil municipal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
- 27° Le président du tribunal mixte de commerce ;
- 28° Le président du tribunal du travail ;
- 29° Les présidents des organismes consulaires ;
- 30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
- 31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

Article 6 (Modifié par Décret n°2018-790 du 13 septembre 2018 - art. 2) - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

- 1° Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, chef du territoire ;
- 2° Le député ;
- 3° Le sénateur ;
- 4° Les représentants au Parlement européen ;
- 5° Le Lavelua, le Tuigaifo, le Tamolevai ;
- 6° Le secrétaire général ;
- 7° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;
- 8° Le Premier ministre du Lavelua, le Premier ministre du Tuigaifo, le Premier ministre du Tamolevai ;
- 9° Le président de l'assemblée territoriale ;
- 10° Les autres membres du conseil territorial ;
- 11° Le président de la commission permanente de l'assemblée territoriale ;
- 12° Le président du conseil du contentieux administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal ;
- 13° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite et le délégué national de l'Ordre de la Libération ;
- 14° Les représentants de la chefferie ;
- 15° Les délégués de l'administrateur supérieur à Uvéa et à Futuna ;
- 16° Les membres de l'assemblée territoriale ;
- 17° Le vice-recteur d'académie ;
- 18° Le payeur des îles Wallis-et-Futuna ;
- 19° Les chefs des services placés sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire ;
- 20° Les chefs coutumiers de village.

Article 7 (Modifié par Décret n°2010-116 du 4 février 2010 - art. 6 et - art. 7) - Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, lorsque la nature de la manifestation justifie que les corps soient convoqués ensemble, le Gouvernement ou l'autorité qui organise la cérémonie précise le nombre et la nature des corps qui seront ainsi convoqués. Dans ce cas, les délégations de ces corps prennent place dans l'ordre de préséance des autorités qui assurent leur présidence. Les dignitaires de la Légion d'honneur et du Mérite, les Compagnons de la Libération et les membres de l'Institut prennent place respectivement avec le grand chancelier de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite, le chancelier de la Libération, le chancelier de l'Institut de France. Les membres du conseil de l'ordre des avocats et de la conférence des bâtonniers prennent place avec le bâtonnier.

Lorsqu'ils sont convoqués ensemble à Paris, les conseils de l'ordre national de la Légion d'honneur, de l'ordre de la Libération et de l'ordre national du Mérite prennent place, dans cet ordre, immédiatement après les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen ; les membres du Conseil supérieur de la magistrature prennent place immédiatement avant la Cour de cassation ; le Collège de France prend place immédiatement après le recteur de l'académie de Paris ; les membres du Conseil économique, social et environnemental prennent place immédiatement après le président du conseil régional d'Ile-de-France.

Lorsqu'ils sont convoqués ensemble, les membres du conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie pour la Corse, du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour les départements d'outre-mer prennent place immédiatement après les membres du Conseil économique, social et environnemental.

Article 8 (Modifié par Décret n°2010-116 du 4 février 2010 - art. 4) - Dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, lorsqu'une cérémonie est présidée par le Président de la République ou le Premier ministre, les corps et autorités mentionnés aux 2° à 19° de l'article 2 prennent place en tête, dans l'ordre des préséances observé à Paris.

Les corps et autorités mentionnés aux 1° à 7° de l'article 3, aux 1° à 10° de l'article 4, aux 1° à 9° de l'article 5 et aux 1° à 9° de l'article 6 prennent place après les corps et autorités mentionnés à l'alinéa précédent, dans l'ordre de préséance fixé par ces articles, à l'exception du représentant de l'Etat dans le département, la collectivité ou le territoire, qui accompagne l'autorité présidant la cérémonie.

Les corps et autorités mentionnés aux 24°, 25°, 27° à 31°, 33°, 34° et 37° de l'article 2 prennent place, dans l'ordre de préséance fixé par cet article, après les corps et autorités mentionnés à l'alinéa précédent et avant les autres corps et autorités mentionnés aux articles 3, 4, 5 ou 6, lesquels se placent dans l'ordre de préséance fixé par ces articles.

Article 9 - Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, dans les cérémonies publiques non prescrites par ordre du Gouvernement, l'autorité invitante occupe le deuxième rang dans l'ordre des préséances, après le représentant de l'Etat.

Lorsque l'invitation émane d'un corps, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au seul chef de corps. Les membres du corps invitant et les autorités invitées gardent entre eux les rangs assignés par les articles 2 à 6.

Article 10 - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, à Paris, en l'absence du Président de la République et de membres du Gouvernement, le préfet de la région d'Ile-de-France prend rang après le président de l'Assemblée nationale.

Article 11 - Par dérogation aux dispositions de l'article 3, dans leur arrondissement, en l'absence d'un ministre ou du préfet, les sous-préfets occupent le rang du représentant de l'Etat dans le département.

Article 12 - Par dérogation aux dispositions de l'article 3, en mer et dans l'emprise des bases navales, le préfet maritime occupe le premier rang dans l'ordre des préséances, accompagné, le cas échéant, du préfet du département ou du sous-préfet.

Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques. (Articles 13 à 15)

Article 13 - Les rangs et préséances ne se délèguent pas.

A l'exception des représentants du Président de la République, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l'ordre des préséances, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de l'autorité qu'ils représentent.

En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d'une suppléance statutaire ont droit au rang de préséance normalement occupé par le titulaire desdites fonctions.

Article 14 (Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)) - Sous réserve de l'exception mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, en l'absence du Premier ministre, les membres du Gouvernement le représentant occupent le premier rang dans l'ordre des préséances. Les autres autorités sont placées, à Paris, dans l'ordre des préséances déterminé par l'article 2 et, dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, dans l'ordre des préséances déterminé par l'article 7.

Par exception à la règle posée au premier alinéa de l'article 13, un vice-président de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental, d'un conseil régional ou d'un conseil départemental représentant le président de l'une de ces assemblées et un adjoint représentant un maire occupent le rang de préséance qui est celui de l'autorité qu'ils représentent. Un vice-président représentant le président du Sénat vient dans l'ordre des préséances après le président de l'Assemblée nationale.

Par exception à la même règle, un membre du Conseil constitutionnel représentant le président dudit conseil, un président de section représentant le vice-président du Conseil d'Etat, un président de chambre représentant le premier président de la Cour de cassation, un président de chambre représentant le premier président de la Cour des comptes occupent le rang de préséance qui est celui de l'autorité qu'ils représentent.

Article 15 - En l'absence d'un membre du Gouvernement, le préfet du département ou le représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer a seul qualité pour représenter le Gouvernement dans les cérémonies publiques.

Les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires des administrations centrales peuvent participer aux cérémonies publiques aux côtés du préfet, lorsque l'objet de la cérémonie le justifie.
Le préfet de région, en dehors du département chef-lieu de région, n'a pas préséance sur le préfet du département.

Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques. (Articles 16 à 19)

Article 16 - Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques prennent place dans l'ordre déterminé par leur rang dans l'ordre des préséances.

Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l'autorité à laquelle la préséance est due se tient au centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite puis à sa gauche, du centre vers l'extérieur, dans l'ordre décroissant des préséances.

Lorsque la configuration des lieux exige que les autorités soient placées en rangs successifs de part et d'autre d'une allée centrale, l'autorité à laquelle la préséance est due se tient à la gauche de la travée de droite. L'autorité occupant le second rang se tient à la droite de la travée de gauche. Les autres autorités sont placées, dans l'ordre décroissant des préséances, rangée par rangée et, pour une même rangée, alternativement dans la travée de droite, puis dans la travée de gauche, du centre vers l'extérieur.

Lorsque l'objet de la cérémonie et le nombre important des autorités militaires présentes le justifient, les autorités peuvent être scindées en deux groupes, les autorités civiles étant placées à droite et les autorités militaires à gauche. Dans chaque groupe, les autorités sont placées dans l'ordre décroissant des préséances, du centre vers l'extérieur et de l'avant vers l'arrière.

Article 17 - Les ambassadeurs étrangers invités à une cérémonie prennent place, à Paris, immédiatement après le Gouvernement et, dans les départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer, après le représentant de l'Etat.

Article 18 - Eu égard à la nature et à l'objet de la cérémonie, des personnalités françaises ou étrangères, notamment de la Communauté européenne, qui ne sont pas au nombre des autorités mentionnées aux articles 2 à 6 du présent décret peuvent, en fonction de leur qualité et selon l'appréciation du Gouvernement ou de l'autorité invitante, prendre place parmi lesdites autorités, lesquelles conservent entre elles le rang déterminé par les dispositions du présent décret.

Article 19 - Les cérémonies publiques ne commencent que lorsque l'autorité qui occupe le premier rang dans l'ordre des préséances a rejoint sa place.

Cette autorité arrive la dernière et se retire la première.

Lorsque la cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées par les autorités dans l'ordre inverse des préséances.

Section 5 : Des règles relatives aux costumes. (Article 20)

Article 20 - Le préfet dans son département ou la collectivité territoriale où il représente l'Etat, le haut-commissaire de la République dans le territoire où il représente l'Etat, le sous-préfet dans son arrondissement sont en uniforme lorsqu'ils assistent aux cérémonies publiques.

Les autres membres du corps préfectoral dans le département, la collectivité territoriale ou le territoire, ainsi que le préfet de région en dehors du département chef-lieu de région sont en costume de ville.

Le port de l'uniforme par les militaires lors des cérémonies publiques est régi par les règlements applicables aux armées.

Les membres des corps dans lesquels le costume officiel est en usage doivent le revêtir lorsque cette prescription est indiquée dans la convocation.

TITRE II : DES HONNEURS CIVILS (Articles 21 à 29)

Section 1 : Honneurs rendus au Président de la République et aux membres du Gouvernement. (Articles 21 à 23)

Article 21 (Modifié par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1995) - A l'occasion de leurs voyages, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont reçus au lieu de leur arrivée dans les communes où ils s'arrêtent ou séjournent par le préfet ou par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ou le territoire, le sous-préfet, le maire et ses adjoints.

Article 22 (Modifié par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1995) - Les corps et autorités reçus par le Président de la République ou un membre du Gouvernement à l'occasion de son séjour dans un

département, dans une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer sont admis dans l'ordre des préséances fixé par les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret.

Article 23 (Modifié par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1995) - Lorsque le Président de la République ou un membre du Gouvernement a séjourné dans une commune, les autorités qui l'ont reçu à son arrivée se trouvent à son départ pour le saluer.

Section 2 : Honneurs rendus aux membres du Gouvernement. (abrogé)

Article 24 (abrogé) (Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995) - Les membres du Gouvernement sont reçus au lieu de leur arrivée dans les communes où ils s'arrêtent ou séjournent par le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ou le territoire, le sous-préfet, le maire et les adjoints.

Article 25 (abrogé) (Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995) - Les corps et autorités reçus par un membre du Gouvernement à l'occasion de son séjour dans un département, dans une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer sont admis dans l'ordre des préséances fixé par les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret.

Article 26 (abrogé) (Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995) - Lorsqu'un membre du Gouvernement a séjourné dans une commune, les autorités qui l'ont reçu à son arrivée se trouvent à son départ pour le saluer.

Section 3 : Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires. (Articles 27 à 28)

Article 27 (Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8) - Les préfets, le préfet de police, les préfets adjoints pour la sécurité, les préfets délégués pour la sécurité et la défense, les officiers généraux mentionnés au 27° de l'article 2 et aux 8° et 10° de l'article 3 du présent décret, les autorités placées à la tête des corps judiciaires, les secrétaires généraux de préfecture, les recteurs et les sous-préfets, lorsqu'ils prennent possession de leurs fonctions, font visite aux autorités dénommées avant eux dans l'ordre des préséances fixé par l'article 2, à l'exception des autorités mentionnées aux 5° à 7°, 12° à 14°, 24° et 25°, 27°, 29°, 30°, 34°, 35° et 38° de cet article, ou par l'article 3, à l'exception des autorités mentionnées aux 7°, 11°, 14°, 15° et 21° de cet article. Ils reçoivent ensuite les honneurs civils d'après les dispositions suivantes :

1° Lorsque le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la même cour est installé, les délégations de la cour d'appel et de chacun des tribunaux de l'ordre judiciaire qui siègent à Paris leur rendent une visite ;

2° Le préfet, le préfet de police, le général commandant la région terre, le préfet maritime, le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense, le recteur d'académie et le secrétaire général de la préfecture reçoivent, à l'occasion de leur prise de fonctions, la visite de tous les directeurs des services déconcentrés de l'Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l'ordre des préséances ;

3° Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel, le procureur général près la même cour, le président du tribunal administratif, le président de la chambre régionale des comptes et le recteur reçoivent, de même, la visite de tous les chefs de juridictions et de tous les directeurs des services déconcentrés de l'Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l'ordre des préséances ;

4° Le préfet, lorsqu'il prend possession de ses fonctions, fait visite au président de la cour administrative d'appel, aux chefs de la cour d'appel, au président du tribunal administratif, aux chefs du tribunal judiciaire et au président de la chambre régionale des comptes ; de même, à l'occasion de leur prise de fonctions, ces autorités juridictionnelles lui font visite.

NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 28 - Les autorités militaires mentionnées au 2° de l'article 27, les chefs de juridictions et magistrats mentionnés au 3° du même article et le recteur d'académie informent le préfet du jour et de l'heure auxquels ils doivent recevoir les honneurs civils qui leur sont dus. Le préfet en prévient officiellement les intéressés.

Section 4 : Honneurs rendus aux représentants diplomatiques. (Article 29)

Article 29 - Les honneurs civils ne sont rendus aux ambassadeurs ou ministres étrangers que par un ordre du ministre de l'intérieur, après entente avec le ministre des affaires étrangères.

TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. (Articles 30 à 36)

Article 30 - Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles les armées présentent un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit.

Article 31 (Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004) - Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes :

- 1° Le Président de la République ;
- 2° Le Premier ministre ;
- 3° Le président du Sénat ;
- 4° Le président de l'Assemblée nationale ;
- 5° Le ministre de la défense ou le membre du Gouvernement délégué auprès de lui ;
- 6° Les autres membres du Gouvernement ;
- 7° Le président du Conseil constitutionnel ;
- 8° Les préfets et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;
- 9° D'autres autorités civiles de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances particulières le justifient.

Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe le rang le plus élevé dans l'ordre fixé à l'alinéa précédent, les autorités mentionnées au 6° et 9° étant rangées entre elles dans l'ordre des préséances fixé à l'article 2.

Article 32 - Les honneurs militaires peuvent également être rendus aux officiers généraux et aux commandants d'armes. Ils sont rendus à l'officier qui a le grade le plus élevé. Les officiers généraux qui commandent par intérim n'ont droit qu'aux honneurs militaires de leur grade.

Article 33 - Les honneurs militaires peuvent être rendus aux symboles suivants :

- 1° Les drapeaux et étendards des armées ;
- 2° Les monuments aux morts pour la patrie.

Article 34 - Les honneurs militaires ne se rendent que pendant le jour. Ils peuvent toutefois être rendus pendant la nuit à l'occasion d'événements importants de la vie nationale.

Article 35 - Les conditions dans lesquelles les honneurs militaires sont rendus aux personnes et symboles qui y ont droit sont précisées par décret.

Article 36 - Le préfet ou le haut-commissaire de la République en uniforme ont droit au salut des militaires et marins de tous grades.

Le sous-préfet et le secrétaire général de la préfecture en uniforme doivent le salut aux officiers généraux. Ils ont droit au salut de tous les autres officiers, militaires ou marins.

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. (Articles 37 à 39)

Article 37 - Le droit aux honneurs civils et militaires ne se délègue pas.

Article 38 - Aucun fonctionnaire civil ou militaire, aucune autorité publique ne peut exiger ni rendre d'autres honneurs que ceux qui sont déterminés par le présent décret.

Article 39 - En dehors des cas prévus par le titre VI du présent décret, il n'est rendu aucun honneur civil ou militaire dans les lieux où se trouve le Président de la République au cours de ses voyages, tout le temps de sa résidence et pendant les vingt-quatre heures qui précèdent son arrivée ou qui suivent son départ.

TITRE V : DES PRÉROGATIVES D'ESCORTE. (abrogé)

Article 40 (abrogé) (Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995) - A l'occasion des déplacements officiels du Président de la République, du Premier ministre, du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale, une escorte d'honneur est fournie à ces autorités par la gendarmerie nationale ou la police nationale.

Il peut en être de même pour les autorités ci-après désignées, lorsqu'elles président une cérémonie officielle et que des circonstances particulières le justifient :

- 1° Les membres du Gouvernement ;
- 2° Le président du Conseil constitutionnel ;
- 3° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
- 4° Le grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'ordre national du Mérite ;

- 5° Le chancelier de l'ordre de la Libération ;
- 6° Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour ;
- 7° Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette cour ;
- 8° Le chef d'Etat-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'Etat-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le secrétaire général de la défense nationale ;
- 9° Les préfets dans leur département, le préfet de police à Paris et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;
- 10° Les inspecteurs généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;
- 11° Les officiers généraux membres des conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;
- 12° L'officier général gouverneur militaire de Paris ;
- 13° Les officiers généraux commandants en chef et commandants supérieurs des troupes ;
- 14° Les officiers généraux commandants de région militaire, maritime, aérienne ou de gendarmerie.

Article 41 (abrogé) (Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995) - Les prérogatives relatives aux escortes ne se délèguent pas.

Article 42 (abrogé) (Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995) - Seules les autorités civiles ou militaires mentionnées à l'article 40 peuvent prétendre à une escorte d'honneur, sauf ordre particulier du Président de la République ou du Premier ministre.

Article 43 (abrogé) (Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995) - La nature et les effectifs des formations d'escorte nécessaires à l'exécution des dispositions de l'article 40 sont fixés par instruction interministérielle.

TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES (Articles 44 à 49)

Section 1 : Honneurs funèbres civils. (Article 44)

Article 44 - Lorsqu'une des personnes désignées dans les articles 2 à 6 du présent décret meurt, les autorités dénommées après elle dans l'ordre des préséances occupent dans le convoi le rang prescrit par lesdits articles. Les délégations des corps constitués assistent au convoi dans les conditions qui sont déterminées dans chaque cas par le Gouvernement et suivant les ordres ou invitations qui leur sont adressés par le ministre dont ils relèvent.

Section 2 : Honneurs funèbres militaires. (Articles 45 à 49)

Article 45 - Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les armées expriment leur sentiment de respect, à l'occasion de leurs funérailles, au Président de la République, aux anciens présidents de la République, aux hautes autorités civiles décédées dans l'exercice de leurs fonctions, aux dignitaires de la Légion d'honneur, aux compagnons de la Libération, aux dignitaires de l'ordre national du Mérite, aux chefs des armées décédés en activité et aux militaires et marins de tous grades décédés en service.

Les honneurs funèbres militaires sont rendus, sauf en cas de volonté contraire de la personnalité décédée ou de la personne ayant qualité pour pourvoir civilement à ses funérailles.

Article 46 - Les hautes autorités civiles décédées dans l'exercice de leurs fonctions auxquelles sont rendus les honneurs funèbres militaires sont :

- 1° Le Premier ministre ;
- 2° Le président du Sénat ;
- 3° Le président de l'Assemblée nationale ;
- 4° Les membres du Gouvernement ;
- 5° Le président du Conseil constitutionnel ;
- 6° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
- 7° Les membres du Conseil constitutionnel ;
- 8° Les députés et sénateurs dont les obsèques sont célébrées dans une ville ayant une garnison ;
- 9° Les conseillers d'Etat dont les obsèques sont célébrées à Paris ;
- 10° Les ambassadeurs de France ;
- 11° Les préfets dans le département ou la collectivité territoriale où ils étaient en fonctions ; les hauts-commissaires de la République dans le territoire d'outre-mer où ils représentaient l'Etat.

Article 47 - Lors du décès du Président de la République, les drapeaux et étendards des armées prennent le deuil ; les bâtiments de la flotte mettent leurs pavillons en berne.
Tous les corps de l'Etat sont convoqués aux funérailles.
Les honneurs militaires sont rendus par la totalité de la garnison.
Toutes les autres dispositions concernant les funérailles du Président de la République, ainsi que la durée du deuil, sont réglées par le Gouvernement.
La composition des détachements est fixée par instruction interministérielle.

Article 48 - Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres militaires sont rendus aux anciens Présidents de la République, aux hautes autorités civiles mentionnées à l'article 46, dignitaires de la Légion d'honneur, aux Compagnons de la Libération et aux dignitaires de l'ordre national du Mérite, ainsi qu'aux autorités militaires décédées en activité et aux personnels militaires de tous grades décédés en service sont fixées par instruction interministérielle.

Article 49 - Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres sont rendus à bord des bâtiments de la marine nationale sont fixées par instruction du ministre de la défense.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. (Articles 50 à 51)

Article 50 (Modifié par Décret n°2011-542 du 19 mai 2011 - art. 3) - L'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes ou fluviales est interdite, sauf en ce qui concerne :

- 1° Le Président de la République ;
- 2° Les membres du Gouvernement ;
- 3° Les membres du Parlement ;
- 4° Le président du Conseil constitutionnel ;
- 5° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
- 6° Le président du Conseil économique, social et environnemental ;
- 7° Le Défenseur des droits ;
- 8° Les préfets dans leur département ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer. Les véhicules des officiers généraux portent, dans les conditions prévues par les règlements militaires :
 - 1° Des plaques aux couleurs nationales avec étoiles ;
 - 2° A l'occasion des cérémonies ou missions officielles, des fanions aux couleurs nationales avec ou sans cravates.

Article 51 - Sont abrogés :

- 1° Le décret du 16 juin 1907 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;
- 2° Le décret du 29 juillet 1934 pris pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du décret du 16 juin 1907 ;
- 3° Le décret n° 2619 du 20 août 1942 réglementant les conditions d'utilisation des cocardes aux couleurs nationales sur les voitures officielles.

Article 52 - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République : FRANÇOIS MITTERRAND

Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres

NOR : INTB9500134D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code des communes, notamment ses articles L. 362-1-1 et L. 362-2-1 ; Vu le code des assurances notamment son article L. 310-1 ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ; Vu le code du travail, notamment son titre V du livre IX ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre IV du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ; Vu le décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur ; Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 15 juin 1994 ; Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 8 juillet 1994 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994 ; Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Section 1 Information des familles

Art. 1er. - La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles 2 à 7 de la présente section.

Art. 2. - La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.

Art. 3. - Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.

Art. 4. - Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes. Ils doivent indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse.

Art. 5. - Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi.

Art. 6. - Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier. En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévues par le titre VI du livre III du code des communes, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.

Art. 7. - Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article 3, les mentions suivantes :

- nom et prénom du défunt ;
- date de naissance du défunt ;
- date du décès ;
- date et heure de la mise en bière ;
- date et heure du service funéraire ;
- date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;
- nom et prénom de la personne qui a passé commande ;
- adresse de la personne qui a passé commande ;
- lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;

- montant de la somme totale, toutes taxes comprises.

Art. 8. - Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres. Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article 31. Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.

Art. 9. - Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article 31. Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le représentant de l'État dans le département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article 31.

Section 2 Formules de financement en prévision d'obsèques

Art. 10. - Les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 362-1-1 du code des communes et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances.

Section 3 Formation professionnelle des dirigeants et des agents des régies, entreprises ou associations habilitées

Art. 11. - Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes doivent justifier de la formation professionnelle prévue par le présent décret.

Art. 12. - La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies aux articles L. 951-1 à L. 953-3 du code du travail. Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi du 12 juillet 1984 susvisée.

Art. 13. - Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 362-1 du code des communes doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de seize heures. Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.

Art. 14. - Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures. Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).

Art. 15. - Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article 14.

Art. 16. - Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quatre-vingt-seize heures. Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires (quarante heures) ; la prévoyance funéraire et le tiers payant (seize heures) ; les obligations relatives à l'information des familles (huit heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation, sur les soins de conservation (seize heures) ; des cas pratiques concernant l'ensemble des matières enseignées (seize heures).

Art. 17. - Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier d'une formation professionnelle de cent trente-six heures. Cette formation comprend, en plus de celle qui est définie à l'article 16, une formation portant sur la gestion du personnel et la gestion comptable d'une durée de quarante heures.

Art. 18. - Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article 17.

Art. 19. - La formation professionnelle prévue à l'article 13 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. La formation définie aux articles 14, 16 et 17 doit être assurée par un organisme de formation déclarée conformément à l'article L. 920-4 du code du travail. Lorsqu'elles s'adressent à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Art. 20. - Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par le décret du 1er avril 1994 susvisé sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent décret pour la réalisation des soins de conservation.

Art. 21. - Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles 13, 14 et 15 durant douze mois consécutifs à la date de la publication du présent décret, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.

Art. 22. - Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles 16, 17 et 18 durant vingt-quatre mois consécutifs à la date de la publication du présent décret, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.

Art. 23. - Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 362-1 du code des communes n'ont pas à justifier de la formation professionnelle prévue par le présent décret.

Art. 24. - La formation professionnelle prévue à l'article 13 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés. La formation professionnelle prévue aux articles 14 et 15 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés. La formation professionnelle prévue aux articles 16, 17 et 18 doit avoir été dispensée dans les douze mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés. Ces formations doivent être également dispensées dans un délai de huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret aux personnes ne remplissant pas la condition de durée d'exercice de leurs fonctions mentionnées aux articles 21 et 22.

Art. 25. - Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent et dirigeant ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.

Art. 26. - Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles 13 à 18 est amené à exercer une autre fonction visée au présent décret, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles 19 et 24.

Section 4 Obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums

Art. 27. - Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par la présente section. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.

Art. 28. - Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du représentant de l'État dans le département qui leur a délivré l'habilitation. Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du représentant de l'État dans le département où ils sont installés.

Art. 29. - Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées à l'article R. 361-35, alinéa 4, du code des communes. Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Art. 30. - Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au crématorium où se trouve leur défunt. Le règlement intérieur précise les modalités de cet accès.

Art. 31. - La liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y être disponible. Elle est établie par le représentant de l'État dans le département où sont situées ces installations dans les conditions fixées ci-dessous. Elle est mise à jour chaque année. La liste doit comprendre le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone des opérateurs funéraires habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes et installés dans la commune où se trouve la chambre funéraire, la chambre mortuaire ou le crématorium si cette commune compte 100 000 habitants ou plus ; dans le cas contraire, elle comprend les opérateurs funéraires installés dans l'arrondissement si celui-ci compte 100 000 habitants ou plus, dans le département si l'arrondissement compte moins de 100 000 habitants.

Art. 32. - Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire en vertu des articles R. 361-37, deuxième alinéa, deuxième et troisième tiret, et R. 361-38 du code des communes et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 361-19 du code des communes, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article 31.

Art. 33. - Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article 28 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32.

Art. 34. - Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

Décret n° 98-447 du 2 juin 1998 modifiant le décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres

NOR : INTB9800125D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales , et notamment ses articles L. 2223-20 et L. 2223-23 ;
Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;
Vu le décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, et notamment son article 31 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 14 janvier 1997 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Il est ajouté à la section 1 du décret du 9 mai 1995 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation dans les conditions fixées à l'article R. 361-42 du code des communes sont tenues d'informer les familles des dispositions de l'article R. 361-14 du même code. »

Art. 2. - L'article 31 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Le représentant de l'État dans le département établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales.
« Cette liste est mise à jour chaque année. Elle doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y être tenue à la disposition des familles. « La liste doit comprendre le nom commercial, les activités pour lesquelles l'habilitation a été accordée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie. Les opérateurs funéraires sont classés par commune et par ordre alphabétique. »

Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn
La secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

Décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire

NOR : INTB9500029D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 29 mars 1994 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décète:

Art. 1er. - L'habilitation prévue aux articles L. 362-2-1, L. 361-20-1 et L. 363-2 du code des communes est délivrée par le représentant de l'État dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association. Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le représentant de l'État dans le département où ceux-ci sont situés. A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau. L'arrêté du représentant de l'État dans le département qui a délivré l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.

Art. 2. - La demande d'habilitation comprend :

1. Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et du responsable de l'établissement et, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si l'entreprise y est immatriculée ;
2. La liste des activités exploitées par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation est sollicitée ;
3. Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales ;
4. Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement répondent aux conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le décret prévu à l'article L. 362-2-1 (2°) du code des communes ; 5o L'état à jour du personnel employé par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement.

Art. 3. - La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en bière, visées à l'article L. 362-1 du code des communes, doit produire l'attestation de la conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l'une ou l'autre de ces prestations aux prescriptions fixées par le décret prévu à l'article L. 362-2-1 (5°) du code des communes.

Art. 4. - La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire, visées à l'article L. 362-1 du code des communes, doit produire l'attestation de la conformité de la chambre funéraire aux prescriptions fixées par le décret prévu à l'article L. 362-2-1 (3°) du code des communes.

Art. 5. - La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 362-1 du code des communes, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article 19 de la loi du 8 janvier 1993 susvisée.

Art. 6. - La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 361-20-1 du code des communes, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions fixées par le décret prévu à l'article L. 362-2-1 (3o) du code des communes.

Art. 7. - Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de six ans. Toutefois, lorsque la régie,

l'entreprise, l'association ou l'établissement ne justifie pas d'une expérience professionnelle acquise dans le respect des conditions du titre VI du livre III du code des communes d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'habilitation est sollicitée, cette habilitation est accordée pour une durée limitée à un an.

Art. 8. - Tout changement dans les indications prévues à l'article 2 du présent décret doit être déclaré dans un délai de deux mois au représentant de l'État dans le département qui a délivré l'habilitation.

Art. 9. - La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, prévue par l'article L. 362-2-3 du code des communes, peut être prise pour une seule activité.

Art. 10. - L'arrêté du représentant de l'État dans le département ou du préfet de police qui suspend ou retire l'habilitation, conformément à l'article L. 362-2-3 du code des communes, est publié au recueil des actes de la préfecture.

Art. 11. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans tous les départements, y compris dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Art. 12. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. A compter de cette date, les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements disposent d'un délai de six mois pour déposer une demande d'habilitation dans les conditions fixées au présent décret. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, ils continuent d'exercer leurs activités.

Art. 13. - Les agréments des entreprises privées de pompes funèbres délivrés conformément au décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986, pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, sont caducs à compter de la délivrance ou du refus de délivrance de l'habilitation de chacune des entreprises privées de pompes funèbres agréées. Dans tous les cas, ces agréments seront caducs six mois après l'entrée en vigueur du présent décret pour les entreprises privées de pompes funèbres agréées qui n'auront pas déposé un dossier de demande d'habilitation à cette date.

Art. 14. - Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOFFFEL

Décret n° 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle des dirigeants et des agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements, habilités dans le domaine funéraire

NOR : INTB9500133D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes, notamment son article L. 362-2-1 ;
Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ;
Vu le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif à l'habilitation dans le domaine funéraire ; Vu le décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 15 juin 1995,

Décrète:

Art. 1er. - Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 du code des communes doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles 13 à 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé ont la capacité professionnelle définie par le présent décret.

Art. 2. - Les dirigeants et les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles 13 à 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.

Art. 3. - Les agents et les dirigeants qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article 2 du présent décret sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.

Art. 4. - Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article 19 de la loi du 8 janvier 1993 susvisée ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.

Art. 5. - Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 362-1 du code des communes n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent décret.

Art. 6. - Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au représentant de l'État dans le département auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 du code des communes :

- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article 2 du présent décret, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;
- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2 du présent décret, tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées ;
- pour les agents visés à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;
- pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;
- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme national de thanatopracteur.

Art. 7. - Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

**Décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 portant modification de dispositions
réglementaires du code des communes relatives aux opérations funéraires
(chambres funéraires)**

NOR : INTB9400419D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 29 mars 1994 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article R. 361-35 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 361-35. - La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'État dans le département.

<< Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.

<< La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.

<< L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.

<< Dans les mêmes cas, le représentant de l'État dans le département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
>>

Art. 2. - L'article R. 361-36 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 361-36. - Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilités conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire. >>

Art. 3. - L'article R. 361-37 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 361-37. - L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1.

Elle a lieu sur la demande écrite :

- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

<< La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.

<< Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 363-1 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 363-6.

<< Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.

« Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité. »

Art. 4. - L'article R. 361-40 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 361-40. - Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.

« Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie à l'article de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. »

Art. 5. - L'article R. 363-13 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 363-13. - Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 (5o). »

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article R. 363-18 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :

« La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1. »

Art. 7. - Les articles R. 361-41, R. 362-4, R. 363-12, R. 363-15 et R. 363-25-1 du code des communes sont abrogés.

Art. 8. - Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN

Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

Décret n° 99-662 du 28 juillet 1999 établissant les prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires

NOR : INTB9900126D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu la directive 98/34 /CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et la lettre du 9 novembre 1998 par laquelle le Gouvernement français a communiqué le projet de décret à la Commission européenne ;

Vu la directive 90/679 /CE du 26 novembre 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail ;

Vu le code général des collectivités territoriales , et notamment son article L. 2223-23 (3o) ;

Vu le code du travail, notamment son livre II, titre III, chapitre Ier, section VI (Prévention du risque biologique) ;

Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles 3, 4 et 7 ;

Vu le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 27 octobre 1998,

Décrète :

Art. 1er. - Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.

L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public.

Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils.

Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés.

Art. 2. - Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures par l'utilisation de vitrages non transparents ou, le cas échéant, de tout autre mécanisme permanent d'occultation visuelle.

Les cloisonnements fixes des salons de présentation assurent un isolement acoustique d'au moins 38 dB (A) en ce qui concerne les bruits aériens intérieurs et de 30 dB (A) en ce qui concerne les bruits aériens extérieurs lorsque la chambre funéraire est située à proximité d'une voie routière, ferroviaire ou de toute autre source de nuisance sonore importante.

Les dispositions du décret du 9 janvier 1995 susvisé concernant les bâtiments d'habitation sont applicables à la partie publique de la chambre funéraire.

Art. 3. - La chambre funéraire doit disposer de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps et susceptible d'être utilisé dans chaque salon de présentation. Ces derniers sont équipés d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps.

Art. 4. - La partie technique comporte au moins autant de cases réfrigérées que de salons de présentation.

Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du corps une température située entre 0° et 5°C. Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour atteindre des températures négatives, pour des raisons médico-légales.

Art. 5. - La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d'une surface utile au sol d'au moins 12 mètres carrés, équipée d'une table de préparation, d'un évier ou d'un bac à commande non manuelle et d'un dispositif de désinfection des instruments de soins.

Le revêtement au sol, les siphons d'évacuation, les piétements du mobilier et les plinthes sont susceptibles d'être désinfectés de façon intensive sans altération.

Le dispositif de ventilation de la salle de préparation assure un renouvellement d'air d'au moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d'un corps ; il est muni d'une entrée haute et d'une sortie basse. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L'air rejeté à l'extérieur du bâtiment est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant.

L'installation électrique de la salle de préparation est étanche aux projections.

Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses, imputrescibles et lessivables.

L'arrivée d'eau de la salle de préparation est munie d'un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d'alimentation en eau potable. Les siphons de sol sont munis de paniers démontables et désinfectables.

Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions du décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997.

Art. 6. - Les chambres funéraires dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 31 juillet 1999 sont soumises immédiatement aux prescriptions du présent décret. Les chambres funéraires construites avant cette date sont tenues d'assurer une mise en conformité aux prescriptions du présent décret, à l'exception de celles des deuxième et troisième alinéas de l'article 1er, au plus tard le 30 juin 2000.

Les attestations de conformité délivrées en application de l'article 7 du décret du 20 décembre 1994 restent valables pendant leur durée de validité initiale.

Art. 7. - Les chambres funéraires répondant soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumées respecter les exigences du présent décret. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 8. - Lorsque la création ou l'extension de la chambre funéraire a été autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 361-35 du code des communes, son ouverture au public est néanmoins subordonnée à la conformité aux prescriptions énoncées aux articles précédents, vérifiée par un bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. En cas de non-conformité attestée lors de cette visite, le préfet communique au maître de l'ouvrage les modifications à opérer avant ouverture au public, sous peine de suspension ou de retrait de son habilitation dans le domaine funéraire.

Une visite de conformité est ensuite assurée dans les mêmes conditions lorsque des travaux touchant la configuration, l'équipement ou l'organisation interne de la chambre funéraire ont été réalisés, et dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'habilitation de l'entreprise, de l'association, de la régie ou de l'établissement gestionnaire.

Le préfet peut ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant que de besoin.

Art. 9. - Le décret n° 94-1118 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux chambres funéraires est abrogé.

Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry

Décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 portant application de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé

NOR : MESH9723204D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2223-39 et L. 2223-20 (4o) ; Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier de son livre VII relatif aux établissements de santé ;
Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;
Vu le décret n° 72-162 du 21 février 1972 relatif aux normes applicables aux établissements privés d'accouchement ;
Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 12 juin 1996 ;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents. L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées. Un établissement de santé cesse d'être soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article dès lors que le nombre de décès enregistré en son sein reste inférieur au seuil défini au même alinéa pendant trois années civiles. Pour l'application du présent article, il est tenu compte des décès intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par les établissements de santé dans les conditions définies à l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique.

Art. 2. - Sous réserve de l'article 3 ci-dessous, les établissements de santé publics ou privés doivent gérer directement leurs chambres mortuaires.

Art. 3. - Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les établissements de santé peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre mortuaire en utilisant les facultés qui leur sont ouvertes en matière de coopération hospitalière.

Art. 4. - Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au deuxième alinéa de l'article R. 361-37 du code des communes.

Art. 5. - Le conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 361-40 du code des communes.

Art. 6. - Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou de l'un de ses sites d'implantation, le transport sans mise en bière est autorisé par le maire de la commune de décès, dans les conditions prévues aux articles R. 363-5 (3° à 5°) et R. 363-6 (1° à 3°) du code des communes. Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci est destinataire de l'autorisation de transport mentionnée ci-dessus. Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est transporté, copie de l'autorisation de transport est adressée sans délai au maire de cette dernière commune.

Art. 7. - Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions de fonctionnement des chambres mortuaires.

Art. 8. - Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article 1er ci-dessus, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles 2 à 7 du présent décret.

Art. 9. - Les établissements de santé et les établissements mentionnés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales. Ils ne peuvent autoriser sous quelque forme que ce soit l'installation d'une chambre funéraire dans leurs locaux ou sur l'un de leurs terrains.

Art. 10. - Sont abrogées les dispositions énumérées ci-après :

1° L'article 15 de l'annexe VIII, l'article 21 de l'annexe IX, l'article 21 de l'annexe X et l'article 16 de l'annexe XXIII du décret du 9 mars 1956 susvisé ;

2° L'article 21 de l'annexe du décret du 21 février 1972 susvisé ;

3° L'article 73 du décret du 14 janvier 1974 susvisé.

Art. 11. - Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret en contravention avec les dispositions des articles 2 et 9 supra ne peuvent produire effet que jusqu'au 31 décembre 1998, sauf résiliation d'un commun accord. Les contrats dont le terme expire avant le 31 décembre 1998 ne peuvent être renouvelés ni prorogés.

Art. 12. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'État à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 novembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement

Le secrétaire d'État à la santé, Bernard Kouchner

Décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums

NOR : INTB9400395D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Vu le code des communes, notamment son article L. 362-2-1 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code du travail, notamment son livre II, titre III, chapitre Ier, section VI : Prévention du risque biologique ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ; Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires,

Décrète:

Art. 1er. - Le crématorium, tel que défini à l'article L. 361-20 du code des communes, doit être conforme aux prescriptions fixées au présent décret.

Art. 2. - Le crématorium se divise en une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels. Le crématorium doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie. La partie technique du crématorium doit être conforme à la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les locaux et le matériel mis à la disposition du personnel, l'affichage obligatoire.

Art. 3. - La partie publique du crématorium comprend, au minimum, un local d'accueil et d'attente des familles, une salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille. Elle comprend une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation.

Art. 4. - La salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille est séparée de la partie technique par des parois fixes ou mobiles ayant un indice d'affaiblissement acoustique $\ll R \gg$ tel que l'isolement acoustique vis-à-vis des bruits aériens soit supérieur ou égal à 41 décibels (A). Les murs de la partie publique du crématorium sont recouverts de revêtements classés M² du point de vue de leur comportement au feu, en conformité avec l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente. Le passage de porte entre la salle de cérémonie et la partie technique doit avoir une largeur de 110 centimètres au minimum et doit permettre le passage du cercueil en position horizontale. Le couloir éventuel de liaison a une largeur de 120 centimètres au minimum.

Art. 5. - La partie technique du crématorium comprend, outre un four de crémation, au minimum, un pulvérisateur de calcaire, une salle d'introduction du cercueil et un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires. Les pièces de la partie technique du crématorium communiquent entre elles pour permettre la circulation du personnel hors de la vue du public. L'accès des cercueils au crématorium doit s'effectuer, en position horizontale, par la partie technique. Les couloirs de la partie technique du crématorium ont, au minimum, une largeur de 120 centimètres. Le libre passage des portes de la partie technique du crématorium a, au minimum, une largeur de 110 centimètres.

Art. 6. - Chaque four de crémation est pourvu d'une seule chambre de combustion principale à sole plane et, au minimum, d'une chambre de postcombustion. Le four de crémation doit permettre, dans des conditions normales, d'assurer une durée de combustion inférieure à quatre-vingt-dix minutes. Chaque four de crémation est muni d'un système d'introduction du cercueil dans la chambre de combustion interdisant tout contact manuel avec le cercueil au cours de cette opération. Ce système d'introduction du cercueil dans le four de crémation doit assurer cette mise en place en moins de vingt secondes. Le four de crémation est muni de sécurités interdisant le dépôt du cercueil lorsque la température de la chambre de combustion est inférieure à 350°C et supérieure à 900°C. Dans la chambre de postcombustion, les gaz issus de la chambre de combustion sont portés, même dans les conditions les plus défavorables et à chaque instant, d'une façon contrôlée et homogène, à une température d'au moins 850°C pendant au moins deux secondes et en présence d'au moins 6 p. 100 d'oxygène mesuré dans les conditions réelles. A cet effet, le four de crémation est muni de moyens de mesure en continu de la température dans la zone d'entrée de la chambre de postcombustion ainsi que de la température et du taux d'oxygène réel en zone de sortie de la chambre de postcombustion. Le conduit

d'évacuation des gaz en sortie de chambre de postcombustion doit être pourvu d'un système d'éjection forcée, contrôlé par un ventilateur indépendant uniquement destiné à cet effet. Le conduit d'évacuation des gaz est également pourvu d'une sécurité de surchauffe agissant directement sur le contrôle de la combustion en chambre de combustion. La vitesse d'émission des gaz de combustion doit être supérieure à 8 mètres par seconde. Le ventilateur servant à l'éjection des gaz doit être contrôlé par une mesure de dépression dans la chambre de combustion, ceci afin de garantir à l'utilisateur une sécurité lors de l'ouverture des portes lorsque le four de crémation est en fonctionnement. Le fonctionnement des équipements de production de chaleur du four de crémation doit être protégé par une sécurité supplémentaire en cas de dépassement de leurs températures limites de fonctionnement. En cas de contrôle du processus de crémation par automate programmable ou tout autre mode de contrôle digital, la sécurité des équipements de production de chaleur sera doublée d'une sécurité à réenclenchement manuel indépendante de ce dernier et directement connectée sur l'alimentation des systèmes de contrôle des équipements de production de chaleur. Le système de mise en place du cercueil dans la chambre de combustion ainsi que le système d'ouverture de la porte d'introduction du four de crémation doivent pouvoir être actionnés à tout moment manuellement en cas d'incident et permettre de terminer l'opération d'introduction du cercueil, même en absence de tension électrique, par la mise en œuvre des seuls dispositifs installés sur le four de manière inamovible.

Art. 7. - Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four(s) de crémation. Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à toute norme européenne équivalente. La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Art. 8. - Chaque ouverture du four de crémation est à une distance minimale de 4 mètres de la paroi opposée du local. L'ouverture du four de crémation destinée à l'introduction du cercueil a une dimension minimale de 80 centimètres sur 80 centimètres.

Art. 9. - Le crématorium doit être pourvu de moyens de secours contre l'incendie. Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont isolés des locaux adjacents par des parois fixes ou mobiles coupe-feu de degré deux heures du point de vue de leur comportement au feu. Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont pourvus en parties haute et basse d'orifices d'aération donnant directement sur l'extérieur du crématorium et placés de façon opposée, d'une surface au moins égale à 16 décimètres carrés par orifice, cette valeur s'appliquant pour un seul four de crémation. Dans le cas où le pulvérisateur de calcaire n'est pas intégré au four de crémation, il doit être équipé d'un dispositif d'aspiration des poussières. Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil ne contiennent que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement du four. Tout dépôt de produits ou matériels combustibles est interdit. Le dispositif général d'arrêt d'urgence des circuits électriques de la partie technique du crématorium est placé à l'extérieur du local contenant le ou les fours de crémation ainsi que de la salle d'introduction du cercueil. Ce dispositif est repéré par un panneau précisant sa fonction. La vanne de coupure d'urgence de l'arrivée du combustible qui alimente le ou les fours de crémation, placée à l'extérieur du bâtiment, est signalée par une ou plusieurs plaques.

Art. 10. - Les crématoriums et les fours de crémation en activité à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de cinq ans au maximum pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret, à l'exclusion de l'article 3, alinéa 2, des dimensions de couloir et de libre passage de porte fixées aux articles 4 et 5 et des dispositions fixées à l'article 6, alinéa 4, et à l'article 8. Ces dispositions s'appliquent également aux crématoriums régulièrement autorisés et encore en cours d'installation.

Art. 11. - Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un organisme de certification agréé par le ministre chargé de la santé. L'attestation de conformité de l'installation de crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite. La durée de l'attestation de conformité des crématoriums et des fours de crémation en activité ou autorisés à la date de publication du présent décret est limitée à cinq ans pour tenir compte de la période transitoire prévue à l'article 10 du présent décret. Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un organisme de certification agréé par le ministre chargé de la santé. Le contrôle porte sur la conformité aux dispositions de l'article 6, sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article 7 et sur les dispositifs de sécurité. Les résultats de ce contrôle sont adressés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité. Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles 6 et 7 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité.

Art. 12. - Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

Décret n° 98-209 du 18 mars 1998 modifiant le décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums

J.O. Numéro 71 du 25 mars 1998 Texte paru au JORF/LD page 04450
NOR : MESP9820230D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-23 ;

Vu le décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums ;

Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles 3, 4 et 7 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 17 septembre 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 16 juin 1997,

Décrète :

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'isolement acoustique de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille vis-à-vis des bruits routiers est de 30 décibels (A) au minimum. Lorsque le crématorium est à proximité d'une voie routière classée bruyante, l'isolement acoustique de la salle de cérémonie vis-à-vis des bruits routiers est celui imposé pour les bâtiments d'habitation conformément au décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation. Les parois de la salle de cérémonie ont un indice d'affaiblissement acoustique "R" tel que l'isolement acoustique théorique vis-à-vis des bruits aériens intérieurs en provenance des locaux adjacents soit de 38 décibels (A) au minimum. Toutefois les portes intérieures de la salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille peuvent être détalonnées afin de permettre le passage de la ventilation. »

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 20 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le local contenant le four de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont séparés des locaux adjacents par des parois fixes de degré coupe-feu deux heures, par des parois mobiles de degré coupe-feu une heure, le vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle étant de degré coupe-feu une heure. »

Art. 3. - L'article 10 du décret du 20 décembre 1994 susvisé est complété par la disposition suivante :

Après les mots : « aux articles 4 et 5 », insérer les mots : « , des dimensions de l'orifice de prélèvements d'échantillons d'effluents gazeux et de la hauteur de la cheminée d'évacuation des gaz de crémation fixées à l'article 7, ».

Art. 4. - A l'article 11 du décret du 20 décembre 1994 susvisé, les mots : « organisme de certification » sont remplacés par les mots : « bureau de contrôle ».

Art. 5. - Les salles de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille des crématoriums en activité avant le 1er janvier 1998 ne sont pas soumises aux dispositions d'isolement acoustique vis-à-vis des bruits routiers prévues au premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 décembre 1994 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret.

Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'État à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement

Le secrétaire d'État à la santé, Bernard Kouchner

Décret n° 98-635 du 20 juillet 1998 modifiant le code des communes (partie Réglementaire) et relatif à la crémation

J.O. Numéro 170 du 25 juillet Texte paru au JORF/LD page 11393

NOR : INTB9800184D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2223-46 ;
Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 16 juin 1997 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré dans le code des communes un article R. 361-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 361-10. - Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation. »

Art. 2. - L'article R. 361-14 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 361-14. - Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R 361-45 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
« A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.
« Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.
« Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
« Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10. »

Art. 3. - L'article R. 361-30 du code des communes est modifié comme suit :
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10. »
Au quatrième alinéa, les mots : « dans le jardin du souvenir » sont remplacés par les mots : « dans le lieu spécialement affecté à cet effet ».

Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article R. 361-42 du code des communes, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 363-16. »

Art. 5. - L'article R. 361-45 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 361-45. - Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium. »

Art. 6. - A l'article R. 361-45-1 du code des communes, les mots : « à la demande de la famille » sont remplacés par les mots : « à la demande du plus proche parent ».

Art. 7. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 363-16 du code des communes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière. »

Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'État à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'État à la santé, Bernard Kouchner

Décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur

NOR : INTB9400064D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, notamment son article 19 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires,

Décète:

Art. 1er. - Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi la formation théorique et pratique déterminée par le présent décret. La formation théorique aux soins de conservation est d'une durée minimale de cent cinquante heures réparties de la manière suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0079 du 03/04/94 Page 5040 à 5041

Les matières médicales sont dispensées par des enseignants universitaires de médecine.

Art. 2. - La formation pratique aux soins de conservation, d'une durée minimale de deux cents heures portant sur cent opérations de soins de conservation, est délivrée par des thanatopracteurs habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes. Cette formation doit être complétée par un enseignement pratique à l'art restauratif d'une durée minimale de vingt heures.

Art. 3. - Les formations théorique et pratique aux soins de conservation doivent avoir été suivies par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période de douze mois consécutifs.

Art. 4. - L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Peuvent seuls se présenter aux épreuves pratiques d'une session d'examen les candidats au diplôme ayant subi avec succès les épreuves théoriques organisées pour cette session ou la précédente.

Art. 5. - Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé pour une durée de deux ans. Ce jury se compose d'un représentant du ministre chargé de la santé, de quatre enseignants universitaires de médecine dispensant ou ayant dispensé un enseignement en matière de soins de conservation ou de personnes qualifiées et de trois thanatopracteurs. Le même arrêté désigne pour deux ans le président du jury national parmi les membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes qualifiées.

Art. 6. - Le règlement de l'examen, le programme de l'ensemble des épreuves, les modalités de l'examen ainsi que la notation minimale pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé pris sur proposition du jury national.

Art. 7. - Le jury national arrête les sujets des épreuves.

Art. 8. - Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher dans leur local d'inscription et communiquer à tout élève désirant s'inscrire les résultats dudit centre à l'examen du diplôme national de thanatopracteur pour les deux années précédentes.

Art. 9. - Les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant l'entrée en vigueur du présent décret doivent déposer un dossier pour obtenir par équivalence le diplôme national de thanatopracteur. Ces thanatopracteurs doivent être titulaires de l'agrément préfectoral prévu par le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 ou exercer un emploi équivalent dans la fonction publique territoriale. Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé, dans le respect du titre VI du livre III du code des communes, les soins de conservation depuis au moins six années à compter de la date de publication du présent décret. Dans ce cas, le thanatopracteur a dû réaliser au moins cinq cents opérations de soins de

conservation durant cette période. Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé les soins de conservation depuis moins de six années dans la mesure où ils justifient avoir suivi, préalablement, une formation théorique et pratique équivalente à celle du présent décret. Les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les conditions décrites aux deux alinéas précédents doivent satisfaire à l'examen pratique prévu au présent décret. En cas d'échec à cet examen pratique, ils ne peuvent obtenir le diplôme national de thanatopracteur que dans les conditions fixées aux articles 1er à 4 du présent décret.

Art. 10. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 11. - Le montant des frais de dossier à acquitter par les candidats au diplôme national de thanatopracteur lors de l'inscription à l'examen est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 12. - Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

Décret n° 98-300 du 16 avril 1998 modifiant le décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur

J.O. Numéro 95 du 23 avril Texte paru au JORF/LD page 06235

NOR : INTB9800093D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2223-45 ;
Vu le décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 17 septembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 21 janvier 1998,

Décrète :

Art. 1er. - A l'article 5 du décret du 1er avril 1994 susvisé sont ajoutés les mots : « médecins légistes, anatomopathologistes ou » après le mot : « quatre ».

Art. 2. - La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 9 du décret du 1er avril 1994 susvisé est remplacée par les phrases suivantes : « En cas d'échec à cet examen pratique, les candidats pourront se présenter une seconde fois aux mêmes épreuves lors de la session suivante. En cas de nouvel échec ou d'absence injustifiée, ils ne peuvent s'inscrire à l'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur que dans les conditions fixées aux articles 1er à 4 du présent décret. « La date limite de dépôt des dossiers de demandes d'équivalence est fixée au 2 juin 1998. »

Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'État à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
Le secrétaire d'État à la santé, Bernard Kouchner

Décret n° 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière

NOR : INTB9400344D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 362-1, L. 362-2-1 et R. 363-13 ; Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relatif à la législation dans le domaine funéraire, notamment ses articles 1er et 4 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 20 janvier 1994 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 11 janvier 1994, Décrète :

I. - Agrément des véhicules de transport de corps

Art. 1er. - Les véhicules spéciaux destinés aux transports de corps avant mise en bière doivent présenter les caractéristiques fixées par le présent décret.

Art. 2. - Le compartiment funéraire, c'est-à-dire le volume où est déposé le corps, répond aux conditions suivantes : - être inamovible par rapport à la caisse du véhicule ;

- ne pas comporter de partie vitrée, ni de système d'aération, ni de communication ouverte entre la cabine du conducteur et l'intérieur du compartiment funéraire ;
- disposer d'une isolation telle que le coefficient global de transmission thermique (coefficient K) du compartiment funéraire soit inférieur ou égal à 0,7 W m⁻² K⁻¹. La définition du coefficient K et la méthode utilisée pour le mesurer sont données en annexe I ;
- disposer d'un système de production de froid tel que défini à l'article 3 du présent décret ; être pourvu de revêtements internes et externes en matériaux lavables résistant à la corrosion, aux parois intérieures lisses, imperméables et non absorbantes, dépourvues d'aspérités à l'exception de celles nécessitées par les dispositifs ci-dessous qui sont faciles à nettoyer et à désinfecter ;
- être muni d'un dispositif de mesure de la température intérieure dont les indications sont affichées de façon apparente à l'extérieur du compartiment funéraire ; la sonde de ce thermomètre est placée dans le système d'aspiration de l'évaporateur ;
- disposer d'un système d'ouverture fonctionnant de l'intérieur comme de l'extérieur pour les compartiments funéraires de plus de deux places. Si ces compartiments funéraires sont destinés au transport des corps à résidence, ils sont équipés de séparations ; - posséder un système autobloquant maintenant la ou les civières fixées lors du transport. Chaque civière est équipée de quatre roues et d'un plateau, en matériau lavable et résistant à la corrosion, incurvé au centre, avec un dispositif de sangles pour la fixation des corps ;
- être pourvu d'une plaque d'immatriculation inamovible précisant le nom du fabricant et les références de sa série de fabrication, telle que définie en annexe II et dont un modèle a subi les essais en station précisée à l'annexe III du présent décret.

Art. 3. - Les dispositifs de production de froid doivent permettre de refroidir l'air du compartiment funéraire de + 30°C à + 7°C maximum, sans descendre au-dessous de 0°C, pour une température extérieure moyenne de + 30°C. La température du compartiment funéraire doit être atteinte en une heure ou moins puis maintenue pendant une durée de neuf heures à une température comprise entre 0°C et + 7°C. Tout dispositif de production de froid résultant de l'évaporation ou de la sublimation d'un agent frigorigène à l'air libre dans le compartiment funéraire est interdit. Lorsque le compartiment funéraire est équipé d'un groupe mécanique monté dans la caisse du véhicule, le condenseur doit être muni d'une circulation d'air éliminant à l'extérieur du véhicule la chaleur produite. La prise d'air alimentant le condenseur est conçue de façon à éviter la recirculation de l'air extrait ainsi que l'aspiration des gaz d'échappement du véhicule.

Art. 4. - Les véhicules de transport de corps avant mise en bière ne doivent pas être de couleur blanche. Les signes distinctifs des entreprises éventuellement apposés sur ces véhicules ne doivent pas excéder 30 cm x 30 cm. Le nombre de ces signes distinctifs est limité à deux par véhicule et les entreprises ne sont autorisées à utiliser qu'un modèle unique de signe distinctif.

Art. 5. - Les méthodes d'essai et de contrôle de l'isothermie du compartiment funéraire ainsi que de l'efficacité des dispositifs de refroidissement sont précisées en annexe I du présent décret. Le contrôle de la conformité

aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 2 et de l'article 3 précités d'un compartiment funéraire neuf représentatif d'une série, telle que définie en annexe II du présent décret, s'effectue dans l'une des stations d'essais dont la liste figure en annexe III. Le procès-verbal d'essais établi selon l'un des modèles figurant en annexe IV du présent décret est valable dix ans.

Art. 6. - Tout véhicule de transport de corps avant mise en bière est agréé par le préfet du département dans lequel est située la succursale ou à défaut l'entreprise utilisant le véhicule de façon régulière. A Paris, l'agrément est délivré par le préfet de police. Cet agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. La demande d'agrément de chaque véhicule est présentée par la personne habilitée à représenter légalement l'établissement secondaire ou l'entreprise. Elle doit comporter les documents suivants :

1° Une fiche indiquant la dénomination de l'entreprise ou de l'établissement, sa forme juridique, son siège, ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal ;

2° Le cas échéant, un extrait du registre du commerce ;

3° Une photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise) ;

4° Une copie du ou des procès-verbaux du compartiment funéraire de la série établi(s) par la station d'essais et produite par le constructeur ou le carrossier.

Les établissements de santé publics ou privés sont tenus, avant toute mise en service d'un véhicule destiné aux transports de corps avant mise en bière, de faire au préfet du département dans lequel est situé l'établissement une demande dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Au vu de ces documents et après contrôle du véhicule par les services compétents dans les conditions définies en annexe V du présent décret, le préfet délivre une attestation d'agrément conforme au modèle figurant en annexe VI du présent décret, et valable trois ans maximum.

Art. 7. - La personne habilitée à représenter légalement l'entreprise est tenue de faire procéder tous les trois ans au contrôle, par les services désignés par le préfet, du bon état du compartiment funéraire et du fonctionnement satisfaisant de son dispositif de refroidissement selon la procédure prévue à l'annexe V du présent décret. La personne habilitée à représenter légalement l'entreprise doit également faire procéder sans délai au contrôle susvisé du compartiment funéraire après toute modification du dispositif de refroidissement ou après toute détérioration de l'appareil sous peine de se voir retirer l'agrément dans les conditions précisées à l'article 9 du présent décret. Les demandes de contrôle périodique doivent être déposées auprès des services compétents au minimum quatre mois avant l'échéance.

Art. 8. - Lors du transfert d'un compartiment funéraire avec son dispositif de refroidissement sur un nouveau véhicule, un nouvel agrément est délivré conformément aux articles 6 et 7 du présent décret.

Art. 9. - S'il s'avère, lors d'un contrôle, que le véhicule ne répond pas aux caractéristiques exigées par le présent arrêté, la suspension ou le retrait de l'agrément peut être prononcé par le préfet qui a délivré l'agrément du véhicule.

II. - Utilisation des véhicules

Art. 10. - Selon la dimension du véhicule et l'aménagement du compartiment funéraire, un cercueil peut être transporté soit à l'intérieur du compartiment funéraire, soit à côté ou sur le compartiment funéraire mais dans tous les cas à l'intérieur de la caisse du véhicule. La réfrigération du compartiment funéraire est superflue lors des transports de cercueil. Par contre, le compartiment funéraire doit être refroidi entre 0 °C et 7 °C avant tout dépôt d'un corps.

Art. 11. - Le corps, pendant toutes les manipulations hors du véhicule, doit être recouvert entièrement d'un drap ou placé dans une housse agréée en matériau étanche et biodégradable prévue à l'article R. 363-16 du code des communes. Le port d'une blouse réservée à ces activités est obligatoire pour le personnel assurant ces manutentions.

Art. 12. - Il doit être procédé, après chaque journée de transport de corps, au lavage du compartiment funéraire et à sa décontamination au moyen d'un produit conforme, soit à la norme T 72.190 pour les désinfectants utilisés à l'état liquide, soit à la norme T 72.281 pour les procédés de décontamination par voie aérienne dans des enceintes closes ou à toute norme européenne équivalente.

III. - Dispositions générales

Art. 13. - Le préfet désigne le service compétent pour le contrôle sanitaire régulier des véhicules en service dans le département. Les entreprises doivent présenter lors de tout contrôle, notamment de la part des fonctionnaires de police habilités à effectuer des contrôles routiers, le certificat d'agrément du véhicule.

Art. 14. - A titre transitoire, les véhicules de transport de corps avant mise en bière agréés, conformément à l'arrêté du 1er juin 1989 relatif aux transports de corps avant mise en bière, et équipés d'un système réfrigérant désormais interdit par l'article 3 du présent décret peuvent avoir leur agrément prolongé pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret sous réserve de satisfaire aux dispositions de l'article 7 du présent décret.

Art. 15. - Les arrêtés du 1er juin 1989 et du 18 mai 1992 relatifs aux transports de corps avant mise en bière sont abrogés.

Art. 16. - Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

ANNEXE I

METHODES ET PROCEDURES A UTILISER POUR LA MESURE ET LE CONTROLE DE L'ISOTHERMIE ET DE L'EFFICACITE DES DISPOSITIFS DE REFROIDISSEMENT DES COMPARTIMENTS FUNERAIRES POUR TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE

Contrôle en station d'essais

A. - Définitions et généralités

1. Coefficient K. Le coefficient global de transmission thermique (coefficient K), qui caractérise l'isothermie du compartiment funéraire, est défini par la relation suivante : $K S \cdot D q W K = S \cdot D q$ où W est la puissance thermique dépensée à l'intérieur du compartiment funéraire de surface moyenne S et nécessaire pour maintenir en régime permanent l'écart en valeur absolue Dq entre les températures moyennes intérieure qi et extérieure qe, lorsque la température moyenne extérieure qe est constante.
2. La surface moyenne S du compartiment funéraire est la moyenne géométrique de la surface intérieure Si et de la surface extérieure Se du compartiment funéraire, ci-après dénommée caisse isotherme : $S (Si \times Se)^{1/2}$
La détermination des deux surfaces Si et Se est faite en tenant compte des singularités de structure de la caisse ou des irrégularités de la surface, telles qu'arrondis, décrochements pour passage des roues, etc., et il est fait mention de ces singularités ou irrégularités à la rubrique appropriée du procès-verbal d'essai prévu en annexe IV ; toutefois, si la caisse comporte un revêtement du type tôle ondulée, la surface à considérer est la surface droite principale de ce revêtement et non la surface développée.
3. La température moyenne intérieure de la caisse (qi) est, dans le cas de caisses parallélépipédiques, la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux douze points suivants :
 - a) Aux huit angles intérieurs de la caisse ;
 - b) Au centre des quatre faces intérieures de la caisse, excepté les faces avant et arrière. Si la forme de la caisse n'est pas parallélépipédique, la répartition des douze points de mesure est faite au mieux, compte tenu de la forme de la caisse.
4. La température moyenne extérieure de la caisse (qe) est, dans le cas de caisses parallélépipédiques, la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux douze points suivants :
 - a) Aux huit angles extérieurs de la caisse ;
 - b) Au centre des quatre faces extérieures de la caisse, excepté les faces avant et arrière. Si la forme de la caisse n'est pas parallélépipédique, la répartition des douze points de mesure est faite au mieux, compte tenu de la forme de la caisse.
5. La température moyenne des parois de la caisse est, en régime permanent, la moyenne arithmétique de la température moyenne extérieure de la caisse et de la température moyenne intérieure de la caisse : $q_e + q_i$
6. Régime permanent. Le régime est considéré permanent si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
 - les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse pendant une période d'au moins douze heures ne subissent pas de fluctuations supérieures à 0,5°C ;
 - les puissances thermiques moyennes mesurées sur des durées non inférieures à trois heures, au début et à la fin et pendant cette période d'au moins neuf heures, diffèrent entre elles de moins de 3 p. 100.

B. Isothermie du compartiment funéraire Modes opératoires pour mesurer le coefficient K

7. Le contrôle de l'isothermie des compartiments funéraires sera effectué en régime permanent soit par la méthode de refroidissement intérieur, soit par la méthode de chauffage intérieur. Dans les deux cas, l'appareil sera placé, vide, dans une chambre isotherme.
8. Quelle que soit la méthode utilisée, la température moyenne de la chambre isotherme sera maintenue pendant toute la durée de l'essai, uniforme et constante à 0,5°C près, à un niveau tel que l'écart de température existant entre l'air à l'intérieur et à l'extérieur du compartiment funéraire soit d'au moins 20°C environ.
9. Pendant l'essai, tant par la méthode de refroidissement intérieur que par la méthode de chauffage intérieur, l'atmosphère de la chambre sera brassée continuellement de manière que la vitesse de passage de l'air, à 10 cm des parois, soit maintenue entre 1 et 2 mètres par seconde.
10. Lorsque la méthode de refroidissement intérieur sera utilisée, un ou plusieurs échangeurs de chaleur seront placés à l'intérieur de la caisse. La surface de ces échangeurs devra être telle que, lorsqu'ils seront parcourus par un fluide dont la température n'est pas inférieure à 0°C, la température moyenne intérieure de la caisse restera inférieure à + 10°C quand le régime permanent aura été établi. Lorsque la méthode de chauffage sera utilisée, on emploiera des dispositifs de chauffage électrique (résistance, etc.). Les échangeurs de chaleur ou les dispositifs de chauffage électrique seront équipés d'un dispositif de soufflage d'air d'un débit suffisant pour que l'écart maximum entre les températures de deux quelconques des douze points indiqués au paragraphe 3 de la présente annexe n'excède pas 3°C quand le régime permanent aura été établi.
11. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, seront placés à l'intérieur et à l'extérieur de la caisse aux points indiqués aux paragraphes 3 et 4 de la présente annexe.
12. Les appareils de production et de distribution du froid ou de la chaleur, de mesure de la puissance frigorifique ou calorifique échangée et de l'équivalent calorifique des ventilateurs de brassage de l'air seront mis en marche.
13. Lorsque le régime permanent aura été établi, l'écart maximal entre les températures aux points le plus chaud et le plus froid à l'extérieur de la caisse ne devra pas excéder 2°C.
14. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront mesurées chacune à un rythme qui ne doit pas être inférieur à quatre déterminations par heure.
15. L'essai se poursuivra aussi longtemps qu'il est nécessaire afin de s'assurer de la permanence du régime. Si toutes les déterminations ne sont pas automatiques et enregistrées, l'essai devra, en vue de vérifier la permanence du régime et d'effectuer les mesures définitives, être prolongé pendant une période de huit heures consécutives.
16. Vérification ou contrôle du coefficient K. Quand l'objectif des essais est non pas de déterminer le coefficient K mais simplement de vérifier si ce coefficient est inférieur à 0,7 W m⁻² K⁻¹, les essais effectués dans les conditions indiquées dans les paragraphes 7 à 15 du présent appendice pourront être arrêtés dès qu'il résultera des mesures déjà effectuées que le coefficient K satisfait aux conditions voulues.
17. Précision des mesures du coefficient K. Les stations d'essais doivent être pourvues de l'équipement et des instruments nécessaires pour que le coefficient K soit déterminé avec une erreur maximale de 5 p. 100.
18. Procès-verbaux d'essais. Un procès-verbal détaillé des conditions de mesure et des valeurs mesurées sera rédigé pour chaque essai conformément à l'annexe IV.

C. - Efficacité des dispositifs de refroidissement des compartiments funéraires

19. La détermination de l'efficacité des dispositifs de refroidissement des appareils neufs sera effectuée conformément aux méthodes décrites dans les paragraphes 20 à 29 de la présente annexe.
20. L'appareil, vide, sera placé dans une chambre isotherme dont la température moyenne sera maintenue uniforme et constante à + 30°C, 0,5°C, avec une hétérogénéité inférieure ou égale à 2°C.
21. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le rayonnement, seront placés à l'intérieur et à l'extérieur de la caisse aux points indiqués aux paragraphes 3 et 4 de la présente annexe.
22. La température moyenne intérieure de la caisse et la température moyenne extérieure seront amenées à + 30°C (0,5°C) et maintenues à ce niveau un temps suffisant pour que la température moyenne des parois de la caisse soit devenue voisine de + 30°C (0,5°C). Pour les appareils à moteur thermique, l'essai commencera avec le réservoir plein de carburant. Aucun approvisionnement ne sera effectué avant que la réserve n'ait été utilisée jusqu'à sa limite normale. Tout approvisionnement éventuel sera ensuite assuré en effectuant le plein du réservoir. Les portes, trappes et ouvertures diverses seront fermées et le dispositif de production de froid ainsi que les dispositifs de ventilation intérieure (s'il en existe) seront mis en marche à leur régime maximal. En outre, pour les appareils neufs, afin de simuler le vieillissement de l'appareil, un dispositif de chauffage d'une puissance égale à 35 p.100 de celle qui est échangée en régime permanent à travers les parois à la température moyenne intérieure de la caisse de + 7°C pour une température moyenne extérieure de + 30°C sera mis en service à l'intérieur de la caisse lorsque cette température aura

été atteinte. Les douze points de mesure à l'intérieur de la caisse fixés au paragraphe 3 seront eux-mêmes compris entre 0 et + 7°C.

23. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront déterminées chacune toutes les cinq minutes au moins.
 24. L'essai sera poursuivi pendant neuf heures après le moment où la température moyenne intérieure de la caisse aura atteint + 7°C. L'essai sera déclaré satisfaisant si la température du compartiment funéraire est abaissée en une heure ou moins et maintenue pendant une durée de 9 heures à une température comprise entre 0 et + 7°C. S'il existe plusieurs modes d'entraînement du compresseur, l'essai sera poursuivi pendant deux heures au moins avec le deuxième mode d'entraînement. Les durées mentionnées ne tiennent pas compte, le cas échéant, des périodes de dégivrage automatique du frigorifère et des périodes de réapprovisionnement en carburant. Le volume du réservoir de carburant, les réapprovisionnements ainsi que les quantités de carburant nécessaires à ces derniers seront indiqués au procès-verbal de l'essai.
 25. Mode opératoire pour mesurer la puissance frigorifique utile W_o d'un groupe dont l'évaporateur n'est pas givré : - à chaque équilibre thermique, cette puissance est égale à la somme du flux thermique $K \times S_m \times DQ$ traversant les parois du caisson sur lequel le groupe frigorifique est monté et de la puissance thermique mesurée W_j qui est dégagée à l'intérieur du caisson par le dispositif ventilé de chauffage électrique : $W_o = W_j + (K \times S_m \times DQ)$ - le groupe frigorifique est monté soit sur un caisson calorimétrique, soit sur un caisson de transport de corps avant mise en bière. Dans chaque cas, le coefficient global de transmission thermique est mesuré dans les conditions fixées à l'annexe I-B. Dans le cas de l'utilisation d'un caisson calorimétrique, $K \times S_m \times DQ$ ne doit pas dépasser 35 p. 100 de la puissance frigorifique utile W_o .
 26. Mesures :
 - a) Les températures moyennes intérieure et extérieure seront mesurées dans les conditions prévues à l'annexe I, paragraphes 3 et 4 ;
 - b) La température d'entrée d'air à l'évaporateur sera mesurée par au moins quatre détecteurs disposés de façon uniforme à l'entrée de l'évaporateur ;
 - c) La température de sortie d'air à l'évaporateur sera mesurée par au moins quatre détecteurs disposés de façon uniforme à la sortie de l'évaporateur ;
 - d) La température d'entrée d'air au condenseur sera mesurée par au moins quatre détecteurs disposés de façon uniforme à l'entrée du condenseur ;
 - e) Le dispositif de chauffage intérieur sera constitué par des résistances électriques à dissipation d'énergie par unité de surface ne dépassant pas 1 W cm⁻², protégées par un carter à faible émissivité.
 27. Conditions de l'essai :
 - a) A l'extérieur du caisson, la température de l'air à l'entrée du condenseur sera maintenue à 30°C 0,5 K.
 - b) A l'intérieur du caisson, pour deux niveaux de température compris l'un entre + 5 et + 7°C, l'autre entre + 7 et + 9°C, les températures moyennes intérieures seront maintenues avec une tolérance de 0,5 K. La puissance thermique dissipée à l'intérieur du caisson sera maintenue à une valeur constante avec une tolérance de 1 p. 100 lors du mesurage de la puissance frigorifique.
 28. Mode opératoire : L'essai comporte deux parties principales, une phase de refroidissement puis le mesurage de la puissance frigorifique utile à deux niveaux de température croissants :
 - a) Phase de refroidissement : la température initiale du caisson ne doit pas subir de fluctuations de 3°C par rapport à la température ambiante prescrite, puis elle doit être abaissée à + 5°C ;
 - b) Mesure de la puissance frigorifique utile : un premier essai est effectué pendant au moins quatre heures en régime thermostaté à la température de + 5°C pour stabiliser les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur du caisson. Le second essai est effectué en fonctionnement non thermostaté pour déterminer le régime maximal du groupe frigorifique au cours duquel la puissance thermique constante dépensée dans le dispositif de chauffage intérieur permet de maintenir en équilibre chaque niveau de température prescrit au paragraphe 27. Ce second essai ne doit pas durer moins de quatre heures pour chacun des deux niveaux de température prescrits. Si le groupe frigorifique peut être alimenté par différentes sources d'énergie, l'essai doit être répété avec chacune d'elles. Si le compresseur frigorifique est entraîné par le moteur du véhicule, l'essai sera effectué aux vitesses minimale et nominale de rotation du compresseur indiquées par le constructeur. Précautions à prendre: Ces mesures de puissance frigorifique sont effectuées en fonctionnement non thermostaté du groupe frigorifique, en conséquence :
 - s'il existe un système de dérivation des gaz chauds, il faut veiller à ce qu'il ne fonctionne pas lors de l'essai ;
 - si une régulation automatique fait appel au délestage de cylindres du compresseur, l'essai sera réalisé en précisant le nombre de cylindres en service pour chaque niveau de température.
- Contrôle: Il conviendra de vérifier en indiquant le mode opératoire sur le procès-verbal d'essai :
- a) Que les dispositifs de dégivrage et de régulation thermostatique ne présentent pas de défaut de fonctionnement ;
 - b) Que le fluide frigorigène utilisé pour l'essai est bien celui qui est spécifié par le constructeur.
29. Procès-verbaux. Un procès-verbal détaillé des conditions de mesure et des valeurs mesurées sera rédigé pour chaque essai conformément à l'annexe

IV. ANNEXE II

DETERMINATION DU (OU DES) MODELE(S) DE COMPARTIMENT FUNERAIRE APPARTENANT A LA MEME SERIE DE FABRICATION

Le contrôle des compartiments funéraires neufs construits en série d'après un type déterminé porte sur un appareil de la série mise sur le marché. Les compartiments funéraires ne seront pas considérés comme faisant partie de la même série qu'un compartiment funéraire de référence s'ils ne satisfont pas au moins aux conditions suivantes :

- a) Pour le compartiment funéraire l'isolation est comparable et, en particulier, l'isolant, l'épaisseur d'isolant et la technique d'isolation sont identiques ;
 - les équipements intérieurs sont identiques ou simplifiés ;
 - le nombre des portes et celui des trappes ou autres ouvertures sont égaux ou inférieures ;
 - la surface intérieure du compartiment funéraire varie entre + 1 p. 100 et - 20 p. 100 ;
- b) Pour la source de froid, résultant d'un dispositif mécanique ou à absorption, la puissance frigorifique utile, au même régime de température, de l'équipement frigorifique par unité de surface intérieure est supérieure ou égale.

ANNEXE III

LISTE DES STATIONS D'ESSAIS POUR LE CONTROLE DE L'EFFICACITE DES APPAREILS NEUFS DE TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE

Cemagref d'Antony: Parc de Tourvoie, B.P. 121, 92185 Antony (téléphone 01-40-96-61-21; télex 204 565; fax: 01-40-96-60-36).

Cemagref de Bordeaux: Boulevard de Verdun, B.P. 3, 33611 Gazinet Cedex (téléphone: 05-56-36-09-40; télex 540 003; fax 05-56-36-75-11).

Cetiat d'Orsay: Plateau du Moulon, 91400 Orsay Cedex (téléphone 69-41-18-64; télex 600 871; fax: 60-19-12-80).

Cetiat de Villeurbanne: 27-29, boulevard du 11-Novembre-1918, B.P. 6084, 69604 Villeurbanne Cedex (téléphone: 78-93-39-85; télex: 340 310; fax: 78-89-71-55).

ANNEXE IV

MODELES DE PROCES-VERBAUX D'ESSAIS RELATIFS AUX APPAREILS DE TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE

Partie 1

Spécifications de l'engin Procès-verbal d'essai n° ... Station expérimentale agréée: Nom: ... Adresse: ... Téléphone: ... Télex: ... Télécopie: ... Type de l'engin présenté: (1) ... Marque ... Numéro d'immatriculation (2) Numéro de série: (2) Date de première mise en service: Tare (2) (3) Charge utile (2) (3) Caisse: Marque: ... Type: ... N° d'identification: Date de la construction: ... Dimensions principales: A l'extérieur: longueur: ... m, largeur: ... m, hauteur: ... m.

A l'intérieur: longueur: ... m, largeur: ... m, hauteur: ... m. Surface totale du plancher de la caisse: ... m². Volume intérieur total utilisable de la caisse: ... m³. Surface totale intérieure des parois de la caisse Si = ... m². Surface totale extérieure des parois de la caisse Se = ... m². Surface moyenne $Se = (Si \times Se) / 2$ = Spécifications des parois de la caisse: (4) Toiture: Plancher: Parois latérales: Particularités de structure de la caisse: (5) Nombre, emplacement et dimensions: - des portes; - des volets d'aération; - des orifices de chargement du frigorigène; Dispositifs accessoires: (6) un dispositif réfrigérant décrit ci-après. Rappel de la valeur du coefficient K de la caisse et du procès-verbal d'essai correspondant:

Partie 2

Mesure du coefficient global de transmission thermique des appareils de transport de corps avant mise en bière Procès-verbal d'essai n° ... Méthode expérimentale utilisée pour l'essai: chauffage intérieur/refroidissement intérieur (7). Date et heure de fermeture des portes et orifices de l'appareil : Moyennes obtenues sur ... heures de fonctionnement en régime permanent, du Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0254 du 01/11/94 Page 15533 à 15538 Température moyenne des parois $U_e + U_i =$ °C $U_e + U_i$ Température moyenne des parois = °C 2 Température de fonctionnement de l'échangeur frigorifique: (8) ... °C Point de rosée de l'atmosphère à l'extérieur de la caisse pendant le régime permanent: (8) ... °C ... K Durée totale de l'essai: ... h Durée du régime permanent: ... h Puissance dépensée dans les échangeurs W1: ... W $W_1 + W_2 =$... W Puissance absorbée par les ventilateurs W2: ... W Coefficient global de transmission thermique calculé par la formule: Essai par refroidissement intérieur (7): $K S (U_e + U_i) \dots W_{m-2} K-1 W_1 - W_2 K =$... $W_{m-2} K-1 S (U_e + U_i)$ Essai par chauffage intérieur (7): $K_s S (U_e + U_i) \dots W_{m-2} K-1 W_1 - W_2 \dots K_s =$... $W_{m-2} K-1 S (U_e + U_i)$... Erreur maximale de mesure correspondant à l'essai effectué: ... 3 p. 100. Observations (9): Compte tenu des résultats des essais susmentionnés, l'appareil peut être agréé au moyen d'une attestation conforme au décret relatif au transport de corps avant mise en bière sous réserve d'un résultat favorable pour la mesure de

l'efficacité du dispositif de refroidissement. Toutefois l'utilisation de ce procès-verbal d'essais d'un appareil de référence de la série mise sur le marché selon les dispositions de l'annexe II du décret précité n'est possible que durant une période maximale de dix ans, c'est-à-dire jusqu'au.....

Le responsable des essais, Le responsable de la station,

Partie 3

Détermination de l'efficacité des dispositifs de refroidissement des appareils de transport de corps avant mise en bière Procès-verbal d'essai n°... Machines frigorifiques: Fonctionnant de manière: autonome, non autonome, raccordées à une installation centrale (10). Machines frigorifiques: amovibles, non amovibles (10).

Constructeur: Type: Série: Numéro de fabrication: Année de fabrication: Nature du frigorigène et charge: Puissance frigorifique utile indiquée par le constructeur pour une température extérieure de + 30°C et pour une température intérieure de: ...W à 0°C ...W à - 10°C ...W à - 20°C. Compresseur: Marque Type Mode d'entraînement: électrique/thermique/hydraulique (10). Moteur(s): thermique, électrique.

Condenseur/évaporateur: Dispositifs de ventilation intérieure: Description (nombre d'appareils, etc.): Puissance des ventilateurs électriques ... W, débit ... m3/h. Description des conduits et des grilles d'entrée et de sortie d'air: Dispositif d'automatisme: Dégivrage (s'il y a lieu) Thermostat Pressostat BP Pressostat HP Détendeur Autres Température moyenne au début de l'essai: - à l'intérieur: ... °C K; - à l'extérieur: ... °C

K. Point de rosée de la chambre d'essai: .../°C. Puissance de chauffage intérieur: ... W. Date et heure de fermeture des portes et orifices de l'engin: Relevé des températures moyennes en °C (en fonction du temps): Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0254 du 01/11/94

Page 15533 à 15538 Temps écoulé entre le début de l'essai et le moment où la température moyenne à l'intérieur de la caisse atteint la température prescrite: ... h ... min.

Observations:

Compte tenu des résultats des essais susmentionnés, l'engin peut être agréé au moyen d'une attestation conforme à l'annexe VI du décret relatif aux transports de corps avant mise en bière, sous réserve d'un résultat favorable pour la mesure du coefficient global de transmission thermique. Toutefois, l'utilisation de ce procès-verbal d'un appareil de référence de la série mise sur le marché selon les dispositions de l'annexe II du décret précité n'est possible que durant une période maximale de dix ans, c'est-à-dire jusqu'au Le responsable des essais, Le responsable de la station, (1)

Véhicule break, camionnette, conteneur, etc. (2) Rayer les mentions inutiles. (3) Préciser l'origine de ces informations. (4) Nature et épaisseur des matériaux constituant les parois de la caisse, de l'intérieur vers l'extérieur, mode de construction, etc. (5) S'il existe des irrégularités de surface, indiquer le mode de calcul adopté pour déterminer S1 et S2. (6) Ventilateurs, etc. (7) Biffer la formule qui n'a pas été utilisée. (8) A indiquer uniquement pour l'essai par refroidissement intérieur. (9) Lorsque la caisse n'est pas de forme parallélépipédique, indiquer la répartition des points de mesure des températures extérieure et intérieure de la caisse. (10) Biffer les mentions inutiles.

ANNEXE V

CONTROLE SANITAIRE REGULIER DES VEHICULES EN SERVICE

Le contrôle porte sur le dispositif de refroidissement et les dispositifs annexes (thermomètre, système d'ouverture du compartiment funéraire, civière, éventuellement l'entrée et la sortie d'air du condenseur monté sur un conteneur et son caractère inamovible). Pour toute nouvelle demande d'agrément, les services compétents de la préfecture vérifieront la conformité de l'appareil présenté à la série mise sur le marché dont un modèle a subi les essais en station. Ce contrôle s'effectue au vu d'un dossier technique descriptif du matériel vendu et de la copie du (ou des) procès-verbal(aux) d'essais comportant les trois parties de l'annexe IV. Il peut être complété par la vérification de dimensions, marque du compresseur, présence d'une ventilation, etc.

I. - Contrôle de l'efficacité du dispositif thermique Le contrôle technique triennal de l'efficacité du dispositif thermique de chaque appareil frigorifique en service s'effectue à l'aide du thermomètre imposé par le sixième alinéa de l'article 2. On vérifiera que l'équipement n'a pas subi de modification et que la température intérieure peut être amenée, la caisse étant vide et la température extérieure n'étant pas inférieure à + 15°C, ni supérieure à + 30°C, à une température comprise entre 0°C et + 7°C. Si les résultats de ce contrôle sont favorables, ces appareils pourront être maintenus en service pour une nouvelle période d'une durée de trois ans. Si les résultats sont défavorables sur le terrain, les appareils ne pourront être maintenus en service pour une nouvelle période d'une durée de trois ans que s'ils subissent avec succès les essais en station décrits aux paragraphes 20 à 24 de l'annexe I. Si l'appareil est frauduleux (thermomètre invariable par exemple), les autorités compétentes peuvent également demander le contrôle en station d'essais selon les méthodes décrites aux paragraphes 20 à 24 de l'annexe I.

II. - Contrôle de l'isothermie Pour le contrôle de l'isothermie du compartiment funéraire de chaque véhicule en service, les autorités compétentes appliquent un coefficient d'actualisation C de 1,10, puis 1,20 et 1,30 respectivement à trois, six et neuf ans d'âge. Si le coefficient actualisé $QKA = Kneuf \times C$ reste inférieur à 0,7 W.m-2 K-1, l'engin peut être agréé pour une nouvelle durée de trois ans. Si les conclusions sont défavorables, l'engin ne peut être maintenu en service pour une nouvelle période de

trois ans que s'il subit avec succès le contrôle correspondant en station d'essais. Elles apprécient l'aptitude de l'appareil à conserver l'efficacité originelle de son isothermie sur la base d'un examen général du véhicule. A cet effet, elles peuvent faire procéder à des démontages partiels et se faire communiquer tous documents nécessaires à leur examen (plans, procès-verbaux d'essais, notices descriptives, factures, livret d'entretien, etc.): toute modification peut entraîner un contrôle en station d'essais selon les méthodes décrites aux paragraphes 7 à 18 de l'annexe I.

ANNEXE V I

Préfecture de la République française ATTESTATION D'AGREMENT D'UN VEHICULE DE TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE est agréé pour effectuer les transports de corps avant mise en bière, conformément au décret n°..... (Journal officiel de la République française du.....). Il est équipé d'un compartiment funéraire de la série référencée..... de..... (nom du fabricant). Cet agrément est valable sur l'ensemble du territoire pour une durée de..... Le préfet du département,

Décret no 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)

NOR : INTB0200181D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-20 (4o), L. 2223-39 dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et L. 2223-46 ; Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 8 juin 2001 ; Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décète :

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 2213-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire est autorisé, quel que soit le lieu de dépôt initial du corps, dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9 et R. 2213-11, par le maire du lieu de dépôt du corps. »

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : « La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42. »

Art. 3. - Le second alinéa de l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport dans les conditions définies par l'article R. 2213-7. »

Art. 4. - L'article R. 2223-95 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2223-95. - Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou de l'un de leurs sites d'implantation, le transport sans mise en bière s'effectue après accord du chef d'établissement, dans les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 2213-8 et aux 1° à 3° de l'article R. 2213-9.

« Lorsque le transfert visé à l'alinéa précédent s'effectue vers une chambre mortuaire située sur le territoire d'une autre commune, le maire de celle-ci reçoit sans délai copie de cet accord.

« Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci reçoit copie de cet accord. »

Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 2002.

Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei

Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian

Décret n° 96-141 du 21 février 1996 relatif au transport de corps vers un établissement de santé et modifiant le code des communes

NOR : FPPA9610004D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,
Vu le code de la santé publique , et notamment ses articles L. 671-9, L. 671-11 et L. 710-1 et suivants ;
Vu le code des communes , et notamment ses articles R. 363-4 à R. 363-15 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 10 avril 1995 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier

Transport de corps vers un établissement de santé

Art. 1er. - L'intitulé de la sous-section II de la section II du chapitre III du titre VI du livre III du code des communes est rédigé comme suit :

« Sous-section II : Transport de corps vers un établissement de santé ».

Art. 2. - L' article R. 363-10 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 363-10. - Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.

« Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.

« L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.

« Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.

« L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.

Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.

« Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.

« L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 361-13 ou à l'article R. 361-43 du présent code. »

Art. 3. - L' article R. 363-11 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 363-11. - Le transport de corps d'une personne décédée pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès vers un établissement de santé est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

« Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.

« Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 363-6.

« Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures.

« Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements. »

CHAPITRE II Dispositions diverses

Art. 4. - A l' article R. 363-8 du code des communes , les mots : « dix-huit heures » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre heures » et les mots « trente-six heures » sont remplacés par les mots « quarante-huit heures ».

Art. 5. - A l' article R. 363-20 du code des communes , les mots : « nécessaires et même l'autopsie » sont remplacés par les mots : « les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès ».

Art. 6. - Le deuxième alinéa de l' article R. 364-7 du code des communes est abrogé.

Art. 7. - A l' article R. 364-9 du code des communes , les mots : « une autopsie » sont supprimés.

Art. 8. - L'intitulé de la section III du chapitre IV du titre VI du livre III du code des communes est rédigé comme suit « Section III Moulages ».

Art. 9. - A l' article R. 364-14 du code des communes , les mots : « ou à l'autopsie » sont supprimés.

Art. 10. - A l' article R. 364-15 du code des communes , les mots : « ou l'autopsie » et « d'autopsie » sont supprimés.

Art. 11. - L' article R. 364-16 du code des communes est abrogé.

Art. 12. - Le premier alinéa de l' article R. 394-8 du code des communes est rédigé ainsi qu'il suit : « Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 361-15, R. 361-39, R. 363-1, R. 363-4, R. 363-10, R. 363-11, R. 363-22, R. 363-34, R. 364-1 et R. 364-14. »

Art. 13. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et le secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON

Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT

Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE

Le secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale, HERVE GAYMARD

Décret n° 2000-191 du 3 mars 2000 relatif aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps après mise en bière

J.O. Numéro 55 du 5 mars 2000 Texte paru au JORF/LD page 03493

NOR : INTB0000031D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu la directive 98/34 /CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et la lettre du 9 novembre 1998 par laquelle le Gouvernement français a communiqué le projet de décret à la Commission européenne ;

Vu le code général des collectivités territoriales , notamment ses articles L. 2223-19 et L. 2223-23 (5°) ;

Vu le code de la route , notamment son article R. 111 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules, notamment ses articles 8 et 15 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 27 octobre 1998,

Décrète :

Art. 1er. - Tout véhicule de transport de corps après mise en bière comporte un compartiment funéraire destiné à accueillir un ou plusieurs cercueils, séparé de façon étanche de la partie de l'habitacle réservé au conducteur et aux passagers.

Le compartiment funéraire peut être constitué d'un caisson rigide, fermé, étanche et inamovible par rapport à la caisse du véhicule, recouvrant intégralement le cercueil.

Art. 2. - S'il comporte des parties vitrées, le compartiment funéraire doit comporter un procédé d'occultation visuelle pour les besoins des transports sur moyenne et longue distance. La surface interne du compartiment funéraire est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion. Le compartiment funéraire comporte un dispositif de guidage du cercueil et d'amortissement des chocs lors du chargement ou du déchargement. Il comprend par ailleurs un dispositif assurant le blocage complet du cercueil pendant le transport. Les portes d'accès au compartiment funéraire doivent pouvoir être bloquées en position ouverte. La dépose de la roue de secours doit pouvoir s'opérer sans déchargement du cercueil.

Art. 3. - Les signes distinctifs de l'utilisateur du véhicule de transport de corps après mise en bière et des autres véhicules participant aux convois funéraires sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus 10 décimètres carrés.

Art. 4.

I. - Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps après mise en bière neuf ou d'occasion est tenue d'en faire vérifier à ses frais la conformité par rapport aux prescriptions du présent décret auprès d'un bureau de contrôle agréé (par le ministre chargé de la santé) et d'en remettre le procès-verbal à l'acheteur. Le bureau de contrôle identifie le véhicule ayant fait l'objet du contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant sa raison sociale, son adresse, la date et les références du contrôle. Une copie du certificat de conformité est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

II. - Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu équivalent sont présumés respecter les exigences du présent décret. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française. Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article . Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification de la série, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions. L'acquéreur du véhicule est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

III. - Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 111 du code de la route des véhicules de transport de corps après mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre « véhicules automoteurs spécialisés » (VASP) carrosserie « fourgons funéraires » (FG FUNER).

Art. 5. - Les véhicules de transport de corps après mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité. Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.

Art. 6. - Les véhicules reconnus conformes aux dispositions du décret du 2 mai 1995 sont présumés satisfaire aux prescriptions du présent décret pour la durée de validité initiale de l'attestation de conformité délivrée antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 7. - Le décret n° 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires est abrogé.

Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2000.

Par le Premier ministre : Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry

La secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale, Dominique Gillot

Décret n° 2000-192 du 3 mars 2000 relatif aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps avant mise en bière

NOR: INTB0000032D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et la lettre du 9 novembre 1998 par laquelle le Gouvernement français a communiqué le projet de décret à la Commission européenne ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-19 et L. 2223-23 (5o) ;

Vu le code des communes, notamment son article R. 363-13 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 111 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules, notamment ses articles 8 et 15 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 27 octobre 1998,

Décrète :

Art. 1er. - Le compartiment funéraire, destiné à recevoir un ou plusieurs corps avant mise en bière, est séparé de façon close et hermétique de l'habitacle destiné au conducteur et, le cas échéant, aux passagers. Il peut être constitué d'un caisson hermétique fixé de façon inamovible dans la caisse du véhicule.

Le compartiment funéraire ne peut comporter ni partie vitrée ni système d'aération. Sa surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon quotidienne sans corrosion. Il est équipé d'un dispositif de sécurité permettant d'actionner son système d'ouverture de l'intérieur.

Les corps sont transportés sur des civières incurvées dont la surface est lisse, imperméable et susceptible d'être lavée et désinfectée de façon fréquente sans corrosion, munies d'un dispositif de sangles. Un dispositif autobloquant à l'intérieur du compartiment funéraire assure le maintien des civières pendant le transport.

Art. 2. - Le compartiment funéraire dispose d'une isolation isotherme telle que le coefficient global de transmission thermique est au plus de 0,7 watt par mètre carré et par degré Kelvin.

Pour une température ambiante de 30 °C, le dispositif de refroidissement du compartiment funéraire doit permettre d'atteindre en une heure au plus une température intérieure comprise entre 0 °C et 7 °C, puis de la maintenir entre ces valeurs pendant au moins neuf heures.

Toute installation d'un dispositif de production de froid par évaporation ou sublimation d'un agent frigorigène dans le compartiment funéraire est interdite. Les véhicules mis en service avant le 1er novembre 1994 peuvent néanmoins conserver de tels dispositifs jusqu'au 1er septembre 2000, sous réserve que le véhicule ait fait l'objet d'une visite de conformité dans les conditions prévues à l'article 5.

Lorsque la production de froid est assurée par un groupe mécanique monté dans la caisse du véhicule, le refroidissement du condenseur est conçu de façon à éviter l'aspiration de l'air ayant déjà circulé dans le compartiment ou des gaz d'échappement et à assurer l'évacuation de l'air chaud à l'extérieur du véhicule.

La température intérieure du compartiment funéraire est mesurée de façon permanente par un thermomètre dont la sonde est placée dans le système d'aspiration de l'évaporateur et dont l'affichage est installé de façon apparente à l'extérieur du compartiment.

Art. 3. - La carrosserie des véhicules de transport de corps avant mise en bière ne peut être de couleur blanche. Les signes distinctifs de l'entreprise utilisatrice, le cas échéant, sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus 10 décimètres carrés.

Art. 4. - I. - Toute personne proposant à la vente un véhicule de transport de corps avant mise en bière, un caisson isotherme ou un système de refroidissement susceptibles d'être installés dans un tel véhicule est tenue de faire vérifier chaque année la conformité d'un modèle de la série mise sur le marché aux prescriptions du présent décret auprès d'une station d'essai agréée par le ministre chargé de la santé. Elle remet une copie du procès-verbal d'essai à l'acheteur.

Le vendeur identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement appartenant à une série ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de l'organisme certificateur, le numéro de la série, la date et les références du contrôle.

Une copie du procès-verbal d'essais est transmise sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

II. - Les véhicules fabriqués conformément soit aux normes françaises, soit aux normes étrangères ou aux spécifications techniques prévues dans les réglementations d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection reconnu

équivalent sont présumés respecter les exigences du présent décret. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Les véhicules neufs appartenant à une série ayant fait l'objet d'une certification, par un organisme qualifié, de leur conformité à une norme reconnue équivalente sont dispensés du contrôle de conformité préalable à leur mise en circulation prévu au I du présent article.

Le producteur ou le distributeur de ces véhicules identifie le véhicule, le caisson ou le système de refroidissement avant mise sur le marché par une plaque inamovible ou un gravage inaltérable indiquant la désignation de la série, les références de la certification, la mention de la norme concernée et les références de l'organisme certificateur. Il remet à l'acquéreur du véhicule une attestation en double exemplaire faisant figurer les mêmes mentions.

L'acquéreur du véhicule, du caisson ou du système de refroidissement est tenu d'adresser sans délai un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

III. - Le certificat d'immatriculation prévu à l'article R. 111 du code de la route des véhicules de transport de corps avant mise en bière doit préciser que ces véhicules sont classés dans le genre « véhicules automoteurs spécialisés » (VASP), carrosserie « fourgons funéraires » (FG FUNER).

Art. 5. - Les véhicules de transport de corps avant mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent. Le préfet désigne le ou les organismes chargés d'effectuer la visite de conformité.

Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou partiel ou toute modification ou réparation d'un caisson ou d'un dispositif de refroidissement du compartiment funéraire. Le procès-verbal est adressé sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.

Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.

Art. 6. - Les véhicules et les caissons isothermes reconnus conformes aux dispositions du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions du présent décret pendant la durée de validité du procès-verbal d'essais délivré antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les véhicules agréés par les services désignés par le préfet conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 octobre 1994 sont présumés satisfaire aux prescriptions du présent décret pour la durée de validité initiale de l'attestation d'agrément délivrée antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 7. - Le décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière est abrogé.

Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'État à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

La secrétaire d'État à la santé

et à l'action sociale,

Dominique Gillot

Décret n° 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires

NOR : INTB9500110D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 362-1 et L. 362-2-1;
Vu le code de la route, notamment son article R. 111; Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, notamment ses articles 1er et 4;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules, notamment ses articles 8 et 15;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 15 février 1995,

Décrète:

Art. 1er. - Les signes distinctifs des régies, des entreprises, des associations et de leurs établissements habilités dans le domaine funéraire conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes, éventuellement apposés sur les véhicules affectés aux transports de corps après mise en bière, sur les corbillards, sur les voitures de deuil et sur les chars porte-couronnes qui participent aux convois funéraires, ne doivent pas excéder 10 décimètres carrés par signe distinctif. Ces signes distinctifs sont limités, au maximum, à trois par véhicule et à un modèle unique.

Art. 2. - Les véhicules affectés au transport de corps après mise en bière et les corbillards doivent être conformes aux prescriptions suivantes:

- soit une cloison fixe et munie de joints d'étanchéité doit séparer en permanence le cercueil de la partie réservée au conducteur et au(x) passager(s), soit un catafalque inamovible, fermé, composé de panneaux rigides et dont les ouvertures sont munies de joints d'étanchéité doit recouvrir intégralement le cercueil;
- les dimensions minimales de l'intérieur de la partie réservée au cercueil doivent être de 195 centimètres en longueur, de 60 centimètres en largeur et de 52 centimètres en hauteur;
- les revêtements de la partie réservée au cercueil doivent être non poreux, lavables et désinfectables;
- la ou les portes d'accès du cercueil dans le véhicule doivent être bloquées à l'ouverture;
- la partie réservée au cercueil doit être équipée d'un système de guidage du cercueil et d'un système de blocage complet du cercueil;
- le seuil de chargement du cercueil dans le véhicule doit être équipé d'un système atténuant les chocs;
- la partie réservée au cercueil doit être pourvue d'un système d'éclairage spécial commandé par l'ouverture de la ou des portes arrière;
- la roue de secours doit être accessible sans déposer le cercueil.

Art. 3. - Les véhicules affectés au transport de corps après mise en bière sur moyenne et longue distance doivent être équipés d'un système qui leur permet de réaliser, dans tous les cas, le transport du cercueil à l'abri des regards.

Art. 4. - Le certificat d'immatriculation, prévu à l'article R. 111 du code de la route, des véhicules visés à l'article 2 du présent décret doit préciser en genre que ces véhicules sont des véhicules automoteurs spécialisés (VASP) et en carrosserie que ces véhicules sont des fourgons funéraires (FG FUNER).

Art. 5. - Les véhicules visés à l'article 2 du présent décret sont soumis à une visite de conformité aux prescriptions de l'article 2 du présent décret par un organisme de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. Cet organisme délivre une attestation de conformité pour chaque véhicule contrôlé valable pour une durée de six ans. Les frais de la visite de conformité de chaque véhicule sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Art. 6. - Les véhicules visés à l'article 2 du présent décret dont la date de première mise en circulation est postérieure à la date du 31 décembre 1991 doivent se conformer aux prescriptions de l'article 2 du présent décret au maximum dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret. Les véhicules visés à l'article 2 du présent décret dont la date de première mise en circulation est comprise entre le 1er janvier 1989 et le 30 décembre 1991 doivent se conformer aux prescriptions de l'article 2 du présent décret au maximum dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret. Les véhicules visés à l'article 2 du présent décret dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er janvier

1989 doivent se conformer aux prescriptions de l'article 2 du présent décret au maximum dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 7. - L'arrêté du 1er décembre 1987 relatif aux signes distinctifs des entreprises apposés sur les véhicules affectés au transport de corps et voitures de deuil est abrogé.

Art. 8. - Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

Décret n° 93-905 du 13 juillet 1993 relatif au Conseil national des opérations funéraires

NOR : INTB9300377D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes, notamment l'article L. 362-2-4;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est inséré, à la section I du chapitre II du titre VI du livre III du code des communes, les articles R. 362-2-1 à R. 362-2-8 ainsi rédigés: <<Art. R. 362-2-1. - Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :

1. Cinq représentants des administrations :
 - deux représentants du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
 - un représentant du ministre de l'économie ;
 - un représentant du ministre chargé de la santé ;
 - un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
2. Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France;
3. Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles;
4. Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national;
5. Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales;
6. Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation;
7. Quatre personnalités compétentes, dont un membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans.
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.

Art. R. 362-2.2.

- Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Art. R. 362-2-3.

Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Art. R. 362-2-4.

- Le Conseil national des opérations funéraires se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
- Art. R. 362-2-5. - Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Art. R. 362-2-6.

-Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.

« Art. R. 362-2-7.

- La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.

« Art. R. 362-2-8.

- Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 2. - Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 1993.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN

Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

Décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements publics de santé

J.O n° 178 du 3 août 2006 page 11572 texte n° 26
NOR: SANH0623087D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code civil, et notamment ses articles 79-1 et 80 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2223-27 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 18 avril 2006 ;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I- L'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 devient : « Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé ».

II- A l'article R. 1112-70, la référence à l'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 2223-42.

III. - Les articles R. 1112-75 et R. 1112-76 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1112-75. - La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l'établissement. La mère ou le père dispose, à compter de l'accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil.

« Art. R. 1112-76. - I. - Dans le cas où le corps du défunt ou de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil est réclamé, il est remis sans délai aux personnes visées à l'article R. 1112-75.

« II. - En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours mentionné à l'article R. 1112-75, l'établissement dispose de deux jours francs :

« 1° Pour faire procéder à l'inhumation du défunt dans des conditions financières compatibles avec l'avoir laissé par celui-ci ; en l'absence de ressources suffisantes, il est fait application des dispositions de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales ; s'il s'agit d'un militaire, l'inhumation du corps s'effectue, en accord avec l'autorité militaire compétente ;

« 2° Pour prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil ou, lorsqu'une convention avec la commune le prévoit, en vue de son inhumation par celle-ci

« III. - Lorsque, en application de l'article L. 1241-5, des prélèvements sont réalisés sur le corps d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil, les délais mentionnés aux I et II du présent article sont prorogés de la durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvements sans qu'ils puissent excéder quatre semaines à compter de l'accouchement. »

IV. - Il est ajouté après l'article R. 1112-76 deux articles R. 1112-76-1 et R. 1112-76-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 1112-76-1. - Les établissements de santé tiennent un registre mentionnant les informations permettant le suivi du corps des personnes décédées et des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil, depuis le constat du décès des personnes ou de la date de l'accouchement des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil et jusqu'au départ des corps de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la culture et de la communication fixe les informations qui figurent obligatoirement dans ce registre, et notamment les modalités de son actualisation, les informations qu'il contient et leur durée de conservation.

« Le représentant légal de l'établissement désigne une personne responsable de l'application des dispositions de la présente section.

« Art. R. 1112-76-2. - Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux d'instruction des armées sont regardés comme des établissements de santé. »

Article 2

Les établissements publics de santé disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour mettre en œuvre les dispositions de l'article R. 1112-76-1 du code de la santé publique.

Article 3

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'État,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 relatif à l'intermédiation en assurance et modifiant le code des assurances (partie réglementaire)

NOR: ECOT0695159D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance ;

Vu le code des assurances (partie réglementaire) ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, et notamment son article 19 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 mai 2006 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décète :

Article 1

Le livre Ier du code des assurances (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Il est inséré au titre Ier, chapitre II, un article ainsi rédigé :

« Art. R. 112-6. - Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment. »

2° Il est inséré au titre VII, chapitre II, section I, un article ainsi rédigé :

« Art. R. 172-3-1. - Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment. »

Article 2

Le livre V (partie réglementaire) du code des assurances est ainsi rédigé :

« LIVRE V

« INTERMÉDIAIRES D'ASSURANCE

« TITRE Ier

« INTERMÉDIATION EN ASSURANCE

« Chapitre Ier

« Définitions

« Art. R. 511-1. - Pour l'application de l'article L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat.

« Les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat mentionnés à l'article L. 511-1 s'entendent comme tous travaux d'analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d'assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d'une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l'alinéa premier.

« Art. R. 511-2. - I. - L'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :

« 1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 520-1 ;

« 2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 520-1 ;

« 3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux a ou b du II de l'article L. 520-1 ;

« 4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2° ou 3° ci-dessus.

« L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article, à l'exception des établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires ;

« 5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :

« a) Soit par une entreprise d'assurance ;

« b) Soit par une entreprise de réassurance ;

« c) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 1° ci-dessus ;

« d) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 2° ci-dessus ;

« e) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 3° ci-dessus ;

« f) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 4° ci-dessus ;

« 6° Les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de l'intermédiation en assurance, quand ils ont préalablement notifié à l'autorité de contrôle de leur pays d'origine chargée de l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance leur intention d'exercer leur activité en France, ainsi que les salariés de ces personnes.

« II. - Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.

« Art. R. 511-3. - I. - La rémunération prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation.

« II. - La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2.

« A la demande de celle-ci, l'intermédiaire communique à la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en raison de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette obligation s'applique lorsque l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 520-1 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la prime annuelle excède 20 000 euros.

« III. - La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou l'assuré et l'un des intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler l'un à l'autre.

« Chapitre II

« Principes généraux

« Section 1

« Obligation d'immatriculation

« Art. R. 512-1. - Pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, les intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au registre des intermédiaires en assurance.

« Art. R. 512-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-1, les intermédiaires immatriculés au registre du commerce et des sociétés communiquent au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont enregistrés leur numéro d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance dans les quinze jours qui suivent sa délivrance par l'association prévue à l'article R. 512-3, afin qu'il soit porté dans leur fichier et dossier.

« Art. R. 512-3. - I. - L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« II. - L'association est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre des intermédiaires en assurance. A ce titre, elle reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités.

« III. - Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'association. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'association. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes.

« IV. - L'association établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'association nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes.

« V. - Les statuts de l'association instituent une commission chargée des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance. Elle est composée de membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées. Avant de procéder à l'immatriculation, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

« VI. - Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'association, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom du mandant ou du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte.

« VII. - Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur papier ou sur tout autre support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier.

« VIII. - En cas de dissolution de l'association, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'État.

« Art. R. 512-4. - Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il adresse à cet effet un dossier relatif aux conditions d'exercice de son activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat.

« Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.

« Art. R. 512-5. - I. - L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'association d'un dossier complet. L'association notifie à l'intermédiaire une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.

« II. - Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription n'est pas conforme aux prescriptions applicables, l'association prend une décision de non-inscription qu'elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article.

« III. - L'immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« IV. - Les intermédiaires informent l'association de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée, ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.

« V. - La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 notifie à l'association la cessation de fonction de cet intermédiaire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat.

« VI. - Le greffier qui radie du registre du commerce et des sociétés un intermédiaire immatriculé dans son ressort le notifie concomitamment à l'association.

« VII. - L'association procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-18-1. Lorsque l'intermédiaire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l'association procède à la suppression de l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre.

« La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'association, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'intermédiaire qui en fait l'objet.

« La radiation est rendue publique concomitamment par l'association, qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés.

« VIII. - L'association adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations et les radiations intervenues, ainsi que sur les statistiques relatives à la consultation du registre.

« Art. R. 512-6. - Le registre des intermédiaires en assurance comporte un ensemble d'informations définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Section 2

« Autres conditions d'accès et d'exercice

« Art. R. 512-7. - Toute personne qui a sous son autorité des salariés mentionnés au 5° du I de l'article R. 511-2 est tenue de veiller à ce que ceux-ci remplissent les conditions d'honorabilité et de capacité de la présente section qui leur sont applicables.

« Sous-section 1

« Conditions d'honorabilité

« Cette sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

« Sous-section 2

« Conditions de capacité professionnelle

« Art. R. 512-8. - Au sein d'une personne morale, la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 s'applique aux personnes physiques associés ou tiers qui dirigent ou gèrent cette personne morale, ou, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation est exercée à titre accessoire à l'activité principale, à la ou les personnes physiques, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation.

« Art. R. 512-9. - Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2, les établissements de crédit mentionnés au même article, ainsi que les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d'animer un réseau de production doivent justifier :

« 1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué :

« a)auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2 ;

« b)auprès d'un centre de formation choisi par l'intéressé lui-même lorsqu'il souhaite accéder à l'activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires ;

« 2° Soit de deux ans d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d'assurance ou un intermédiaire mentionné au premier alinéa du présent article ;

« 3° Soit de quatre ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ;

« 4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation.

« Art. R. 512-10. - I. - Sous réserve des dispositions des articles R. 512-9 et R. 512-12, les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article R. 511-2 et les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article doivent justifier :

« 1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué :

« a) Au près d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;

« b) Au près d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant ;

« 2° Soit d'un an d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, au sein d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;

« 3° Soit de deux ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ;

« 4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation.

« Art. R. 512-11. - I. - Le stage professionnel mentionné aux articles R. 512-9 et R. 512-10 a pour objet de permettre aux stagiaires d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre de l'économie.

« II. - Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-4.

« Art. R. 512-12. - I. - Lorsque les intermédiaires mentionnés aux 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 et leurs salariés exercent l'activité d'intermédiation à titre accessoire à leur activité professionnelle principale et présentent, proposent ou aident à conclure uniquement des contrats relatifs à des produits d'assurance constituant un complément au produit ou au service fourni dans le cadre de leur activité professionnelle et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile, ils satisfont à l'une des conditions ci-dessous énumérées :

« 1° Soit avoir effectué une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats qu'ils présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation ;

« 2° Soit présenter une ancienneté de six mois d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation dans une entreprise d'assurance ou au sein d'un des intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;

« 3° Soit être en possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres de l'économie et de l'éducation.

« II. - Les personnes physiques salariées mentionnées au a et aux c à f du 5° du I de l'article R. 511-2, travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle requises mentionnées à l'article R. 512-9 satisfont à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

« Art. R. 512-13. - Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plus d'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 511-2, l'intermédiaire doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.

« Sous-section 3

« Assurance de responsabilité civile

« Art. R. 512-14. - I. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie.

« II. - Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

« III. - L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

« IV. - Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'association mentionnée à l'article R. 512-3.

« Sous-section 4

« Garantie financière

« Art. R. 512-15. - I. - Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 512-7 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« II. - L'engagement de caution qui prend effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant de la garantie est révisé lors de la reconduction de l'engagement.

« III. - Le garant délivre à l'intermédiaire une attestation de garantie financière.

« IV. - Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables.

« Art. R. 512-16. - I. - La garantie financière est mise en œuvre sur la seule justification que l'intermédiaire garanti est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.

« II. - Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite, qui doit être envoyée en recommandé avec avis de réception. Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

« Art. R. 512-17. - La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de cette personne.

« En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la date à laquelle l'association mentionnée à l'article R. 512-3 est informée par le garant de la cessation de la garantie.

« Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution.

« Chapitre III

« Dérogation aux principes généraux

« Art. R. 513-1. - Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux personnes offrant des services d'intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale et aux salariés de ces personnes lorsque les contrats d'assurance répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance ;

« 2° Le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie ;

« 3° Le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile ;

« 4° Le contrat d'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur et couvre :

« a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d'endommagement des biens fournis ;

« b) Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ;

« 5° Le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d'assurance, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans.

« Chapitre IV

« Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de l'activité d'intermédiation

« Section 1

« Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité

« Art. R. 514-1. - I. - Les intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2.

« Au sein des intermédiaires personnes morales mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2, les associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à leur activité principale, la ou les personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2.

« La déclaration est remise à l'association mentionnée à l'article R. 512-3.

« II. - Les salariés directement responsables de l'activité d'intermédiation, notamment exerçant des fonctions de responsable d'un bureau de production ou d'animation d'un réseau de production, justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. Ce document est remis à l'employeur lors de l'embauche ou de la nomination de ces salariés.

« Art. R. 514-2. - I. - L'association mentionnée à l'article R. 512-3 peut demander au commissaire du Gouvernement visé au III de l'article R. 512-3 qu'il vérifie l'honorabilité des intermédiaires immatriculés ou dont l'immatriculation est demandée.

« II. - Le commissaire du Gouvernement vérifie les conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire national qu'il se fait délivrer et informe l'association mentionnée à l'article R. 512-3 si les personnes mentionnées à l'article précédent ne remplissent pas les conditions d'honorabilité.

« Section 2

« Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle

« Art. R. 514-3. - Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article L. 512-5 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :

- « a) Livret de stage défini à l'article R. 514-4 ;
- « b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514-5 ;
- « c) Attestation de fonctions ;
- « d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12.

« Art. R. 514-4. - Le livret de stage, signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué, comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences mentionné au II de l'article R. 512-11. Il est remis dans les plus brefs délais à son titulaire.

« Art. R. 514-5. - L'attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation. Elle est remise à son titulaire à l'issue de la formation.

« TITRE II

« INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES INTERMÉDIAIRES

« Chapitre unique

« Art. R. 520-1. - En application de l'article L. 520-1, l'intermédiaire fournit au souscripteur éventuel son nom ou dénomination sociale, son adresse professionnelle et son numéro d'immatriculation, et précise les moyens permettant de vérifier cette immatriculation.

« L'intermédiaire indique aussi toute participation détenue par lui, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance. Toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurance, détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée doit être déclarée par cet intermédiaire.

« Tout intermédiaire qui exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 520-1 indique également au souscripteur éventuel le nom de l'entreprise d'assurance ou du groupe d'assurance avec lequel il a enregistré au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires pour son activité d'intermédiaire supérieur à 33 % du chiffre d'affaires total de ce même intermédiaire, au titre de son activité d'intermédiation.

« Enfin, en vue du traitement d'éventuels différends, l'intermédiaire fournit les coordonnées et l'adresse de son service de réclamation quand il existe et de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

« Art. R. 520-2. - Toute information fournie par un intermédiaire en application de l'article L. 520-1 est communiquée avec clarté et exactitude. La communication se fait sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès.

« Toutefois, lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, les informations sont fournies sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.

« En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1 du code des assurances. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, les informations sont fournies au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.

« Art. R. 520-3. - Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un intermédiaire agissant en cette qualité doit indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle et son numéro d'immatriculation d'intermédiaire. Si cette correspondance ou publicité concerne la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat, ou expose en vue de cette souscription ou adhésion les conditions de souscription ou de garantie de ce contrat, elle doit en outre indiquer la dénomination sociale de l'entreprise d'assurance concernée. »

Article 3

Après le 24° de l'article R. 79 du chapitre V du titre VIII du livre V du code de procédure pénale, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 25° Au commissaire du Gouvernement de l'organisme du registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances. »

Article 4

I. - Les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, sont immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage en assurance disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de mise en place du registre pour se conformer aux dispositions de la seconde phrase du 1° du I de l'article R. 511-2 du code des assurances ou s'immatriculer dans une nouvelle catégorie.

II. - Les intermédiaires d'assurance soumis à l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 512-1 du code des assurances qui, à la date de mise en place du registre des intermédiaires d'assurance, n'appartiennent pas à une des catégories visées au I de l'article R. 511-2 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au présent décret disposent d'un délai de douze mois à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de ce même code.

III. - Pour l'immatriculation des personnes qui, à la date de mise en place du registre des intermédiaires d'assurance, relèvent du 4° du I de l'article R. 511-2 du code des assurances dans sa version antérieure au présent décret, il est justifié du respect des conditions prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code des assurances par la remise à l'organisme :

1° De la carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

2° D'une attestation de garantie financière ou de tout document attestant d'un mandat d'encaissement ou, le cas échéant, d'une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste ne pas encaisser de fonds.

IV. - Pour l'immatriculation des personnes qui, à la date de mise en place du registre des intermédiaires d'assurance, sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en assurance mais ne sont pas inscrites sur la liste des courtiers d'assurance, il est justifié du respect des conditions prévues par la section 2 du titre Ier du livre V du code des assurances par la remise à l'association :

1° D'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance ;

2° D'une attestation d'assurance de responsabilité civile ;

3° D'une attestation de garantie financière ou de tout document attestant d'un mandat d'encaissement ou, le cas échéant, d'une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste ne pas encaisser de fonds.

V. - Les dispositions des I et III des articles R. 512-14 et R. 512-15 du code des assurances entrent en vigueur à la date de mise en place du registre des intermédiaires d'assurance et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus ou reconduits à compter de cette date.

Les dispositions du II des articles R. 512-14 et R. 512-15 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2008. Les contrats conclus ou reconduits entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 doivent prévoir que les garanties sont accordées jusqu'au 29 février 2008.

VI. - Les personnes mentionnées à l'article R. 512-7 disposent d'un délai de douze mois à compter de la mise en place du registre des intermédiaires en assurance pour se conformer aux exigences de capacité professionnelle prévues par ce même article à l'égard de leurs salariés qui n'étaient pas antérieurement soumis à ces obligations.

VII. - La mise en place du registre des intermédiaires en assurances a lieu au plus tard le 31 janvier 2007. Elle est constatée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément

Décret n° 2007-328 du 12 mars 2007 relatif à la protection des cendres funéraires

NOR: INTB0700053D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-7 à L. 2213-15 et L. 2223-40 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 21 septembre 2006 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décète :

Article 1

L'article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-39. - Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

« A la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son domicile, soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après autorisation du maire.

« Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres. »

Article 2

Après l'article R. 2213-39, il est ajouté un article R. 2213-39-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-39-1. - Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou à l'inhumation de l'urne dans une propriété privée, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2213-39. »

Article 3

Au premier alinéa de l'article D. 2223-101, les mots : « l'urne cinéraire à la famille » sont remplacés par les mots : « l'urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles en vue de la disposition de celle-ci selon l'une des mentions de l'article R. 2213-39 ».

Au premier alinéa de l'article D. 2223-102, les mots : « remise de l'urne cinéraire à la famille » sont remplacés par les mots : « remise de l'urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles ».

Article 4

Les dispositions de l'article 3 peuvent être modifiées par décret.

Article 5

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 2007.

Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'outre-mer, François Baroin
Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux

DECRET

Décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations funéraires et aux vacances funéraires.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-14 et L. 2213-15 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 22 octobre 2009 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...

La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est modifiée conformément aux articles 2 à 11.

Article 2

1° L'article R. 2213-2 devient l'article R. 2213-2-1.

2° Avant le paragraphe 1 intitulé « Soins de conservation » de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie, il est inséré un article R. 2213-2 ainsi rédigé :

« Art.R. 2213-2.-En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt.

« Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement. »

Article 3

I. — Les premier et troisième alinéas de l'article R. 2213-4 sont abrogés.

II. — La dernière phrase de l'article R. 2213-11 est abrogée.

Article 4

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Les articles R. 2213-44 à R. 2213-46 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art.R. 2213-44.-Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès énumérées aux articles R. 2213-45 et R. 2213-46.

« Sous l'autorité du préfet dans les communes situées en zone de police d'État et du maire dans les autres communes, ils peuvent assister, en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à la sous-section 2 de la présente section.

« Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté et transmettent ces documents au maire de la commune concernée.

« Art.R. 2213-45.-En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, ou lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente.

« Art.R. 2213-46.-En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération, veillent à ce que tout s'accomplisse avec respect et décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées. Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public.

« Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.

« Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai, sous la surveillance des fonctionnaires compétents dans la commune concernée. »

2° Les articles R. 2213-47 à R. 2213-51 sont abrogés.

3° L'article R. 2213-52 devient l'article R. 2213-47.

Article 5

La sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 4

« Vacations liées à la surveillance des opérations funéraires

« Art.R. 2213-48.-L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :

« 1° Une vacation pour :

« — la fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt ;

« — la fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;

« — l'exhumation, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière ou d'une translation et d'une réinhumation du corps dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, ou d'une crémation ;

« 2° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'une même sépulture, suivie d'une réinhumation dans le même cimetière, d'une translation et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune ou d'une crémation.

« Art.R. 2213-49.-Dans les communes dotées d'un régime de police d'État, les opérations de surveillance sont effectuées, sous la responsabilité du maire, par un fonctionnaire de la police nationale ; le produit des vacations est versé au budget de l'État.

« Dans les autres communes, les opérations de surveillance sont effectuées par un garde-champêtre ou un agent de police municipale délégué par le maire.

« La vacation n'est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14.

« Art.R. 2213-50.-A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y lieu, un relevé comportant :

« — les vacations versées par les familles pendant le mois ;

« — la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations mentionnées à l'article R. 2213-48.

« Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement indiquant le détail des sommes à percevoir. Le relevé mentionné au premier alinéa est transmis au receveur municipal qui verse, après émargement, l'intégralité du produit des vacations aux fonctionnaires intéressés. »

Article 6

L'article R. 2223-66 est ainsi modifié :

1° La référence à l'article R. 2213-2 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-2-1 ;

2° La référence à l'article R. 2213-51 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-46.

Article 7

A l'article R. 2223-75, la référence à l'article R. 2213-2 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-2-1.

Article 8 En savoir plus sur cet article...

A l'article R. 2223-76, la référence à l'article R. 2213-2 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-2-1.

Article 9

L'article R. 2512-35 est ainsi modifié :

1° La référence à l'article R. 2213-2 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-2-1 ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« L'avis prévu à l'article R. 2213-10 et le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-44 sont adressés au préfet de police. »

Article 10

A l'article R. 2512-36, la référence à l'article R. 2213-48 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-45.

Article 11

I. — L'article R. 2512-37 est abrogé.

II. — La section 3 du chapitre 1er du titre II du livre V de la deuxième partie est abrogée.

Article 12

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports et le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales,
Alain Marleix

Décret n° 2010-516 du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur

NOR: SASP1003418D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23 et L. 2223-45 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 22 octobre 2009,
Décrète :

Article 1

L'article D. 2223-122 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 2223-122.-Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées et les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. »

Article 2

L'article D. 2223-123 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 2223-123.-La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, une entreprise, une association ou un établissement habilité dans les conditions définies à l'article L. 2223-23.
Les centres de formation des élèves thanatopracteurs sont responsables de la totalité des formations théorique et pratique et doivent s'assurer que chaque élève est suivi par au moins un maître de stage lorsqu'il est en formation pratique en entreprise.
La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs. »

Article 3

L'article D. 2223-124 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 2223-124.-Peuvent seuls accéder à la formation pratique les candidats ayant été reçus aux épreuves théoriques en vue de l'examen d'obtention du diplôme national de thanatopracteur et classés en rang utile.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe annuellement le contingent de places offertes pour la formation pratique, après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations professionnelles mentionnées au 3° de l'article R. 1241-1. »

Article 4

L'article D. 2223-125 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 2223-125.-L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise.
Peuvent seuls se présenter aux épreuves théoriques les candidats ayant achevé la totalité de la formation théorique telle que définie à l'article D. 2223-122. »

Article 5

L'article D. 2223-126 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce jury se compose d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine participant ou ayant participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D. 2223-122 et de six thanatopracteurs. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les membres thanatopracteurs sont obligatoirement désignés évaluateurs de la formation pratique par le comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123. »

Article 6

L'article D. 2223-130 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 2223-130.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, publié au

Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur. »

Article 7

L'article D. 2223-131 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.D. 2223-131.-La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123 et les conditions d'organisation de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. »

Article 8

L'article D. 2223-132 du même code est abrogé.

Article 9

Les candidats reçus aux épreuves théoriques de la session d'examen en cours à la date de publication du présent décret en conservent le bénéfice et peuvent être admis à la formation pratique prévue à l'article D. 2223-123, hors contingent mentionné à l'article D. 2223-124.

Article 10

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires

NOR: IOCB1016775D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code civil, notamment ses articles 78, 79 et 80 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-4-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à sa partie réglementaire ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-25, L. 621-30-1, L. 642-1 et L. 642-8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1211-2, L. 1232-1, L. 1232-5 et L. 6312-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 313-1 ;
Vu la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 4 octobre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 18 mars 2010 ;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'évaluation des normes du 6 mai 2010 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française du 11 août 2010 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS FUNERAIRES

Article 1

La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est modifiée conformément aux articles 2 à 56 du présent décret.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL NATIONAL DES OPERATIONS FUNERAIRES

Article 2

L'article R. 1241-1 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Quatre maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, dont un au moins d'une ville de plus de 100 000 habitants et un d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président, vice-président ou délégué communautaire ayant reçu délégation d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ; »

2° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Article 3

A l'article R. 1241-2, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Article 4

A l'article R. 1241-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article R. 1241-2. »

Article 5

L'article R. 1241-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article R. 1241-5.

« En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS CONSECUTIVES AU DECES

Article 6

I. — L'article R. 2213-2-1 devient l'article R. 2213-2-2.

II. — Avant le paragraphe 1 intitulé : « Soins de conservation » de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie, il est inséré un article R. 2213-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-2-1. - Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixe :

« a) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-27, et sa fermeture ;

« b) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-25, et sa fermeture ;

« c) La liste des infections transmissibles pour lesquelles, si elles sont suspectées, il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l'article R. 2213-14, au délai maximum de transport de corps avant mise en bière, afin de permettre une autopsie médicale au sens de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ;

« d) La liste des infections transmissibles imposant, le cas échéant, la mise en bière pour le transport du corps s'il a lieu avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 2213-11 ;

« e) La liste des infections transmissibles qui interdisent la pratique des soins de conservation. »

Article 7

L'article R. 2213-2-1, devenu l'article R. 2213-2-2, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-2-2. - Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée, sans qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation.

La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent indique le lieu et l'heure de l'opération, le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise habilitée qui procédera à celle-ci, le mode opératoire et le produit qu'il est proposé d'employer.

« L'opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée est subordonnée à la détention des documents suivants :

« 1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;

« 2° Le certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e de l'article R. 2213-2-1. »

Article 8

Le dernier alinéa de l'article R. 2213-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« — et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée. »

Article 9

A l'article R. 2213-6, les mots : « la demande est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, » sont remplacés par les mots : « la déclaration préalable est subordonnée à la détention d'un certificat établi par un médecin, ».

Article 10

Le premier alinéa de l'article R. 2213-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-9 et R. 2213-11. »

Article 11

L'article R. 2213-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-8. - Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille est subordonné :

« 1° A la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;

« 2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ;

« 3° A l'accord, le cas échéant, du directeur de l'établissement de santé, de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, au sein duquel le décès est survenu ;

« 4° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.

« La déclaration préalable au transport mentionnée à l'article R. 2213-7 indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. »

Article 12

Après l'article R. 2213-8, il est inséré un article R. 2213-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-8-1. - Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné :

« 1° A la demande écrite :

« — soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;

« — soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

« — soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

« — soit du directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

« 2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ;

« 3° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.

« La déclaration préalable au transport, mentionnée à l'article R. 2213-7, indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande écrite de transport mentionnée au 1° et précise de qui elle émane. »

Article 13

L'article R. 2213-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-9. - Le médecin peut s'opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque l'état du corps ne permet pas un tel transport. Il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement. »

Article 14

L'article R. 2213-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-10. - Lorsque le corps est transporté avant mise en bière hors de la commune du lieu de décès ou de dépôt, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune où le corps est transporté. »

Article 15

L'article R. 2213-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-11. - Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès. »

Article 16

L'article R. 2213-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-12. - Lorsque les conditions mentionnées à l'article R. 2213-8 ou R. 2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 2213-28. »

Article 17

L'article R. 2213-13 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 2213-2-1. »

;

2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès. »

Article 18

L'article R. 2213-14 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande du directeur de l'établissement de santé où est décédée cette personne ou de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal.

« Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal.

« Lorsque l'autopsie médicale est réalisée en vue de diagnostiquer l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au c de l'article R. 2213-2-1, le délai mentionné à l'article R. 2213-11 est porté à 72 heures. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après accord du directeur de cet établissement, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 1232-5 du code de la santé publique, vers une chambre funéraire, la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille ou, le cas échéant, vers la chambre mortuaire de l'établissement où il est décédé. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 19

A l'article R. 2213-17, les mots : « sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès » sont remplacés par les mots : « sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès ».

Article 20

L'article R. 2213-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-18. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1, le maire peut, s'il y a urgence, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps, après avis d'un médecin, décider la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil. »

Article 21

L'article R. 2213-20 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque gravée indiquant l'année de décès et, s'ils sont connus, l'année de naissance, le prénom, le nom patronymique et, s'il y a lieu, le nom marital du défunt. »

2° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après accomplissement des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil et à l'article R. 2213-17 du présent code, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil. »

Article 22

L'article R. 2213-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-21. - Après fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer.

« La déclaration préalable au transport indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du cercueil. »

Article 23

Au premier alinéa de l'article R. 2213-23, les mots : « à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger ».

Article 24

A l'article R. 2213-24, les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 2213-22 » sont remplacés par les mots : « par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur. »

Article 25

L'article R. 2213-26 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1 ; »

2° Au 2°, les mots : « , soit dans un dépositaire » sont supprimés.

Article 26

Dans le dernier alinéa de l'article R. 2213-27, les mots : « d'une maladie contagieuse » sont remplacés par les mots : « de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1 ».

Article 27

L'article R. 2213-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-28. - Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas de motif à refus de l'autorisation d'inhumation et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, une déclaration de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est effectuée auprès du représentant de l'État dans le département où l'autopsie a lieu.

« L'autopsie terminée, l'autorité civile territorialement compétente du lieu d'autopsie délivre l'autorisation d'inhumation ou de crémation. »

Article 28

L'article R. 2213-29 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35. « Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation définitive. »

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39. »

Article 29

L'article R. 2213-31 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation. »

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 30

A la fin de l'article R. 2213-32, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cet avis n'est pas requis pour l'inhumation d'une urne cinéraire. »

Article 31

L'article R. 2213-33 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au troisième alinéa, les mots : « à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation d'inhumation. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil. »

Article 32

L'article R. 2213-34 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ; ».

Article 33

L'article R. 2213-35 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au troisième alinéa, les mots : « à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation de crémation. »

Article 34

L'article R. 2213-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-36. - Lorsque la crémation est réalisée dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune du lieu de crémation. »

Article 35

L'article R. 2213-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-38. - Au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2223-18-1, si l'urne n'est pas réclamée et après mise en demeure par lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou, à défaut, du plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet dans le cimetière de la commune du lieu du décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l'urne, après un délai de trente jours ouvrables suivant le retour de l'accusé de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la lettre non remise.

« Les étapes de la procédure prévue au premier alinéa sont consignées dans un registre tenu, selon le cas, par le gestionnaire du crématorium ayant réalisé la crémation ou par le responsable du lieu de culte. »

Article 36

L'article R. 2213-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-39. - Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération. »

Article 37

L'article R. 2213-39-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-39-1. - Lorsqu'il est mis fin à l'inhumation de l'urne dans une propriété particulière, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions de l'article L. 2223-18-2. »

Article 38

Au premier alinéa de l'article R. 2213-41, les mots : « de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 2213-9 » sont remplacés par les mots : « de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l'article R. 2213-2-1. »

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIMETIÈRES ET AUX SITES CINÉRAIRES

Article 39

L'article R. 2223-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « agglomérée » est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 vaut décision de rejet. »

Article 40

A la fin du premier alinéa de l'article R. 2223-2, il est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ceux-ci doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures. »

Article 41

A l'article R. 2223-9, après les mots : « au dépôt », sont insérés les mots : « ou à l'inhumation ».

Article 42

L'article R. 2223-13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « sur les lieux », il est ajoutée les mots : « , en présence d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d'un garde-champêtre ou d'un policier municipal. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 43

I. — Au titre II du livre II de la deuxième partie, l'intitulé du chapitre III : « Cimetières et opérations funéraires » est remplacé par l'intitulé : « Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires ».

II. — La section 2 : « Opérations funéraires » du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie devient la section 3.

III. — Après l'article R. 2223-23, il est insérée une nouvelle section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Sites cinéraires

« Art. R. 2223-23-1. - En cas de translation du site cinéraire, les titulaires des emplacements sont en droit d'obtenir, dans le nouveau site cinéraire, un emplacement répondant à des caractéristiques identiques.

« Art. R. 2223-23-2. - Lorsqu'ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R. 2223-11 à R. 2223-23.

« Toutefois, lors de la reprise de la concession, l'urne est déposée dans l'ossuaire communal ou les cendres dispersées dans l'espace aménagé à cet effet.

« Art. R. 2223-23-3. - L'autorisation de retirer une urne d'une concession d'un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions définies à l'article R. 2213-40.

« Dans les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de concessions, le dépôt et le retrait d'une urne d'un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d'implantation du site cinéraire.

« Art. R. 2223-23-4. - Les gestionnaires des sites cinéraires veillent à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, à l'exception des tarifs de leurs prestations. »

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS FUNÉRAIRES

Article 44

I. — L'intitulé du paragraphe 1 : « Règlement national des pompes funèbres » de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé : « Dispositions générales ».

II. — Avant le sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie, il est inséré un nouvel article R. 2223-23-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 2223-23-5. - Le règlement national des pompes funèbres prévu à l'article L. 2223-20 est constitué par les dispositions des articles R. 2223-24 à R. 2223-33, R. 2223-40 à R. 2223-55-1, R. 2223-67 à R. 2223-72, R. 2223-75 à R. 2223-79 et R. 2223-88 à R. 2223-95. »

Article 45

Au premier alinéa de l'article R. 2223-29, après les mots : « ses poignées », sont insérés les mots : « , sa plaque d'identité ».

Article 46

Après l'article R. 2223-32, il est inséré un article R. 2223-32-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2223-32-1. - Les régies, entreprises ou associations habilitées, conformément à l'article L. 2223-23, qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation, dans les conditions fixées à l'article R. 2213-34, sont tenues d'informer les familles des dispositions des articles L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2. »

Article 47

Au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie, il est ajouté un sous-paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 4

« Délais de conservation des documents

« Art. R. 2223-55-1. - Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 2213-2-2, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-10, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 2223-23. »

Article 48

L'article R. 2223-71 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2223-71. - Le préfet du département établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation, conformément à l'article L. 2223-23.

« Cette liste est mise à jour chaque année. Elle est affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y est tenue à la disposition des familles.

« La liste comprend le nom commercial de l'opérateur, les activités pour lesquelles l'habilitation a été délivrée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse de messagerie électronique. Les opérateurs funéraires sont classés par commune, par arrondissement à Paris, Lyon, Marseille, et par ordre alphabétique. »

Article 49

Le deuxième alinéa de l'article R. 2223-74 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend obligatoirement :

« — une notice explicative ;

« — un plan de situation ;

« — un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. L'avis est ensuite publié, à la charge du demandeur, dans deux journaux régionaux ou locaux.

« Le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. »

Article 50

A l'article R. 2223-75, la référence à l'article R. 2213-2 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-2-2.

Article 51

L'article R. 2223-76 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de quarante-huit heures à compter du décès. » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre de la santé prévu à l'article R. 2213-9 » sont supprimés.

Article 52

Au premier alinéa de l'article R. 2223-77, le mot : « autorisé » est remplacé par le mot : « requis ».

Article 53

L'article R. 2223-78 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, sans la déclaration de transport effectuée auprès du maire de la commune du lieu de décès. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « déclaration ».

Article 54

Au premier alinéa de l'article R. 2223-95, les mots : « dans les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 2213-8 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 2213-8-1 ».

Article 55

A l'article R. 2223-99-1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Article 56

Au premier alinéa de l'article R. 2512-35, la référence à l'article R. 2213-2 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-2-2.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE DES MONUMENTS FUNÉRAIRES MENAÇANT RUINE

Article 57

Après l'article R. 511-12 du code la construction et de l'habitation, sont insérés les articles D. 511-13 à D. 511-13-5 ainsi rédigés :

« Art. D. 511-13. - Lorsque les désordres affectant des monuments funéraires sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-4-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

« Art. D. 511-13-1. - Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un monument funéraire menaçant ruine en application de l'article L. 511-4-1, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire est :

« 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;

« 2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-30-1 du même code ;

« 3° Soit situé dans une aire de mise en valeur créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ou dans une zone de protection mentionnée à l'article L. 642-8 de ce code ;

« 4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.

« L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.

« Art. D. 511-13-2. - Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du monument funéraire menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.

« L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-4-1.

« Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.

« Art. D. 511-13-3. - L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-4-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.

« Art. D. 511-13-4. - La créance de la commune sur les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application de l'article L. 511-4-1 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des monuments mitoyens et les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.

« Art. D. 511-13-5. - Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-4-1 et D. 511-13, sont effectuées par lettre remise contre signature. »

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'OUTRE MER

Article 58

Après l'article D. 2572-1, il est inséré un article R. 2572-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 2572-2. - L'article R. 2223-23-5 n'est pas applicable aux communes de Mayotte. »

Article 59

I. — Le I de l'article 6, les articles 7 à 34 et 38 du présent décret sont applicables aux communes de la Polynésie française.

II. — L'article D. 2573-16-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 2573-16-1. - I. — Les articles R. 2213-2-2 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à XXV.

« II. — Pour l'application de l'article R. 2213-2-2 :

« 1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;

« 2° Les mots : "au e de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ;

« III. — Pour l'application de l'article R. 2213-3, les mots : "en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".

« IV. — Pour l'application de l'article R. 2213-7 :

« 1° Les mots : "des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ;

« 2° Les mots : "des articles D. 2223-110 à D. 2223-114" sont remplacés par les mots : "prévues par la réglementation applicable localement".

« V. — Pour l'application de l'article R. 2213-8 :

« 1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ;

« 2° Les mots : “au d de l'article R. 2213-2-1” sont remplacés par les mots : “par la réglementation applicable localement”.

« VI. — Pour l'application de l'article R. 2213-8-1 :

« 1° Les mots : “qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39” sont supprimés ;

« 2° Les mots : “prévu à l'article L. 2223-42” sont supprimés ;

« 3° Les mots : “au d de l'article R. 2213-2-1” sont remplacés par les mots : “par la réglementation applicable localement”.

« VII. — Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 2213-13 :

« 1° Les mots : “prévu à l'article L. 2223-42” sont supprimés ;

« 2° Les mots : “au d de l'article R. 2213-2-1” sont remplacés par les mots : “par la réglementation applicable localement”.

« VIII. — Pour l'application de l'article R. 2213-14 :

« 1° Les mots : “prévu à l'article L. 2223-42” sont supprimés ;

« 2° Les mots : “au c de l'article R. 2213-2-1” sont remplacés par les mots : “par la réglementation applicable localement” ;

« 3° Les mots : “l'article L. 1232-5 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable localement”.

« IX. — Pour l'application de l'article R. 2213-17, les mots : “, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42” sont supprimés.

« X. — Pour l'application de l'article R. 2213-18, les mots : “Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1” sont supprimés.

« XI. — Pour l'application de l'article R. 2213-21, les mots : “, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer,” sont supprimés.

« XII. — Pour l'application de l'article R. 2213-22, les mots : “du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer” sont remplacés par les mots : “de la Polynésie française”.

« XIII. — Pour l'application de l'article R. 2213-24, les mots : “du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer” sont remplacés par les mots : “de la Polynésie française”.

« XIV. — Pour l'application de l'article R. 2213-26, les mots : “au a de l'article R. 2213-2-1” sont remplacés par les mots : “par la réglementation applicable localement”.

« XV. — Pour l'application de l'article R. 2213-27, les mots : “au a de l'article R. 2213-2-1” sont remplacés par les mots : “par la réglementation applicable localement”.

« XVI. — L'article R. 2213-32 est ainsi rédigé :

« L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.

« Dans les communes dotées d'un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue. »

« XVII. — Pour l'application de l'article R. 2213-33 :

« 1° Le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

« 2° Les mots : “dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger” sont remplacés par les mots : “hors de la Polynésie française” ;

« 3° Le dernier alinéa est supprimé. »

« XVIII. — Pour l'application de l'article R. 2213-35 :

« 1° Le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

« 2° Les mots : “dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger” sont remplacés par les mots : “hors de la Polynésie française”.

« XIX. — Les articles R. 2213-38, R. 2213-39 et R. 2213-39-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.

« XX. — Pour l'application de l'article R. 2213-39 :

« 1° Les mots : “prévu à l'article L. 2223-40” sont supprimés ;

« 2° Les mots : “le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9” sont remplacés par les mots : “la partie des cimetières spécialement affectée à cet effet”.

« XXI. — Pour l'application de l'article R. 2213-41, les mots : “aux a et b de l'article R. 2213-2-1” sont remplacés par les mots : “par la réglementation applicable localement”.

« XXII. — Pour l'application de l'article R. 2213-43, les mots : “la présente sous-section” sont remplacés par les mots : “l'article D. 2573-16-1”.

« XXIII. — Les articles R. 2213-44 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.

« XXIV. — Pour l'application des articles R. 2213-44 et R. 2213-52, les mots : “la sous-section 1 de la présente section” et les mots : “la présente sous-section” sont remplacés par les mots : “l'article D. 2573-16-1”.

« XXV. — Pour l'application de l'article R. 2213-49, les mots : “à la gare ou” sont remplacés par les mots : “au port ou à l'aéroport”. »

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 60

Au dernier alinéa de l'article D. 2223-84 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « des articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du code de la santé publique ».

Article 61

Au dernier alinéa de l'article R. 2223-90 du même code, la référence à l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique.

Article 62

A l'article R. 2223-94, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « directeur ».

Article 63

A l'article R. 2223-97 du même code, les mots : « au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales » sont remplacés par les mots : « au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».

Article 64

Au premier alinéa de l'article R. 2223-98 du même code, les mots : « l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales » sont remplacés par les mots : « l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » et les mots : « du code général des collectivités territoriales » sont supprimés.

Article 65

I. — A l'article R. 2223-88, les mots : « aux deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas » ;

II. — A l'article R. 2223-93, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa. »

Article 66

I. — Les articles 2 et 3 entrent en vigueur lors du prochain renouvellement des membres du Conseil national des opérations funéraires.

II. — Les articles 6 à 14, 16 à 19, 22, 25, 27, 38, 47, 51 et 53 entrent en vigueur le 1er mars 2011.

Article 67

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de la culture et de la communication, le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2011. Par le Premier ministre : François Fillon

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Brice Hortefeux

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, Philippe Richert

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire

NOR: IOCB1207302D

Publics concernés : toute personne souhaitant exercer les fonctions de maître de cérémonie, de conseiller funéraire ou de dirigeant/gestionnaire au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres ; toute personne exerçant déjà l'une de ces fonctions lors de l'entrée en vigueur du décret.

Objet : contenu et modalités de délivrance des diplômes instaurés pour certaines professions du secteur funéraire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice : à compter du 1er janvier 2013, toute personne exerçant la profession de maître de cérémonie, de conseiller funéraire ou dirigeant/gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres devra être titulaire d'un diplôme spécifique. Le décret définit les conditions d'obtention de ce diplôme, par la voie d'un examen ou par équivalence. Il renvoie à un arrêté le soin de déterminer le volume horaire des enseignements théoriques et la nature des épreuves constituant l'examen théorique.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. Il peut être consulté, ainsi que le code général des collectivités territoriales qu'il modifie, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-25-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 7 février 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 1er mars 2012,

Décète :

Article 1

Dans le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, il est ajouté, après l'article R. 2223-55-1, un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 5

« Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1

« Art. D. 2223-55-2.-En application de l'article L. 2223-25-1, l'exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d'un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique :

- « — maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt ;
- « — conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire.
- « Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d'exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé.

« Art. D. 2223-55-3.-Les enseignements théoriques dispensés en vue de l'obtention du diplôme s'étendent sur un volume horaire minimum fixé à :

- « 70 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie ;

- « 140 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Une formation complémentaire de 42 heures, ou la détention d'un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l'exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres.
- « La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la nature des épreuves constituant l'examen théorique.

« Art. D. 2223-55-4.-L'enseignement théorique défini à l'article D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes :

- « 1° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie :
 - « — hygiène, sécurité et ergonomie ;
 - « — législation et réglementation funéraire ;
 - « — psychologie et sociologie du deuil ;
 - « — pratiques et rites funéraires ;
 - « — conception et animation d'une cérémonie ;
 - « — encadrement d'une équipe.
- « 2° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé :
 - « — l'ensemble des matières mentionnées au 1° du présent article ;
 - « — produits, services et conseil à la vente ;
 - « — réglementation commerciale.
- « 3° Pour l'exercice de la fonction de dirigeant ou gestionnaire :
 - « — l'ensemble des matières mentionnées au 2° du présent article ;
 - « — connaissances générales relatives à la gestion des entreprises.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant.

« Art. D. 2223-55-5.-Outre les enseignements théoriques définis à l'article D. 2223-55-3, une formation pratique est réalisée au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association habilitée conformément à l'article L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette formation fait l'objet d'une convention conclue entre l'organisme de formation et l'entreprise, la régie ou l'association.

- « La durée de la formation pratique est fixée à 70 heures.
- « La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l'entreprise, de la régie ou de l'association procède à une évaluation écrite du candidat.
- « Le résultat de cette évaluation est transmis à l'organisme de formation chargé de la formation théorique.

« Art. D. 2223-55-6.-La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée.

« Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national.

« Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.

« Art. D. 2223-55-7.-Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires des entreprises, régies ou associations habilitées, ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen sont réputés satisfaire à l'obligation de détenir un diplôme telle que prévue à l'article L. 2223-25-1 lorsqu'ils ont obtenu la reconnaissance de leur qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 2223-48 à L. 2223-51.

« Art. D. 2223-55-8.-Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail ou, pour les agents publics, de la date de nomination ou de confirmation dans leur emploi, pour satisfaire à l'exigence de diplôme énoncée à l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales.

« Les dirigeants, disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de création de l'entreprise, de l'association ou de l'institution de la régie.

« Art. D. 2223-55-9.-Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :

- « — département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes ;
- « — département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes ;
- « — département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes.

« Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département.

« Art. D. 2223-55-10.-Figurent sur la liste visée à l'article D. 2223-55-9 :

- « — des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ;
- « — des magistrats de l'ordre administratif, en activité ou retraités, désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département ;
- « — des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ;
- « — des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;
- « — des agents des services de l'État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;
- « — des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;
- « — des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des unions familiales.

« Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu'il représente ou a représenté.

« Art. D. 2223-55-11.-Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de trois personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires.

« En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes des départements limitrophes.

« Art. D. 2223-55-12.-La participation aux travaux du jury prévu à l'article D. 2223-55-11 donne lieu au versement, par l'organisme de formation, d'une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, à titre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

« Art. D. 2223-55-13.-Les maîtres de cérémonie pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-50 sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.

« Les conseillers funéraires et assimilés ainsi que les dirigeants et les gestionnaires pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-51, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.

« Les maîtres de cérémonie justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-43 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.

« Les conseillers funéraires et assimilés justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-45 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.

« Les conseillers funéraires et assimilés, titulaires du certificat de qualification professionnelle correspondant au 1er janvier 2013, sont également réputés satisfaire aux dispositions de l'article L. 2223-25-1.

« Les dirigeants et les gestionnaires justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-46 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.

« Art. D. 2223-55-14.-Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 et qui justifient d'une expérience inférieure à la durée mentionnée aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 2223-55-13 peuvent être dispensés, par l'organisme de formation, de suivre tout ou partie des enseignements portant sur les matières définies à l'article D. 2223-55-4.

« Ils sont également dispensés de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5 du même code.

« Art. D. 2223-55-15.-Les personnes souhaitant se prévaloir des dispositions des articles D. 2223-55-13 et D. 2223-55-14 apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

« La date prise en compte pour justifier de l'expérience professionnelle acquise est la date à laquelle l'agent a été nommé ou confirmé dans son emploi

« Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre deuxième de la première partie du code du travail et les périodes consacrées au service civique ne sont pas comptabilisées.

« Art. D. 2223-55-16.-Les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements, proposant l'une des prestations prévues à l'article L. 2223-19 et habilités conformément à l'article L. 2223-23, informent leurs salariés ou leurs agents de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d'affichage et, le cas échéant, par l'intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d'entreprise.

« Art. D. 2223-55-17.-En application du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ouvre le droit, pour l'agent de la fonction publique territoriale qui suit l'une des formations prévues au présent sous-paragraphe, au maintien de la rémunération.

« Son temps de formation vaut temps de service dans l'administration.

« Pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe aux agents de la fonction publique territoriale, les dépenses de formation sont prises en charge par la collectivité qui emploie l'agent. »

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 3

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2012.

Par le Premier ministre : François Fillon

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude Guéant

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert

JORF n°0296 du 21 décembre 2013

Texte n°13

DÉCRET

Décret n° 2013-1194 du 19 décembre 2013 relatif à la formation dans le secteur funéraire

NOR: INTB1306812D

Publics concernés : toute personne exerçant ou souhaitant exercer une activité dans le secteur funéraire au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres.

Objet : mise en conformité des dispositions relatives à la formation dans le secteur funéraire de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales aux dispositions du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire. Il s'agit d'assurer la mise en cohérence de l'ensemble des dispositions relatives à la formation des personnes exerçant une activité dans le secteur funéraire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : depuis le 1er janvier 2013, toute personne exerçant la profession de maître de cérémonie, de conseiller funéraire ou de dirigeant/gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres doit être titulaire d'un diplôme spécifique. Les autres personnes ont l'obligation de suivre une formation professionnelle pour pouvoir exercer dans le secteur funéraire.

Références : le décret modifie certains articles de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II du code général des collectivités territoriales. Il peut être consulté, ainsi que le code général des collectivités territoriales qu'il modifie, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23 et L. 2223-25-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 7 décembre 2012 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 22 janvier 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 7 mars 2013 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est modifiée, conformément aux articles 2 à 18 du présent décret.

Article 2

L'article D. 2223-35 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « Les dirigeants et » sont supprimés ;

2° La référence aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 est remplacée par la référence aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44.

Article 3

A l'article D. 2223-36, les mots : « et les dirigeants » sont supprimés.

Article 4

L'article D. 2223-39 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de leurs dirigeants et » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« — pour chacun de leurs dirigeants, gestionnaires, conseillers funéraires et maîtres de cérémonie, sous réserve des articles D. 2223-55-7 et D. 2223-55-13, tout document attestant de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ; » ;

3° Au quatrième alinéa, la référence à l'article D. 2223-36 est remplacée par la référence aux articles R. 2223-42 à R. 2223-45 et R. 2223-49 ;

4° Au sixième alinéa, les mots : « la copie de leur diplôme national de thanatopracteur » sont remplacés par les mots : « tout document attestant de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur ».

Article 5

A l'article R. 2223-40, les mots : « de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ou de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe ».

Article 6

Au premier alinéa de l'article R. 2223-41, la référence aux articles L. 951-1 à L. 953-3 du code du travail est remplacée par la référence au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie de la partie législative du code du travail.

Article 7

L'article R. 2223-43 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures » sont remplacés par les mots : « de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 8

L'article R. 2223-44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2223-44.-Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.

« Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures). »

Article 9

L'article R. 2223-45 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'une formation professionnelle d'une durée de quatre-vingt-seize heures » sont remplacés par les mots : « de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 10

L'article R. 2223-46 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'une formation professionnelle d'une durée de cent trente-six heures » sont remplacés par les mots : « de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 11

Au premier alinéa de l'article R. 2223-47, les mots : « d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article R. 2223-46 » sont remplacés par les mots : « de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section ».

Article 12

L'article R. 2223-48 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, la référence à l'article R. 950-4 du code du travail est remplacée par la référence aux articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du code du travail ;

2° Au deuxième alinéa, la référence aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 est remplacée par la référence à l'article R. 2223-44. La référence à l'article L. 920-4 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.

Article 13

A l'article R. 2223-49, la référence à l'article D. 2223-132 est remplacée par la référence à l'article D. 2223-131.

Article 14

L'article R. 2223-53 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa, la référence à l'article R. 2223-43 est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 15

A l'article R. 2223-54, les mots : « et dirigeant » sont supprimés.

Article 16

A l'article R. 2223-55, la référence aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 est remplacée par la référence aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44.

Article 17

L'article D. 2223-55-9 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « 15 personnes », il est inséré les mots : « au moins » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « 20 personnes », il est inséré les mots : « au moins » ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « 30 personnes », il est inséré les mots : « au moins ».

Article 18

L'article D. 2223-55-10 est ainsi rédigé :

« Art. D. 2223-55-10. - Figurent sur la liste visée à l'article D. 2223-55-9 :

« — des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ;

« — des magistrats de l'ordre administratif, en activité ou retraités, désignés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département ;

« — des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ;

« — des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;

« — des agents des services de l'État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;

« — des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;

« — des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des associations familiales.

« Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu'il représente ou a représenté. »

Article 19

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2013.

Par le Premier ministre : Jean-Marc Ayrault

Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls

La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu

Décret n° 2016-1253 du 26 septembre 2016 relatif aux opérations funéraires et à la reconnaissance des qualifications professionnelles nécessaires à leur exercice

NOR: INTB1615335D

ELI: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/26/INTB1615335D/jo/texte>

Alias: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/26/2016-1253/jo/texte>

Publics concernés : communes, fonctionnaires visés à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, entreprises, régies et associations de pompes funèbres.

Objet : modification des dispositions relatives à la surveillance des opérations funéraires et aux vacations qui y sont liées ; de la procédure d'exhumation ; et des dispositions relatives aux conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a modifié le régime de la surveillance des opérations funéraires. L'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels issue de la transposition de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles a modifié les conditions d'accès aux activités professionnelles du secteur funéraire. Ces modifications rendent nécessaires l'adaptation des dispositions réglementaires en la matière.

Références : le présent décret modifie certains articles de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II et de la section 3 du chapitre III du titre II du même livre du code général des collectivités territoriales. Le code général des collectivités territoriales, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le [code général des collectivités territoriales](#), notamment ses articles L. 2213-14, L. 2213-15, L. 2223-49 et L. 2223-50 ;

Vu le [décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014](#) relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du [4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000](#) relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 11 mai 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 9 juin 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est modifiée conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2

Au dernier alinéa de l'article R. 2213-40, les mots : « , mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée » sont supprimés.

Article 3

Avant le premier alinéa de l'article R. 2213-42, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d'ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public.

« Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai.

« Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai.

« Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions de l'article R. 2213-29. »

Article 4

A l'article R. 2213-44, les références : « aux articles R. 2213-45 et R. 2213-46 » sont remplacées par la référence : « à l'article R. 2213-45 ».

Article 5

L'article R. 2213-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-45.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente :

« 1° Lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;

« 2° En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent. »

Article 6

L'article R. 2213-46 est abrogé.

Article 7

L'article R. 2213-48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-48.-L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu au versement d'une vacation pour chacune des opérations prévues ci-après :

« 1° La fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt et lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent ;

« 2° La fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps. »

Article 8

L'article R. 2223-134 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2223-134.-I.-Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles prévue à l'article L. 2223-49, le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa saisine et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

« II.-Le préfet fait procéder, par les personnes mentionnées à l'article R. 2223-135, à une vérification des connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. A l'issue de cette vérification, le préfet ou, pour les fonctions de thanatopracteur, le ministre chargé de la santé valide la vérification des connaissances, aptitudes et compétences.

« III.-Le préfet notifie, le cas échéant, au demandeur sa décision de le soumettre à une mesure de compensation, en lui précisant :

« 1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur ;

« 2° Les raisons pour lesquelles les différences substantielles qui sont observées dans les matières couvertes par ces deux niveaux de qualification, qui ne peuvent être que des différences de contenu lorsque l'activité considérée est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, ne peuvent être couvertes par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;

« 3° Celles des matières du programme mentionné à l'article R. 2223-136 sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée et le contenu du stage d'adaptation en tenant compte des éléments recueillis lors de la vérification des connaissances.

« Il l'informe en outre que, s'il n'opte pas entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, il sera réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualifications professionnelles.

« IV.-La décision du préfet de reconnaissance des qualifications professionnelles est motivée et notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. La décision de recourir à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation suspend ce délai jusqu'à la fin de l'accomplissement de cette mesure de compensation. »

Article 9

A l'annexe du décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 susvisé, la rubrique « Code général des collectivités territoriales Code des communes de la Nouvelle-Calédonie » est complétée par une ligne ainsi rédigée :

«

Reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	R. 2223-134	Quatre mois
--	-------------	-------------

».

NOTA : En rapport avec l'article R. 2223-134. Pour voir le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014, suivre le lien : <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029676207>

Article 10

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 septembre 2016.

Par le Premier ministre : Manuel Valls

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

Décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 relatif au certificat de décès

NOR: AFSP1705016D

Publics concernés : communes ; opérateurs funéraires ; médecins, instituts médico-légaux et établissements de santé ; agences régionales de santé ; Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Objet : contenu et modalités de transmission des certificats de décès.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret complète les mentions devant figurer sur le certificat de décès. Il crée un volet médical complémentaire au certificat, destiné à renseigner les causes du décès lorsqu'elles sont connues plusieurs jours après le décès et après que les volets administratif et médical du certificat de décès ont été adressés aux institutions et organismes compétents. Il étend la procédure de dématérialisation du certificat de décès qui porte sur l'ensemble du volet administratif.

Le décret supprime également l'agrément du ministère de l'intérieur concernant le modèle de bracelet plastifié utilisé pour l'identification des personnes décédées.

Références : les dispositions du code général des collectivités territoriales modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-42 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 230-28 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1211-2, L. 1110-4-1 et L. 1461-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 161-54 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 1er mars 2017 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décète :

Article 1

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les articles R. 2213-1-1 et R. 2213-1-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-1-1. - I. - Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :

« 1° Un volet administratif comportant :

« a) La commune de décès ;

« b) Les date et heure de décès ;

« c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;

« d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;

« 2° Un volet médical relatif aux causes de décès ;

« 3° Un volet médical complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l'article 230-28 du code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°.

« Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l'article R. 2213-1-2.

« II. - Le volet administratif et le volet médical sont établis par le médecin qui constate et atteste le décès.

« Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l'autopsie judiciaire.

« III. - Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.

« Art. R. 2213-1-2. - I. - Le médecin ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. Il transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV.

« II. - Le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électronique ou à défaut sur papier en quatre exemplaires signés par le médecin. Il est transmis à la mairie du lieu de décès, à la régie, à l'entreprise ou à l'association, habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire.

« III. - Les données du volet médical du certificat de décès sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de ces données.

« IV. - La transmission du certificat de décès, ou à défaut son édition sur papier, ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis.

« Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'organisme destinataire.

« V. - Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques. » ;

2° L'article R. 2213-1-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « volets médicaux », sont insérés les mots : « et les volets médicaux complémentaires » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « à caractère personnel » sont supprimés ;

c) Au sixième alinéa, après les mots : « recherche médicale, », sont insérés les mots : « pour les pathologies qui les concernent, » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données relatives aux causes du décès sont mises à dispositions du système national des données de santé mentionné à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique dans les conditions définies à l'article L. 1461-7 du même code. » ;

3° L'article R. 2213-1-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « est établi » sont remplacés par les mots : « peut être établi sur support papier » et après le mot « transmis », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais, » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le médecin ayant constaté le décès remplit et signe les deux volets du certificat de décès ainsi que chacun des trois feuillets du volet administratif. Il clôt le volet médical avant la transmission du certificat de décès à la mairie du lieu de décès. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un feuillet du volet administratif. » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « officier d'état civil », sont insérés les mots : « de la mairie du lieu de décès » et les mots : « un exemplaire du » sont remplacés par le mot : « le » ;

4° L'article R. 2213-1-5 est abrogé ;

5° L'article R. 2213-1-6 est abrogé.

Article 2

A l'article R. 2213-2 du même code, les mots : « d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur » sont supprimés.

Article 3

Le I de l'article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur à compter de l'approbation par arrêté du référentiel d'authentification mentionné à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique applicable à la transmission dématérialisée des certificats de décès.

Jusqu'à cette date, les médecins ayant constaté le décès établissent le certificat de décès sur support électronique en s'identifiant au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif équivalent d'authentification individuel agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.

Article 4

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2017.

Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d'intervention des thanatopracteurs et à l'information des familles concernant les soins de conservation

NOR: AFSP1703905D

Publics concernés : thanatopracteurs ; opérateurs de pompes funèbres.

Objet : conditions d'intervention des thanatopracteurs et modalités d'information des familles sur l'objet et la nature des soins de conservation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Notice : les soins de conservation (thanatopraxie) sont des actes invasifs post mortem ayant pour objet de ralentir le processus de décomposition du corps (thanatomorphose). Ils sont pratiqués par des thanatopracteurs diplômés, dans les chambres funéraires, les chambres mortuaires ou au domicile des personnes défunt.

Le décret a pour objet de déterminer les modalités d'information des familles sur l'objet et la nature des soins de conservation, par la mise à disposition d'un document écrit officiel, ainsi que les conditions d'intervention des thanatopracteurs.

Il détermine les différents lieux possibles de pratique de la thanatopraxie (chambre mortuaire, chambre funéraire, domicile du défunt). Il précise que les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que lorsque le décès est survenu au domicile du défunt, dans un délai de 36 heures après le décès (délai qui peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières), et lorsque le domicile répond à des exigences minimales de configuration de la pièce où sont réalisés ces soins. Ces exigences, ainsi que celles tenant à l'équipement du thanatopracteur, sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de l'intérieur, après avis du Haut Conseil de la santé publique.

Références : le décret est pris en application de l'article 214 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code général des collectivités territoriales peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, notamment son article 3 ;

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 112-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-19, L. 2223-19-1 et L. 2223-20 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1311-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 4121-1 ;

Vu la notification n° 22649.1 adressée à la Commission européenne le 12 avril 2017 ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 23 janvier 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 1er mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 5 avril 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l'article R. 2213-2-1, il est ajouté :

a) Au début du premier alinéa, un « I.- » ;

- b) Après le e, un « II.-» ainsi rédigé :
- « II.-Les soins de conservation ne peuvent être réalisés au domicile du défunt que :
- « 1° Lorsque le décès est survenu au domicile du défunt ;
- « 2° Lorsque la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 constate par une visite ou sur la déclaration de la famille du défunt, préalablement à la vente de la prestation de soins de conservation, que le domicile du défunt respecte les exigences fixées au 3° de l'article R. 2223-132. » ;
- 2° L'article R. 2213-2-2 est ainsi modifié :
- a) Au premier alinéa, les mots : « à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée » sont remplacés par les mots : « aux soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 » ;
- b) Au second alinéa :
- les mots : « de l'opération » sont remplacés par les mots : « des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès lorsqu'ils ont lieu à domicile, » ;
 - les mots : « de l'entreprise habilité » sont remplacés par les mots : « de l'entreprise, de la régie ou de l'association et ses établissements habilités » ;
 - les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « ceux-ci » et après le mot : « produit », il est inséré le mot : « biocide » ;
- c) Au troisième alinéa, les mots : « L'opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée » sont remplacés par les mots : « La réalisation des soins de conservation » ;
- d) Le 1° est complété par les mots : « dûment informée par l'entreprise, la régie ou l'association et ses établissements habilités, par mise à disposition d'un document écrit officiel, de l'objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins ; »
- 3° L'article R. 2213-3 est ainsi modifié :
- a) Au premier alinéa, après les mots : « Tout produit », il est inséré le mot : « biocide » ;
- b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 2

Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

- 1° L'article R. 2223-23-5 est ainsi modifié :
- a) Après la référence : « R. 2223-79 », le mot : « et » est supprimé et une virgule est insérée ;
- b) Après la référence : « R. 2223-95 », sont insérés les mots : « et R. 2223-132 » ;
- 2° L'article R. 2223-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
- « Le contenu de la documentation générale est fixé par arrêté du ministre de l'économie. » ;
- 3° A l'article R. 2223-67, après le premier alinéa, il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
- « Ce règlement mentionne notamment :
- «-la date de création et les dates et modalités de contrôle de la chambre funéraire ou du crématorium ;
- «-les conditions d'accès et d'intervention des personnels mentionnés à l'article R. 2223-69 ;
- «-les conditions d'admission des défunts dans la chambre funéraire ou mortuaire ou le crématorium ;
- «-les aménagements techniques ainsi que les dispositifs de sécurité et de secours. » ;
- 4° L'article R. 2223-69 est ainsi modifié :
- a) Au premier alinéa, après les mots : « aux chambres funéraires », sont insérés les mots : « et aux chambres mortuaires » ;
- b) Au premier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l'article R. 2223-74 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 2223-75 et R. 2223-89-1 » ;
- c) Au deuxième alinéa, les mots : « aux chambres mortuaires et » sont supprimés ;
- 5° A l'article R. 2223-75, après les mots : « pompes funèbres », sont insérés les mots :
- « et leurs établissements » et les mots : « prévus à l'article R. 2213-2-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19. » ;
- 6° Le troisième alinéa de l'article D. 2223-81 est remplacé par les dispositions suivantes :
- « Le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 571-10 du code de l'environnement est applicable à la partie publique de la chambre funéraire. » ;
- 7° L'article D. 2223-84 est ainsi modifié :
- a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une table de préparation », sont insérés les mots : « accessible par au moins trois côtés, dont les deux longueurs, lessivable et désinfectable » ;
- b) Il est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
- « La salle de préparation est équipée d'un distributeur d'essuie-mains à usage unique. Les sèche-mains électriques et les essuie-mains en tissu y sont interdits. » ;
- 8° Après l'article R. 2223-89, il est inséré un article R. 2223-89-1 ainsi rédigé :
- « Art. R. 2223-89-1.-Les personnels des régies, entreprises ou associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23, mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, ont accès, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement, aux

chambres mortuaires pour le dépôt et le retrait des corps, pour la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et la toilette mortuaire. » ;

9° A l'article R. 2223-95, les mots : « aux 1° et 3° de l'article R. 2213-9 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 2213-9 » ;

10° L'article D. 2223-122 est ainsi modifié :

a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par : « ainsi que » et la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par une virgule ;

b) Après les mots : « du ministre chargé de la santé », sont insérés les mots : « et du ministre chargé du travail » ;

11° A la sous-section 5 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales,

il est créé un paragraphe 2 intitulé « Conditions d'intervention des thanatopracteurs » qui comprend un article R. 2223-132 ainsi rédigé :

« Art. R. 2223-132.-Les soins de conservation sont réalisés dans le respect de la dignité de la personne décédée :

« 1° Dans la salle de préparation de la partie technique d'une chambre funéraire dans les conditions prévues par l'article D. 2223-84 ;

« 2° Dans le local de préparation des corps de la zone technique d'une chambre mortuaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2223-96 ;

« 3° Au domicile du défunt, lorsque les équipements du thanatopracteur ainsi que la configuration de la pièce répondent à des exigences minimales, notamment de superficie, d'accès, de ventilation, de nettoyage et d'éclairage, fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de l'intérieur pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. Ces soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès. Ce délai peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières, sous réserve de la faisabilité des soins de conservation évaluée par le thanatopracteur. »

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

A l'expiration d'une période de trois ans à compter du 1er janvier 2018, un rapport des ministres chargés de l'intérieur, de la santé et du travail procède à une évaluation des conditions d'application de la présente réglementation et des conséquences pour la santé des thanatopracteurs exerçant à domicile.

Article 4

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri

Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl

Décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017 relatif aux conditions de rémunération de l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès au domicile du patient

NOR: AFSH1712877D

Publics concernés : médecins libéraux et salariés des centres de santé ; organismes de sécurité sociale ; agences régionales de santé.

Objet : rémunération de l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès au domicile du patient.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret détermine les conditions de rémunération de l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès au domicile du patient. Il précise notamment les horaires au titre desquels la réalisation de l'examen donne lieu à cette rémunération.

Le décret précise que les médecins réalisant cet examen sont regardés comme des personnes contribuant de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif, pour l'application des règles d'affiliation au régime général de la sécurité sociale.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 70 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site de Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-42 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1431-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5-14-2 et L. 311-1 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 3 mai 2017 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 mai 2017 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 avril 2017,
Décrète :

Article 1

La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 162-30.-I.-Sont pris en charge par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie, en application de l'article L. 162-5-14-2, les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé par les médecins mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-5-10, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 :

« 1° Au domicile du patient, y compris dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou médico-social ;

« 2° Aux horaires suivants :

« a) Sur l'ensemble du territoire national : la nuit entre 20 heures et 8 heures, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié de 8 heures à 20 heures ;

« b) En outre, dans les zones déterminées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, pris en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique : de 8 heures à 20 heures.

« II.-L'examen est rémunéré par un forfait versé au médecin libéral ou salarié d'un centre de santé, sur la base d'une attestation sur l'honneur de la réalisation de l'examen par le médecin, transmise à l'organisme d'assurance maladie.

« Ce forfait est versé par les régimes d'assurance maladie obligatoire sans avance de frais du patient.

« Le montant de ce forfait est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'article D. 311-1 est complété par un 27° ainsi rédigé :

« 27° Les médecins réalisant l'examen nécessaire à l'établissement d'un certificat de décès, au titre des rémunérations versées sous forme de forfait par les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 162-5-14-2. » ;

2° A l'article D. 311-3, les mots : « ainsi qu'au 21° de l'article D. 311-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 21° et 27° de l'article D. 311-1 ».

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Par le Premier ministre : Bernard Cazeneuve

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Décret n° 2017-1534 du 3 novembre 2017 relatif aux conditions d'explantation des prothèses à pile sur les personnes décédées

NOR: SSAP1709541D

Publics concernés : thanatopracteurs ; médecins.

Objet : conditions d'explantation des prothèses à pile avant la mise en bière.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles, avant la mise en bière d'un défunt, il est procédé à l'explantation des prothèses à pile. Pour tenir compte des difficultés propres au retrait de certains dispositifs médicaux miniaturisés qui ne présentent pas de risques pour l'environnement ou la sécurité dans le cadre des procédures funéraires, le texte prévoit une dérogation à l'obligation d'explantation des prothèses pour les dispositifs dont la liste est définie par arrêté.

Références : les dispositions du code général des collectivités territoriales modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-46 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1311-1 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 1er mars 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 12 juillet 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décète :

Article 1

Le troisième alinéa de l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si la personne décédée est porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la mise en bière. Toutefois, l'explantation n'est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d'une pile figure sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique, au regard des risques présentés au titre de l'environnement ou de la sécurité des biens et des personnes. Cet arrêté peut distinguer selon que la personne fait l'objet d'une inhumation ou d'une crémation. »

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2017.

Par le Premier ministre : Edouard Philippe
La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb

Décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018 relatif aux cercueils

NOR: SSAP1802938D

Publics concernés : professionnels du funéraire.

Objet : modification du régime applicable aux cercueils et garnitures intérieures étanches.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé aux matériaux constitutifs des cercueils et des garnitures étanches, en application de l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent texte, restent valables jusqu'au 1er juillet 2021. Les cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions définies par l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret, peuvent rester sur le marché jusqu'au 1er juillet 2021.

Notice : le décret substitue à l'obtention d'un agrément ministériel la délivrance d'une attestation de conformité par un organisme accrédité, pour la mise sur le marché des cercueils. Les cercueils, quels que soient leurs matériaux constitutifs, munis de leur garniture intérieure étanche, doivent respecter des caractéristiques techniques de résistance et d'étanchéité. Le cercueil doit également respecter des caractéristiques de biodégradabilité lorsqu'il est destiné à l'inhumation, ainsi que de combustibilité lorsqu'il est destiné à la crémation. L'ensemble de ces caractéristiques et leurs modalités de vérification sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires. Le décret prévoit également que l'habillement du défunt, les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation soient composés exclusivement de matériaux combustibles et non susceptibles de provoquer une explosion.

Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la notification n° 2014/080/F adressée à la Commission européenne le 14 février 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 16 novembre 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décète :

Article 1

L'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-25.-I.-A l'exception des cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil muni d'une cuvette d'étanchéité respectant des caractéristiques :

« 1° De résistance ;

« 2° D'étanchéité ;

« 3° De biodégradabilité lorsqu'il est destiné à l'inhumation ou de combustibilité lorsqu'il est destiné à la crémation afin de protéger l'environnement et la santé.

« Ces caractéristiques sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.

« II.-L'habillement du défunt, les garnitures et les accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés de matériaux combustibles et non susceptibles de provoquer une explosion. »

Article 2

Après l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles R. 2213-25-1 et R. 2213-25-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 2213-25-1.-I.-Avant la mise sur le marché, un organisme accrédité vérifie que le cercueil muni d'une cuvette d'étanchéité respecte les caractéristiques mentionnées à l'article R. 2213-25. Cet organisme délivre une attestation de conformité.

« II.-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires, fixe les modalités de la vérification prévue au I.

« III.-L'organisme mentionné au I est accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

« Art. R. 2213-25-2.-Les dispositions des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 ne font pas obstacle à la libre circulation des cercueils légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou en Turquie, qui satisfont à un niveau de résistance, d'étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité équivalent à celui défini par l'arrêté prévu au I de l'article R. 2213-25. »

Article 3

Les cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions définies par l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent rester sur le marché jusqu'au 1er juillet 2021.

Les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret restent valables jusqu'au 1er juillet 2021.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2018.

Par le Premier ministre : Edouard Philippe

La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy

Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner

Décret n° 2019-335 du 17 avril 2019 relatif à la mise en bière de corps dans un cercueil

NOR: TERB1830322D

Publics concernés : opérateurs funéraires, familles, établissements de santé, instituts médicaux-légaux, collectivités territoriales, Etat.

Objet : dérogation au principe de la mise en bière d'un seul corps dans chaque cercueil.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le code général des collectivités territoriales pose le principe selon lequel il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Le présent décret vient modifier l'article R. 2213-16 du code général des collectivités territoriales qui prévoit déjà une dérogation au principe d'unicité des corps dans les cercueils, dans le cadre de grossesses multiples, afin d'harmoniser la terminologie, en supprimant toute référence aux enfants « mort-nés », et de lever certaines incertitudes sur la possibilité pour une famille de procéder à une mise en bière commune des enfants nés viables ou non, vivants ou non.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (<https://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code civil, notamment ses articles 78 et 79-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2213-16 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 5 avril 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 2213-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « mort-nés de la même mère » sont remplacés par les mots : « sans vie d'une même mère ou enfants nés vivants puis décédés après l'accouchement ; »

2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « De la mère et » et, après le mot : « plusieurs », sont ajoutés les mots : « de ses » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « mort-nés et de leur mère également décédée » sont remplacés par les mots : « sans vie ou nés vivants puis décédés après l'accouchement » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Le 1° et 2° ne sont applicables que si le premier décès intervient au plus tard au moment de l'accouchement ou peu de temps après et que le dernier décès intervient avant la fin du délai légal d'inhumation ou de crémation suivant le premier décès. »

Article 2

Le présent décret est applicable en Polynésie française.

Article 3

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2019.

Par le Premier ministre : Edouard Philippe

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault

La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19

NOR: COTB2008059D

Publics concernés : les entreprises, régies, associations et leurs établissements, habilités dans le secteur funéraire, les services de préfecture et de mairie, les familles et proches des personnes décédées.

Objet : le décret a pour objet, du fait de la crise épidémique liée à la propagation du coronavirus, de prévoir une dérogation temporaire à diverses dispositions de droit funéraire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.

Notice : le décret, en raison de la crise épidémique liée à la propagation du coronavirus, prévoit une dérogation temporaire à diverses dispositions de droit funéraire afin de fluidifier les démarches administratives des différents acteurs de la chaîne funéraire et d'éviter la saturation de leurs différents équipements.

Références : le décret est pris pour l'application du code général des collectivités territoriales. Il peut être consulté sur le site Légifrance (<https://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment ses articles 3 et 13 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1

Les règles funéraires sont adaptées conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

Les dérogations prévues aux articles 2 à 6 du présent décret peuvent être mises en œuvre lorsque les circonstances locales le justifient.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-21 du même code, le transport après mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable.

Lorsqu'il est fait application d'un des deux alinéas précédents, la déclaration est adressée au maire au plus tard un mois après la fin de la période mentionnée à l'article 1er.

Article 3

Il peut être dérogé aux délais d'inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. L'opérateur funéraire adresse au préfet une déclaration précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation.

Le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d'inhumation ou de crémation.

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l'officier d'état civil à l'opérateur funéraire de manière dématérialisée.

En cas d'impossibilité d'obtenir l'autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 12 heures avant l'inhumation ou la crémation, l'opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil. S'il y a lieu, il est également dérogé au 2° de l'article R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales. L'opérateur funéraire informe le maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 heures.

Article 5

L'autorisation d'inhumation prévue à l'article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales et l'autorisation de crémation prévue à l'article R. 2213-34 du même code peuvent être transmises par le maire à l'opérateur funéraire de manière dématérialisée.

Article 6

Le transport de corps avant mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-112 du code général des collectivités territoriales.

Le transport de corps après mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-116 à D. 2223-118 du même code.

L'attestation de conformité du véhicule prévue aux articles D. 2223-113 et D. 2223-119 du même code est adressée par l'opérateur funéraire au préfet compétent au plus tard un mois après la fin de la période mentionnée à l'article 1er.

La visite de conformité, prévue aux articles D. 2223-114 et D. 2223-120 du même code, qui aurait dû être effectuée pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputée avoir été faite à temps si elle a été réalisée dans un délai qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.

Article 7

Outre leur prorogation par l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, les habilitations des opérateurs funéraires délivrées au titre de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l'article 1er de la même ordonnance sont prorogées de plein droit jusqu'au 31 décembre 2020.

Les habilitations des opérateurs funéraires dont le terme vient à échéance après la fin de la période définie au I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 sont également prorogées de plein droit jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 8

L'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « au crématorium, », sont insérés les mots : « dans un dépositoire, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt d'un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé. »

Article 9

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur immédiatement.

Fait le 27 mars 2020.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 modifiant le contenu et les modalités de délivrance des diplômes dans le secteur des services funéraires

NOR: COTB1932198D

Publics concernés : toute personne souhaitant exercer les fonctions de maître de cérémonie, de conseiller funéraire ou de dirigeant/gestionnaire au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres ; toute personne exerçant déjà l'une de ces fonctions lors de l'entrée en vigueur du décret.

Objet : modification du contenu et des modalités de délivrance des diplômes instaurés pour certaines professions du secteur funéraire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2020.

Notice : l'objectif du décret est de renforcer et d'encadrer davantage l'organisation des épreuves, dans leur contenu et leur format et de renforcer les garanties d'impartialité des membres de jury et des écoles.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. Il peut être consulté, ainsi que le code général des collectivités territoriales qu'il modifie, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (<https://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-25-1 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 16 mai 2019,

Décète :

Article 1

Le sous paragraphe 5 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.-L'article D. 2223-55-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de la session d'examens, le jury transmet la liste des diplômés au secrétariat du Conseil national des opérations funéraires. La liste des diplômés est publiée une fois par an au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur. » ;

II.-A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article D. 2223-55-3 le nombre : « 42 » est remplacé par le nombre : « 70 ».

III.-L'article D. 2223-55-5 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa le nombre : « 70 » est remplacé par le nombre : « 140 » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et par la validation d'un minimum de cas pratiques listés par l'arrêté mentionné à l'article D. 2223-55-4 ».

IV.-A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article D. 2223-55-6, après les mots : « le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation » sont insérés les mots : « ou du Conseil national des opérations funéraires ».

V.-Le dernier alinéa de l'article D. 2223-55-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles permettent aux organismes de formation de respecter la parité entre les femmes et les hommes lors de la constitution des jurys. »

VI.-L'article D. 2223-55-10 est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-des représentants de la profession titulaires du diplôme ou d'une équivalence de l'examen organisé ; » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Chaque membre de jury signe la charte éthique annexée à l'arrêté mentionné à l'article D. 2223-55-4. »

VII.-L'article D. 2223-55-11 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et un représentant de la profession. En cas de défection d'un membre du jury, le jury peut régulièrement se tenir dès lors que trois membres sont présents » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « des départements limitrophes » sont remplacés par les mots : « d'un autre département ».

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2020.

Article 3

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2020.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Décret n° 2020-750 du 16 juin 2020 relatif à l'obligation de fournir une attestation de conformité des véhicules funéraires

NOR: COTB1932206D

Publics concernés : les entreprises, régies, associations et leurs établissements, souhaitant être habilités dans le secteur funéraire, pour la prestation de transport de corps avant et/ou après mise en bière.

Objet : suppression de l'obligation de procéder à une visite de conformité pour les véhicules de transport de corps avant et après mise en bière, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : dans le secteur funéraire, les véhicules de transport de corps avant et après mise en bière font l'objet d'une visite de conformité tous les trois ans au plus. Ils doivent en outre de nouveau procéder à une visite de conformité dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement. L'objet du présent décret est de simplifier la procédure d'habilitation et les démarches que doivent effectuer les entreprises, régies, associations et leurs établissements souhaitant renouveler leur habilitation. Ainsi, il est mis fin à l'obligation d'effectuer une visite de conformité dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement de l'habilitation. Seule une visite de conformité tous les trois ans est exigée. Le présent décret abroge des articles du code général des collectivités territoriales devenus obsolètes.

Références : le décret peut être consulté, ainsi que le code général des collectivités territoriales qu'il modifie, sur le site Légifrance (<https://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-19 et L. 2223-23 (5°) ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 16 mai 2019,

Décrète :

Article 1

Au premier alinéa des articles D. 2223-114 et D. 2223-120 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et, en tout état de cause, dans les six mois qui précèdent la date de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise, de la régie, de l'association ou de l'établissement qui les utilisent » sont supprimés.

Article 2

Les articles D. 2223-115 et D. 2223-121 du même code sont abrogés.

Article 3

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juin 2020.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l'habilitation dans le secteur funéraire et à la housse mortuaire

NOR: TERB1934773D

Publics concernés : les entreprises, régies, associations et leurs établissements, souhaitant être habilités dans le secteur funéraire.

Objet : harmonisation de la durée de l'habilitation délivrée par le préfet, aux entreprises, régies, associations et leurs établissements, dans le secteur funéraire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : dans le secteur funéraire et à compter de l'entrée en vigueur du décret, la durée de l'habilitation temporaire délivrée par le préfet est fixée à cinq ans, qu'il s'agisse d'une première demande d'habilitation ou d'un renouvellement. Par ailleurs, l'utilisation d'une housse mortuaire dans le cas d'un transport de corps avant mise en bière est rendue obligatoire, en adéquation avec la pratique des professionnels.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 2223-23 et L. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. Il peut être consulté, ainsi que le code général des collectivités territoriales qu'il modifie, sur le site Légifrance (<https://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23 et L. 2223-46 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 29 juillet 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 2223-62 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement sollicite l'ajout d'une prestation supplémentaire visée à l'article L. 2223-19 ou de la gestion d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-41, l'habilitation correspondante est accordée pour le délai restant à courir de l'habilitation en cours de validité. »

Article 2

L'article R. 2223-29 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « qui comportent », sont insérés les mots : « la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière et, » ;

2° Au second alinéa, les mots : « la housse mortuaire, » sont supprimés.

Article 3

A la fin du second alinéa de l'article R. 2213-7 du même code, la référence à l'article D. 2223-115 est remplacée par la référence à l'article D. 2223-114.

Article 4

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est chargée, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Décret n° 2021-1641 du 13 décembre 2021 modifiant le décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018 relatif aux cercueils

NOR : SSAP2118409D

Publics concernés : professionnels du funéraire.

Objet : modification du régime applicable aux cercueils.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Les agréments délivrés aux matériaux constitutifs des cercueils et des garnitures étanches en application de l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018 restent valables jusqu'au 1er juillet 2023. Les cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions définies au même article et dans sa même rédaction peuvent rester sur le marché jusqu'au 1er juillet 2023.

Notice : le décret prolonge jusqu'au 1er juillet 2023 la possibilité de mise sur le marché des cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions réglementaires antérieures au décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018, ainsi que les agréments délivrés en application des mêmes dispositions dans leur rédaction antérieure au même décret. Enfin, le décret prévoit que les entreprises ayant mis sur le marché des modèles de cercueils (bois ou carton) avant l'entrée en vigueur du décret du 8 novembre 2018 et qui ne disposent pas de l'attestation de conformité la sollicitent avant le 1er avril 2022.

Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (<https://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-30 ;

Vu le décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018 relatif aux cercueils, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 17 juin 2021 ;

Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

Décète :

Article 1

L'article 3 du décret du 8 novembre 2018 susvisé est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils ne disposent pas de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 2213-25-1 du code général des collectivités territoriales, les fabricants de cercueils mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent décret la sollicitent avant le 1er avril 2022. »

Article 2

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre des

solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Décret n° 2022-284 du 28 février 2022 relatif à l'établissement du certificat de décès

NOR : SSAP2131992D

Publics concernés : médecins, étudiants et praticien habilités à établir des certificats de décès, établissements de santé et médico-sociaux publics et privés.

Objet : établissement des certificats de décès.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Notice : le décret renforce l'obligation d'établir les certificats de décès par voie électronique, en précisant que l'élaboration ou la transmission du certificat de décès sur support papier est exceptionnelle. Cette obligation s'applique lorsque le décès a eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement médico-social. Lorsque le médecin, l'étudiant ou le praticien sont, pour des raisons techniques, dans l'impossibilité de transmettre un certificat de décès par voie électronique, ils peuvent procéder à son édition.

Références : le décret, ainsi que les dispositions du code général des collectivités territoriales qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (<https://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-12 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-42 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 septembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décète :

Article 1

Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° A l'article R. 2213-1-2 :

a) Au I, avant les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 2213-1-4, » et les mots : « santé publique. Il transmet » sont remplacés par les mots : « santé publique et transmet » ;

b) Au II, les mots : « ou à défaut sur papier en quatre exemplaires signés par le médecin, l'étudiant ou le praticien » sont supprimés et les mots : « par voie dématérialisée sécurisée » sont ajoutés après les mots : « il est transmis » ;

c) Au IV, les mots : « , ou à défaut son édition papier, » sont supprimés ;

2° A l'article R. 2213-1-4 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-A titre exceptionnel, lorsque le décès n'a pas eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le certificat de décès peut être établi sur support papier et transmis, dans les meilleurs délais, selon les modalités suivantes : » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II.-Lorsque, pour des raisons techniques, le volet administratif du certificat électronique ne peut pas être transmis à la mairie par voie dématérialisée sécurisée, il est édité sous format papier et transmis à la mairie en quatre exemplaires signés par le médecin, l'étudiant ou le praticien. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un de ces exemplaires. »

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire

NOR : IOMB2216284D

Publics concernés : les maires, les opérateurs funéraires, les familles et proches des défunts ayant qualité pour pourvoir à leurs funérailles.

Objet : le décret est pris pour l'application des articles 237 et 238 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret a plusieurs objets.

Il remplace la notion « d'officier d'état civil » par celle de « maire ». En effet, la compétence en matière funéraire de l'officier d'état civil n'a plus de raison d'être car elle résultait d'un ancien article 77 du code civil, abrogé par le décret n° 60-285 du 28 mars 1960.

Il opère une actualisation relative à l'identité devant figurer sur la plaque apposée sur le cercueil. Il autorise l'ouverture d'un cercueil non combustible et le changement de cercueil dans le seul objectif de permettre la crémation. Il vient préciser la procédure de droit commun et les modalités d'intervention des opérateurs funéraires dans ce cadre.

Il actualise le délai obligatoirement laissé par la commune après l'exécution des formalités de publicité du procès-verbal constatant l'abandon d'une concession funéraire, qui passe de trois à un an.

Il met à jour un renvoi au sein du code général des collectivités territoriales, rendu nécessaire par le décret modifiant les dispositions réglementaires relatives aux crématoriums.

Il ajoute la décision du préfet de mettre fin à une habilitation prévue à l'article L. 2223-25 du code général des collectivités territoriales en cas de cessation d'exercice des activités d'un opérateur funéraire, à la liste des actes publiés au registre des actes de la préfecture.

Enfin, il encadre les modalités de valorisation des métaux issus la crémation d'un défunt, étape qui suit éventuellement leur récupération. Il prévoit une information des familles et des autorités délégantes sur la destination de ces métaux.

Références : le décret est pris pour l'application des articles 237 et 238 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Il peut être consulté, ainsi que le code général des collectivités territoriales qu'il modifie, dans sa version issue de ces modifications, sur le site de Légifrance (<https://www.legifrance.gouv.fr/>).

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-15, L. 2223-17, L. 2223-18-1-1, L. 2223-25 et L. 2223-42-1, dans leur rédaction issue des articles 237 et 238 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;

Vu le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 6 septembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 10 juin 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 23 juin 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l'article R. 2213-17, à leurs deux occurrences, les mots : « l'officier d'état civil » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

2° L'article R. 2213-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « patronymique » et « marital » sont respectivement remplacés par les mots : « de famille » et « d'usage » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Après l'article R. 2213-34, il est inséré un article R. 2213-34-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-34-1.-I.-Lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, l'autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation, prévue à l'article L. 2223-42-1, est délivrée par le maire de la commune du lieu d'ouverture et de changement de cercueil, sur demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

« La demande est présentée par écrit et transmise par tout moyen. Elle est accompagnée des justifications prévues à l'article R. 2213-34 et d'un certificat médical attestant que le défunt n'était pas atteint d'une infection transmissible figurant sur les listes mentionnées aux a et b de l'article R. 2213-2-1. Ce certificat est établi par un professionnel de santé exerçant sur le lieu du décès.

« II.-Au vu des justifications requises et sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 2213-26, le maire délivre l'autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation. Cette autorisation est établie sans frais et peut être adressée par voie dématérialisée. Elle vaut autorisation de fermeture du nouveau cercueil. Par dérogation à l'article R. 2213-34, et sous réserve du sixième alinéa de cet article, elle vaut également autorisation de crémation.

« Le maire statue sur la demande d'autorisation dans un délai de six jours à compter de la réception de cette demande.

« III.-L'ouverture, le changement et la fermeture de cercueil sont effectués par un opérateur funéraire habilité au titre de l'article L. 2223-23, dans un local mentionné au 1° ou 2° de l'article R. 2223-132, en dehors de la présence de tout public. Les dispositions de l'article R. 2213-45 sont applicables. La fermeture du nouveau cercueil suit immédiatement le changement de cercueil.

« Le caractère adapté du nouveau cercueil s'apprécie au regard de l'article R. 2213-25.

« L'ouverture et le changement de cercueil se déroulent dans le respect des dispositions de la quatrième partie du code du travail, en particulier de celles relatives à l'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ainsi que de celles visant à la prévention des risques biologiques, prévues respectivement au titre II du livre III et au titre II du livre IV de cette partie. Les personnels chargés de la réalisation des opérations sont équipés d'un masque chirurgical, de gants et d'un tablier de protection.

« La crémation s'opère sans délai après le changement de cercueil. » ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 2223-18, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

5° A l'article R. 2223-61, les mots : « fixées par les articles D. 2223-99 à D. 2223-109 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article D. 2223-99 » ;

6° A l'article R. 2223-65, les mots : « ou retire » sont remplacés par les mots : « , retire ou met fin à » ;

7° Après l'article D. 2223-103, il est inséré un article R. 2223-103-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2223-103-1.-I.-Lorsqu'il est fait application du 1° du II de l'article L. 2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l'issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu'à la prise en charge des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

« II.-Le don mentionné au 2° du II de l'article L. 2223-18-1-1 ne peut être effectué qu'auprès d'une association d'intérêt général ou d'une fondation reconnue d'utilité publique, figurant sur une liste établie par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium.

« Lorsque le crématorium fait l'objet d'une gestion déléguée, la commune ou l'établissement de coopération intercommunale consulte le délégataire préalablement à la délibération établissant cette liste.

« III.-Les dispositions des I et II de l'article L. 2223-18-1-1 sont reproduites dans le devis relatif à la crémation. Ces dispositions figurent également, le cas échéant, dans le contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance lorsqu'il stipule le recours à la crémation.

« IV.-Le gestionnaire du crématorium affiche dans la partie publique de l'établissement une information concernant la destination des métaux issus de la crémation et l'utilisation du produit éventuel de leur cession. Cette information comprend :

« 1° Les dispositions des I et II de l'article L. 2223-18-1-1 ;

« 2° La liste des communes bénéficiaires des versements mentionnés au I du présent article et la liste des associations d'intérêt général et des fondations reconnues d'utilité publique établie sur le fondement du II du présent article.

« V.-Le gestionnaire du crématorium publie chaque année les montants et les bénéficiaires des financements et dons éventuellement effectués en application de l'article L. 2223-18-1-1.

« Le gestionnaire met gratuitement à disposition un exemplaire papier de cette publication dans la partie publique de l'établissement. Cette publication est également mise à disposition, sous forme électronique, sur le site internet du gestionnaire lorsqu'il existe.

« Lorsque le crématorium fait l'objet d'une gestion déléguée, cette publication est transmise à l'autorité délégante. »

Article 2

Dans le tableau annexé au décret du 10 novembre 2015 susvisé, après la cinquième ligne (« Crémation »), il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

Transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation	R. 2213-34-1	6 jours
---	--------------	---------

».

Article 3

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 août 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire

NOR : IOMB2317748D

Publics concernés : les préfetures, les opérateurs funéraires habilités, les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles d'un proche défunt, les agents de police municipale.

Objet : allonger les délais d'inhumation et de crémation, élargir la possibilité de recourir à d'autres procédés que la gravure sur les plaques funéraires, élargir les modalités techniques de scellement des cercueils, corriger une référence, réécrire le régime des autorisations de transport de corps (sans modification), compléter les fondements juridiques des compétences du préfet de police de Paris.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret vient modifier les délais d'inhumation et de crémation, afin de remédier à l'augmentation croissante des demandes de dérogation à ces délais, déposées auprès des préfetures, fondées tant sur des causes conjoncturelles, comme des épisodes de surmortalité constatés à certaines périodes, que des causes structurelles, telles que l'accroissement des demandes de crémation auxquelles les crématoriums ne peuvent pas toujours faire face. L'allongement de ces délais opère ainsi un équilibre entre les préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable et la nécessité de rendre aux demandes de dérogation leur caractère exceptionnel. Le décret réécrit le régime des autorisations de transport de corps pour un parfait alignement rédactionnel avec les dispositions modifiées en matière de délais d'inhumation et de crémation. Le régime des autorisations de transport de corps en lui-même n'est pour autant pas modifié. Le décret permet également l'utilisation d'autres procédés que la gravure sur les plaques de cercueil. Il propose en outre une mesure d'actualisation des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux scellés apposés sur les cercueils, afin de ne pas limiter les possibilités de scellement aux seuls cachets de cire. Le décret complète aussi les fondements juridiques des compétences du préfet de police de Paris en matière d'autorisation de dérogation au délai d'inhumation et de crémation. Enfin, il rectifie une référence à un article du code général des collectivités territoriales dans le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 4 juillet 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article R. 2213-20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque où est portée, par un procédé garantissant le caractère durable de ces mentions, l'indication de l'année de décès et, s'ils sont connus, de l'année de naissance, du prénom, du nom de famille et, s'il y a lieu, du nom d'usage du défunt. » ;

2° Le premier alinéa de l'article R. 2213-23 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« L'entrée sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer du corps d'une personne décédée dans une autre collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans cette collectivité ou en Nouvelle-Calédonie.

« L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation

délivrée par le représentant consulaire français. » ;

3° L'article R. 2213-33 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :

«-au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou

«-dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer ; ou

«-dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.

« En cas de problème médico-légal, l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation d'inhumation. » ;

b) Au sixième alinéa, après le mot : « dérogations », est inséré le mot : « individuelles » et les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième » ;

c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les inhumations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 2213-23. » ;

4° L'article R. 2213-35 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La crémation a lieu :

«-au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou

«-dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer ; ou

«-dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.

« En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation de crémation. » ;

b) Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, après le mot : « dérogations », est inséré le mot : « individuelles » et les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéa de l'article R. 2213-23. » ;

5° Au premier alinéa de l'article R. 2213-45, les mots : « deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « deux scellés destinés à garantir son inviolabilité et permettant d'identifier l'autorité administrative responsable » ;

6° A l'article R. 2512-34, les mots : « articles R. 2213-32 et R. 2213-22 » sont remplacés par les mots : « articles R. 2213-22, R. 2213-24, R. 2213-32, R. 2213-33 et R. 2213-35 » ;

7° A l'article R. 2512-36, les mots : « les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police » sont remplacés par les mots : « les deux scellés apposés sur le cercueil afin de garantir son inviolabilité permettent d'identifier le commissariat de police ».

Article 2

Dans le tableau annexé au décret du 10 novembre 2015 susvisé, à la septième ligne (« Crémation des restes des corps exhumés à la demande du plus proche parent »), la référence à l'article R. 2213-7 est remplacée par la référence à l'article R. 2213-37.

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux opérations funéraires relatives à des personnes décédées postérieurement à leur entrée en vigueur.

Article 4

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Décret n° 2025-53 du 17 janvier 2025 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire

NOR : ATDB2428500D

Publics concernés : les préfetures, les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles d'un proche défunt, les congrégations religieuses et leurs établissements, les associations, les établissements publics du culte, les élus locaux, les officiers de police judiciaire, la préfecture de police de Paris, les opérateurs funéraires. Objet : le décret autorise l'accès des officiers de police judiciaire au volet administratif du certificat de décès dématérialisé et complète le dispositif de transfert au maire de Paris des attributions du préfet de police de Paris en matière funéraire. Par ailleurs, il introduit la possibilité pour la personne chargée de l'administration ou de la direction de la congrégation ou de l'association de demander l'exhumation et la crémation lors de la dissolution d'une congrégation religieuse ou de la suppression d'un de ses établissements, de la dissolution d'une association ou lorsque la personne morale précitée effectue un acte d'administration ou de disposition à l'égard du bien où se situent les sépultures, en cas d'impossibilité d'identifier un plus proche parent du défunt. Ces dispositions sont également applicables aux établissements publics du culte en Alsace-Moselle. Enfin il simplifie la procédure de modification des statuts pour les congrégations religieuses d'Alsace-Moselle en l'alignant sur la procédure prévue par le décret du 16 août 1901 qui, depuis 2018, n'exige plus qu'un arrêté ministériel approuvant les statuts au lieu d'un décret en Conseil d'Etat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est un texte autonome.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment ses articles 55 et suivants ;
Vu le décret du 31 janvier 1852 sur les congrégations et communautés religieuses de femmes ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 27 novembre 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

A la fin du II de l'article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être communiqué aux officiers de police judiciaire qui en font la demande. »

Article 2

Après l'article R. 2213-40 du même code, est inséré un article R. 2213-40-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-40-1. - Lors de la dissolution d'une congrégation religieuse ou de la suppression d'un de ses établissements, de la dissolution d'une association culturelle ou d'une association régulièrement déclarée, la demande d'exhumation prévue à l'article R. 2213-40 ainsi que la demande de crémation des restes prévue à l'article R. 2213-37 peut être présentée, en cas d'impossibilité d'identifier un proche parent, par la personne chargée de l'administration ou de la direction de la congrégation ou de l'association. Les opérations visées à l'article R. 2213-40 sont réalisées en présence de cette même personne. Il peut être également procédé de la sorte lorsque la personne morale effectue un acte d'administration ou de disposition à l'égard du bien où se situent les sépultures.

« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'alinéa précédent est également applicable aux associations inscrites de droit local et aux établissements publics du culte. »

Article 3

Au deuxième alinéa de l'article R. 2213-44 du même code, après les mots : « police d'Etat », sont insérés les mots : « , du préfet de police à Paris ».

Article 4

L'article R. 2512-35 du même code est abrogé.

Article 5

L'article 2 du décret du 31 janvier 1852 susvisé est abrogé.

Article 6

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 janvier 2025.

François Bayrou
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen

Arrêté du 12 juin 1998 fixant la liste des formations équivalentes pour l'application de l'article 9 du décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur

NOR : MESP9822054A

Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'État à la santé,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-45 ;
Vu le décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur, et notamment son Article 9 ;
Vu l'arrêté du 6 août 1997 portant nomination au jury national chargé de la délivrance du diplôme national de thanatopracteur ;
Vu la proposition du jury national,

Arrêtent :

Art. 1er. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 1er avril 1994 susvisé, sont reconnues équivalentes à la formation théorique et pratique prévue aux articles 1er et 2 de ce décret :

A. - Les formations délivrées par les écoles suivantes :

Centre national d'études et de recherches thanatopraxiques ;

Ecole française des sciences et soins mortuaires ;

Ecole nationale d'administration et des techniques du funéraire ;

Institut français de thanatopraxie ;

Institut national de thanatopraxie.

B. - Les formations délivrées pour l'obtention des diplômes suivants :

Diplôme technique d'université de thanatopraxie de la faculté de médecine d'Angers ;

Diplôme technique de thanatopraxie de l'université Claude-Bernard, Lyon-I.

C. - Les formations professionnelles spécialisées délivrées par des thanatopracteurs agréés antérieurement au 1er avril 1994 et reconnus pour la délivrance de l'agrément préfectoral en application du décret no 86-1423 du 29 décembre 1986.

Art. 2. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juin 1998.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales, D. Lallement

Le secrétaire d'État à la santé, Pour le secrétaire d'État et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le chef de service, E. Mengual

Arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé

J.O. Numéro 210 du 11 Septembre 1998 Texte paru au JORF/LD page 13862

NOR : MESP9822778A

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code général des collectivités territoriales , notamment l'article L. 2223-39 ;
Vu le code de la santé publique , notamment le titre Ier de son livre VII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre II de son livre Ier ;
Vu le code du travail , notamment son livre II, titre III, chapitre Ier, section VI (Prévention du risque biologique) ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
Vu le décret no 97-1039 du 14 novembre 1997 portant application de l' article L.2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé, et notamment l'article 7 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 12 juin 1996,

Arrête :

Art. 1er. - La chambre mortuaire, mentionnée à l' article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales , doit comporter une zone publique destinée aux familles et une zone technique réservée aux professionnels.

Section 1

La zone publique

Art. 2. - La zone publique de la chambre mortuaire comprend, au minimum, un local de présentation du corps du défunt et un local d'accueil pour les familles. Elle peut également comporter une salle d'attente pour les familles et une salle de cérémonie.

Art. 3. - La température ambiante du local de présentation du corps du défunt doit en toute saison être inférieure à 17°C. Le local de présentation est pourvu d'une ventilation assurant un renouvellement d'air minimum de 1 volume par heure pendant la présentation du corps.

Les parties vitrées du local de présentation du corps du défunt qui donnent sur l'extérieur de la chambre mortuaire doivent être en verre non transparent si les vis-à-vis ou le public ont vue à l'intérieur de la chambre mortuaire.

Section 2

La zone technique

Art. 4. - La zone technique de la chambre mortuaire comprend une salle de préparation des corps et doit être équipée, au minimum, de deux cases réfrigérées de conservation des corps par tranche de 200 décès annuels. Les cases réfrigérées sont programmées pour fonctionner entre les températures de 0° et + 5°C, certaines peuvent être programmées pour fonctionner à des températures inférieures ou égales à - 10°C, notamment pour la conservation des corps admis sur réquisition.

Les cases réfrigérées ont une structure autoportante. Leur comportement au feu doit être classé M 1 et conforme à l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente. Les panneaux des cases réfrigérées doivent être lisses, imputrescibles et lessivables. S'ils sont en tôle d'acier, les panneaux des cases réfrigérées doivent être galvanisés et laqués à 25 microns ou, s'ils sont en acier inoxydable, conformes au minimum à la norme Z3 CN 19.09-AISI 304 L.

Les pièces de la zone technique communiquent entre elles pour permettre la circulation des corps hors de la vue du public.

Les parties vitrées de la zone technique qui donnent sur l'extérieur de la chambre mortuaire doivent être en verre non transparent si les vis-à-vis ou le public ont vue à l'intérieur de la chambre mortuaire.

Art. 5. - La salle de préparation des corps visée à l'article 4 du présent arrêté est réservée aux toilettes mortuaires, aux soins de conservation des corps mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, aux prélèvements à fin scientifique en vue de rechercher la cause du décès ainsi qu'aux retraits de prothèses fonctionnant au moyen d'une pile.

L'accès de la salle de préparation des corps est réservé aux personnes qui réalisent les opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

La salle de préparation des corps est équipée d'une ventilation mécanique assurant un renouvellement d'air minimum de 4 volumes par heure pendant la préparation du corps, avec passage par un filtre absorbant et désodorisant avant sortie.

Le sol est sans aspérités et classé, au minimum, U 3, P 3, E 2, C 2 ; il doit résister aux produits désinfectants.

Les murs, le plafond et les portes sont en matériaux lisses, imputrescibles et facilement lessivables.

Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. Les radiateurs fixés au mur n'ont aucun contact avec le sol. La température ambiante de la salle de préparation des corps doit, en toute saison, être inférieure à 17°C.

L'arrivée d'eau de la salle de préparation des corps est munie d'un disconnecteur évitant toute pollution du réseau public d'alimentation d'eau potable. La pièce doit être dotée d'un siphon de sol au moins. Les siphons de sol sont équipés de paniers démontables et désinfectables. La salle de préparation des corps est équipée d'un évier ou d'un bac avec arrivée d'eau à commande non manuelle, d'un distributeur de serviettes en papier et d'un vidoir.

Les effluents de la salle de préparation des corps sont canalisés séparément du réseau d'eaux usées de la chambre mortuaire et traités avant rejet.

Le mobilier est à piètement lavable et désinfectable. La table de préparation des corps est de type « indépendant ». Elle est lavable. La table de préparation des corps, l'évier ou le bac et le vidoir sont conformes à la norme Z3 CND 18.12.01-AISI 316 L s'ils sont en acier inoxydable. Dans le cas contraire, ils sont constitués d'un matériau offrant une résistance équivalant aux produits chimiques.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 6. - Les chambres mortuaires doivent se conformer aux prescriptions de l'article 2, à celles du premier alinéa de l'article 3 ainsi qu'à celles des quatre premiers alinéas de l'article 4 et à celles des cinq derniers alinéas de l'article 5, dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 7. - Le directeur des hôpitaux et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 1998.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, D. Marcel

Arrêté du 4 janvier 1999 portant agrément d'un matériau pour la fabrication de cercueils

J.O. Numéro 19 du 23 Janvier 1999 Texte paru au JORF/LD page 01239
NOR : MESP9920007A

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l' article R. 363-26 du code des communes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires,
Arrête :

Art. 1er. - Le matériau complexe en carton recyclé dont les caractéristiques sont précisées en annexe est agréé pour la fabrication des cercueils.

Art. 2. - Le marquage extérieur des panneaux est effectué avec des encres non polluantes.

Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1999.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé : Le sous-directeur de la veille sanitaire, Y. Coquin

ANNEXE

Les papiers composant les matériaux complexes décrits ci-dessous sont en fibres recyclées sans chlore et sont assemblés avec des colles végétales.

A. Caractéristiques du matériau complexe composant le cercueil cuvette

Composition du matériau complexe :

- couverture extérieure : papier Kraft 250 g (T) ;
- cannelure moyenne : grammage 150 g (C) ;
- papier couché : grammage 140 g (R) ;
- cannelure grosse : grammage 150 g (C) ;
- papier couché : grammage 140 g (R) ;
- cannelure petite : grammage 150 g (C) ;
- papier intérieur : grammage 250 g (T) ;
- couverture extérieure : papier Kraft 250 g (T) ;
- cannelure moyenne : grammage 150 g (C) ;
- papier couché : grammage 140 g (R) ;
- cannelure grosse : grammage 150 g (C) ;
- papier couché : grammage 140 g (R) ;
- cannelure petite : grammage 150 g (C) ;
- papier intérieur : grammage 250 g (T).

Grammage du matériau complexe : 2 460 g/m².

B - Caractéristiques du matériau complexe composant le couvercle

Composition du matériau complexe :

- couverture extérieure : papier Kraft 250 g (T) ;
- cannelure moyenne : grammage 150 g (C) ;
- papier couché : grammage 140 g (R) ;
- cannelure grosse : grammage 150 g (C) ;
- papier couché : grammage 140 g (R) ;
- cannelure petite : grammage 150 g (C) ;
- papier intérieur : grammage 250 g (T) ;
- intérieur papier Kraft : 790 g TL 130 (I) ;
- première cannelure : CAN 120 (CAN C) (I) ;
- médiane : GO 140 (I) ;
- deuxième cannelure : CAN 120 (CAN B) (I) ;
- extérieur : K 150 (E).

Grammage du matériau complexe : 2 020 g/m².

Arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires

J.O. Numéro 16 du 20 Janvier 1999 Texte paru au JORF/LD page 01058

NOR : ECOC9800191A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l' article L. 113-3 du code de la consommation ;
Vu le décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires,

Arrête :

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des prestations funéraires quel que soit l'opérateur de pompes funèbres qui les exécute.

Art. 2. - Une documentation générale indiquant le nom, le représentant légal ou le responsable de l'établissement et l'adresse de l'opérateur de pompes funèbres, le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ainsi que sa forme juridique, le numéro d'habilitation ainsi que les prestations pour lesquelles il est habilité, et, le cas échéant, son capital, devra être constamment présentée à la vue de la clientèle et consultable par elle. Il devra être indiqué en première page de cette documentation générale les prestations rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour les inhumations, crémations ou situations particulières nécessitant des mesures supplémentaires.

La documentation générale fait apparaître, élément par élément, les prix et conditions de vente des prestations et fournitures. Les prestations ou fournitures peuvent être regroupées en un ou plusieurs ensembles cohérents ; le détail de leurs éléments constitutifs est alors indiqué conformément aux rubriques de la documentation générale. Les éléments obligatoires sont distingués des autres éléments par tout moyen approprié.

Les mêmes obligations sont faites lorsque des éléments sont présentés en un lieu différent de celui où est tenue la documentation générale.

Art. 3. - La présentation des cercueils au public en vue de la vente doit comporter un étiquetage précisant :

- le prix total du produit ;
- le prix de la prestation obligatoire comprenant le cercueil avec les poignées et sa cuvette étanche ;
- la liste des accessoires facultatifs compris dans le prix total ;
- l'essence du bois ou la nature des autres matériaux agréés dont est composé le cercueil (poignées, cuvette étanche et accessoires facultatifs exclus) et son type de finition si le matériau de base n'est pas brut (placage, impression...).

Ces mentions doivent figurer dans le devis.

Art. 4. - Avant toute opération funéraire, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré selon les mêmes rubriques que la documentation générale présentée à la clientèle fait apparaître, pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix TTC ainsi que le montant total du devis TTC. Il est remis à la clientèle.

Le devis doit être conforme aux dispositions des articles 3 à 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Lorsque l'opérateur de pompes funèbres mandaté par le client fait appel à des entreprises tierces désignées par le client lui-même, le devis précise de plus les noms et qualités de ces entreprises ainsi que le prix des prestations et fournitures assurées par ces dernières pour le montant net facturé et, le cas échéant, le montant des honoraires correspondant à la représentation du client auprès de ces entreprises.

Le devis doit également faire apparaître le montant des honoraires correspondant, intervenant par intervenant, à la représentation du client auprès des diverses administrations, organismes culturels ou autres organismes, ainsi que les sommes demandées par ces organismes, qu'il s'agisse de taxes ou de redevances ou de prix, et qui seront avancées par l'entreprise mandatée par le client. Le montant des sommes avancées doit pouvoir en être justifié auprès du client lors du paiement de la facture. Le montant total de l'ensemble des honoraires perçus est mentionné sur le devis.

Les honoraires de représentation auprès des tiers peuvent toutefois faire l'objet d'un montant forfaitaire unique dans le devis. Dans cette hypothèse, le détail des prestations comprises dans le forfait doit être indiqué au client.

La durée de validité du devis est expressément indiquée sur celui-ci. Il doit être conservé par l'entreprise pendant sa durée de validité et au moins pendant deux ans lorsqu'il est suivi d'une commande.

Art. 5. - Lorsque le devis est accepté par la famille, un bon de commande est alors établi, qui reprend les mentions prévues à l'article 7 du décret du 9 mai 1995 susvisé, notamment le détail chiffré des prestations ou fournitures ainsi que le montant total de celles-ci.

Il mentionne : nom, prénom, date de naissance du défunt

- date du décès
- date, heure et lieu de la mise en bière, date, heure et lieu du service funéraire
- date, heure et lieu de la crémation et/ou de l'inhumation
- nom, prénom et adresse de la personne qui a passé commande
- lien de parenté du défunt avec la personne qui a passé commande.

Le bon de commande ne peut être signé valablement que s'il comporte la totalité des éléments visés ci-dessus. Toute modification du bon de commande ayant une incidence sur les prix des prestations ou fournitures mentionnées sur le devis doit être préalablement portée sur le devis détenu par le client ou faire l'objet d'un nouveau devis reprenant la totalité des prestations ou fournitures y figurant.

Art. 6. - L'arrêté du 19 janvier 1994 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires est abrogé.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités

**Arrêté du 6 juillet 2005 portant ouverture de l'examen d'accès au diplôme national de
thanatopracteur**

NOR: SANP0522472A

Par arrêté du ministre de la santé et des solidarités en date du 6 juillet 2005, l'ouverture de la session pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur est fixée au mercredi 21 septembre 2005.

Les épreuves écrites auront lieu le mercredi 21 septembre 2005 à partir de 9 heures.

Les épreuves pratiques débuteront à compter du lundi 10 octobre 2005, dans les centres d'examen suivants : Bayonne, Cannes, Grenoble (La Tronche), Nice, Lyon, Paris (Ménilmontant, Villeneuve-Saint-Georges, Bry-sur-Marne, Saint-Germain-en-Laye).

Les dossiers d'inscription doivent être déposés, exclusivement par courrier et au plus tard le 21 août 2005 (le cachet de la poste faisant foi), à l'adresse suivante : espace Jean-Monnet (examen national de thanatopraxie), 47, rue des Solets, 94533 Rungis Cedex.

Le dossier d'inscription comprend les pièces suivantes :

- tout document de nature à établir l'état civil du candidat ;
- un justificatif de domicile et, le cas échéant, l'adresse à laquelle la convocation aux épreuves doit être expédiée ;
- une attestation de formation délivrée par le centre ayant dispensé l'enseignement défini par les articles D. 2223-122 à D. 2223-124 du code général des collectivités territoriales et établie exclusivement suivant le modèle joint en annexe.

Les candidats reçus aux épreuves théoriques devront être munis de leur matériel pour passer les épreuves pratiques.

Les candidats s'inscrivant uniquement pour les épreuves pratiques doivent joindre les résultats obtenus lors de la session précédente accompagnés des seuls documents de nature à établir l'état civil et du justificatif de domicile.

Pour la présente session, il n'est pas exigé de droit d'inscription.

Les candidats recevront une convocation individuelle à présenter, avec une pièce d'identité, avant l'entrée dans la salle d'examen.

ANNEXE

À L'ARRÊTÉ DU 6 JUILLET 2005 PORTANT OUVERTURE DE L'EXAMEN D'ACCÈS AU DIPLÔME NATIONAL DE THANATOPRACTEUR

Attestation de formation

Madame, Monsieur (1)
Président, directeur, responsable (1) de la formation au diplôme national de thanatopraxie dispensée par
l'organisme de formation suivant :
Nom ou raison sociale :
Adresse :
Téléphone :
atteste que :
Madame, Monsieur (1)
né(e) leà
demeurant :
candidat à la session 2001 du diplôme national de thanatopraxie, a suivi :
1. Sur une période de douze mois consécutifs ;
2. Une formation théorique aux soins de conservation d'une durée minimale de cent cinquante heures
réparties conformément à l'article D. 2223-122 CGCT ;
3. Une formation pratique aux soins de conservation d'une durée minimale de deux cents heures portant sur
cent opérations de soins et un enseignement pratique à l'art restauratif d'une durée minimale de vingt
heures, délivrés conformément à l'article D. 2223-123 CGCT.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Date, signature

et cachet de l'organisme de formation

(1) Rayer la mention inutile. Attestation à remettre au candidat en vue de son inscription.

Arrêté du 3 novembre 2006 relatif à l'intermédiation en assurance et modifiant le code des assurances

NOR: ECOT0695160A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance ;

Vu le code des assurances, notamment ses articles R. 512-4, R. 512-5, R. 512-6, R. 512-15 et R. 512-16 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 mai 2006 ;

Vu l'avis de la Commission nationale pour l'informatique et les libertés (CNIL) en date du 19 octobre 2006,

Arrête :

Article 1

Le livre V (partie Arrêtés) du code des assurances est ainsi rédigé :

« LIVRE V

« INTERMÉDIAIRES D'ASSURANCE

« TITRE Ier

« INTERMÉDIATION EN ASSURANCE

« Chapitre Ier

« Définitions »

Néant.

« Chapitre II

« Principes généraux

« Section I

« Obligation d'immatriculation

« Art. A. 512-1. - Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :

« 1° Les noms et prénoms, ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ;

« 2° Lorsque le demandeur est une personne morale :

« a) L'identité des associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou les personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation ;

« b) L'identité de la personne parmi celles mentionnées au a dont le nom est porté au registre des intermédiaires ;

« 3° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :

« a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;

« b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;

« c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou plusieurs mandats ;

« 4° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;

« 5° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;

« 6° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;

« 7° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;

« 8° La ou les déclarations sur l'honneur mentionnées au I de l'article R. 514-1 ;

« 9° Le règlement des frais d'inscription.

« Art. A. 512-2. - Le renouvellement de l'immatriculation est effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par l'intermédiaire ou le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants :

« 1° Les noms, prénoms, ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ;

« 2° Le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile prévue à l'article R. 512-14 ;

« 3° Le cas échéant, l'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ;

« 4° Le règlement des frais d'inscription.

« Art. A. 512-3. - Le registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article R. 512-6 du présent code comporte les informations suivantes :

« 1° Le numéro d'immatriculation de l'intermédiaire ;

« 2° Les nom et prénom, ou la dénomination sociale, et l'adresse de l'intermédiaire ainsi que, dans le cas d'une personne morale, les nom et prénom de la personne mentionnée au b du 2° de l'article A. 512-1 ;

« 3° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;

« 4° Lorsque l'intermédiaire d'assurance n'est pas couvert par une garantie financière parce qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu'il n'est pas autorisé à encaisser des fonds ;

« 5° Le cas échéant, les États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ;

« 6° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ;

« 7° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse ou le numéro d'immatriculation et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement.

« Section II

« Autres conditions d'accès et d'exercice

« Art. A. 512-4. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue au I de l'article R. 512-14 comporte des obligations qui ne peuvent être inférieures à celles définies ci-dessous :

« 1° Le niveau minimal de la garantie du contrat d'assurance est fixé à 1 500 000 par sinistre et 2 000 000 par année pour un même intermédiaire ;

« 2° Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 % du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.

« Art. A. 512-5. - Le montant de la garantie financière mentionnée à l'article R. 512-15 doit être au moins égal à la somme de 115 000 et ne peut être inférieure au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés par l'intermédiaire, calculé sur la base des fonds encaissés au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.

« Pour son calcul, le montant de la garantie tient compte du total des fonds encaissés par l'intermédiaire et qui lui ont été confiés par les assurés en vue d'être versés à des entreprises d'assurance ou par toute personne physique ou morale en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres. »

Article 2

Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 2006.

Thierry Breton

ARRETE

Arrêté du 25 août 2009 portant mise en œuvre de la vérification des connaissances et des mesures compensatoires pour la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le secteur funéraire

NOR: IOCB0910545A

Version consolidée au 28 août 2009

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports et le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2009-1020 du 25 août 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le secteur funéraire, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 23 septembre 2008,

Arrêtent :

Article 1

La vérification des connaissances du demandeur pour l'exercice de l'activité de thanatopracteur, effectuée conformément à l'article R. 2223-135 du code général des collectivités territoriales, porte sur les matières suivantes :

- la théorie des soins de conservation : historique des techniques des soins de conservation : de l'embaumement à la thanatopraxie ; les soins de conservation en chambre funéraire et en domicile ; les services et les produits utilisés ; méthodes de soins de conservation ; art restauratif ; autopsie médico-légale et scientifique ;
- l'anatomie et physiologie élémentaire : anatomies descriptives du corps humain (30 points) : fonctions de nutrition, de relation (système nerveux et muscles), de respiration, de circulation et de reproduction ;
- la microbiologie, l'hygiène et la toxicologie : généralités et définitions ; classification ; pénétration des toxiques dans l'organisme, distribution, moyens d'élimination ; facteurs essentiels de la toxicité ; manifestations générales ; la mort toxique ; recherche et quantification des toxiques, utilité de la toxicologie en thanatopraxie ;
- la réglementation funéraire : le service public des pompes funèbres ; le règlement national des pompes funèbres ; l'habilitation dans le domaine funéraire ; les autorisations administratives délivrées par le maire ; la chambre funéraire et la chambre mortuaire ; la réglementation des produits pour soins de conservation ;
- les sciences humaines de la mort.

Article 2

La vérification des connaissances du demandeur pour l'exercice d'une activité dans le secteur funéraire autre que celle de thanatopracteur, effectuée conformément à l'article R. 2223-135 du code général des collectivités territoriales, porte sur les matières suivantes :

1. Pour les activités relevant de l'application de l'article R. 2223-42 du même code :
 - les règles d'hygiène et de sécurité liées à l'activité exercée ;
 - la psychologie et la sociologie du deuil.
2. Pour les activités relevant de l'application de l'article R. 2223-43 du même code :

- les règles d'hygiène et de sécurité applicables de la mise en bière à la crémation ou à l'inhumation ;
- la psychologie et la sociologie du deuil ;
- le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires.

3. Pour les activités relevant de l'application de l'article R. 2223-44 du même code :

- la législation et la réglementation funéraires relatives à l'organisation des obsèques ;
- la psychologie et la sociologie du deuil ;
- le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires.

4. Pour les activités relevant de l'application de l'article R. 2223-45 du même code :

- la législation et la réglementation funéraires relatives à l'organisation des obsèques ;
- les obligations relatives à l'information des familles ;
- la psychologie et la sociologie du deuil ;
- le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires.

5. Pour les activités relevant de l'application de l'article R. 2223-46 du même code :

a) Pour l'activité de gestion d'un établissement où sont conclus les contrats relatifs aux prestations d'obsèques :

- la législation et la réglementation funéraires relatives à l'ensemble des funérailles ;
- la prévoyance funéraire et le tiers payant ;
- les obligations d'information des familles ;
- la gestion du personnel et la gestion comptable à un niveau permettant la gestion d'un tel établissement.

b) Pour l'activité de gestion d'une chambre funéraire ou d'un crématorium :

- la législation et la réglementation funéraires relatives à l'équipement géré ;
- les obligations d'information des familles ;
- la gestion du personnel et la gestion comptable à un niveau permettant la gestion d'un tel établissement.

6. Pour les activités relevant de l'application de l'article R. 2223-47 du même code :

- la législation et la réglementation funéraires relatives à l'ensemble des funérailles ;
- la gestion du personnel et la gestion comptable à un niveau permettant la gestion d'un tel établissement.

Article 3

A l'issue de la vérification des connaissances, le contenu de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation est défini en fonction des matières restant à valider, telles que listées à l'article 1er du présent arrêté pour les thanatopracteurs et à l'article 2 pour les autres fonctions.

Article 4

L'épreuve d'aptitude, telle que mentionnée à l'article R. 2223-136 du code général des collectivités territoriales, consiste en un contrôle portant exclusivement sur les connaissances professionnelles du demandeur et qui a pour objet d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer l'activité visée.

Article 5

Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la modernisation et de l'action territoriale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2009.

Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le secrétaire d'État à l'intérieur
et aux collectivités territoriales,
Alain Marleix

ARRETÉ

Arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires

NOR: IOCB1012529A

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2223-20 et L. 2223-21-1 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 18 mars 2010 ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes en date du 6 mai 2010,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales, les devis proposés par les entreprises, régies et associations habilitées en vertu de l'article L. 2223-23 du même code doivent être établis conformément au modèle défini en annexe du présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 3

Le directeur général des collectivités locales et le directeur de la modernisation et de l'action territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE

MODÈLE DE DEVIS RÉGLEMENTAIRE

(ANNEXE À L'ARRETÉ DU 23 AOÛT 2010)

PRESTATIONS COURANTES	MONTANT		PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES	MONTANT		FRAIS AVANCES	MONTANT	
	HT	TTC	OPTIONNELLES	HT	TTC	POUR LE COMPTE DE LA FAMILLE	HT	TTC
1 – PREPARATION/ORGANISATION DES OBSÈQUES								
Demarches et formalités administratives (demandes d'autorisation auprès de la mairie, de la police, des représentants du culte, tout de dossier...)			- Rédaction de « (nombre) faire-part » - Compositions florales - Plaques et articles funéraires			- Vocation de police - Publications d'avis dans la presse		
			- Sous de conservation - Truiste mortuaire : préparation et habillage du défunt					
			CHAUFFEUR FUNÉRAIRE (ou autre fonctionnaire ou affilié) : - Frais d'adhésion - Frais de séjour en case réfrigérée - Frais de séjour en salon de présentation					
2 – TRANSPORT DU DÉFUNT AVANT MISE EN BIÈRE (sans cercueil, pour retour du corps à domicile, dans une chapelle funéraire ou tout autre lieu)								
Mise à disposition d'un véhicule funéraire, avec son équipage								
Personne mortuaire								
- Frais de transport - Transport pour un sujet de « les affluents »								
3 – CERCUEIL ET ACCESSOIRES								
- Cercueil (sélection du bois ou autre matériau après, forme et modèle), avec cercueil étanche et quatre poignées - Plaque d'identité, apposée sur le cercueil - Capotes			Emblème civil / religieux placé sur le cercueil ou l'urne					
4 – MISE EN BIÈRE ET FERMETURE DU CERCUEIL								
Personnel								
5 – TRANSPORT DU DÉFUNT APRÈS MISE EN BIÈRE (avec cercueil, pour enterrer vers le cimetière, le crématorium ou tout autre lieu)								
Véhicule funéraire								
- Frais de transport - Transport pour un sujet de « les affluents »								
Personnel								
6 – CÉRÉMONIE FUNÉRAIRE								
Véhicule funéraire (cercueil ou véhicule de cérémonie ou fourgon mortuaire)								
Personnel (dont nombre de porteurs)			- Mise à disposition d'un maître de cérémonie - Registre de condoléances			- Frais de culte - Taxes municipales pour culte		
7 – INHUMATION								
Personnel pour inhumation						Taxes municipales pour inhumation		
Crematorium et crématorium de fosse								
Le cas échéant :								
- surcoteur / fermier de cercueil - démontage montage de monument funéraire			- Fourniture d'un cercueil - Autres travaux de maçonnerie					
8 – CRÉMATIION								
Crématorium						Taxes municipales pour crémation		
Personnel pour crémation								
Fourniture d'une urne avec sa plaque								
Le cas échéant :								
- soins sur un monument funéraire - dépôt de l'urne dans un columbarium - inhumation de l'urne			- Conservation de l'urne au crématorium - Dispositif des cercueils (dans un site érigé ou en pleine nature)					

TOTAL hors taxes :
TVA :
TOTAL toutes taxes comprises :

☛ Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales :

- Les villes et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leurs publications et imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital (article L. 2223-32)
- Aucune municipalité ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de mort civile (article L. 2223-34)

☛ Les prestations proposées doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires ainsi qu'à disposition permanente d'une documentation générale : modalités d'équipage des cercueils proposés à la vente ; obligation d'habilitation d'un devis grand et, en cas d'acceptation de celui-ci, d'un bon de commande

En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d'un véhicule agréé pour le transport du corps (avant ou après la mise en cercueil), d'un cercueil de 22 mm d'épaisseur — ou 18 mm en cas de crémation — avec une garniture étanche et 4 poignées et, selon le cas, les opérations nécessaires à l'inhumation et/ou à la crémation (avec fourniture d'une urne cinéraire permettant de recueillir les cendres issues de la crémation).

Fait à Paris, le 23 août 2010.

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales,
Alain Marleix

**Arrêté du 3 août 2011 portant modification de l'arrêté du 23 août 2010 portant
définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les
opérateurs funéraires**

NOR: IOCB1116021A

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2223-21-1 ;

Vu l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations offertes par les opérateurs funéraires ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 28 mars 2011 ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 31 mai 2011,

Arrêtent :

Article 1

Le modèle annexé à l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires est modifié ainsi qu'il suit :

Dans la colonne « Prestations optionnelles complémentaires », à la rubrique « 1 — Préparation-organisation des obsèques »,

remplacer : « Soins de conservation

« Toilette mortuaire : préparation et habillage du défunt »

par :

« Soins de conservation

« Retrait d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile

« Toilette mortuaire : préparation et habillage du défunt »

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2011.

Article 3

Le directeur général des collectivités locales et le directeur de la modernisation et de l'action territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2011.

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales,

Philippe Richert

Arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire

NOR: IOCB1207261A

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles D. 2223-55-3 et suivants ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires du 7 février 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) du 1er mars 2012,

Arrêtent :

Article 1

L'examen théorique visé à l'article D. 2223-55-3 du code général des collectivités territoriales comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. Il est organisé conformément aux modalités suivantes :

1. Épreuves écrites :

— l'examen théorique sanctionnant le diplôme de maître de cérémonie est constitué d'un questionnaire à choix multiples ou à réponses courtes. Il comprend 60 questions au minimum pour l'ensemble des matières et comporte au minimum huit questions pour chacune des matières ;

— l'examen théorique sanctionnant le diplôme de conseiller funéraire est constitué d'un questionnaire à choix multiples ou à réponses courtes. Il contient 80 questions au minimum pour l'ensemble des matières et comporte au minimum huit questions pour chacune des matières.

Ce questionnaire peut prendre la forme d'un cas pratique pour chacune des matières.

2. Épreuve orale :

Cette épreuve consiste en un entretien individuel, d'une durée minimum de quinze minutes, et vise à évaluer la capacité du candidat à exercer la profession de maître de cérémonie ou de conseiller funéraire.

Article 2

Pour l'application des dispositions de l'article D. 2223-55-6 du code général des collectivités territoriales, la note finale attribuée à chaque candidat résulte de l'agrégation des notes obtenues aux épreuves théoriques (écrites et orale) et à l'évaluation de la formation pratique, après application de la pondération suivante :

— épreuves théorique écrite : 60 % de la note finale ;

— épreuve théorique orale : 20 % de la note finale ;

— évaluation de la formation pratique : 20 % de la note finale.

Article 3

La répartition des matières obligatoires mentionnées à l'article D. 2223-55-4 du code général des collectivités territoriales est définie en annexe du présent arrêté.

Article 4

En application des dispositions de l'article D. 2223-55-15 du code général des collectivités territoriales, les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires se prévalant de l'exercice continu de leur profession apportent la preuve de leur expérience professionnelle dans les conditions prévues au présent article.

Les dirigeants ou gestionnaires d'une entreprise, régie ou association de pompes funèbres, pour eux-mêmes ou pour leurs salariés ou agents, attestent de l'expérience professionnelle acquise :

— auprès de la préfecture territorialement compétente pour la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 2223-23 du même code, lorsque les conditions définies par l'article D. 2223-55-13 du même code sont satisfaites ;

— auprès de l'organisme de formation choisi, lorsque les conditions définies par l'article D. 2223-55-14 du même code sont remplies.

A cet effet, ils fournissent les documents suivants :

— pour leurs agents ou salariés : un document attestant sur l'honneur de la date d'entrée en fonction ou à défaut, tout document permettant d'établir la durée d'expérience acquise.

Pour eux-mêmes :

— s'agissant des dirigeants ou gestionnaires d'une entreprise : l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers, les statuts de l'entreprise et, le cas échéant, l'extrait K-bis ;

— s'agissant des présidents d'association, une copie de la déclaration de constitution de l'association déposée en préfecture et les statuts de l'association ;

— s'agissant des directeurs de régie, une copie de l'arrêté de nomination.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 6

Le directeur général des collectivités locales et le secrétaire général du ministère de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

1. Diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie

MATIÈRE	DESCRIPTIF INDICATIF	NOMBRE D'HEURES
Hygiène, sécurité et ergonomie	Les équipements et les règles de protection	7
	Les gestes et les postures	
Législation et réglementation funéraire	Les règles applicables aux opérations funéraires	14
Psychologie et sociologie du deuil	Les grandes étapes du deuil	14
	Les deuils particuliers	
Pratiques et rites funéraires	Les rites funéraires civils et religieux	14
	Les règles de protocole	
Conception et animation d'une cérémonie	Les lieux et les équipements	14
	La prise de parole en public	
	L'application des règles de protocole	
Encadrement d'une équipe	Les techniques de management	7

Conformément aux dispositions de l'article D. 2223-55-5 du code général des collectivités territoriales, la durée de la formation pratique est fixée à 70 heures.

2. Diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire

MATIÈRE	DESCRIPTIF INDICATIF	NOMBRE D'HEURES
Connaissances administratives générales	L'organisation et le fonctionnement des institutions administratives	7
Hygiène, sécurité et ergonomie	Les équipements et les règles de protection	7
	Les gestes et les postures	
Législation et réglementation funéraire	Les règles applicables aux opérations funéraires, y compris les contentieux liés à l'organisation des funérailles	35
Psychologie et sociologie du deuil	Les grandes étapes du deuil	14
	Les deuils particuliers	
Pratiques et rites funéraires	Les rites funéraires civils et religieux	14
	Les règles de protocole	
Produits, services et conseil à la vente	La présentation des produits	42
	L'identification des besoins et des attentes des clients/familles	
Réglementation commerciale	Le droit de la consommation	
Conception et animation d'une cérémonie	Les lieux et les équipements	
	La prise de parole en public	
	L'application des règles de protocole	14
Encadrement d'une équipe	Les techniques de management	7

Conformément aux dispositions de l'article D. 2223-55-5 du code général des collectivités territoriales, la durée de la formation pratique est fixée à 70 heures.

3. Formation complémentaire permettant d'exercer la profession de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres

MATIÈRE	DESCRIPTIF INDICATIF	NOMBRE D'HEURES
Gestion des entreprises	Comptabilité	42
	Droit des sociétés	
	Droit du travail	
	Droit fiscal	
	Droit de la consommation et droit de la concurrence	

ARRÊTE

Arrêté du 25 octobre 2013 relatif au règlement des frais funéraires

NOR: EFIT1325177A

Version consolidée au 6 octobre 2014

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-1-4, résultant de l'article 72 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 24 octobre 2013,

Arrête :

Article 1

Le montant mentionné à l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est fixé à 5 000 euros. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

Article 2

Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
R. Fernandez

Arrêté du 20 mars 2017 portant dérogation à l'obligation de retrait d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile avant la mise en bière fixée par l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales

NOR: AFSP1707622A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2213-15 et R. 2213-43 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé du 18 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 14 février 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 1er mars 2017 ;
Considérant que l'explantation du dispositif médical implantable intracardiaque Micra commercialisé par la société Medtronic nécessite un acte chirurgical complexe ne pouvant être réalisé par un thanatopracteur ou un médecin non spécialiste ;

Considérant qu'une étude qualitative des dispositifs médicaux implantables actifs intracardiaques en matière de comportement au feu et de composition des rejets émis en conditions similaires à la crémation de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques en date du 13 janvier 2017 conclut que les tests effectués mettent en évidence que ces dispositifs peuvent être incinérés en toute sécurité et que leur inhumation a un faible impact environnemental ;

Considérant les circonstances exceptionnelles constituées par l'impossibilité de faire procéder à l'inhumation ou la crémation de personnes décédées porteuses de ce dispositif médical, sans procéder à son explantation qui ne revêt pas un caractère utile au plan de la santé publique et porte atteinte à leur intégrité physique,

Arrêtent :

Article 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, il peut être procédé, pendant une durée de six mois après la publication du présent arrêté, à l'inhumation ou la crémation des personnes décédées porteuses d'un stimulateur cardiaque implantable Micra commercialisé par la société Medtronic sans explantation et récupération du dispositif avant la mise en bière.

Article 2

Le directeur général de la santé et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mars 2017.

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol

Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile

NOR: AFSP1703920A

Publics concernés : thanatopracteurs, opérateurs de pompes funèbres.

Objet : définition d'une part des obligations en matière de précautions générales d'hygiène, de matériel et d'équipement des thanatopracteurs réalisant un soin de conservation à domicile et, d'autre part, des exigences minimales nécessaires relatives à la configuration et à l'équipement de la pièce du domicile dans laquelle le soin de conservation est réalisé.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Notice : l'article R. 2223-132 du code général des collectivités territoriales dispose qu'un soin de conservation peut être réalisé à domicile dans certaines conditions en matière d'équipement du thanatopracteur et de configuration de la pièce dans laquelle le soin de conservation est réalisé. Les dispositions du présent arrêté définissent la nature et les caractéristiques des équipements de travail et matériels utilisés par le thanatopracteur réalisant un soin de conservation à domicile. Il rend obligatoires des exigences minimales en termes d'équipement du thanatopracteur et de conception de la pièce dans laquelle le soin est réalisé. Enfin, il instaure une traçabilité des soins de conservation réalisés à domicile.

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23, R. 2223-24 et R. 2223-132 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1335-1 à R. 1335-8 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-5, R. 4412-1 et suivants, R. 4421-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 23 janvier 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 1er mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 5 avril 2017,

Arrêtent :

Article 1

Lorsque le thanatopracteur réalisant des soins de conservation à domicile est un travailleur au sens de l'article L. 4111-5 du code du travail, l'employeur prend également les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs notamment contre les risques d'exposition aux agents chimiques dangereux et aux agents biologiques, conformément aux dispositions de la IVe partie du code du travail.

Article 2

Les modalités de prise en charge en cas d'accident d'exposition au sang sont celles définies à l'annexe 2 de l'arrêté du 10 juillet 2013 susvisé.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, le thanatopracteur, à toutes les étapes des soins de conservation, porte des équipements de protection individuelle à usage unique composés comme suit :

- 1° Protection des mains : gants assurant, dans la mesure du possible, une totale étanchéité contre les agents chimiques et biologiques ;
- 2° Protection des yeux et du visage : lunettes comportant des protections latérales associées à une charlotte ;
- 3° Protection des voies respiratoires : masque de protection respiratoire adapté contre les risques biologiques et chimiques ;
- 4° Protection du corps : combinaison ou une casaque associée à un tablier de protection et des surmanches, adaptés contre les risques chimiques et biologiques ;

5° Protection des pieds : chaussures ou sur-chaussures, adaptés contre les risques chimiques et biologiques.

Article 4

Le thanatopracteur utilise du matériel à usage unique. Lorsque l'utilisation d'un matériel à usage unique est impossible, le thanatopracteur utilise un matériel réutilisable qu'il nettoie et désinfecte après la réalisation du soin.

Conformément à l'arrêté du 10 juillet 2013 susvisé, les objets perforants utilisés sont dotés, dans la mesure du possible, de dispositifs médicaux de sécurité.

Article 5

Les soins de conservation ne peuvent être réalisés à domicile que dans une pièce répondant aux exigences suivantes :

- 1° La surface au sol utilisable de la pièce est d'au moins dix mètres carrés ;
- 2° La pièce est isolée du reste du logement par une porte. Cette pièce n'est pas accessible pendant la durée du soin ;
- 3° La pièce comporte au moins une ouverture donnant à l'air libre permettant d'assurer une ventilation naturelle suffisante durant toute la durée du soin. Cette ventilation est prolongée après la réalisation du soin. Le thanatopracteur informe la famille de cette obligation de ventilation de la pièce où le soin a été réalisé ;
- 4° Le revêtement du sol et des murs de la pièce doit pouvoir être lavé et désinfecté en totalité après la réalisation du soin de conservation ou être protégé par tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs. Le moyen imperméable utilisé est à usage unique et est éliminé comme un déchet d'activité de soins à risque infectieux ;
- 5° Un éclairage adapté à la réalisation des soins de conservation par le thanatopracteur.

Article 6

Les éléments suivants sont nécessaires à la réalisation des soins de conservation :

- 1° Un support pour la réalisation du soin de conservation, lit médicalisé ou table de soin. Ce support est installé dans la pièce où le soin de conservation est réalisé pour permettre la libre circulation du thanatopracteur sur tous les côtés du support. Il est réglable en hauteur ;
- 2° Une housse imperméable, telle que prévue à l'article R.2213-15 du code général des collectivités territoriales, disposée entre le support prévu au 1° et le corps du défunt et éliminée comme un déchet d'activité de soins à risque infectieux ;
- 3° Un ou des dispositifs d'occultation visuelle de nature à garantir la réalisation du soin de conservation hors de la vue des personnes présentes à domicile, du voisinage et des personnes extérieures, sans faire obstacle à l'aération de la pièce prévue au 3° de l'article 5 du présent arrêté ;
- 4° Des emballages à usage unique destinés à collecter les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés mentionnés à l'article R.1335-6 du code de la santé publique ;
- 5° Le cas échéant, un ou plusieurs dispositifs d'éclairage d'appoint ;
- 6° Tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs ;
- 7° Le matériel nécessaire au nettoyage et à la désinfection du support mentionné au 1° du présent article, des revêtements des sols et des murs de la pièce dans laquelle le soin de conservation est réalisé.

Article 7

A l'issue du soin de conservation, le thanatopracteur rédige un compte-rendu d'intervention, dont le contenu et le modèle sont fixés en annexe du présent arrêté, et l'adresse à la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, qui l'emploie pour la réalisation du soin de conservation.

Article 8

A l'issue du soin de conservation, le thanatopracteur s'assure qu'aucun des équipements ou matériels, mentionnés au présent arrêté, qu'il a apporté ne soit laissé au domicile dans lequel le soin de conservation a été effectué.

Article 9

La régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, s'assure, préalablement à la vente de la prestation de soin de conservation, du respect des exigences fixées à l'article 5 du présent arrêté.

Article 10

Les soins de conservation réalisés à domicile font l'objet d'une traçabilité par la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 du code général des

collectivités territoriales. A cet effet la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements conservent, pour chaque soin de conservation facturé, les documents suivants :

- 1° La déclaration préalable du soin de conservation prévue à l'article R.2213-2-2 du code général des collectivités territoriales ;
- 2° La vérification préalable prévue à l'article 9 du présent arrêté ;
- 3° Le compte-rendu d'intervention prévu à l'article 7 du présent arrêté ;
- 4° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles prévue à l'article R. 2213-2-2 du code général des collectivités territoriales.

La régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23, conserve ces documents pendant une durée de cinq ans, sur tout support et par tout moyen, et la tient à disposition du préfet du département lui ayant délivré l'habilitation et des agents mentionnés au 1° de l'article L. 511-6 du code de la consommation.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 12

Le directeur général de la santé, le directeur général du travail et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri

Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl

ANNEXE

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION A L'ISSUE DU SOIN DE CONSERVATION REALISE A DOMICILE

Ce compte-rendu est à adresser par le thanatopracteur à la régie, l'entreprise ou l'association et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23 et ayant facturé la présente prestation de soin de conservation.

1° – Identité du rédacteur du compte-rendu

Numéro d'habilitation de la régie, de l'entreprise ou de l'association ayant facturé la présente prestation de soin de conservation :

2° – Informations relatives au soin de conservation réalisé

Date et heure de réalisation du soin de conservation :

3° – Compte-rendu opératoire

Nom du produit biocide utilisé :

Dilution du produit biocide :

Volume drainé :

Volume ponctionné :

Nom du prestataire d'élimination mentionné à l'article R.1335-2 du code de la santé publique :

Site d'élimination des DASRI :

Commentaires :

Compte-rendu fait, à : Le : Signature du rédacteur :
--

Arrêté du 10 mai 2017 relatif au forfait afférent à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient

NOR: AFSH1712885A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5-14-2 et D. 162-30 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-42 ;
Vu le décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017 relatif aux conditions de rémunération de l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès au domicile du patient ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 3 mai 2017 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 mai 2017,
Arrêtent :

Article 1

L'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient dans les conditions fixées par l'article D. 162-30 du code de la sécurité sociale est rémunéré par un forfait d'un montant brut de 100 euros. Ce forfait rémunère la visite réalisée dans ce cadre et les frais de déplacement afférents.
Ce forfait est versé aux médecins mentionnés aux articles L.162-5 et L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 du même code, par la caisse primaire d'assurance maladie de rattachement.

Article 2

La directrice générale de l'offre des soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait le 10 mai 2017.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation : La cheffe de service, adjointe au directeur général de l'offre de soins, chargée des fonctions de directrice générale de l'offre de soins par intérim, K. Julienne

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation,

Le directeur de la sécurité sociale, T. Fatome

Arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2024
NOR : SSAP1719262A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2213-2-1, R. 2213-25 et R. 2213-27 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1211-2, L. 1232-1, L. 1232-5 et L. 6312-1 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, d'enseignement, d'analyses, d'anatomie et cytologie pathologiques, les salles d'autopsie et les établissements industriels agricoles où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 9 et 27 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 6 juin 2017,
Arrête :

Article 1

I. - La liste des infections transmissibles établie en application du a de l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales est la suivante :

- 1° Orthopoxviroses ;
- 2° Choléra ;
- 3° Peste ;
- 4° Charbon ;
- 5° Fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses.

II. - Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l'une de ces infections est déposé en cercueil hermétique équipé d'un système épurateur de gaz répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-27 du code général des collectivités territoriales, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile ou avant la sortie de l'établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.

Article 2

I. - La liste des infections transmissibles établie en application du b de l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales est la suivante :

- 1° Rage ;
- 2° Tuberculose active sensible aux antituberculeux, non traitée ou traitée pendant moins d'un mois et tuberculose active documentée ou fortement suspectée d'être à souche multi ou ultra-résistante (MDR ou XDR) quel que soit le traitement ;
- 3° Toute maladie émergente infectieuse transmissible (syndrome respiratoire aigu sévère...) après avis du Haut Conseil de la santé publique. Les avis du Haut Conseil de la santé publique sont disponibles sur le site du haut conseil (<http://www.hcsp.fr>).

II. - Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l'une de ces infections est déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile ou avant la sortie de l'établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.

Article 3

Modifié par Arrêté du 29 mai 2024 - art. 1

La liste des infections transmissibles établie en application du c de l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales est la suivante :
- la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

Article 4

Modifié par Arrêté du 29 mai 2024 - art. 1

I. - La liste des infections transmissibles établie en application du e de l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales est la suivante :

- tout état infectieux grave.

II. - La pratique des soins de conservation est également interdite sur le corps des personnes atteintes au moment de leur décès d'une des infections transmissibles mentionnées aux articles 1er, 2 et 3.

Article 5

Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique de prélèvements à des fins scientifiques ou d'autopsies médicales, ni à la récupération des prothèses fonctionnant au moyen d'une pile avant mise en bière conformément aux dispositions de l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales dans les conditions permettant de respecter les précautions de nature à éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes

- Abroge Arrêté du 20 juillet 1998 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juillet 1998 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juillet 1998 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juillet 1998 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juillet 1998 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 juillet 1998 - art. 5 (VT)

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 8

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juillet 2017.

Agnès Buzyn

Arrêté du 17 juillet 2017 relatif aux deux modèles du certificat de décès

NOR: PRMX1720890A

Le Premier ministre,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-42 et R. 2213-1-1 à R. 2213-1-4 ;

Vu le décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 relatif au certificat de décès, notamment son article 3,

Arrête :

Article 1

Il est institué à compter du 1er janvier 2018 deux certificats de décès. Le premier concerne les décès néonataux jusqu'à vingt-sept jours de vie (mort-nés exclus). Le second concerne les décès à partir du vingt-huitième jour.

Article 2

Les deux modèles de certificat de décès utilisés par le médecin pour attester la réalité et la constance du décès doivent être conformes aux modèles figurant en annexes I et II du présent arrêté. Ils comprennent un volet administratif (partie haute et publique) commun aux deux modèles et un volet médical (partie basse confidentielle et anonymisée) propre à chacun des deux certificats.

Ces deux modèles sont disponibles :

1° Sur support électronique :

- sur le site internet dédié de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à l'adresse suivante :

<https://sic.certdc.inserm.fr> ;

- sur l'application mobile CertDc ;

- sur le site internet d'une personne morale de droit public ou privé ayant conclu une convention avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale l'y autorisant.

2° Sur support papier auprès des agences régionales de santé.

Article 3

Le volet administratif est rempli conformément aux instructions qui figurent sur les sites internet et l'application mobile mentionnés à l'article 2 du présent arrêté pour le support électronique et au verso du certificat de décès pour le support papier.

Le volet administratif établi sur support électronique est mis à disposition des destinataires mentionnés au II de l'article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales via une transmission électronique sécurisée.

Toutefois, si la mairie du lieu de décès ne dispose pas des moyens nécessaires et adaptés pour recevoir le certificat de décès dématérialisé, celui-ci est établi et transmis conformément à l'article R. 2213-1-4 du même code.

Article 4

Le volet médical et le volet médical du certificat de décès néonatal sont établis par le médecin ayant constaté le décès, même dans les cas où une recherche des causes du décès est demandée et sont remplis conformément au guide d'utilisation qui figure sur les sites internet et sur l'application mobile mentionnés à l'article 4 du présent arrêté pour le support électronique ou qui est joint à chaque certificat pour le support papier.

Article 5

Le volet médical complémentaire mentionné à l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales est établi par le médecin ayant procédé à la recherche médicale ou scientifique des causes du décès ou à l'autopsie judiciaire.

Le modèle de volet médical complémentaire spécifique aux décès néonataux jusqu'à vingt-sept jours de vie et le modèle de volet médical complémentaire spécifique aux décès à partir du vingt-huitième jour sont conformes

aux deux modèles figurant en annexes III et IV du présent arrêté. Ils sont disponibles uniquement sur support électronique auprès de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Article 6

Pour les deux modèles de certificats de décès sur support papier, les caractéristiques techniques auxquelles ils doivent se conformer figurent aux annexes V et VI.

Pour les deux modèles de certificats de décès sur support électronique, les caractéristiques techniques auxquelles ils doivent se conformer figurent à l'annexe VII.

Article 7

L'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au modèle de certificat de décès est abrogé à compter du 1er janvier 2018.

Article 8

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2017.

Pour le Premier ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

ANNEXE 1

DEPARTMENT: _____

CERTIFICAT DE DÉCÈS conforme à l'arrêté du XX XXXX 2017

VOLET ADMINISTRATIF. À remplir par le médecin ayant constaté le décès.

Je soussigné(e) M. _____ (Nom de la personne désignée ci-dessous, en noir et en gras)
 Demeurant au domicile _____ (Adresse complète et numéro)
 Date et heure (journée du décès) de la mort : _____ à _____
 À défaut (suspension à établir), date et heure du constat de décès : _____ à _____

INFORMATIONS D'ÉTAT CIVIL

COMMUNE DE DÉCÈS : _____

Code postal : _____

NOM : _____

NOM de jeune fille, le cas échéant : _____

Prénoms : _____

Date de naissance : _____ / _____ / _____ Sexe : ☐ M ☐ F

Demande : _____

RÉSERVÉ À LA MAIRIE

Monnaie à représenter au verso : _____

N° d'acte : _____

N° d'index du décès : _____

INFORMATIONS FUNÉRAIRES (Cocher chaque ligne par oui ou par non)

Ultimatum juridique légal (voir au verso 2) ☐ oui ☐ non

Ultimatum en cas de non respect de la loi (suspension de la loi) ☐ oui ☐ non

Obligation de mise en terre immédiate (voir au verso 3) :

— dans un cimetière légal ☐ oui ☐ non

— dans un cimetière simple ☐ oui ☐ non

Ultimatum aux soins de conservation (voir au verso 3) ☐ oui ☐ non

Ultimatum au don du corps à la science (voir au verso 5) ☐ oui ☐ non

Recherche de la cause du décès (demande ou non) par médecin ☐ oui ☐ non

Recherche de la cause du décès (demande ou non) par médecin ☐ oui ☐ non

Le transport de corps au domicile, délai de jour au verso 6) ☐ 48 h ☐ 72 h

Personne attentive au maintien du décès, d'un médecin funéraire ☐ oui ☐ non

Personne attentive au maintien du décès, d'un médecin funéraire ☐ oui ☐ non

La personne présente, enlevée du décès, d'un médecin funéraire ☐ oui ☐ non

SIGNATURE _____ à _____ le _____

et contre obligation de maintien

VOLET MÉDICAL. À remplir et à clore par le médecin ayant constaté le décès. – Renseignements confidentiels et anonymes

INFORMATIONS RELATIVES AU DÉFUNT

Commune de décès		Code postal		Date de décès ☐ date d'effets OU ☐ naissance		Sexe ☐ masculin ☐ féminin
Commune de domicile		Code postal		Date de naissance		

CAUSES DU DÉCÈS

PARTIE I

Maladie(s) ou affection(s) morbide(s) ayant directement provoqué le décès.
Il s'agit de la leucémie, de l'insémination, de l'immobilisation, de la complication ayant entraîné la mort (et non du syndrome de délit comme une noyade, un arrêt cardiaque...).

intervalle entre le début du processus malade et le décès. De nouveau, nous nous en sommes

11

after a one-dimensional fit: $\chi^2_{\text{red}} = 1.0$

doi:10.1017/S0022292412001603

due to an increase of α : **(d)**

La droite-ligne tangente des courbes à la source est

PARTIE II

Autres états morbides, facteurs ou états physiologiques (grossesse...) ayant contribué au décès, mais non mentionnés en Partie I

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (voir les liens suivants pour chaque point)

LIEU DE DÉCÈS

- ☐ Domicile (do défaut au name)
☐ EHPAD: raison de retraite
☐ Vies publiques

MORT SUBITE "L'aptid d'un décès brutal et inattendu, évènement de mort subite".

- ☐
- yes**
- ☐
- no**
- ☐
- not sure**

⁴ In altri termini, si può dire che, sebbene il sistema di governo non sia ancora quello di un vero e proprio "governo di fatto", esso è già in grado di esercitare un controllo effettivo sulla politica e sulla amministrazione del paese.

CIRCONSTANCES APPARENTES DU DÉCÈS

- ☐ Mort naturelle ☐ Faute de guerre
☐ Accident ☐ Complications de soins médicaux, chirurgicaux
☐ Suicide ☐ Investigation en cours
☐ Affaire à la vie d'autre ☐ Inédit

EN CAS DE MORT VIOLENTE (accidentelle, délictuelle, suicide, assassinat)

Présumant le lien de causalité de l'événement déclencheur :

- ☐ Domaine ☐ Lieu de sport ☐ Vie politique
☐ Commerce ☐ Lieu industriel, chambre ☐ Exploitation agricole
☐ Établissement accueillant du public ☐ Autre lieu ou établissement

GROSSESSE La femme décide-t-elle vraiment ?

- ☐ oui, pas au cours de l'année précédant le décès
- ☐ pas au moment du décès, mais progressive terminée depuis 42 jours ou moins
- ☐ pas au moment du décès, mais progressive terminée depuis plus de 42 jours et moins d'1 an.
- ☐ oui, au moment du décès
- ☐ ne sait pas

La processor 4.4.4.6 contribue au devis : ☐ oui ☐ non ☐ non applicable

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE Le décès est-il survenu lors d'une activité professionnelle?

- ☐
- YES**
- ☐
- NO**
- ☐
- NOT SURE**

RECHERCHE DE LA CAUSE DU DÈCÈS

Une recherche de la cause de l'écoulement est-elle en demande ?

- ☐
- ma. reberche melleale
- ☐
- ma. reberche mellea-lipsale
- ☐
- non

Il uso generalizzato di complementi con *più* è attestato anche per il verbo *avere* (es. *Il signor Rossi ha più di 50 anni*).

SIGNATURE _____ Must be fully printed and signed by the subject

© 2004 VNU-GATE. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from VNU-GATE.

Le contenu peut être modifié en cliquant sur l'icône dans la barre d'outils.

Volet à détacher selon les pointillés, à clore, et à joindre au bulletin d'état civil correspondant (bulletin 7 de décès), au moment de l'envoi au médecin de l'Agence régionale de santé

GUIDE D'UTILISATION DU CERTIFICAT DE DÉCÈS NÉONATAL

Ce certificat est à remplir pour tous les décès d'enfants nés vivants et viables, et décédés entre la naissance et 27 jours révolus, si l'enfant avait un âge gestationnel d'au moins 22 semaines d'aménorrhée ou pesait au moins 500 grammes à la naissance. Il n'est pas à remplir pour les enfants mort-nés.

Le certificat de décès comporte deux volets :

- un volet administratif (nominatif),
- un volet médical (anonyme et confidentiel). La présentation de la partie médicale du certificat suit les principales recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. Dans ce volet, il vous est demandé de décrire les caractéristiques de l'enfant, des parents, de l'accouchement ainsi que les causes du décès.

Lorsqu'une recherche des causes du décès a été effectuée, un volet médical complémentaire à visée épidémiologique, est établi par le médecin ayant réalisé le diagnostic des causes du décès.

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE VOLET MÉDICAL

PARTIE : CARACTÉRISTIQUES DE L'ENFANT, DES PARENTS ET DE L'ACCOUCHEMENT

- Informations anonymes relatives à l'enfant

• Âge gestationnel : indiquez la durée en semaines d'aménorrhée en prenant la meilleure estimation connue (calcul à partir de la date des dernières règles ou de l'examen par ultrasons). Cette durée sera exprimée en semaines révolues; par exemple, 36 semaines et 5 jours = 36 semaines révolues.

- Informations anonymes relatives à l'accouchement

• Mode d'accouchement : on entend par "extraction instrumentale par voie basse", l'utilisation de forceps, de ventouse ou de spatules. L'extraction du siège non instrumentale est à coder "voie basse non instrumentale".

• Transfert ou hospitalisation particulière de l'enfant : hospitalisation dans un secteur néonatal, même si celui-ci est situé dans la maternité.

- Informations anonymes relatives aux parents

Les caractéristiques concernant les parents (profession, état matrimonial) sont à prendre en compte au moment du décès.

• Profession des parents : indiquez la profession, même si elle n'est pas exercée. En l'absence totale de profession, précisez "sans profession".

• Nombre total d'accouchements : comptez tous les accouchements survenus à au moins 22 semaines d'aménorrhée ou concernant des enfants pesant au moins 500 g. En cas d'accouchement gémellaire, comptez un seul accouchement.

PARTIE : CAUSES MÉDICALES DE DÉCÈS

Il vous est demandé de distinguer les causes fœtales ou néonatales d'une part, les causes obstétricales ou maternelles d'autre part. Ceci permet de mieux prendre en compte les décès ayant des origines multiples.

Causes fœtales ou néonatales déterminantes du décès : indiquez ici l'affection ayant provoqué le décès. En cas d'enchaînement de situations pathologiques, indiquez sur les autres lignes les affections du processus morbide qui a conduit au décès avec en dernière ligne l'affection à l'origine de ce processus (cause initiale).

Il faut éviter de retenir comme cause déterminante le retard de croissance intra-utérin ou la prématurité, sauf s'ils constituent la seule cause connue.

Cause obstétricale ou maternelle déterminante du décès : retenez la pathologie maternelle ou la complication obstétricale qui, selon vous, est à l'origine du processus morbide qui a conduit au décès de l'enfant.

ANNEXE 2

Modèle de certificat de décès néonatal quel que soit le support

Les autres causes ayant joué un rôle dans la survenue du décès seront classées dans les "causes associées". Si, parmi les causes fœtales ou néonatales, ou parmi les causes obstétricales ou maternelles, la seule cause connue n'a pas eu de rôle majeur dans la survenue du décès, il est possible de signaler cette cause comme cause associée, sans indiquer de cause déterminante.

En cas de doute, il faut choisir l'explication médicale du décès qui vous paraît la plus probable.

Ambiguïtés : certaines causes peuvent être considérées à la fois comme des causes fœtales ou néonatales et des causes maternelles. La distinction n'est pas toujours évidente. Pour les causes déterminantes comme pour les causes associées, on admettra par convention que :

▼ Sont à classer ▼	
dans les causes fœtales ou néonatales	dans les causes obstétricales ou maternelles
- les anomalies de la croissance et celles relatives à la durée de gestation (retard de croissance, prématurité, post-maturité), - les anomalies congénitales (si elles ont contribué au décès)	- les anomalies du cordon, des membranes et du placenta, - la grossesse multiple, quand elle intervient dans la cause de décès, - les complications du travail et de l'accouchement (disproportion fœto-pelvienne, anomalies de présentation, accouchement prolongé...).
- Les infections peuvent être classées dans chacune de ces catégories ou les deux, selon qu'elles ont atteint essentiellement la mère, l'enfant ou les deux.	

EXEMPLES	1	2	3
Cause fœtale ou néonatale déterminante : • affection ayant directement provoqué le décès due ou consécutive à • autre(s) cause(s) fœtale(s) associée(s)	souffrance fœtale aigüe ---	choc cardiogénique hypoplasie du cœur gauche ---	défaillance multiviscérale septicémie à bacille Gram - ---
Cause obstétricale ou maternelle déterminante : • autre(s) cause(s) obst. ou mat. associée(s)	circulation anormale du cordon ---	---	c. hémorragique ---
EXEMPLES	4	5	6
Cause fœtale ou néonatale déterminante : • affection ayant directement provoqué le décès due ou consécutive à • autre(s) cause(s) fœtale(s) associée(s)	insuffisance respiratoire hémorragie pulmonaire persistance du canal artériel prématurité, RCIU ---	hémorragie intraventriculaire massive ---	anémie néonatale ---
Cause obstétricale ou maternelle déterminante : • autre(s) cause(s) obst. ou mat. associée(s)	toxémie ---	grande prématurité ---	syndrome transfuso-transfusé pémélie ---

PARTIE : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Lieu de décès : cochez "domicile" si le nourrisson est décédé dans tout domicile privé, celui de ses parents ou celui d'autres personnes.

Mort inattendue du nourrisson (MIN): indiquez ici s'il s'agit d'un décès non traumatique du nourrisson avec mode de survenue brutal et inattendu.

En cas de mort inattendue du nourrisson, une recherche de la cause du décès est recommandée par la HAS, avec transfert au centre de référence MIN le plus proche. Indiquez "oui, recherche médicale" si une recherche a été demandée ou est en cours de demande (obtention du consentement des parents en cours).

Circonstances apparentes du décès : indiquez ici les circonstances apparentes du décès, les circonstances réelles du décès ne pouvant être établies et/ou vérifiées qu'à l'occasion d'une recherche de la cause de décès (prélèvement, examen, autopsie médicale) ou d'une instruction médico-légale.

Modèle de certificat de décès néonatal quel que soit le support

Les autres causes ayant joué un rôle dans la survenue du décès seront classées dans les "causes associées". Si, parmi les causes fœtales ou néonatales, ou parmi les causes obstétricales ou maternelles, la seule cause connue n'a pas eu de rôle majeur dans la survenue du décès, il est possible de signaler cette cause comme cause associée, sans indiquer de cause déterminante.

En cas de doute, il faut choisir l'explication médicale du décès qui vous paraît la plus probable.

Ambiguïtés : certaines causes peuvent être considérées à la fois comme des causes fœtales ou néonatales et des causes maternelles. La distinction n'est pas toujours évidente. Pour les causes déterminantes comme pour les causes associées, on admettra par convention que :

▼ Sont à classer ▼	
dans les causes fœtales ou néonatales	dans les causes obstétricales ou maternelles
- les anomalies de la croissance et celles relatives à la durée de gestation (retard de croissance, prématurité, post-maturité), - les anomalies congénitales (si elles ont contribué au décès)	- les anomalies du cordon, des membranes et du placenta, - la grossesse multiple, quand elle intervient dans la cause de décès, - les complications du travail et de l'accouchement (disproportion fœto-pelvienne, anomalies de présentation, accouchement prolongé...).
- Les infections peuvent être classées dans chacune de ces catégories ou les deux, selon qu'elles ont atteint essentiellement la mère, l'enfant ou les deux.	

EXEMPLES	1	2	3
Cause fœtale ou néonatale déterminante : • affection ayant directement provoqué le décès due ou consécutive à • autre(s) cause(s) fœtale(s) associée(s)	souffrance fœtale aigüe ---	choc cardiogénique hypoplasie du cœur gauche ---	défaillance multiviscérale septicémie à bacille Gram - ---
Cause obstétricale ou maternelle déterminante : • autre(s) cause(s) obst. ou mat. associée(s)	circulation anormale du cordon ---	---	c. hémorragique ---
EXEMPLES	4	5	6
Cause fœtale ou néonatale déterminante : • affection ayant directement provoqué le décès due ou consécutive à • autre(s) cause(s) fœtale(s) associée(s)	insuffisance respiratoire hémorragie pulmonaire persistance du canal artériel prématurité, RCIU ---	hémorragie intraventriculaire massive ---	anémie néonatale ---
Cause obstétricale ou maternelle déterminante : • autre(s) cause(s) obst. ou mat. associée(s)	foetémie ---	grande prématurité ---	syndrome transfuso-transfusé pémélie ---

PARTIE : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Lieu de décès : cochez "domicile" si le nourrisson est décédé dans tout domicile privé, celui de ses parents ou celui d'autres personnes.

Mort inattendue du nourrisson (MIN): indiquez ici s'il s'agit d'un décès non traumatique du nourrisson avec mode de survenue brutal et inattendu.

En cas de mort inattendue du nourrisson, une recherche de la cause du décès est recommandée par la HAS, avec transfert au centre de référence MIN le plus proche. Indiquez "oui, recherche médicale" si une recherche a été demandée ou est en cours de demande (obtention du consentement des parents en cours).

Circonstances apparentes du décès : indiquez ici les circonstances apparentes du décès, les circonstances réelles du décès ne pouvant être établies et/ou vérifiées qu'à l'occasion d'une recherche de la cause de décès (prélèvement, examen, autopsie médicale) ou d'une instruction médico-légale.

Modèle de certificat de décès néonatal quel que soit le support

MODALITÉS DE REMPLISSAGE DU CERTIFICAT DE DÉCÈS NÉONATAL – VOLET ADMINISTRATIF

1. La date et l'heure du décès doivent être inscrites, même de manière approximative. En cas d'impossibilité à les établir, indiquer la date et l'heure du constat du décès sur le volet administratif. En cas d'obstacle médico-légal, ces indications seront révisables par l'expertise médico-légale.
2. - Obstacle médico-légal : à coter en cas de décès dans des conditions suspectes, violentes ou anormales, notamment en cas de suspicion d'adultère à la vie de l'enfant, d'éventuelle responsabilité d'un tiers engorgé (hors d'accident par exemple...), d'un corps non identifié (art. 74 du Code de procédure pénale, art. 88 du Code civil, R.3112-75 du Code de santé publique).

3. **Recherche de la cause du décès** : cette investigation est effectuée à la demande du médecin ou du préfet, avec le consentement des parents ou tuteurs sans exception. Elle est interdite en cas d'obstacle médico-légal. Les frais de transport sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il est procédé à la recherche. Par ailleurs :
- En cas de mort inattendue (REM) du nourrisson jusqu'à 2 ans, elle est recommandée par la HAS, avec transfert au centre de référence le plus proche.
 - La recherche est réalisée, notamment en cas d'infection transmissible, dans le respect des conditions propres à éviter tout risque de contamination des personnes ou du environnement et, le cas échéant, dans des salles d'analyse dédiées (art. R. 2213-14 et -19 du Code général des collectivités territoriales, art. L. 1211-2).
 - A et B, L. 1292-1 et -2 du Code de la santé publique, art. 61 et art. 62 de la loi n° 2016-41 du 27 janvier 2016 relative à la protection de la population et à la sécurité des médicaments.

d. *Chalcidius fuscicornis* (considered as one of the listed commercial)

[illegible]

est. Les votes sont effectués séparément à la demande de la majorité sur un scrutin secret. L'ordre du jour de l'assemblée est fixé par le président de la séance. L'ordre du jour est communiqué par le président de la séance à la séance précédente.

²⁹ Tota per termenii de la cazul de față am arătat că expresia este de tipul $\frac{0}{0}$. În acest caz, în conformanță cu regulile de calcul ale limitelor determinate, se poate să luăm limita din numitor separat și să scriem:

*Volet à détacher selon les modalités, à clore, et à joindre au bulletin d'Etat civil correspondant
(bulletin 7 de décès), au moment de l'envoi au médecin de l'Agence régionale de santé*

TRANSMISSION DU CERTIFICAT DE DÉCÈS NÉONATAL - VOLET MÉDICAL

Commune d'enregistrement du décès														

N° d'ordre du décès

(à renseigner par la matité)

N° de l'acte du décès

N° du

département

Document confidentiel

Ne doit être ouvert que par le médecin de l'Agence régionale de santé (ARS)

VOLET MEDICAL COMPLEMENTAIRE suite à recherche des causes du décès			
A remplir par le médecin ayant effectué la recherche (médicale ou médico-légale) - Renseignements confidentiels et anonymes			
● INFORMATIONS RELATIVES AU DÉFUNT			
Commune de décès :	Code postal :	Date du décès (□ date réelle □ constatée) :	Sexe :
		-- / -- / --	☐ masculin
Commune de domicile :	Code postal :	Date de naissance :	☐ féminin
		-- / -- / --	☐ indéterminé
● CAUSES DU DÉCÈS			
PARTIE I : Maladie(s) ou affection(s) morbide(s) ayant directement provoqué le décès Il s'agit de la maladie, du traumatisme, de l'intoxication, de la complication ayant entraîné le mort (et non du mécanisme de décès comme une syncope, un arrêt cardiaque...).			Intervalle entre le début du processus morbide et le décès En heures, jours, mois ou ans
a) _____			
due ou consécutive à : b) _____			
due ou consécutive à : c) _____			
due ou consécutive à : d) _____			
Le dernier ligne remplie doit correspondre à la cause initiale			
PARTIE II : autres états morbides, facteurs ou états physiologiques (grossesse) ayant contribué au décès, mais non mentionnés en Partie I			

● INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (cocher la case appropriée pour chaque point)			
MORT SUBITE Signifié d'un décès brutal et inattendu, évocateur de mort subite * ? ☐ oui ☐ ne sait pas ☐ non * décès non traumatique (adulte, enfant, nourrisson) avec mode de survenue brutal (en moins d'une heure ou probablement) et inattendu (exclusion des maladies chroniques au stade terminal)		Grossesse La femme décédée était-elle enceinte ? ☐ non, pas au cours de l'année précédant le décès ☐ pas au moment du décès, mais grossesse terminée depuis 42 jours ou moins ☐ pas au moment du décès, mais grossesse terminée depuis plus de 42 jours et moins d'1 an ☐ oui, au moment du décès ☐ ne sait pas La grossesse a-t-elle contribué au décès ? ☐ oui ☐ non ☐ ne sait pas	
Circonstances du décès ☐ Mort naturelle ☐ Faits de guerre ☐ Accident ☐ Complication de soins méd. chirurgicaux ☐ Suicide ☐ Investigation en cours ☐ Atteinte à la vie d'autrui ☐ Indéterminées		ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE Le décès est-il survenu lors d'une activité professionnelle * ? ☐ oui ☐ non ☐ ne sait pas * toute activité source de revenu (y compris au domicile), les trajets domicile-travail, les déplacements professionnels, etc...	
EN CAS DE MORT VIOLENTE (accidentelle, délictuelle, suicidaire, criminelle) Précisez le lieu de survenue de l'événement déclencheur : ☐ Domicile ☐ Lieu de sport ☐ Voie publique ☐ Commerce ☐ Local industriel, chantier ☐ Exploitation agricole ☐ Etablissement accueillant du public ☐ Autre lieu ou indéterminé		● SIGNATURES - Nom lisible et cachet obligatoire du médecin	

Ce volet n'est destiné qu'aux personnes autorisées pour des motifs de santé publique (cf. art L2223-42 du code général des collectivités territoriales).

A remplir pour les décès néonataux entre la naissance et 27 jours révolus
si l'enfant avait un âge gestationnel d'au moins 22 semaines d'aménorrhée OU pesait au moins 500 grammes à la naissance

VOLET MEDICAL COMPLEMENTAIRE suite à recherche des causes du DECES NEONATAL
A remplir par le médecin ayant effectué la recherche (médicale ou médico-légale) - Renseignements confidentiels et anonymes

● INFORMATIONS RELATIVES A L'ENFANT			
Commune de décès :	Code postal :	Date et heure de décès (☐ date réelle ☐ constatée) :	Sexe :
Commune de domicile :	Code postal :	Date et heure de naissance :	☐ masculin ☐ féminin ☐ indéterminé
Apgar à 1 minute :	Âge gestationnel en semaines révolues d'aménorrhée :	Poids de naissance en grammes :	
● INFORMATIONS RELATIVES A L'ACCOUCHEMENT		● INFORMATIONS RELATIVES AUX PARENTS (inscrire le code approprié)	
Naissance : 1. unique 2. jumeaux 3. triple 4. quadruple 5. quintuple Numéro d'ordre de l'enfant si grossesse multiple : Lieu d'accouchement : 1. établissement de santé 2. domicile 3. autre Présentation : 1. sommet 2. autre céphalique 3. siège 4. autre Début du travail : 1. spontané 2. déclenché 3. césarienne avant travail Mode d'accouchement * : 1. voie basse non instrumentale 2. extraction instrumentale par voie basse 3. césarienne Transfert ou hospitalisation particulière de l'enfant : 1. oui 2. non		Mère : _____ Année de naissance : _____ Nationalité (en clair) : _____ Profession * (en clair) : _____ exerce pendant la grossesse : 1. oui 2. non 3. chômage 4. autre situation _____ Etat matrimonial : 1. célibataire 2. mariée 3. veuve 4. divorcée _____ La mère vit-elle en couple ? 1. oui 2. non _____ Nombre total de grossesses, y compris, grossesse pour cet enfant : _____ Nombre total d'accouchements, y compris accouchement pour cet enfant * : _____ Père : _____ Profession * (en clair) : _____ exerce pendant la grossesse : 1. oui 2. non 3. chômage 4. autre situation _____	
● CAUSES DU DECES			
CAUSE FETALE DU NEONATALE déterminante de la mort. Affection(s) morbide(s) ayant directement provoqué le décès - / s'agit de la maladie, du traumatisme, de l'infirmité, de la complication ayant entraîné la mort (non du mécanisme de décès comme une syncope, un arrêt cardiaque...) a) _____ due ou consécutive à : b) _____ due ou consécutive à : c) _____ Autre(s) cause(s) fatale(s) ou néonatale(s) associée(s) : _____			
CAUSE OBSTETRICALE OU MATERNELLE déterminante de la mort : Autre(s) cause(s) obstétricale(s) ou maternelle(s) associée(s) : _____			
● INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (cocher le case appropriée pour chaque point)			
MORT ATTENDUE ou non ? S'agit-il d'un décès brutal et inattendu ? ☐ oui ☐ ne sait pas ☐ non		● SIGNATURE - Nom, prénoms et cachet obligatoire du médecin	
Circonstances du décès : ☐ Mort naturelle ☐ Faute de guerre ☐ Accident ☐ Complication de soins méd. / d'instrumentaux ☐ Atteinte à la vie de l'enfant ☐ Investigation en cours ☐ Indéterminée			
Ce volet est destiné qu'aux personnes autorisées pour des motifs de santé publique (cf. art L.222-42 du code général des collectivités territoriales).			

Format : 21,5 cm x 29,7

Présentation générale :

- Premier feuillet, CB blanc 56 grammes (60g), format 21,5 cm x 10 cm de haut.
- Deuxième feuillet, CFB blanc 53 grammes (60g), format 21,5 cm x 10 cm de haut.
- Troisième feuillet, CFB blanc 53 grammes (60g), format 21,5 cm x 10 cm de haut.
- Quatrième feuillet, CF blanc 92 grammes (125g), format 21,5 cm x 29,7 cm de haut.

L'assemblage des quatre feuillets est réalisé par collage talon en-tête

Impression recto des premier, deuxième et troisième feuillets : une couleur

Impression recto-verso du quatrième feuillet : une couleur recto-verso pour la partie supérieure, deux couleurs recto pour la partie inférieure (ou "carte-lettre"), une couleur verso en à plat bleu 100%, couleur bleu pantone 289 U, gommage à 1 cm du bord de la "carte lettre", micro perforation entre le volet administratif et le volet médical.

Couleur d'impression : bleu 289 U, encre inactinique pantone 317 U

Contraintes techniques :

Cadre à l'encre bleu 289 U d'une part autour des deux parties du volet administratif (parties "Cadre réservé à la mairie", informations à remplir par le médecin), d'autre part autour de chacune des 3 parties du volet médical (parties "information anonymes relatives au défunt", "causes de décès", "informations complémentaires").

Traits légers de guidage distinguant chaque sous-partie au sein d'une partie.

Encre pour la couleur de fond du cadre "réservé à la mairie" : encre bleu pantone 289 U

Marques à l'encre bleu 289, carré en aplat (trait plein 4 mm x 4 mm) dans la marge gauche du recto au niveau du volet médical.

Encres pour les textes, le cadre et les marques et les cases à cocher : encre pantone bleu 289 U

Encres pour le pré-casage: encre inactinique, pantone 317 U

Dimensions minimales pré-casage (cases à remplir type code postal) : 5 mm x 7 mm

Dimensions minimales cases à coder : 5 mm x 3 mm

Typographie :

Titres de volet en gras et majuscules

Titres de parties en majuscules

Tout le texte des questions à renseigner au recto en caractères droits.

Toutes les explications, aide, remarques au recto en italique.

Format : 29,7 cm x 43 (43) cm à plat soit 21,5 cm x 29,7 cm plié avec une micro-perforation dans le pli (les pages 1 et 2 concernent le guide d'utilisation du certificat de décès néonatal, les pages 3 et 4 concernent le certificat lui-même).

Présentation générale :

- Premier feuillet, CB blanc 56 grammes (60g), format 21,5 cm x 10 cm de haut.
- Deuxième feuillet, CFB blanc 53 grammes (60 g), format 21,5 cm x 10 cm de haut.
- Troisième feuillet, CFB blanc 53 grammes (60 g), format 21,5 cm x 10 cm de haut.
- Quatrième feuillet, CF blanc 92 grammes (125g), format 21,5 cm x 29,7 cm de haut.

L'assemblage des quatre feuillets est réalisé par collage talon en-tête.

Impression recto des premier, deuxième et troisième feuillets : une couleur

Impression recto-verso du quatrième feuillet : une couleur recto-verso pour la partie supérieure, deux couleurs recto pour la partie inférieure (ou "carte-lettre"), une couleur verso en à plat 100%, couleur pantone 343 U, micro perforation et gommage à 1 cm du bord de la "carte lettre", micro perforation entre le volet administratif et le volet médical.

Couleur d'impression : vert, pantone 343 U; bleu, encre inactinique, pantone 317 U

Contraintes techniques :

Cadre à l'encre pantone 343 U d'une part autour des deux parties du volet administratif (parties "Cadre réservé à la mairie", et "à renseigner par le médecin"), d'autre part autour de chacune des 5 parties du volet médical (parties "information anonymes relatives à l'enfant", "information anonymes relatives à l'accouchement", "information anonymes relatives aux parents", "causes de décès", "informations complémentaires").

Traits légers de guidage distinguant chaque sous-partie au sein d'une partie.

Encre pour la couleur de fond du cadre "réservé à la mairie" : encre pantone 343 U

Marques à l'encre pantone 343 U carré en aplat (trait plein 4 mm x 4 mm) dans la marge gauche du recto au niveau du volet médical.

Encres pour les textes, le cadre, les marques et les cases à cocher : encre pantone 343 U

Encres pour le pré-casage : encre inactinique, pantone 317 U

Dimensions minimales pré-casage (cases à remplir type code postal) : 5 mm x 7 mm

Dimensions minimales cases à coder : 5 mm x 3 mm

Typographie :

Titres de volet en gras et majuscules

Titres de parties en majuscules

Tout le texte des questions à renseigner au recto en caractères droits.

Toutes les explications, aide, remarques au recto en italique.

Format : 29,7 cm x 43 (43) cm à plat soit 21,5 cm x 29,7 cm plié avec une micro-perforation dans le pli (les pages 1 et 2 concernent le guide d'utilisation du certificat de décès néonatal, les pages 3 et 4 concernent le certificat lui-même).

Présentation générale :

- Premier feuillet, CB blanc 56 grammes (60g), format 21,5 cm x 10 cm de haut.
- Deuxième feuillet, CFB blanc 53 grammes (60 g), format 21,5 cm x 10 cm de haut.
- Troisième feuillet, CFB blanc 53 grammes (60 g), format 21,5 cm x 10 cm de haut.
- Quatrième feuillet, CF blanc 92 grammes (125g), format 21,5 cm x 29,7 cm de haut.

L'assemblage des quatre feuillets est réalisé par collage talon en-tête.

Impression recto des premier, deuxième et troisième feuillets : une couleur

Impression recto-verso du quatrième feuillet : une couleur recto-verso pour la partie supérieure, deux couleurs recto pour la partie inférieure (ou "carte-lettre"), une couleur verso en à plat 100%, couleur pantone 343 U, micro perforation et gommage à 1 cm du bord de la "carte lettre", micro perforation entre le volet administratif et le volet médical.

Couleur d'impression : vert, pantone 343 U; bleu, encre inactinique, pantone 317 U

Contraintes techniques :

Cadre à l'encre pantone 343 U d'une part autour des deux parties du volet administratif (parties "Cadre réservé à la mairie", et "à renseigner par le médecin"), d'autre part autour de chacune des 5 parties du volet médical (parties "information anonymes relatives à l'enfant", "information anonymes relatives à l'accouchement", "information anonymes relatives aux parents", "causes de décès", "informations complémentaires").

Traits légers de guidage distinguant chaque sous-partie au sein d'une partie.

Encre pour la couleur de fond du cadre "réservé à la mairie" : encre pantone 343 U

Marques à l'encre pantone 343 U carré en aplat (trait plein 4 mm x 4 mm) dans la marge gauche du recto au niveau du volet médical.

Encres pour les textes, le cadre, les marques et les cases à cocher : encre pantone 343 U

Encres pour le pré-casage : encre inactinique, pantone 317 U

Dimensions minimales pré-casage (cases à remplir type code postal) : 5 mm x 7 mm

Dimensions minimales cases à coder : 5 mm x 3 mm

Typographie :

Titres de volet en gras et majuscules

Titres de parties en majuscules

Tout le texte des questions à renseigner au recto en caractères droits.

Toutes les explications, aide, remarques au recto en italique.

Arrêté du 22 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 20 mars 2017 portant dérogation à l'obligation de retrait d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile avant la mise en bière fixée par l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales

NOR: SSAP1727168A

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2213-15 et R. 2213-43 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2017 portant dérogation à l'obligation de retrait d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile avant la mise en bière fixée par l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 22 septembre 2017 ;

Considérant les circonstances exceptionnelles constituées par l'impossibilité de faire procéder à l'inhumation ou la crémation de personnes décédées porteuses du dispositif médical implantable actif intracardiaque Micra commercialisé par la société Medtronic, sans procéder à son explantation ;

Considérant que cet acte ne revêt pas un caractère utile au plan de la santé publique et porte atteinte à l'intégrité physique des personnes décédées porteuses de ce dispositif ;

Considérant que des modifications réglementaires sont en cours d'élaboration permettant de ne plus procéder à l'extraction de certaines prothèses dont le dispositif médical implantable actif intracardiaque Micra commercialisé par la société Medtronic ;

Considérant au vu de ces éléments la nécessité de prolonger la dérogation à l'obligation de retrait d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile avant la mise en bière fixée par l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales,

Arrêtent :

Article 1

A l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 2017, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 2

Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 septembre 2017.

La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
A.-C. Amprou

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol

Arrêté du 19 décembre 2017 fixant la liste des prothèses à pile exonérées de l'obligation d'explantation avant mise en bière prévue à l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales

NOR: SSAP1709579A

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2213-15 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 1er mars 2017 ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 12 juillet 2017,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté établit la liste des prothèses à pile, mentionnées à l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, dont l'explantation et la récupération ne sont pas requises avant mise en bière. Ces prothèses sont les suivantes :

Dispositif médical implantable actif intracardiaque Micra TM commercialisé par la société Medtronic.

Article 2

Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2017.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

B. Vallet

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

B. Delsol

Arrêté du 20 décembre 2018 pris en application des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du code général des collectivités territoriales, définissant les caractéristiques applicables aux cercueils et fixant les modalités de vérification de ces caractéristiques

NOR: SSAP1835083A

Publics concernés : professionnels du funéraire.

Objet : définition des caractéristiques applicables aux cercueils et fixation des modalités de vérification de ces caractéristiques.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 .

Notice : conformément aux dispositions des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du code général des collectivités territoriales, le présent arrêté définit les caractéristiques de résistance, d'étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité des cercueils munis d'une cuvette d'étanchéité. Il fixe par ailleurs les modalités de vérification de ces caractéristiques.

Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (<https://www.legifrance.gouv.fr>).

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 13 avril 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 1er mars 2017 ;

Vu la notification n° 2014/081/F adressée à la Commission européenne le 14 février 2014 et son avis circonstancié en date du 13 mai 2014,

Arrêtent :

Article 1

Les caractéristiques de résistance, d'étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité du cercueil muni d'une cuvette d'étanchéité, mentionnées au I. de l'article R. 2213-25. du code général des collectivités territoriales, sont définies en annexes 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté.

Article 2

Tout cercueil en bois massif ou panneauuté, associé ou non à une opération de placage ou de finition, est réputé respecter les caractéristiques de biodégradabilité mentionnées en annexe 3 et de combustibilité mentionnées en annexe 4.

Article 3

La vérification des caractéristiques mentionnées à l'article 1er du présent arrêté est effectuée sur un modèle de cercueil muni d'une cuvette d'étanchéité, représentatif d'une gamme de cercueils basée sur des principes de conception et de fabrication identiques.

Les méthodes d'essais appliquées pour vérifier ces caractéristiques assurent la justesse et la fiabilité des résultats d'essais.

Les méthodes d'essais définies par la norme homologuée NF D80 001 : Spécifications de performances pour le contrôle d'aptitude à l'usage d'un cercueil, comprenant trois parties :

- partie 1 : caractérisation des cercueils et exigences mécaniques - référencée NF D 80-001-1 - Mai 2004 ;
- partie 2 : caractérisation des cercueils et exigences pour la biodégradabilité en terre - référencée NF D 80-001-2 - Septembre 2007 ;
- partie 3 : caractérisation des cercueils et exigences pour la crémation - référencée NF D 80-001-3 - Septembre 2008.

sont réputées satisfaire aux exigences énoncées au deuxième alinéa du présent article.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 5

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXES

ANNEXE 1

CARACTÉRISTIQUES DE RÉSISTANCE

1. Déformation longitudinale du fond de la caisse

Lorsque le cercueil est posé sur deux points d'appuis, la valeur de déformation longitudinale du fond de la caisse ne doit pas dépasser 1/200e de la portée. En outre, il ne doit se produire aucune dégradation mécanique, fissuration ou arrachement.

2. Déformation transversale du couvercle

Lorsque le cercueil est posé sur deux points d'appuis, des ouvertures de 3 mm de hauteur et de 10 mm de largeur dans le plan de jonction caisse/couvercle sont admises à condition que la somme des longueurs de ces ouvertures en périphérie ne dépasse pas 20 cm.

Aucune ouverture égale ou supérieure à 5 mm de hauteur et 10 mm de largeur ne doit apparaître dans le plan de jonction cuvette/couvercle.

3. Résistance du fond du cercueil

Le fond du cercueil ne doit pas être susceptible de se perforer.

4. Résistance aux manœuvres dynamiques

Lors des manœuvres dynamiques :

- aucune rupture des assemblages ou des fixations des poignées n'est admise ;
- le cercueil doit rester manipulable et transportable ;
- aucune goutte ne doit apparaître à l'extérieur du cercueil.

5. Position du dispositif de portage

Pour permettre une bonne manutention du cercueil, les quatre dispositifs de portage ou poignées doivent être placés dans le premier quart et dans le dernier quart de sa longueur.

6. Résistance à l'arrachement du dispositif de portage

Le dispositif de portage sur la caisse ne doit pas être susceptible de rompre ou de s'arracher.

7. Essais de substitution pour des poignées à mode de fixation identique

Lorsqu'un cercueil peut être équipé de plusieurs types de poignées, la résistance à l'arrachement (point 6., ci-dessus) ne s'applique qu'à un seul jeu de poignées. Les autres modèles de poignées ne doivent pas être susceptibles de rompre et leur déformation éventuelle ne doit pas gêner leur emploi.

8. Résistance à la déchirure latérale

La paroi de la caisse ne doit pas être susceptible de se perforer.

9. Résistance du couvercle

Le couvercle ne doit pas être susceptible de subir une perforation ou une fissuration traversante.

10. Résistance des angles

Après un choc d'un angle du cercueil contre un mur ou un élément rigide, lors de sa manutention, le cercueil doit rester manipulable et transportable.

Des ouvertures de 3 mm de hauteur et de 10 mm de largeur sont admises à condition que la somme des longueurs de ces ouvertures ne dépasse pas 20 cm.

Aucune ouverture égale ou supérieure à 5 mm de hauteur et 10 mm de largeur ne doit apparaître dans l'épaisseur totale du cercueil en tout point.

11. Résistance à la chute

A l'issue d'une chute, le cercueil doit rester manipulable et pouvoir être placé sur deux points d'appui.

Des ouvertures de 3 mm de hauteur et de 10 mm de largeur sont admises à condition que la somme des longueurs de ces ouvertures ne dépasse pas 20 cm

Aucune ouverture égale ou supérieure à 5 mm de hauteur et 10 mm de largeur ne doit apparaître dans l'épaisseur totale du cercueil en tout point.

12. Résistance à la compression sur le couvercle

Lorsque le cercueil destiné à l'inhumation est soumis à un effort de compression, aucune ouverture égale ou supérieure à 5 mm de hauteur et à 10 mm de largeur ne doit apparaître dans l'épaisseur totale du couvercle sur une longueur cumulée supérieure à 0,50 m.

Aucune ouverture égale ou supérieure à 18 mm de diamètre ne doit apparaître dans l'épaisseur totale du cercueil en tout point.

13. Résistance aux manœuvres dynamiques en variations climatiques

Lors des manœuvres dynamiques en variations climatiques, le cercueil doit rester manutentionnable et transportable par le dispositif de portage prévu.

Annexe

ANNEXE 2

CARACTÉRISTIQUES D'ÉTANCHÉITÉ

1. Etanchéité aux liquides

Lorsque le cercueil muni de sa cuvette d'étanchéité et contenant de l'eau est placé :

- en position horizontale ;
- puis incliné longitudinalement de 30° avec tête en bas ;
- puis incliné transversalement de 20,

aucune goutte ne doit apparaître à l'extérieur du cercueil.

Annexe

ANNEXE 3

CARACTÉRISTIQUES DE BIODÉGRADABILITÉ

1. Perte de masse

La perte de masse en terre des matériaux constituant le cercueil destiné à l'inhumation doit être comprise entre les pertes de masse en terre de deux matériaux de référence, le hêtre (*Fagus sylvatica linnaeus*) et le kosipo (*Entandrophragma candollei*).

Annexe

ANNEXE 4

CARACTÉRISTIQUES DE COMBUSTIBILITÉ

Les essais de combustibilité sont réalisés dans un crématorium habilité par le représentant de l'Etat dans le département conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales. L'habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département donne présomption de conformité de l'appareil de crémation aux exigences de l'article D. 2223-109 de ce même code.

1. Inflammabilité

Aucun matériau composant le cercueil destiné à la crémation ne doit s'enflammer dans les 20 premières secondes suivant l'introduction dans le four.

2. Taux de cendre

La masse totale des cendres et des éventuels imbrûlés des matériaux du cercueil nu destiné à la crémation ne doit pas excéder 2 % de la masse du cercueil nu et leur volume total ne doit pas excéder 0,6 litre.

3. Qualité des cendres

Les matériaux ne doivent pas produire de cendres volantes de taille visible, qui ne peuvent être récupérées en fin de crémation.

4. Quincailleries d'assemblage

La masse totale des quincailleries de la caisse et du couvercle ne doit pas dépasser 750 grammes. La somme des dimensions de chacune des quincailleries doit être inférieure à 200 mm afin d'être compatibles avec les contraintes techniques de broyage et de récupération des cendres en fin de crémation. Les quincailleries doivent permettre leur tri magnétique ou être combustibles.

Fait le 20 décembre 2018.

La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Arrêté du 28 mars 2020 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales

NOR: SSAZ2008745A

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2213-2-1 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 24 mars 2020,

Arrête :

Article 1

Le I de l'article 4 de l'arrêté du 12 juillet 2017 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

«-infection par le virus SARS-CoV-2. »

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2020.

Olivier Véran

Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux diplômes dans le secteur des services funéraires modifiant l'arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire

NOR: COTB1932203A

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles D. 2223-55-3 et suivants ;
Vu le décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 modifiant le contenu et les modalités de délivrance des diplômes dans le secteur des services funéraires ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;
Vu les avis du Conseil national des opérations funéraires du 16 mai 2019 et du 30 janvier 2020,

Arrêtent :

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :

1° Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par les cinq alinéas suivants :

«-l'examen théorique sanctionnant le diplôme de maître de cérémonie est constitué d'un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes. Il comprend 60 questions pour l'ensemble des matières et comporte au minimum huit questions pour chacune des matières. Il comporte une question à réponse courte ;
«-l'examen théorique sanctionnant le diplôme de conseiller funéraire est constitué d'un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes. Il contient 80 questions pour l'ensemble des matières et comporte au minimum huit questions pour chacune des matières. Il comporte une question à réponse courte.
« Un seuil d'admissibilité pour l'épreuve écrite est fixé à douze sur vingt.
« L'épreuve écrite est surveillée et corrigée par un membre du jury figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 2223-55-9 du code général des collectivités territoriales.
« Les copies sont anonymes. » ;

2° Au septième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;

3° L'article est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« L'entretien individuel comporte trois séquences :
«-une séquence de 5 minutes de présentation par le candidat de son parcours et sa motivation
«-une séquence de 5 minutes consacrée à la formation pratique
«-une séquence de questions de 10 minutes initiée par le jury.
« L'évaluation orale s'appuie sur un rapport de stage d'une à trois pages, rédigé par le candidat à l'issue de sa formation pratique.
« Une note éliminatoire à l'épreuve orale est fixée à cinq sur vingt. »

Article 2

L'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Article 3

L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des cas pratiques à valider par le candidat durant la formation pratique est définie en annexe du présent arrêté. »

Article 4

L'annexe du même arrêté est ainsi remplacée :

« ANNEXES

ANNEXE 1

RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES ET CAS PRATIQUES À VALIDER DURANT LA FORMATION PRATIQUE

1. Diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie

MATIERE	DESCRIPTIF INDICATIF	NOMBRE D'HEURES
Hygiène, sécurité et ergonomie	Les équipements et les règles de protection Règles d'hygiène, Déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI), les accidents exposant au sang (AES)	7
	Les gestes et les postures	
Législation et réglementation funéraires	Les règles applicables aux opérations funéraires Démarches consécutives au décès Notion de service public	14
Psychologie et sociologie du deuil	Les grandes étapes du deuil La mort dans notre société	14
	Les deuils particuliers	
	Savoir-être Attitude face aux proches endeuillés	14
Pratiques et rites funéraires	Les rites funéraires civils et religieux pour les principaux cultes pratiqués en France Les règles de protocole	
Conception et animation d'une cérémonie	Les lieux et les équipements	14
	La prise de parole en public La préparation/rédaction d'une cérémonie	
	L'application des règles de protocole	
Encadrement d'une équipe	Les techniques de management (préparation du travail/rapport de stage)	7

Conformément aux dispositions de l'article D. 2223-55-5 du code général des collectivités territoriales, la durée de la formation pratique est fixée à 140 heures.

Accompagné d'un professionnel habilité, le candidat au diplôme de maître de cérémonie doit obligatoirement participer à un minimum de cinq activités parmi celles listées ci-dessous :

- participer à l'organisation logistique d'une cérémonie de mise en bière ;
- participer à une cérémonie funéraire ;
- participer à la remise d'urne funéraire à la famille ou à une dispersion des cendres ;
- visiter les parties techniques d'une chambre funéraire ou d'un crématorium ;
- assister à une inhumation ou à une crémation ;
- accueillir les proches d'un défunt dans le cadre de l'organisation des obsèques ;
- participer à un transport de corps avant ou après mise en bière ;
- assister aux travaux de cimetière des fossoyeurs et/ ou marbriers (creusement de la fosse, ouverture d'un caveau et pose d'un monument ...).

2. Diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire

MATIERE	DESCRIPTIF INDICATIF	NOMBRE D'HEURES
Connaissances administratives générales	L'organisation et le fonctionnement des institutions administratives Quel intervenant pour quelle situation : préfecture, maire, procureur	7
Hygiène, sécurité et ergonomie	Les équipements et les règles de protection	7
	Les gestes et les postures	
Législation et réglementation funéraire	Les règles applicables aux opérations funéraires, y compris les contentieux liés à l'organisation des funérailles Information des familles; notion de service public, délais légaux, concessions et cimetières, notion de droit des familles (ayant qualité, ayant-droit, plus proche parent) Règles applicables au transport de corps international	35

MATIERE	DESCRIPTIF INDICATIF	NOMBRE D'HEURES
Psychologie et sociologie du deuil	Les grandes étapes du deuil	14
	Les deuils particuliers	
	Savoir-être	
Pratiques et rites funéraires	Les rites funéraires civils et religieux	14
	Les règles de protocole	
Produits, services et conseil à la vente	La présentation des produits	42
	L'identification des besoins et des attentes des clients/familles	
	Rédaction d'avis d'obsèques	
Réglementation commerciale	Le droit de la consommation	
Conception et animation d'une cérémonie	Les lieux et les équipements	
	La prise de parole en public	
	L'application des règles de protocole	14
	Techniques de rédaction	
Encadrement d'une équipe	Les techniques de management Préparation à l'examen oral	7

Conformément aux dispositions de l'article D. 2223-55-5 du code général des collectivités territoriales, la durée de la formation pratique est fixée à 140 heures.

Accompagné d'un professionnel habilité, le candidat au diplôme de conseiller funéraire doit obligatoirement participer à un minimum de dix activités parmi celles listées ci-dessous :

- participer à l'organisation logistique d'une cérémonie de mise en bière ;
- participer à la préparation d'une cérémonie funéraire ;
- participer à une cérémonie funéraire ;
- participer à la remise d'une urne funéraire aux proches d'un défunt ou à une dispersion des cendres ;
- assister à une inhumation ou à une crémation ;
- accueillir les proches d'un défunt dans le cadre de l'organisation d'obsèques ;
- participer à un transport de corps avant ou après mise en bière ;
- accueillir et prendre en charge des familles et présenter des produits dans le cadre d'un conseil et/ ou d'une vente ;
- participer à l'élaboration et à la présentation à une famille d'un devis d'obsèques ;
- rédiger un avis/ faire-part d'obsèques ou de remerciements ;
- participer à un entretien de vente de contrat de prévoyance funéraire ;
- visiter les parties techniques d'une chambre funéraire ou d'un crématorium ;
- assister aux travaux de cimetière des fossoyeurs et/ ou marbriers (creusement de la fosse, ouverture d'un caveau et pose d'un monument ...).

3. Formation complémentaire permettant d'exercer la profession de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres

MATIERE	DESCRIPTIF INDICATIF	NOMBRE D'HEURES
Gestion des entreprises	Comptabilité	70
	Droit des sociétés	
	Droit du travail et gestion des ressources humaines	
	Droit fiscal	
	Droit de la consommation et droit de la concurrence	
	Obligations du cadre dirigeant (sur la responsabilité sociale des entreprises, l'application du règlement général de protection des données, le médiateur de la consommation, renforcement du code de la consommation...)	
	Usage d'internet et dématérialisation	

ANNEXE 2

CHARTRE ÉTHIQUE À DESTINATION DES MEMBRES DU JURY CHARGÉ D'EXAMINER LES CANDIDATS AU DIPLÔME NATIONAL DE MAÎTRE DE CÉRÉMONIE OU DE CONSEILLER FUNÉRAIRE



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA COHESION DES TERRITOIRES
ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

CHARTRE ÉTHIQUE

ENGAGEMENT D'IMPARTIALITÉ ET DE CONFIDENTIALITÉ
des membres du jury chargé d'examiner les candidats au diplôme national
de maître de cérémonie ou de conseiller funéraire
Conformément à l'article D. 2223-55-9 du CGCT

Document à remettre à la préfecture une fois pour la durée du mandat au moment de l'inscription sur les listes par le préfet et à l'organisme de formation lors de chacune des participations à un jury.

Coordonnées du membre du jury :

Nom :

Prénom :

Email :

Profession exercée :

Nom et adresse du lieu de travail habituel :

Je soussigné (e) (nom, prénom) :déclare sur l'honneur que :

Article 1er

Impartialité

1.1. Je m'engage à évaluer les candidats avec impartialité, neutralité et objectivité au regard de la grille d'évaluation annexée à l'arrêté d'application du décret n° 2020-648 du 27 mai 2020 modifiant le contenu et les modalités de délivrance des diplômes dans le secteur des services funéraires.

1.2. Je m'engage à assurer une égalité de traitement entre les candidats, aucun critère discriminatoire ne pouvant être retenu pour les départager.

1.3. Je m'engage à ne pas prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel je détens ou j'ai détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel j'ai déjà pris parti ou que je représente ou ai représenté.

1.4. Je m'engage à signaler au président du jury si j'ai des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui sont de nature à influencer sur mon appréciation sur un candidat.
Le cas échéant, je m'engage à refuser de prendre part aux interrogations et aux délibérations concernant un tel candidat.

Par ailleurs, si j'ai des raisons de penser que mon impartialité pourrait être mise en doute ou que j'estime en conscience ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise s'agissant d'un candidat, je le signale au président du jury et peux m'abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent ce dernier.

1.5. Je m'engage à ne tirer en aucun cas un quelconque avantage financier ou professionnel de ma position de membre du jury pour moi-même, mes proches, mes collaborateurs, l'établissement, l'organisme ou l'entreprise auquel/ à laquelle je suis rattaché (e).

Article 2

Confidentialité

2.1. Je m'engage à observer un secret absolu sur les interrogations, les sujets et les délibérations. En aucun cas les notes attribuées ne peuvent être communiquées par les membres du jury aux candidats, par quel que moyen que ce soit, et ce à tous les stades de la session d'examen. L'organisme de formation organisateur des épreuves est seul habilité à communiquer les notes obtenues, à l'issue de la session d'examen.

2.2. Je m'engage à m'abstenir de tout contact avec les candidats pendant la session d'examen.

Fait à

Le

Signature

ANNEXE 3

GRILLES D'ÉVALUATION DE LA FORMATION PRATIQUE DES DIPLÔMES DE MAÎTRE DE CÉRÉMONIE ET CONSEILLER FUNÉRAIRE

1. Diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie

Stagiaire (Nom, prénom) TUTEUR (Nom, prénom) Période de la formation pratique (début/fin) Structure d'accueil Le stagiaire est déjà salarié dans l'entreprise : oui/non	Signature du tuteur Cachet de l'entreprise	
---	---	--

Lors de son stage pratique en entreprise, accompagné par un professionnel habilité, le candidat au diplôme de maître de cérémonie funéraire doit participer à un minimum de 5 activités parmi celles listées ci-dessous :	OUI	NON
Participer à l'organisation logistique d'une cérémonie de mise en bière		
Participer à une cérémonie funéraire		
Participer à la remise d'une funéraire à la famille ou à une dispersion des cendres		
Visiter les parties techniques d'une chambre funéraire ou d'un crématorium		
Assister à une inhumation ou à une crémation		
Accueillir les proches d'un défunt dans le cadre de l'organisation d'obsèques		
Participer à un transport de corps avant ou après mise en bière		
Assister aux travaux de cimetière des fossoyeurs et/ou marbriers (creusement de la fosse, ouverture d'un caveau et pose d'un monument...)		

N/A : 0 0.5 : peu satisfaisant 1 : satisfaisant 2 : très satisfaisant	NA	Peu satisfaisant	Satisfaisant	Très satisfaisant	REMARQUES
COMPORTEMENT ET ATTITUDE	0	0.5	1	2	
1- Le stagiaire est ponctuel et assidu. Il se présente dans une tenue adaptée et neutre. Il est poli et adopte une posture bienveillante. <i>Ce critère doit être évalué en début de stage. Si le comportement du stagiaire est insatisfaisant sur ce point, le tuteur doit prendre contact avec le centre de formation.</i>					
2- Le stagiaire cherche à s'intégrer à la structure accueillante et à s'adapter son organisation interne. Le stagiaire pose des questions, cherche à mettre ses connaissances en pratique et se documente, il est réceptif aux critiques et apporte les correctifs demandés					
3- Le stagiaire effectue ses missions avec intérêt et sérieux dans les délais demandés. Il sait hiérarchiser les priorités. Il peut également faire preuve d'initiative pour rechercher et proposer des solutions					
4- Le stagiaire s'exprime de façon claire et intelligible, son élocution est fluide, il s'assure de la compréhension de ses interlocuteurs					
5- Le stagiaire fait preuve d'une posture adaptée face aux endeuillés et montre du respect envers les défunts. Il sait gérer ses émotions					

N/A : 0 0.5 : peu satisfaisant 1 : satisfaisant 2 : très satisfaisant	NA	Peu satisfaisant	Satisfaisant	Très satisfaisant	REMARQUES
EVALUATION DES CONNAISSANCES	0	0.5	1	2	
1. <u>Hygiène/sécurité/ergonomie</u>					
Le stagiaire identifie les règles de sécurité et d'hygiène à respecter (DASRL, EPI, consignes en cas d'AES, gestes et postures)					
2. <u>Législation /réglementation</u> Le stagiaire connaît les démarches consécutives au décès, la notion de service public, les délais légaux, les règles applicables au transport de corps et les autorités à contacter selon les situations rencontrées					
3- <u>Conception d'une cérémonie</u> Le stagiaire s'informe des souhaits du défunt et/ou des proches et sait les exploiter pour la personnalisation de la cérémonie. Le stagiaire connaît différents rites et coutumes funéraires pratiqués en métropole et outremer, il connaît les bases du protocole.					
4- <u>Préparation d'une cérémonie</u> Le stagiaire est en capacité d'identifier les lieux de déroulement des cérémonies, leurs modalités d'accès, et de préparer les matériels utiles pour la cérémonie.					
5- <u>Animation d'une cérémonie</u> Le stagiaire est en capacité de prendre la parole en public, de coordonner les équipes et intervenants de la cérémonie et de diriger avec déférence les familles lors des cérémonies Le stagiaire fait preuve de capacité d'adaptation.					

2. Diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire

Stagiaire (Nom, prénom) TUTEUR (Nom, prénom) Période de la formation pratique (début, fin) Structure d'accueil	Signature du tuteur Cachet de l'entreprise
Le stagiaire est déjà salarié dans l'entreprise : oui/non	

Lors de son stage pratique en entreprise, accompagné par un professionnel habilité, le conseiller funéraire doit participer à un minimum de 10 activités parmi celles listées ci-dessous :	OUI	NON
Participer à l'organisation logistique d'une cérémonie de mise en bière		
Participer à la préparation d'une cérémonie funéraire		
Participer à une cérémonie funéraire		
Participer à la remise d'une urne funéraire aux proches d'un défunt ou à une dispersion des cendres		
Assister à une inhumation ou à une crémation		
Accueillir les proches d'un défunt dans le cadre de l'organisation d'obsèques		
Participer à un transport de corps avant ou après mise en bière		
Accueillir et prendre en charge des familles et présenter des produits dans le cadre d'un conseil et/ou d'une vente		
Participer à l'élaboration et à la présentation à une famille d'un devis d'obsèques		
Rédiger un avis/faire-part d'obsèques ou de remerciements		
Participer à un entretien de vente de contrat de prévoyance funéraire		
Visiter les parties techniques d'une chambre funéraire ou d'un crématorium		
Assister aux travaux de cimetièrisme des fossoyeurs et/ou marbriers (creusement de la fosse, ouverture d'un caveau et pose d'un monument...)		

N/A : 0 0,5 : peu satisfaisant 1 : satisfaisant 2 : très satisfaisant	NA	Peu satisfaisant	Satisfaisant	Très satisfaisant	REMARQUES
COMPORTEMENT ET ATTITUDE	0	0,5	1	2	
1- Le stagiaire est ponctuel et assidu. Il se présente dans une tenue adaptée et neutre. Il est poli et adopte une posture bienveillante. Ce critère doit être évalué en début de stage. Si le comportement du stagiaire est insatisfaisant sur ce point, le tuteur doit prendre contact avec le centre de formation.					
2- Le stagiaire cherche à s'intégrer à la structure accueillante et à s'adapter son organisation interne. Le stagiaire pose des questions, cherche à mettre ses connaissances en pratique et se documente, il est réceptif aux critiques et apporte les correctifs demandés.					
3- Le stagiaire effectue ses missions avec intérêt et sérieux dans les délais demandés. Il sait hiérarchiser les priorités. Il peut également proposer des solutions de son initiative.					
4- Le stagiaire s'exprime de façon claire et intelligible, son élocution est fluide, il s'assure de la compréhension de ses interlocuteurs et structure sa pensée.					
5- Le stagiaire fait preuve d'une posture adaptée face aux deuilleurs et montre du respect envers les défunts. Il sait gérer ses émotions.					

ANNEXE 4

GRILLES D'ÉVALUATION DE L'ÉPREUVE ORALE DES DIPLÔMES DE MAÎTRE DE CÉRÉMONIE ET CONSEILLER FUNÉRAIRE

Cette épreuve consiste en un entretien individuel, d'une durée minimum de vingt minutes, et vise à évaluer la capacité du candidat à exercer la profession de maître de cérémonie ou de conseiller funéraire. L'entretien individuel comporte trois séquences :

- une séquence de 5 minutes de présentation par le candidat de son parcours et sa motivation ;
- une séquence de 5 minutes consacrée à la formation pratique ;
- une séquence de questions de 10 minutes initiée par le jury.

L'évaluation orale s'appuie sur un rapport de stage d'une à trois pages, rédigé par le candidat à l'issue de sa formation pratique (en l'absence de rapport le candidat ne peut pas se présenter à l'oral).

Une note éliminatoire à l'épreuve orale est fixée à cinq sur vingt.

	Non Acquis	Peu satisfaisant	Satisfaisant	Très Satisfaisant
Présentation du candidat				
Le candidat se présente dans une tenue neutre et correcte	0	0.5	2	3
Le candidat présente son parcours de manière claire et structurée	0	0.5	2	3
Le candidat est poli et fait preuve d'une posture bienveillante	0	0.5	2	3
Formation pratique				
Le candidat explique concrètement le déroulement de sa formation pratique ou son expérience professionnelle dans le funéraire	0	0.5	2	3
Le candidat est capable de distanciation sur sa formation pratique à partir de son rapport de stage	0	0.5	2	3
Capacité professionnelle				
Le candidat maîtrise le vocabulaire professionnel et s'assure de la compréhension de ses interlocuteurs	0	0.5	2	3
Le candidat utilise ses connaissances pour apporter une réponse claire, adaptée et argumentée	0	0.5	2	3
	Non Acquis	Peu satisfaisant	Satisfaisant	Très Satisfaisant
Le candidat est en capacité de répondre à des questions connexes au sujet	0	0.5	2	3
Le candidat est cohérent et fait preuve d'initiative dans les réponses qu'il apporte et les prestations qu'il propose	0	0.5	2	3
Le candidat utilise de façon efficace le temps qui lui est imparti.	0	0.5	2	3
NOTE GLOBALE SUR 30				

APPRÉCIATIONS DU JURY

ANNEXE 5

INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR LE DOCUMENT DU DIPLÔME REMIS PAR LE CENTRE DE FORMATION AU CANDIDAT

-date de l'évaluation orale :
-département d'évaluation :
-nature du diplôme :
-références réglementaires du diplôme :
-candidat : Nom, éventuellement nom d'usage, prénom (s) :
Date et lieu de naissance :
-organisme (s) de formation ayant dispensé la formation :
Dénomination :
Adresse-ville :
N° de déclaration d'organisme de formation :
-organisme de formation délivrant le diplôme (si différent de l'organisme de formation ayant dispensé la formation) :
Dénomination :
Adresse-ville :
N° de déclaration d'organisme de formation :
-concernant les quatre membres du jury présents lors de l'épreuve orale :
Nom :
Prénom :
Signature :
Formule d'attribution du diplôme :

Conformément aux articles L. 2223-25-1 et D. 2223-55-2 à D. 2225-55-17 du CGCT et à l'arrêté du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire, le jury attribue le diplôme de (Conseiller funéraire/ Maître de cérémonie) à :

Fait à (lieu), le (date) ».

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2020.

Article 6

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2020.

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

**Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux diplômes dans le secteur des services funéraires
modifiant l'arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30
avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire (rectificatif)**

NOR: COTB1932203Z

Rectificatif au Journal officiel du 29 mai 2020, édition électronique, texte n° 36 :

A l'article 4 de l'arrêté, dans l'annexe 3 « Grilles d'évaluation de la formation pratique des diplômes de maître de cérémonie et conseiller funéraire », au point 2. « Diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire », après le tableau « Comportement et attitude », rétablir le tableau « Evaluation des connaissances » ainsi qu'il suit :

NA : 0 0.5 : peu satisfaisant 1 : satisfaisant 2 : très satisfaisant	NA	Peu satisfaisant	Satisfaisant	Très satisfaisant	REMARQUES
EVALUATION DES CONNAISSANCES	0	0.5	1	2	
1. Hygiène / sécurité / ergonomie Le stagiaire identifie les règles de sécurité et d'hygiène à respecter (DASRI, EPI, consignes en cas d'AES, gestes et postures).					
2. Législation / réglementation Le stagiaire connaît les démarches consécutives au décès, la notion de service public, les délais légaux, les règles applicables au transport de corps et les autorités à contacter.					
3. Information / réception des familles Le stagiaire connaît le devis et sait expliquer ses rubriques en lien avec la réglementation applicable aux opérations funéraires, les modes de sépulture (inhumation/crémation) et les droits y afférents. Il est capable de rédiger un avis d'obsèques.					

N/A : 0 0.5 : peu satisfaisant 1 : satisfaisant 2 : très satisfaisant	NA	Peu satisfaisant	Satisfaisant	Très satisfaisant	REMARQUES
4. Conception et animation d'une cérémonie Le stagiaire est en capacité d'identifier les différentes étapes de la cérémonie, le matériel utile à sa réalisation, ainsi que les lieux de son déroulement. Le stagiaire connaît différents rites et coutumes funéraires pratiqués en métropole et outremer et les bases du protocole. Le stagiaire est en capacité de prendre la parole en public, de coordonner les étapes et intervenants de la cérémonie et de diriger les familles lors de la cérémonie.					
5. Produits services conseil à la vente Le stagiaire peut expliquer un contrat de prévoyance obsèques. Il est en capacité d'identifier les besoins et attentes des familles et de présenter les conditions de vente et les différentes formules de financement.					

Arrêté du 29 mai 2024 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales et modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

NOR : TSSP2413390A

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2213-2-1 ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 16 juin 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 11 juillet 2023,
Arrête :

Article 1

L'arrêté du 12 juillet 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3, le mot : « Creutzfeld » est remplacé par le mot : « Creutzfeldt » ;
2° Au I de l'article 4, le mot : « septique » est remplacé par le mot : « infectieux » et les mots : « -infection par le virus SARS CoV-2 » sont supprimés.

Article 2

L'article 37 de l'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est abrogé.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mai 2024.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
G. Emery

Arrêté du 29 mai 2024 relatif aux deux modèles du certificat de décès

NOR : TSSP2413386A

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-42 et R. 2213-1-1 à R. 2213-1-4,
Arrête :

Article 1

Il est institué à compter du 1er janvier 2025 deux nouveaux modèles de certificat de décès. Le premier concerne les décès infantiles jusqu'à trois cent soixante-quatre jours de vie (mort-nés exclus). Le second concerne les décès à partir de trois cent soixante-cinq jours.

Article 2

Les deux modèles de certificat de décès utilisés par le professionnel de santé pour attester la réalité et la constance du décès doivent être conformes aux modèles figurant en annexes I et II du présent arrêté. Ils comprennent un volet administratif (partie haute et publique) commun aux deux modèles et un volet médical (partie basse confidentielle et non identifiante) propre à chacun des deux certificats. Ces deux modèles sont disponibles :

1° Sur support électronique :

- sur le site internet dédié de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à l'adresse suivante : <https://certdc.inserm.fr> ;
- sur l'application mobile CertDc disponible sur les stores Android et Apple ;
- sur le site internet d'une personne morale de droit public ou privé ayant conclu une convention avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale l'y autorisant ;

2° Sur support papier auprès des agences régionales de santé.

Article 3

Le volet administratif est rempli conformément aux instructions qui figurent sur les sites internet et l'application mobile mentionnés à l'article 2 du présent arrêté pour le support électronique et au verso du certificat de décès pour le support papier.

Le volet administratif établi sur support électronique est mis à disposition des destinataires mentionnés au II de l'article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales via une transmission électronique sécurisée. Lorsque pour des raisons techniques le volet administratif du certificat de décès ne peut pas être transmis électroniquement à la mairie, celui-ci est établi et transmis conformément à l'article R. 2213-1-4 du même code.

Article 4

Le volet médical et le volet médical du certificat de décès infantile sont établis par le professionnel de santé ayant constaté le décès, même dans les cas où une recherche des causes du décès est demandée et sont remplis conformément au guide d'utilisation qui figure sur les sites internet et sur l'application mobile mentionnés à l'article 2 du présent arrêté pour le support électronique ou qui est joint à chaque certificat pour le support papier.

Article 5

Le volet médical complémentaire mentionné à l'article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales est établi par le médecin ayant procédé à la recherche médicale ou scientifique des causes du décès ou à l'autopsie judiciaire.

Le modèle de volet médical complémentaire spécifique aux décès infantiles jusqu'à trois cent soixante-quatre jours de vie et le modèle de volet médical complémentaire spécifique aux décès à partir du trois cent soixante-cinquième jour sont conformes aux deux modèles figurant en annexes III et IV du présent arrêté. Ils sont disponibles uniquement sur support électronique auprès de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Article 6

Pour les deux modèles de certificats de décès sur support papier, les caractéristiques techniques auxquelles ils doivent se conformer figurent aux annexes V et VI.

Pour les deux modèles de certificats de décès sur support électronique, les caractéristiques techniques auxquelles ils doivent se conformer figurent à l'annexe VII.

Article 7

L'arrêté du 17 juillet 2017 relatif aux modèles de certificat de décès est abrogé à compter du 1er juillet 2024.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mai 2024.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
G. Emery

ANNEXES

ANNEXE 1. - Modèle de certificat de décès général quel que soit le support

ANNEXE 2. - Modèle de certificat de décès infantile quel que soit le support

ANNEXE 3. - Modèle de volet médical complémentaire au certificat de décès général suite à recherche de la cause du décès

ANNEXE 4. - Modèle de volet médical complémentaire au certificat infantile suite à recherche de la cause du décès

ANNEXE 5. - Caractéristiques techniques du certificat de décès général sur support papier

ANNEXE 6. - Caractéristiques techniques du certificat de décès infantile sur support papier

ANNEXE 7. - Caractéristiques techniques des certificats de décès sur support électronique

- 1- La date et l'heure du décès doivent être inscrites, mais de manière approximative. En cas d'impossibilité de les établir, indiquer le date et l'heure du constat de décès ou le vote ultérieur. En cas d'absence médicale-légale, une indication serait intéressante sur l'expérience toxicologique.
- 2- **Obtente médicale légale** : à compléter en cas de décès dans des conditions suspectes. Si effectuée ou non, notamment en cas de suspicion d'intoxication à la vie d'intérêt, inscrite, sur un bulletin Forme M202, à remettre après validation d'un tiers indépendant (accident de la route, de travail...), à insérer, accompagné d'identité (art. 74 du Code de procédure pénale, art. 81 du Code civil, R.1112-73 du Code de santé publique). Le corps est alors à la disposition de la justice. Toutefois les informations relatives aux séquestrations jusqu'à la mise en cause du docteur par l'Institut d'ophtalmologie (art. 81 du Code civil, R. 321-1-17 et R. 321-1-2-2-4 du Code de santé publique) et l'Institut de médecine légale.
- 3- **Recherche de la cause du décès** : cette investigation est effectuée à la demande du médecin ou du patient, si le défunt ne s'y est pas opposé de vive voix, sans objection. Elle est effectuée en cas d'obstacle médico-légal. Les frais sont à la charge de l'obituaire ou du tiers dont l'agent a été précédé à la notification.

[illegible]

B. - Opérations financières impliquant / interfaisant en cas d'infirmité transmissibles

Activitatea / activitățile desfășurate în cadrul proiectului	Cronograma - activități principale desfășurate în cadrul proiectului (descrieri ale activităților principale)			
	Activitatea	Descrierea activității	Activitatea	Descrierea activității
Activitatea 1: Activități de pregătire a proiectului	Activitatea 1.1: Activități de pregătire a proiectului	Activitatea 1.1.1: Activități de pregătire a proiectului	Activitatea 1.1.2: Activități de pregătire a proiectului	Activitatea 1.1.3: Activități de pregătire a proiectului
Activitatea 2: Activități de implementare a proiectului	Activitatea 2.1: Activități de implementare a proiectului	Activitatea 2.1.1: Activități de implementare a proiectului	Activitatea 2.1.2: Activități de implementare a proiectului	Activitatea 2.1.3: Activități de implementare a proiectului
Activitatea 3: Activități de evaluare a proiectului	Activitatea 3.1: Activități de evaluare a proiectului	Activitatea 3.1.1: Activități de evaluare a proiectului	Activitatea 3.1.2: Activități de evaluare a proiectului	Activitatea 3.1.3: Activități de evaluare a proiectului
Activitatea 4: Activități de comunicare a proiectului	Activitatea 4.1: Activități de comunicare a proiectului	Activitatea 4.1.1: Activități de comunicare a proiectului	Activitatea 4.1.2: Activități de comunicare a proiectului	Activitatea 4.1.3: Activități de comunicare a proiectului

© 2011 The Authors. Journal compilation © 2011 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 270: 103–110

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

ÉCOLE DE FUNÉTIQUE© (2024) Tél. : 02 51 37 28 88 Décrets et arrêtés 2025_02_10 OK Page 223 /279

ANNEXE 2
MODÈLE DE CERTIFICAT DE DÉCÈS INFANTILE QUEL QUE SOIT LE SUPPORT

Guide d'utilisation du certificat de décès infantile

Ce certificat est à remplir pour **tous les décès d'enfants nés vivants et viables, et décédés entre la naissance et 364 jours révolus**.

La viabilité est définie par un âge gestationnel d'au moins 22 semaines d'aménorrhée **ou** un poids de naissance d'au moins 500 grammes, et ne tient pas compte de l'existence ou non de malformations.

Il n'est pas à remplir pour les enfants mort-nés (enfant n'ayant présenté aucun signe de vie, même si une réanimation a été mise en œuvre (les gasps ne sont pas considérés comme des signes de vie)).

Le certificat de décès comporte deux volets :

- **un volet administratif** (nominatif) ;
- **un volet médical** (anonyme et confidentiel). La présentation de la partie médicale du certificat suit les principales recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Dans ce volet, il vous est demandé de décrire les caractéristiques de l'enfant, des parents, de l'accouchement ainsi que l'enchaînement causal ayant conduit au décès.

Lorsqu'une recherche médicale ou médico-légale des causes du décès a été effectuée, un **volet médical complémentaire** sera établi par le médecin ayant réalisé le diagnostic des causes du décès. Pour autant, il est souhaitable qu'un volet médical soit rempli par vos soins sur la base de votre propre diagnostic.

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE VOLET MÉDICAL

Informations relatives à l'enfant, à l'accouchement et aux parents

Informations anonymes relatives à l'enfant

Poids de naissance : indiquez le poids en gramme.

Âge gestationnel : indiquez la durée en semaines d'aménorrhée en prenant la meilleure estimation connue (échographie du 1er trimestre de la grossesse, date des dernières règles...). Cette durée sera exprimée en semaines révolues ; par exemple, 38 semaines et 5 jours = 38 semaines révolues.

Ces informations sont essentielles pour traiter les causes médicales de décès avec précision.

Informations anonymes relatives à l'accouchement

Mode d'accouchement : on entend par « extraction instrumentale par voie basse », l'utilisation de forceps, de ventouse ou de spatules. Les manœuvres comme l'extraction du siège non instrumentale est à coder « voie basse non instrumentale ».

Hospitalisation dans les suites immédiates de la naissance : hospitalisation avant le retour à domicile, dans un service de néonatalogie, pédiatrie, chirurgie ou réanimation, dans les heures ou les jours qui ont suivi la naissance (y compris à la maternité).

Informations anonymes relatives à la mère

Nombre total d'accouchements : comptez tous les accouchements survenus à au moins 22 semaines d'aménorrhée ou concernant des enfants pesants au moins 500 g. En cas d'accouchement gémellaire ou multiple, comptez un seul accouchement.

Causes du décès

La présentation des causes médicales de décès des jeunes enfants est désormais, conformément aux nouvelles recommandations de l'OMS, semblable à ce qui est demandé pour les individus de plus de 365 jours.

PARTIE 1 :

Cette partie doit contenir l'enchaînement des événements morbides ayant conduit à la mort en partant de la cause immédiate (en ligne a) jusqu'à la cause initiale du décès en dernière ligne.

La cause immédiate est la maladie terminale, traumatisme ou complication ayant directement entraîné la mort.

La cause initiale correspond à la maladie ou traumatisme à l'origine de la séquence des événements morbides ayant entraîné la mort. La ligne la plus basse mentionne cette cause initiale qui débute l'enchaînement des causes intermédiaires jusqu'à la cause immédiate en ligne a.

Dans cette partie, il est demandé d'écrire une seule cause par ligne. Cette partie doit toujours être remplie, même en cas d'obstacle médico-légal. En cas de doute, il est demandé au professionnel de santé certificateur de mentionner l'enchaînement des causes qui paraît le plus probable.

Pour chaque cause, indiquez en bout de ligne l'intervalle de temps entre la cause et le décès.

PARTIE 2 :

Dans cette partie, les causes à indiquer correspondent à des comorbidités, facteurs de risques, état physiologiques, pathologies liés à la grossesse, à l'accouchement ou à la mère ayant contribué au décès mais non impliqués directement dans l'enchaînement des événements décrits en partie 1. Des causes fœtales ou obstétricales peuvent être mentionnées dans cette partie si elles n'ont pas été mentionnées dans la précédente. Cette partie peut éventuellement contenir plusieurs pathologies. Les intervalles de temps peuvent également être utilisés.

Exemples

		Intervalle			Intervalle
I a)	Insuffisance respiratoire	1 jour	I a)	Choc cardiogénique	2 heures
b)	Hémorragie pulmonaire	1 jour	b)	Hypoplasie du cœur gauche	2 jours
c)	Persistance du canal artériel	5 jours	c)		
d)			d)		
II	Prématurité, RCIU		II		

		Intervalle			Intervalle
I a)	Anémie	2 jours	I a)	Sepsis	2 jours
b)	Syndrôme transfuseur - transfusé	2 jours	b)	Entérocolite ulcero-nécrosante	5 jours
c)			c)		
d)			d)		
II	Grossesse gémellaire		II	Pré-éclampsie maternelle, prématurité, RCIU avérés	

		Intervalle			Intervalle
I a)	Mort inattendue du nourrisson		I a)	Traumatisme crânien	2 jours
b)			b)	Défenestration	2 jours
c)			c)		
d)			d)		
II			II		

Informations complémentaires

Lieu de décès : cochez « domicile » si l'enfant est décédé dans tout domicile privé, celui de ses parents ou celui d'autres personnes.

Mort inattendue du nourrisson (MIN) : indiquez ici s'il s'agit d'un décès non traumatique du nourrisson avec mode de survenue brutal et inattendu.

En cas de mort inattendue du nourrisson, une **recherche de la cause du décès** est recommandée par la HAS, avec transfert au centre de référence MIN le plus proche. Indiquez « oui, recherche médicale » si une recherche a été demandée ou est en cours de demande (obtention du consentement des parents en cours).

Circonstances apparentes du décès : indiquez ici les circonstances apparentes du décès mêmes si les circonstances réelles du décès ne pourront être établies et/ou vérifiées qu'à l'occasion d'une recherche de la cause de décès (prélèvement, examen, autopsie médicale) ou d'une instruction médico-légale.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Annexe

VOILET ADMINISTRATIF À remplir par le professionnel de santé ayant constaté le décès	
CERTIFICAT Je soussigné(e) M. _____, professionnel de santé, certifie que le décès de la personne désignée ci-dessous, est réel et constant. à dater de l'impossibilité à réaliser, date et heure du constat de décès : _____	
INFORMATIONS D'ÉTAT CIVIL COMMUNE DE DÉCÈS : _____ Code postal : _____ NOM : _____ Prénoms : _____ Date de naissance : _____ Sexe : ☐ M ☐ F Domicile : _____	INFORMATIONS FUNÉRAIRES (à remplir lorsque l'enfant n'est pas enterré) Obtenir le certificat (voir ci-dessus) : ☐ oui ☐ non Obtenir un acte de décès (certificat de décès) : ☐ oui ☐ non Obligation de venir en faire constater dans les plus brefs délais (voir ci-dessus) : dans un service funéraire : ☐ oui ☐ non dans un cimetière simple : ☐ oui ☐ non Obligation de venir en faire constater le transport du corps (voir ci-dessus) : ☐ oui ☐ non Obligation de venir en faire constater le dépôt au cimetière : ☐ oui ☐ non Envoi du corps de la cause du décès (voir ci-dessus) : ☐ oui ☐ non Envoi du corps de la cause du décès (voir ci-dessus) : ☐ oui ☐ non Preuve d'identité, en cas de décès, d'une personne décédée au service d'urgence ou dans un hôpital : ☐ oui ☐ non Si possible, mentionner la cause du décès et l'effectif par le médecin : ☐ oui ☐ non SIGNATURE : _____ et en les obligations du professionnel de santé
Réserve à la mairie : ☐ oui ☐ non N° d'acte : _____ N° d'acte du décès : _____	

Votre signal à afficher et à conserver dans les locaux du lieu de décès

VOILET MÉDICAL À remplir et à signer par le professionnel de santé ayant constaté le décès	
INFORMATIONS RELATIVES À L'ENFANT Commune de décès : _____ Code postal : _____ Date de décès : ☐ date réelle OC ☐ anniversaire Sexe : ☐ masculin ☐ féminin ☐ indéterminé Date et heure de naissance : _____	
CAUSES DU DÉCÈS (à remplir en cas de décès par maladie ou accident) PARTIE I Maladie(s) ou affection(s) morbide(s) ayant directement provoqué le décès. Il s'agit de la maladie, de l'accident, de l'intoxication, de la complication ayant entraîné la mort (et non de l'absence de soins comme une syncope, un arrêt cardiaque...). Intervalle entre le début du processus morbide et le décès : _____ En heures, jours ou mois : _____ (a) _____ (b) _____ (c) _____ (d) _____ PARTIE II Les autres causes du décès (voir ci-dessus) Accidents, traumatismes, causes naturelles ou états physiologiques ayant entraîné le décès sans cause morbide apparente : _____	
INFORMATIONS RELATIVES À LA NAISSANCE ET À L'ACCOUCHEMENT Poids de naissance en grammes : _____ Âge gestationnel en semaines révolues d'aménorrhée : _____ Lieu d'accouchement : ☐ Maison du naissance ☐ Domicile ☐ Établissement de santé ☐ Autre Naissance : ☐ simple ☐ pluriplaire ☐ triple ☐ quadriplaire ☐ quintuplé ou plus Présentation : ☐ Sacro-occipital ☐ Siège ☐ Autre oblique ☐ Autre Hospitalisation dans les suites immédiates de la naissance : ☐ oui ☐ non	INFORMATIONS RELATIVES À LA MÈRE Année de naissance : _____ Nombre total de grossesses, y compris grossesse pour cet enfant : _____ Nombre total d'accouchements, y compris accouchements pour cet enfant : _____ La mère vit-elle en couple ? ☐ oui ☐ non
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (à remplir en cas de décès par maladie ou accident) LIEN DU DÉCÈS ☐ Domicile (du décès ou autre) ☐ Établissement de santé public ☐ Établissement de santé privé ☐ Maison de retraite ☐ Voie publique ☐ Autre lieu de décès MORT INATTENDUE DU NOURRISSON (il agit d'un décès brutal et inattendu) ☐ oui ☐ non ☐ ne sait pas Le décès est-il considéré comme une limitation ou un arrêt des Thérapies Actives (ATA) ? ☐ oui ☐ non CIRCONSTANCES APPARENTES DU DÉCÈS ☐ Mort naturelle ☐ Dents de gènes ☐ Accident ☐ Complication de soins médicaux, chirurgicaux ☐ Arrêt volontaire à la vie de l'enfant ☐ Intoxication ou crime ☐ Indétermination Ce volet n'est destiné qu'aux professionnels de santé pour des motifs de santé publique (article 2, 2713-41 du code pénal de la France)	
RECHERCHE DE LA CAUSE DU DÉCÈS Une recherche de la cause du décès a-t-elle été demandée ? ☐ oui, recherche médicale ☐ oui, recherche médico-légale ☐ non SIGNATURE Votre signature et votre obligation de professionnel de santé	

Le certificat peut être une photocopie d'un original (voir page 2)

- 1- **La teneur et l'heure du dépôt** doivent être loyales, sans de fausses apparences. En cas d'impossibilité à les établir, l'adjuger la date et l'heure du constat de dépôt au vu du volet administratif. En cas d'absence matérielle, les indications seront relatives au lieu de l'expertise judiciaire.
- 2- **Obtenir un acte légal** : à réaliser en cas de dépôt dans des conditions suspectes, volaires ou incertaines, attestant en cas de nécessité d'être à la tête de l'enquête, d'éventuelle responsabilité d'un tiers engagé lors d'accidents ou autres... (ex. corps non identifié par l'acte du procureur pénal, art. 8) du Code civil, R. 1122-73 du Code de santé publique).
Le corps est alors à la disposition de la justice. Toutes les opérations futures sont suspendues jusqu'à l'attribution, donnée par l'autorité judiciaire (art. 8) du Code civil, R. 1121-17 et R. 1121-22 du Code général des collectivités territoriales.
- 3- **Respecter la loi de la cause du dépôt** : cause investigative art effectuée à la demande du médecin ou du patient avec le consentement des parents ou tutelle ou exception. Elle est interdite en cas d'obstacle médico-légal. Les frais de transport sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il est procédé à la autopsie.

[illegible]

8. Distribuição final para os valores intermediários em cada distribuição normalizada

Indicador de sostenibilidad en el plan de negocio ▼	► Objetivo / actividad / resultado asociado al ODS, según las acciones previstas en el negocio				
	Ámbito de implementación	Linea de negocio	Medio de implementación	Indicador de avance	Indicador asociado al ODS
Línea A: subprograma de eficiencia, gestión, desarrollo y desarrollo humano (incluye gestión de subprogramas)	comercial	comercial	Medio de implementación: gestión de subprogramas	Indicador de avance: gestión de subprogramas	comercial
Línea B: gestión de recursos humanos (incluye gestión de recursos humanos)	comercial	comercial	Medio de implementación: gestión de recursos humanos	Indicador de avance: gestión de recursos humanos	comercial
Línea C: gestión de recursos humanos (incluye gestión de recursos humanos)	comercial	comercial	Medio de implementación: gestión de recursos humanos	Indicador de avance: gestión de recursos humanos	comercial
Línea D: gestión de recursos humanos (incluye gestión de recursos humanos)	comercial	comercial	Medio de implementación: gestión de recursos humanos	Indicador de avance: gestión de recursos humanos	comercial
Línea E: gestión de recursos humanos (incluye gestión de recursos humanos)	comercial	comercial	Medio de implementación: gestión de recursos humanos	Indicador de avance: gestión de recursos humanos	comercial

Les auteurs ont déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt.

© 2009 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 265: 105–114

*(voir à conserver clos, à détacher selon les pontillés et à joindre au bulletin d'état civil correspondant
 (bulletin 7 de décès), au moment de l'envoi au médecin de l'Agence régionale de santé*

TRANSMISSION DU CERTIFICAT DE DÉCÈS NÉONATAL – VOLET MÉDICAL

Commune d'enregistrement du décès

N° de l'acte du décès

N° d'ordre du décès

(à renseigner par la mairie)

département

Document confidentiel

Ne peut être ouvert que sous la responsabilité
 médecin de l'Agence régionale de santé (ARS)

ANNEXE 3
MODÈLE DE VOLET MÉDICAL COMPLÉMENTAIRE AU CERTIFICAT DE DÉCÈS GÉNÉRAL SUITE À
RECHERCHE DE LA CAUSE DU DÉCÈS

VOLET MEDICAL COMPLEMENTAIRE suite à recherche des causes du décès			
A remplir par le médecin ayant effectué la recherche (médicale ou médico-légale) - Renseignements confidentiels et anonymes			
● INFORMATIONS RELATIVES AU DÉFUNT			
Commune de décès :	Code postal : - - - - -	Date du décès () date réelle () constatée : - - / - - / - -	Sexe ☐ masculin ☐ féminin ☐ indéterminé
Commune de domicile :	Code postal : - - - - -	Date de naissance : - - / - - / - -	
● CAUSES DU DÉCÈS			
PARTIE I : Maladie(s) ou affection(s) morbide(s) ayant directement provoqué le décès. Il s'agit de la maladie, du traumatisme, de l'intoxication, de la complication ayant entraîné la mort (et non du mécanisme de décès comme une syncope, un arrêt cardiaque...).			Intervalle entre le début du processus morbide et le décès En heures, jours, mois ou ans
a) _____			_____
dire ou consécutive à : b) _____			_____
dire ou consécutive à : c) _____			_____
dire ou consécutive à : d) _____			_____
La dernière ligne remplie doit correspondre à la cause initiale			
PARTIE II : Autres états morbides, facteurs ou états physiologiques (grossesse) ayant contribué au décès, mais non mentionnés en Partie I _____			
● INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (cocher la case appropriée pour chaque point)			
LIEU DU DÉCÈS ☐ Domicile ☐ Établissement de santé public ☐ EHPAD, maison de retraite ☐ Établissement de santé privé ☐ Voie publique ☐ Établissement pénitentiaire ☐ Autre lieu ou indéterminé		GROSSESSE La femme décédée était-elle enceinte ? ☐ non, pas au cours de l'année précédant le décès ☐ pas au moment du décès, mais grossesse terminée depuis 42 jours ou moins ☐ pas au moment du décès, mais grossesse terminée depuis plus de 42 jours et moins d'1 an ☐ oui, au moment du décès ☐ ne sait pas La grossesse a-t-elle contribué au décès ? ☐ oui ☐ non ☐ ne sait pas	
MORT SUBITE S'agit-il d'un décès brutal et inattendu, évènement de mort subite * ? ☐ oui ☐ ne sait pas ☐ non * décès non traumatique (adulte, enfant, nourisson) avec mode de survenue brutal (en moins d'une heure ou probablement) et inattendu (exclusion des maladies chroniques au stade terminal)		ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE Le décès est-il survenu lors d'une activité professionnelle * ? ☐ oui ☐ non ☐ ne sait pas * toute activité source de revenu (y compris au domicile, les trajets domicile-travail, les déplacements professionnels, etc...)	
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS ☐ Mort naturelle ☐ Faits de guerre ☐ Accident ☐ Complication de soins médicaux chirurgicaux ☐ Suicide ☐ Investigations en cours ☐ Attente volontaire à la vie d'autrui ☐ Indéterminées		RECHERCHE DE LA CAUSE DU DÉCÈS Une recherche de la cause du décès avait-elle été demandée ? ☐ Oui, recherche médicale ☐ Oui, recherche médico-légale ☐ Non	
EN CAS DE MORT VIOLENTE (accidentelle, délictuelle, suicidaire, criminelle) Précisez le lieu de survenue de l'évènement déclencheur : ☐ Domicile ☐ Lieu de sport ☐ Voie publique ☐ Commerce ☐ Local industriel, chantier ☐ Exploitation agricole ☐ Établissement accueillant du public ☐ Autre lieu ou indéterminé		● SIGNATURE - Nom <u>lisible</u> et cachet obligatoire du médecin	

Ce volet n'est destiné qu'aux personnes autorisées pour des motifs de santé publique (cf. art L2223-42 du code général des collectivités territoriales).
 Disponible uniquement en format électronique sur l'application CertDc : <https://certdc.inserm.fr>

ANNEXE 4 MODÈLE DE VOLET MÉDICAL COMPLÉMENTAIRE AU CERTIFICAT DE DÉCÈS INFANTILE SUITE À RECHERCHE DE LA CAUSE DU DÉCÈS

A remplir pour les décès infantiles entre la naissance et 364 jours révolus
si l'enfant avait un âge gestationnel d'au moins 22 semaines d'aménorrhée OU pesait au moins 500 grammes à la naissance

VOLET MÉDICAL COMPLÉMENTAIRE suite à recherche des causes du DÉCÈS INFANTILE
À remplir par le médecin ayant effectué la recherche (médicale ou médico-légale) - Renseignements confidentiels et anonymes

● INFORMATIONS RELATIVES À L'ENFANT			
Commune de décès :	Code postal :	Date et heure de décès (☐ date réelle ☐ comblée) :	Sexe :
Commune de domicile :	Code postal :	Date et heure de naissance :	☐ masculin ☐ féminin ☐ indéterminé
● CAUSES DU DÉCÈS			
PARTIE I : Maladie(s) ou affection(s) morbide(s) ayant directement provoqué le décès. Il s'agit de la maladie, du traumatisme, de l'intoxication, de la complication ayant entraîné la mort (et non du mécanisme de décès comme une syncope, un arrêt cardiaque...). a) _____ due ou consécutive à : b) _____ due ou consécutive à : c) _____ due ou consécutive à : d) _____ La dernière ligne remplie doit correspondre à la cause initiale			Intervalle entre le début du processus morbide et le décès En heures, jours, mois ou ans
PARTIE II : Autres états morbides, Autres états morbides, causes obstétricales, causes maternelles ou états physiologiques ayant contribué au décès mais non mentionnés en partie I _____ _____ _____			
● INFORMATIONS RELATIVES À LA NAISSANCE ET À L'ACCOUCHEMENT		● INFORMATIONS RELATIVES À LA MÈRE	
Poids de naissance en grammes : [] [] [] []	Début du travail : ☐ Spontané ☐ Déclenché ☐ Césarienne avant travail	Année de naissance : [] [] [] []	
Âge gestationnel en semaines révolues d'aménorrhée : [] []	Mode d'accouchement* ☐ Voie basse non instrumentale ☐ Extraction instrumentale par voie basse ☐ Césarienne	Nombre total de grossesses, y compris grossesse pour cet enfant : [] []	
Lieu d'accouchement : ☐ Maison de naissance ☐ Domicile ☐ Établissement de santé ☐ Autre	Numéro d'ordre de l'enfant si grossesse multiple : []	Nombre total d'accouchements, y compris accouchement pour cet enfant* : [] []	
Naissance : ☐ unique ☐ gémellaire ☐ triple ☐ quadruple ☐ quintuple ou plus	Appar à 1 minute : [] Appar à 5 minutes : []	La mère vit-elle en couple ? ☐ oui ☐ non	
Présentation : ☐ Sommat ☐ Siège ☐ Autre céphalique ☐ Autre			
Hospitalisation dans les suites immédiates de la naissance* : ☐ oui ☐ non			
● INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (cocher la case appropriée pour chaque point)			
LIEU DU DÉCÈS ☐ Domicile (du défunt ou autre) ☐ Établissement de santé public ☐ Établissement de santé privé ☐ Maison de naissance ☐ Voie publique ☐ Autre lieu ou indéterminé		RECHERCHE DE LA CAUSE DU DÉCÈS Une recherche de la cause du décès avait-elle été demandée ? ☐ Oui, recherche médicale ☐ Oui, recherche médico-légale ☐ Non	
MORT INATTENDUE DU NOURRISSON S'agit-il d'un décès brutal et inattendu ? ☐ oui ☐ ne sait pas ☐ non		● SIGNATURE - Nom <u>lisible</u> et cachet obligatoire du médecin	
Le décès est-il consécutif à une Limitation ou à un Arrêt des Thérapeutiques Actives (LATA) ? ☐ oui ☐ non			
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS ☐ Mort naturelle ☐ Faute de guerre ☐ Accident ☐ Complication de soins méd. / chirurgicaux ☐ Atteinte à la vie de l'enfant ☐ Investigations en cours ☐ Indéterminées			
Ce volet n'est destiné qu'aux personnes autorisées pour des motifs de santé publique (cf. art L2223-42 du code général des collectivités territoriales). Disponible uniquement en format électronique sur l'application CertDo : https://certdo.inserm.fr			

ANNEXE 5
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CERTIFICAT DE DÉCÈS GÉNÉRAL SUR SUPPORT PAPIER

Format : 21,5 × 29,7 cm.

Présentation générale :

Premier feuillet, CB blanc 56 grammes, format 21,5 × 10 cm de haut.

Deuxième feuillet, CFB blanc 53 grammes, format 21,5 × 10 cm de haut.

Troisième feuillet, CFB blanc 53 grammes, format 21,5 × 10 cm de haut.

Quatrième feuillet, CF blanc 95 grammes, format 21,5 × 29,7 cm de haut.

L'assemblage des quatre feuillets est réalisé par collage talon en-tête.

Impression recto des premier, deuxième et troisième feuillets : une couleur.

Impression recto-verso du quatrième feuillet : une couleur recto-verso pour la partie supérieure, deux couleurs recto pour la partie inférieure (ou « carte-lettre »), une couleur verso en à plat bleu 100 %, couleur bleu pantone 289 U, micro-perforation et gommage à 1 cm du bord de la « carte lettre », micro-perforation entre le volet administratif et le volet médical.

Couleur d'impression : bleu 289 U, encre inactinique pantone 317 U.

Contraintes techniques :

Cadre à l'encre bleu 289 U d'une part autour des deux parties du volet administratif (parties « Cadre réservé à la mairie », informations à remplir par le professionnel de santé), d'autre part autour de chacune des 3 parties du volet médical (parties « information anonymes relatives au défunt », « causes de décès », « informations complémentaires »).

Traits légers de guidage distinguant chaque sous-partie au sein d'une partie.

Encre pour la couleur de fond du cadre « réservé à la mairie » : encre bleu pantone 289 U.

Marques à l'encre bleu 289, carré en aplat (trait plein 4 mm × 4 mm) dans la marge gauche du recto au niveau du volet médical.

Encres pour les textes, le cadre et les marques et les cases à cocher : encre pantone bleu 289 U.

Encres pour le pré-casage : encre inactinique, pantone 317 U.

Dimensions minimales pré-casage (cases à remplir type code postal) : 5 mm × 7 mm.

Dimensions minimales cases à coder : 5 mm × 3 mm.

Typographie :

Titres de volet en gras et majuscules.

Titres de parties en majuscules.

Tout le texte des questions à renseigner au recto en caractères droits.

Toutes les explications, aide, remarques au recto en italique.

ANNEXE 6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CERTIFICAT DE DÉCÈS INFANTILE SUR SUPPORT PAPIER

Format : 29,7 × 43 cm à plat soit 21,5 × 29,7 cm plié avec une micro-perforation dans le pli (les pages 1 et 2 concernent le guide d'utilisation du certificat de décès néonatal, les pages 3 et 4 concernent le certificat lui-même).

Présentation générale :

Premier feuillet, CB blanc 56 grammes, format 21,5 × 10 cm de haut.

Deuxième feuillet, CFB blanc 53 grammes, format 21,5 × 10 cm de haut.

Troisième feuillet, CFB blanc 53 grammes, format 21,5 × 10 cm de haut.

Quatrième feuillet, CF blanc 95 grammes, format 21,5 × 29,7 cm de haut.

L'assemblage des quatre feuillets est réalisé par collage talon en-tête.

Impression recto des premier, deuxième et troisième feuillets : une couleur.

Impression recto-verso du quatrième feuillet : une couleur recto-verso pour la partie supérieure, deux couleurs recto pour la partie inférieure (ou « carte-lettre »), une couleur verso en à plat 100 %, couleur pantone 343 U, micro-perforation et gommage à 1 cm du bord de la « carte lettre », micro-perforation entre le volet administratif et le volet médical.

Couleur d'impression : vert, pantone 343 U ; bleu, encre inactinique, pantone 317 U.

Contraintes techniques :

Cadre à l'encre pantone 343 U d'une part autour des deux parties du volet administratif (parties « Cadre réservé à la mairie », et « à renseigner par le professionnel de santé »), d'autre part autour de chacune des 5 parties du volet médical (parties « information anonymes relatives à l'enfant », « information anonymes relatives à l'accouchement », « information anonymes relatives aux parents », « causes de décès », « informations complémentaires »).

Traits légers de guidage distinguant chaque sous-partie au sein d'une partie.

Encre pour la couleur de fond du cadre « réservé à la mairie » : encre pantone 343 U.

Marques à l'encre pantone 343 U carré en aplat (trait plein 4 mm × 4 mm) dans la marge gauche du recto au niveau du volet médical.

Encres pour les textes, le cadre, les marques et les cases à cocher : encre pantone 343 U.

Encres pour le pré-casage : encre inactinique, pantone 317 U.

Dimensions minimales pré-casage (cases à remplir type code postal) : 5 mm × 7 mm.

Dimensions minimales cases à coder : 5 mm × 3 mm.

Typographie :

Titres de volet en gras et majuscules.

Titres de parties en majuscules.

Tout le texte des questions à renseigner au recto en gras et en caractères droits.

Toutes les explications, aide, remarques au recto en italique.

ANNEXE 7
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CERTIFICATS DE DÉCÈS SUR SUPPORT ÉLECTRONIQUE
URL : <https://certdc.inserm.fr>

Format pour l'impression du volet administratif : similaire au format du volet administratif du certificat papier.

Les volets médical et médical complémentaire ne peuvent faire l'objet d'une impression papier.

Présentation générale des volets (administratif et médical) du certificat de décès :

La présentation générale se fait sous la forme de formulaires web. Les formulaires s'approchent au mieux de la disposition, la présentation et des codes couleurs distincts des deux modèles papier.

Une aide en ligne contextuelle est accessible depuis les formulaires, reprenant à minima les informations fournies sur les modèles papier.

Contraintes techniques des formulaires :

Les formulaires font l'objet de contrôles de champ :

- caractère obligatoire ou facultatif du champ signalé ;
- vérification de l'adéquation des données renseignées au type défini du champ ;
- contrôle de cohérence entre plusieurs champs.

Des rétro informations sont fournies à l'utilisateur sous forme de messages (nature des informations manquantes ou erronées).

L'utilisateur peut enregistrer une version temporaire. Il peut supprimer un certificat qui n'a pas été validé.

La validation complète du certificat ne peut s'effectuer que :

- si les deux volets sont entièrement complétés et que l'utilisateur en a une vision complète permettant une relecture avant validation ;
- par l'utilisateur qui dispose des droits pour ce faire.

Spécificités pour l'application mobile CertDc :

URL : <https://certdc.inserm.fr/mobile>

L'accès sécurisé à l'application mobile est possible selon 2 modes :

- par un code numérique à 6 chiffres défini par le professionnel de santé au moment de l'enrôlement de son smartphone sur l'application CertDc Web lors de la première utilisation de l'application mobile. Cet enrôlement initial nécessite l'utilisation de la carte CPS. Une fois cette opération réalisée, seul le code à 6 chiffres sera demandé au professionnel de santé lors de l'utilisation de la carte CPS ;
- via le portail de connexion « Pro santé Connect » avec la carte e-CPS du professionnel de santé certificateur. Ce mode de connexion nécessite l'activation préalable de la carte e-CPS du professionnel de santé.

La validation et la transmission du certificat de décès ne peut s'effectuer que :

- si les deux volets sont entièrement complétés et que l'utilisateur en a une vision complète permettant une relecture avant validation.

La transmission automatique du volet administratif du certificat de décès nécessite que la mairie du lieu de décès se soit abonnée au téléservice de dématérialisation des certificats de décès. Dans le cas contraire, le professionnel de santé doit se connecter à l'issue de la saisie au portail web CertDc pour imprimer le volet administratif à remettre à la famille du défunt. Les professionnels de santé sont informés des mairies abonnées ou non en début de saisie.

Spécificités pour le volet médical complémentaire suite à recherche de la cause du décès :

Les formulaires respectent la disposition et la présentation des modèles prévus dans le présent arrêté. Un code couleur distinct le différencie du volet administratif et du volet médical.

La validation du volet médical complémentaire ne peut s'effectuer que :

- si le volet médical complémentaire est entièrement complété ;
- par l'utilisateur qui dispose des droits pour ce faire.

Contraintes typographie pour tous les certificats dématérialisés :

Police écran sans empattements.

Titres de volet en gras et majuscules.

Titres de parties en majuscules.

Tout le texte des questions à renseigner en caractères droits.

Toutes les explications, aides et remarques pour renseigner le certificat en italique.

**Arrêté du 3 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux deux modèles du
certificat de décès**

NOR : TSSP2418639A

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-42 et R. 2213-1-1 à R. 2213-1-4 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux deux modèles de certificat de décès,
Arrête :

Article 1

L'arrêté du 29 mai 2024 susvisé est ainsi modifié :

a) A l'article 2, l'alinéa : «-sur l'application mobile CertDc disponible sur les stores Android et Apple ; » est remplacé par l'alinéa suivant :

«-sur l'application mobile dédiée de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à l'adresse suivante : <https://certdc.inserm.fr/mobile> ; »

b) A l'article 4, la première occurrence du mot : « médical » est remplacé » par le mot : « administratif » ;

c) A l'article 7, les mots : « 1er juillet 2024 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2025 ».

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2024.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
G. Emery

Arrêté du 3 décembre 2024 pris en application de l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier

NOR : ECOT2432278A

Publics concernés : les établissements de crédit et les personnes physiques.

Objet : l'arrêté fixe les montants prévus respectivement au premier alinéa, au 1° et au 2° de l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier. Il abroge l'arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Notice : l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier prévoit que la personne qui pourvoit aux obsèques du défunt peut régler les frais funéraires depuis le compte de ce dernier dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre de l'économie. Il prévoit également que toute personne, sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, peut obtenir, d'une part, le débit sur le compte de paiement du défunt de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs des comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, d'autre part, clôturer les comptes du défunt et obtenir le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre de l'économie. Le présent arrêté vise à déterminer ces trois montants. Les montants seront ensuite revalorisés annuellement par arrêté en retenant comme coefficient de revalorisation l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation.

Références : l'arrêté est pris en application de l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier. Il peut être consulté sur le site Légifrance (<https://www.legifrance.gouv.fr>).

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-1-4 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 27 novembre 2024,

Arrête :

Article 1

Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est fixé à 5 910 euros.

Le montant mentionné au 1° de l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est fixé à 5 910 euros.

Le montant mentionné au 2° de l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est fixé à 5 910 euros.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les montants mentionnés en euros par leur contre-valeur en francs CFP.

Article 3

L'arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est abrogé.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 5

Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2024.

Antoine Armand

Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2017 fixant la liste des prothèses à pile exonérées de l'obligation d'explantation avant mise en bière prévue à l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales
NOR : TSSP2501285A

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2213-15 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 fixant la liste des prothèses à pile exonérées de l'obligation d'explantation avant mise en bière prévue à l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 27 novembre 2024 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de santé publique en date du 12 décembre 2024,
Arrêtent :

Article 1

Après le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2017 susvisé, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dispositifs médicaux implantables actifs intracardiaques Nanostim (modèle S1DLCP), Aveir VR (modèle LSP 112V) et Aveir AR (modèle LSP 201A) commercialisés par la société Abbott ».

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2025.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
G. Emery

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des collectivités locales,
C. Raquin

Circulaire n° 93-28 du 28 janvier 1993 (NATURE ET DESTINATION DES MONUMENTS, SIGNES FUNÉRAIRES ET CAVEAUX SE TROUVANT SUR DES SÉPULTURES ABANDONNÉES)

À la suite de plusieurs demandes de renseignements effectuées auprès de mes services sur la nature et la destination des monuments, signes funéraires et caveaux se trouvant sur des sépultures abandonnées, j'ai saisi, conjointement avec le ministre chargé du Budget, le Conseil d'État d'une demande d'avis portant sur les questions suivantes :

1° Quelle est la nature juridique - biens immeubles incorporés au domaine public communal, biens vacants appartenant à l'État et rétrocédés aux communes qui en disposent librement ou biens revenant en pleine propriété aux communes qui en disposent librement - des monuments et signes funéraires sur les sépultures dont les emplacements ont fait régulièrement retour aux communes ?

2° Compte tenu de la nature particulière des monuments et signes funéraires et dans la mesure où les communes à qui ils reviendraient en pleine propriété les revendraient, le produit qui en découlerait devrait-il être affecté à l'entretien du cimetière communal, ou bien les communes pourraient-elles en disposer librement conformément au principe, d'une part, de la libre administration communale et, d'autre part, du principe de droit budgétaire de non-affectation des recettes aux dépenses ?

3° Les solutions qui pourraient être retenues pour les monuments et signes funéraires installés sur des sépultures abandonnées sont-elles transposables aux caveaux mis en place par les familles dans les terrains de sépultures, lorsque celles-ci sont abandonnées ?

À ces questions, le Conseil d'État (section de l'intérieur) a rendu l'avis ci-après :

1° Lorsque le maire prononce en application de l'article [L 2223-17 du CGCT], la reprise d'une concession perpétuelle, il peut, en vertu de l'article [R. 2223-20 du même code], faire enlever ces matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la tombe. Il peut également, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de gestion du domaine public, faire enlever ces matériaux lorsqu'une concession temporaire, trentenaire ou cinquantenaire n'est pas renouvelée dans les conditions prévues à l'article [L. 2223-16] et lorsque, en l'absence de concession, il est procédé à l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures, en application de [l'article R 2223 5].

Les monuments et emblèmes funéraires que le maire fait enlever ne sont pas incorporés au domaine public et ne peuvent faire partie de ce domaine, faute d'être affectés à l'usage du public.

Ils ne peuvent non plus être regardés comme entrant dans les catégories de biens vacants et sans maîtres dont les articles 539 et 713 du Code civil attribuent la propriété à l'État.

Ils font, en conséquence, partie du domaine privé de la commune.

La liberté pour la commune de disposer de ces biens a toutefois pour limite le principe du respect dû aux morts et aux sépultures, qui interdit à la commune toute aliénation de monuments ou emblèmes permettant l'identification des personnes ou de la sépulture et toute utilisation contraire à ce principe.

2° Au cas où la commune vend, dans le respect du principe susmentionné, lesdits monuments et emblèmes, elle peut disposer librement du produit de cette vente, conformément au principe constitutionnel de la libre administration des collectivités.

3° Les mêmes solutions s'appliquent aux caveaux édifiés par les familles dans les terrains des sépultures.

COMMENTAIRES

Il ressort de l'avis précité notamment que :

1° Les monuments, signes funéraires et caveaux installés sur des terrains de sépulture, dans un cimetière, qui ont fait régulièrement retour à la commune appartiennent au domaine privé de celle-ci.

2° Dans la mesure où les familles n'ont pas récupéré les monuments, signes funéraires et caveaux installés sur ces sépultures, la commune en dispose librement, dans la limite de respect dû aux morts et aux sépultures.

3° Lorsque ces monuments, signes funéraires et caveaux, sont vendus, le produit qui revient à la commune n'a pas à être nécessairement affecté à l'entretien du cimetière.

4° Les communes ont toujours la faculté a entretenir à leurs frais les monuments, signes funéraires et caveaux installés sur des sépultures abandonnées en raison, notamment, de l'intérêt historique ou artistique qu'elles présentent.

République Française

Liberté Egalité Fraternité

PARIS, Le 12 Août 1996

le ministre du travail et des affaires sociales.
Le ministre de la fonction publique, de
la réforme de l'État et de la décentralisation,

**CIRCULAIRE du 12 Août 1996 N° NOR FPPA9610082C
(Véhicules de transport)**

à
Mesdames et Messieurs les préfets
Monsieur le préfet de police

OBJETS : Utilisation des véhicules funéraires.

REF. :

- Décret n° 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière (J.O.R.F. du 1er novembre 1994) ;
- Décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire (J.O.R.F. du 28 mars 1995) ;
- Décret n° 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires (J.O.R.F. du 4 mai 1995) ;
- Circulaire DGSNS3 n° 32 du 3 avril 1995 relative aux prescriptions applicables aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière ;
- Circulaire DGSNS 3 n° 61 du 4 juillet 1995 relative aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires ;
- Circulaire du ministre de l'Intérieur n° 95-169 du 15 mai 1995 relative à l'habilitation dans le domaine funéraire.

TEXTES ABROGES OU MODIFIES: La dernière phrase du dernier paragraphe du point 2 de la circulaire DGS/VS 3 n° 61 du 4 juillet 1995 précitée interdisant les véhicules mixtes « corbillard-véhicule de transport de corps avant mise en bière » est abrogée.

I -Polyvalence des véhicules funéraires

La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire (J.O.R.F. du 9 janvier 1993) a distingué trois types de transports funéraires qui relèvent de la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres:

- le transport de corps avant mise en bière;
- le transport de corps après mise en bière sur moyenne et longue distance;
- le transport de corps sur courte distance lors d'un convoi local ou d'une cérémonie.

En principe, ces trois activités sont exercées avec trois véhicules distincts spécialement aménagés pour chaque type de transport:

- le véhicule de transport de corps avant mise en bière;
- le véhicule de transport de corps après mise en bière;
- le corbillard.

Cependant, à la lumière des textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur, il nous apparaît que:

1/ -Le véhicule de transport de corps après mise en bière ou fourgon mortuaire est un véhicule servant à transporter, à l'abri des regards, lors d'un convoi sur moyenne et longue distance, un défunt dans son cercueil.

Ce véhicule est aussi utilisé pour effectuer les transports de corps après mise en bière à la suite d'une exhumation. Ces opérations comprennent le transport des restes mortels dans un cercueil ou dans une boîte à ossements.

Ce véhicule doit être conforme aux prescriptions fixées par le décret n° 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires.

Ce fourgon mortuaire peut être équipé d'un caisson mixte lui permettant d'effectuer non seulement des transports de corps après mise en bière, mais aussi des transports de corps avant mise en bière.

Dans ces conditions, ce véhicule doit être conforme aux prescriptions fixées par le décret n° 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires et par le décret n° 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière (voir fiche n° 1 jointe).

En outre, si la famille y consent -notamment par l'acceptation d'un devis- le fourgon mortuaire peut effectuer des transports de corps sur courte distance lors d'un convoi local ou d'une cérémonie.

Cependant, cette prestation ne peut en aucun cas être considérée comme une fourniture de corbillard et ne peut pas être facturée comme telle à la famille.

2/- Le corbillard est un véhicule d'apparat servant à transporter, en général sur une courte distance lors d'un convoi local ou d'une cérémonie, un défunt dans son cercueil. Il s'agit en général d'un véhicule de type camionnette aménagé spécialement.

L'apparat se caractérise par le caractère cérémonial de ce véhicule (*baies vitrées, éventuellement plusieurs coloris sur la carrosserie, rampes porte-couronnes parfois amovibles sur les côtés, galeries décoratives sur le toit du véhicule, par exemple*). Le cercueil peut être visible dans un corbillard.

Le corbillard peut aussi être utilisé pour effectuer des transports de corps sur moyenne et longue distance s'il est équipé d'un système qui permet de réaliser le transport du cercueil à l'abri des regards conformément à l'article 3 du décret n° 95-506 du 2 mai 1995 susvisé.

Il peut aussi faire office de véhicule destiné aux transports de corps avant mise en bière s'il a été rendu conforme aux prescriptions fixées par le décret n° 94-941 du 24 octobre 1994 susvisé. Dans le cas où ce véhicule est amené à effectuer des transports de corps avant mise en bière dans un établissement de santé ou dans une maison de retraite, ses éléments d'apparats amovibles doivent être retirés afin d'assurer la discrétion nécessaire à ce type d'opération.

Il semble inapproprié qu'un corbillard pénètre dans un hôpital ou une maison de retraite pour effectuer un transport de corps sans mise en bière d'une personne décédée. C'est la raison pour laquelle la circulaire n° 61 du 4 juillet 1995 susvisée avait précisé qu'un corbillard ne pouvait être utilisé pour effectuer des transports de corps avant mise en bière.

Cependant, l'apparat qui distingue un corbillard d'un fourgon mortuaire peut être constitué d'éléments amovibles et la multiplicité de ses différents coloris peut ne pas faire obstacle à la nécessaire discrétion de ce véhicule de telle sorte que, dépouillé de son appareil, il ressemble extérieurement à un fourgon mortuaire.

Dans ces conditions, un véhicule de ce type peut effectuer des cérémonies et des transports de corps avant mise en bière dans un hôpital ou une maison de retraite.

3/ -Le véhicule destiné aux transports de corps avant mise en bière est un véhicule spécialement aménagé qui doit présenter les caractéristiques fixées par le décret n° 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière.

Conformément à l'article R 363-13 du code des communes, ce véhicule est exclusivement réservé aux transports mortuaires.

Il peut ainsi effectuer des transports de corps après mise en bière sur moyenne et longue distance et des transports de corps après mise en bière sur courte distance lors d'un convoi local dans les conditions précisées au 1/ et 2/ du présent chapitre.

En revanche, il ne peut pas être utilisé pour l'exercice d'une autre activité professionnelle ou comme voiture particulière.

Un véhicule funéraire peut donc être polyvalent, c'est-à-dire effectuer des transports de corps avant mise en bière et des transports de cercueils, sur courte ou longue distance, sous la seule condition d'être conforme à chaque réglementation:

-décret n° 94-941 précité pour les transports de corps avant mise en bière ;

-décret n- 95-506 précité pour les transports de cercueils.

En conséquence, la dernière phrase du point 2 de la circulaire n° 61 du 4 juillet 1995 susvisée est abrogée

En dernier ressort, c'est à la personne chargée de pourvoir aux funérailles qu'il revient de choisir le véhicule le plus approprié à la cérémonie: soit un corbillard spécifique, soit un fourgon mortuaire si elle recherche la simplicité.

II -Obligation de disposer des véhicules funéraires de manière permanente

La délivrance de l'habilitation pour effectuer des transports de corps avant mise en bière ou des transports de corps après mise en bière nécessite la justification que le demandeur dispose de manière permanente du véhicule correspondant (certificat d'achat ou de location) conformément à la circulaire du ministre de l'intérieur n° 95-169 du 15 mai 1995 précitée.

Cette obligation de disposition permanente des véhicules permet aux opérateurs funéraires de répondre aux demandes des familles à la date qu'elles ont choisie. Cette disposition d'un véhicule n'est pas nécessairement liée à sa possession et il importe par conséquent de définir plus précisément la nature de cette disposition:

- l'entreprise, régie ou association est propriétaire d'un véhicule funéraire. Elle doit joindre à sa demande d'habilitation un certificat de cession ou une facture établie par le vendeur et l'attestation de conformité du véhicule délivrée par un organisme de contrôle agréé;
- plusieurs opérateurs funéraires peuvent acheter un véhicule en commun; la carte grise du véhicule mentionne alors les divers propriétaires ; les pièces à fournir pour la demande d'habilitation sont les mêmes que précédemment ;
- une entreprise de pompes funèbres peut passer un contrat de location de longue durée pour disposer d'un véhicule funéraire.

Elle doit alors présenter le certificat de location.

Il est rappelé à cette occasion que le transport du corps d'une personne décédée dans un véhicule non réglementaire est passible du retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article L 2223-25 du code général des collectivités territoriales (ancien article L 362-2-3 du code des communes).

III – Véhicules utilisés par les familles qui exécutent elles-mêmes un transport funéraire

La circulaire n° 95-169 susvisée précise que les familles peuvent exceptionnellement participer au service des pompes funèbres à l'occasion des obsèques d'un familialier.

Par ailleurs, la réglementation prescrit les caractéristiques des véhicules utilisés lors des opérations funéraires, que ce soient les corbillards, les fourgons mortuaires ou les véhicules de transport de corps avant mise en bière.

Il ressort de ces dernières dispositions que les familles désirant réaliser elles-mêmes les transports funéraires doivent disposer d'un véhicule conforme à la réglementation afférente.

Ces véhicules peuvent être obtenus par les familles soit auprès d'une entreprise de location de véhicules professionnels soit auprès d'une entreprise de pompes funèbres.

L'attestation de conformité du véhicule, telle que précitée au point 2 précédent, sera remise à l'utilisateur occasionnel pour être présentée lors d'un éventuel contrôle.

IV -Certificat d'immatriculation des véhicules participant aux convois funéraires

Cette obligation de disposition permanente des véhicules permet aux opérateurs funéraires de répondre aux demandes des familles à la date qu'elles ont choisie. Cette disposition d'un véhicule n'est pas nécessairement liée à sa possession et il importe par conséquent de définir plus précisément la nature de cette disposition:

L'article 4 du décret n° 95-506 du 2 mai 1995 indique que le certificat d'immatriculation des véhicules participant aux convois funéraires doit préciser en genre, que ces véhicules sont des véhicules automoteurs spécialisés (V .A.S.P.) et en carrosserie, que ces véhicules sont des fourgons funéraires (F.G.-FUNER).

Ces mentions sur la carte grise du véhicule sont portées par les services de la préfecture ou sous-préfecture au vu d'un procès-verbal établi par le service des mines (D.R.I.R.E.) après réception à titre isolé pour un véhicule déjà immatriculé ou au vu soit de l'exemplaire non barré de rouge de la notice descriptive, soit du document C.E.R.F.A. «3 en 1» pour un véhicule neuf.

Le contrôle de la D.R.I.R.E. porte sur les caractéristiques routières du véhicule qui doivent être en conformité avec les dispositions du code de la route, alors que le contrôle du bureau de contrôle agréé porte sur les caractéristiques funéraires du véhicule et doivent être conformes au décret n° 95-506 précité. Ces dispositions sont applicables aux véhicules funéraires qui doivent disposer d'une carte grise.

Elles ne font donc pas obstacle à ce que l'on étende la notion de corbillard aux modes de transport qui ne sont pas automobiles, tels que les véhicules hippomobiles par exemple.

Dans cette hypothèse, ces véhicules particuliers devront être conformes à la réglementation qui leur est propre, le cas échéant ; mais, dans tous les cas, ils devront être conformes aux prescriptions techniques de l'article 2 du décret n° 95-506 précité.

Vous voudrez bien nous tenir informés de toute difficulté éventuellement rencontrée dans l'application de cette circulaire.

Le ministre du travail et des affaires sociales,
pour le ministre et par délégation

Le ministre de la fonction publique, de
la réforme de l'État et de la décentralisation,
pour le ministre et par délégation, le directeur général
des collectivités locales

République Française

Liberté Égalité Fraternité

PARIS, Le 10 NOVEMBRE 1997

le ministre de l'intérieur,

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie

**CIRCULAIRE du 10 NOVEMBRE 1997 N° INT/B/97/00188/C
(Formules de financement en prévision d'obsèques)**

à

Mesdames et Messieurs les préfets
Monsieur le préfet de police
Directions de la réglementation
Directions départementales de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes

OBJET : Formules de financement en prévision d'obsèques.

REF. :
- Article L 2223-20 du code général des collectivités territoriales ;
- Article L 310-1 du code des assurances ;
- Décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
- Arrêté du 19 janvier 1994 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires ;
- Circulaire n° 95-265 du 27 octobre 1995 relative au règlement national des pompes funèbres.

TEXTES ABROGÉS OU MODIFIÉS : Le chapitre III « *Formules de financement en prévision d'obsèques* » de la circulaire n° 95-265 du 27 octobre 1995 citée en référence est remplacé par les dispositions de la présente circulaire.

RESUMÉ : Régime juridique des formules de financement en prévision d'obsèques – La commercialisation des contrats - La rémunération des entreprises - les sanctions.

III - FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D'OBSEQUES

Par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, le législateur a entendu intégrer les formules de financement en prévision d'obsèques dans le cadre de l'assurance vie.

La présente circulaire a pour objet de préciser le droit applicable à ce type de contrat depuis la publication du décret N° 95-653 du 9 mai 1995 pris en application de la loi.

3-1 Le cadre juridique applicable aux formules de financement en prévision d'obsèques.

Le 2° de l'article L 2223-20 du code général des collectivités territoriales prévoit que le règlement national des pompes funèbres détermine « *les conditions d'application du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées* ».

L'article 10 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 précise que « *les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L 2223-20 du code général des collectivités territoriales et proposées par les régies, les entreprises, les associations et les établissements habilités conformément à l'article L 2223-23 du code général des collectivités territoriales sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L 310-1 du code des assurances* ».

Tout contrat dont la finalité est d'assurer un financement en prévision d'obsèques entre dans le champ d'application des articles précités, puisque le critère posé par le législateur dans l'article L 2223-20 précité est la destination initiale des sommes versées.

Dans ces conditions, seules les entreprises d'assurance vie sont agréées conformément à l'article L 321-1 du code des assurances pour commercialiser de tels contrats. Ces derniers appartiennent aux activités d'assurance définies à la branche 20 de l'article R 321-1 du code des assurances.

Le droit applicable aux dispositions financières du contrat est fixé par l'ensemble des dispositions du code des assurances, notamment les titres applicables au contrat : I, II, III., IV, du livre 1er.

Les contrats proposés par les opérateurs funéraires habilités doivent se conformer aux règles précitées. Les collectivités locales et leurs établissements ne bénéficient d'aucun régime dérogatoire.

Toutefois, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L 93 1 -1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural n'étant pas soumises aux dispositions du code des assurances en vertu de l'article L 310-1 du même code, peuvent proposer des formules de financement en prévision d'obsèques selon leurs règles particulières.

3-2 Les différents types de contrats.

Le public a le choix entre plusieurs gammes de produits d'assurance.

La notion traditionnelle de contrat en prévision d'obsèques définit habituellement un contrat de prestation d'obsèques allié à un contrat d'assurance. Au décès, le capital constitué par le contrat d'assurance est versé au bénéficiaire désigné par le souscripteur, qui peut être l'opérateur funéraire, qui devra utiliser cette somme pour financer la réalisation des engagements pris au titre du contrat de prestation d'obsèques. Ce produit très spécifique nécessite obligatoirement l'action conjointe d'un assureur et d'un opérateur funéraire.

Toutefois, d'autres contrats d'assurance vie peuvent se référer à titre commercial aux funérailles et aux obsèques. Ils sont en fait de simples contrats d'assurance vie proposés par les assureurs, sans aucun lien avec un contrat de prestation d'obsèques. Au décès, le capital constitué par le contrat d'assurance est versé au bénéficiaire désigné par le souscripteur sans que cette somme soit contractuellement affectée à la couverture des frais d'obsèques. A ce contrat d'assurance de base, peuvent être adjointes des garanties d'assistance, telle qu'une aide téléphonique ou un rapatriement du corps en cas de décès à l'étranger.

3-3 La commercialisation des contrats d'assurance vie.

3-3-1 Présentation directe des contrats d'assurance vie par les opérateurs funéraires souscripteurs des contrats d'assurance.

Le code des assurances prévoit que la présentation des opérations d'assurance est réservée à certaines catégories de personnes limitativement énumérées, ces personnes étant astreintes à certaines conditions strictes notamment de formation.

Conformément à ces dispositions, un opérateur funéraire habilité qui souhaiterait présenter aux familles la partie financière de contrats de financement en prévision d'obsèques devrait remplir ces conditions, c'est-à-dire devenir mandataire d'une société d'assurance ou d'un courtier.

Toutefois, il peut avoir recours à la technique du contrat d'assurance de groupe prévue aux articles L 140-1 et suivants du code des assurances qui lui permet de bénéficier d'une dérogation au principe général de présentation du contrat d'assurance par une personne habilitée.

L'article L 140-1 prévoit que le contrat d'assurance de groupe « *est un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour, entre autres, la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine... Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur* ».

Le souscripteur peut donc être indifféremment une association, une entreprise, une commune, etc...

Aux termes de l'article R 512-4 du code des assurances, dans le cas d'assurance de groupe, l'opération pourra être présentée aux familles par le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe.

Cette présentation ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte d'aucune commission ou autre rétribution entre l'assureur et le souscripteur et entre l'adhérent et le souscripteur. Cette règle découle de la protection que le législateur a instaurée au bénéfice du consommateur, en réservant la présentation du contrat d'assurance à des professionnels dûment formés. Le contrat groupe étant une dérogation à ce principe, il est normal que ce dernier ne permette pas à son souscripteur de tirer un bénéfice de l'adhésion des assurés.

A la souscription l'adhérent au contrat d'assurance de groupe doit recevoir une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à remplir par la famille, en cas de sinistre. Elle comporte également un projet de lettre de renonciation au contrat, la mention des valeurs de rachat au terme des huit premières années du contrat. L'adhérent se voit en outre remettre, contre récépissé, la note d'information prévue à l'article A 132-4 du code des assurances (Cette note peut être incorporée dans la notice ou demeurer distincte).

3-3-2 Indication par l'opérateur funéraire de l'existence d'un contrat d'assurance.

Sans être directement la personne qui présente la partie financière d'un contrat en prévision d'obsèques, un opérateur funéraire peut mettre en relation une famille et un assureur. Sous réserve que son rôle se limite exclusivement à cette mise en relation et exclut toute présentation du contrat au sens de l'article R 511-1 du code des assurances, il agit alors comme indicateur et aux termes de L'article R 511-3 du code des assurances peut alors percevoir une rétribution à ce titre.

3-3-3 Sanctions prévues en cas de présentation irrégulière de formules de financement en prévision d'obsèques.

Un opérateur funéraire ne peut proposer d'obsèques préfinancées que dans le respect de la réglementation en vigueur, c'est-à-dire par le biais d'un contrat d'assurance vie. En effet, aux termes de l'article L 2223-20 du code général des collectivités territoriales, l'opérateur funéraire ne peut plus détenir de sommes pour le compte d'un client en attendant son décès futur. Il ne peut pas, non plus, déposer ces sommes dans un établissement bancaire ou sur un compte ouvert au Trésor public. Ces dispositions sont applicables à compter du 10 mai 1995 date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 susvisé.

En cas de présentation d'une formule de financement en prévision d'obsèques qui ne respecterait pas les règles précitées, l'opérateur funéraire habilité s'expose aux sanctions prévues à l'article L 2223-25 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la suspension ou le retrait de l'habilitation pour non-respect du règlement national des pompes funèbres ainsi que, le cas échéant, aux sanctions pénales prévues par le code des assurances.

3-3-4 Les opérateurs funéraires ont l'exclusivité de la présentation des contrats prévoyant une fourniture de biens et services.

Le contrat en prévision d'obsèques au sens traditionnel du terme recouvre un contrat de prestation d'obsèques allié à un contrat d'assurance. Or, les compagnies d'assurance ne peuvent fournir des prestations d'obsèques du fait de l'article R 322-2 du code des assurances qui limite strictement le champ de leurs interventions aux seules activités d'assurance. Elles ne garantissent donc qu'un capital au terme ; seuls les opérateurs funéraires peuvent fournir les prestations. A cette fin, ils doivent être au minimum habilités pour une activité d'organisation des obsèques conformément à l'article L 2223-23 du code général des collectivités territoriales.

L'article 3 de l'arrêté du 19 janvier 1994 relatif à l'information sur le prix des prestations funéraires prévoit qu'avant toute opération funéraire un devis gratuit est réalisé. La définition de la partie funéraire du contrat étant assimilable à un devis réalisé en vue de funérailles, elle ne peut faire l'objet d'un paiement.

Vous voudrez bien nous tenir informés de toute difficulté éventuellement rencontrée dans l'application de cette circulaire.

Le ministre de l'intérieur
pour le ministre et par délégation
le directeur général des collectivités locales

Le ministre de l'économie et des finances
pour le ministre et par délégation

MINISTÈRE DE L'INTERIEUR
DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES

Direction Générale
des collectivités locales

Paris, le 4 novembre 2002

Sous-Direction des Compétences
et des Institutions locales

Bureau des services publics locaux

Le ministre délégué aux libertés locales

à

Mesdames et Messieurs les préfets
Monsieur le préfet de police

**CIRCULAIRE du 4 novembre 2002 N° NOR/LBUB/02/10026/C du 4 Nov. 2002
(Transp. De Corps Avant)**

OBJET : Transport de corps avant mise en bière

Réf : Décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).

***RESUME** : La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application du décret du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière qui permet un second transport de corps « à visage découvert » rapprochant le corps du défunt de sa famille éloignée du lieu de décès.*

Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) a été publié au Journal Officiel du 9 août dernier. Ce décret assouplit la réglementation applicable aux transports de corps avant mise en bière, c'est-à-dire hors d'un cercueil scellé. Ces transports sont réglementairement effectués sur le territoire national dans un véhicule spécialement aménagé à cet effet.

Ce décret permet au maire du lieu de dépôt initial du corps, suite au décès, d'autoriser un second transport de corps « à visage découvert » à destination d'une autre commune, par exemple, vers le domicile de la personne décédée, vers la résidence d'un membre de sa famille, vers une chambre funéraire différente.

Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une personne décédée en milieu hospitalier, le chef de l'établissement est désormais seul compétent pour donner son accord pour le transport du corps du défunt vers la chambre mortuaire rattachée à l'hôpital. Il adresse, sans délai, au maire de la commune copie de cet accord.

En effet, le Conseil. d'État a considéré que, s'agissant d'un mouvement interne à l'hôpital, cette autorisation administrative, que les maires ne délivraient que rarement, ne se justifiait plus.

Ce nouveau dispositif constitue une procédure d'accord, qui ne peut être assimilée à une autorisation de transport de corps et ne saurait présenter le caractère d'acte de police administrative.

En réponse à certaines observations émises par diverses préfectures, mairies et professionnels, je souhaite vous apporter les précisions suivantes.

Les notions de «lieu de dépôt initial» et de «maire du lieu de dépôt» mentionnées à l'article 1er ont donné lieu à de multiples interrogations.

? « Lieu de dépôt. initial » :

Le lieu de dépôt initial doit s'entendre comme le lieu où a été déposé le corps après le décès. Par exemple, si la personne est décédée à son domicile, le lieu de dépôt initial peut être son domicile si elle y est maintenue après

son décès, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire.

C'est à partir de ce lieu de dépôt initial que la famille ou des proches peuvent solliciter un second transport que ce nouveau décret autorise dans un délai de 24 heures, ou de 48 heures, à compter du décès, si ce corps a subi des soins de thanatopraxie, et après accord d'un médecin.

? « Maire du lieu de dépôt » :

Le maire du lieu de dépôt est le maire du lieu de dépôt initial. Celui-ci est compétent pour autoriser, le cas échéant, le second transport de corps avant mise en bière.

Cette autorisation de transport est accordée au regard des documents, notamment les deux premiers feuillets du certificat de décès (article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif aux deux modèles du certificat de décès), qui sont transmis avec le corps. Ces documents doivent être transmis, dans les meilleurs délais, si besoin est, par télécopie, au maire du lieu de dépôt par le maire de la commune du lieu de décès.

L'officier d'état civil compétent pour autoriser la mise en bière du défunt, la fermeture du cercueil, la pose des scellées, l'inhumation ou la crémation du corps, est donc le maire du lieu de dépôt initial si la famille ne souhaite pas un second transport, ou le maire du lieu de destination du corps si un second transport a été réalisé.

Pour autoriser l'inhumation ou la crémation du corps, l'officier d'état civil doit disposer, dans le cas d'un second transport, des documents transmis par le maire du lieu de dépôt initial qui a autorisé le transport du corps sans mise en bière. Ces documents, ainsi que le troisième feuillet du certificat de décès (article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif aux deux modèles du certificat de décès), doivent lui être transmis dans les meilleurs délais, par télécopie ou par courrier. Le maire de la commune, lieu d'inhumation ou de crémation du corps dispose d'un délai maximum de six jours pour délivrer cette autorisation.

Vous voudrez bien informer les maires et les professionnels des précisions apportées par ce document et je vous invite à me saisir des éventuelles difficultés d'application rencontrées.

Pour le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, et par délégation,
Le Directeur général des collectivités locales

Dominique BUR

DIRECTION GÉNÉRALE
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Sous-direction des Compétences
et des Institutions Locales
Bureau des services publics locaux
Affaire suivie par Jérôme BRENAC
Référence à rappeler : 2009 – 32108
Tel : 01.40.07.29.20
Fax : 01.49.27.40.06

PARIS, le 14 Décembre 2009

**Le Ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales
à
Monsieur le directeur général de la police nationale
(direction centrale de la sécurité publique)
Monsieur le Préfet de police
Mesdames et messieurs les préfets de départements**

**CIRCULAIRE du 14 Décembre 2009 NOR : IOCB0915243 C
(Mise en œuvre de la loi 2008-1350 19/12/2009)**

OBJET : Mise en œuvre de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.

La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, publiée au Journal officiel de la République française le 20 décembre, a modifié les dispositions applicables en matière d'opérations funéraires.

Le législateur a ainsi initié une importante réforme du droit funéraire, afin de le simplifier et l'adapter aux évolutions que connaît la pratique funéraire, comme le recours plus fréquent à la crémation ou la gestion des concessions en lien avec la reconstitution des familles. Les principales mesures de la loi concernent la qualification des opérateurs funéraires, la réforme des opérations donnant lieu à vacations funéraires, la protection des familles confrontées au deuil et l'adaptation du droit de la crémation.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de ce texte.

I - Conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire (articles 1 et 2 de la loi)

1. Capacité professionnelle des dirigeants des régies funéraires municipales sans personnalité morale ni autonomie financière (art. 1)

L'article 1 de la loi permet d'exonérer le dirigeant d'une régie non dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière de justifier de sa capacité professionnelle. Cette disposition vise les petites communes qui ont institué une régie funéraire municipale simple.

Ces structures sont souvent dirigées par le maire mais ce dernier n'intervient pas dans la conduite des opérations funéraires : il est donc apparu inutile de lui imposer une formation lourde de 136 heures, contrairement aux dirigeants d'entreprises funéraires privées qui sont en contact direct avec les familles.

Cette disposition est d'application immédiate. Les dispositions réglementaires relatives à la capacité et à la formation professionnelle des dirigeants et gestionnaires de régie, entreprise et association dans le secteur funéraire (notamment les art. D. 2223-39, D. 2223-40 et R. 2223-47 du code général des collectivités territoriales) seront ultérieurement modifiées en ce sens.

2. Instauration de diplômes dans le secteur funéraire (art. 2)

Le législateur rend obligatoire pour un certain nombre de professions funéraires (maître de cérémonie, assistant ou conseiller funéraire, gestionnaire d'un établissement funéraire - crématorium ou chambre funéraire - et dirigeant d'une entreprise de pompes funèbres) la possession d'un diplôme. La capacité professionnelle, composante de l'habilitation délivrée par les préfetures, sera désormais conditionnée à cette exigence de diplôme.

En application de l'article 22 de la loi, cette disposition entrera en vigueur le **21 décembre 2012**, le délai accordé par le législateur devant permettre la définition, par décret, du contenu des diplômes funéraires et les modalités de leur obtention.

II - Simplification et sécurisation des démarches des familles (articles 3 à 10 de la loi)

1. Extension du droit à l'inhumation dans une commune (art. 3)

L'article L. 2223-3 du CGCT est complété par un nouvel alinéa qui accorde aux ressortissants français établis hors de France le droit d'être inhumé dans une commune, dès lors qu'ils sont inscrits sur les listes électorales de celle-ci.

Le législateur a ainsi voulu prendre en compte la situation des Français expatriés qui ne disposent pas de sépulture de famille dans une commune française et qui ne décèdent pas en France, empêchant ainsi leur inhumation dans une commune. Le rattachement à une commune par l'inscription sur les listes électorales permet de mettre fin à cette situation.

2. Réforme des vacations funéraires (art. 4 et 5)

L'un des objectifs poursuivis par le législateur est la simplification des formalités administratives à accomplir lors d'un décès. Les articles 4 et 5 de la loi précisent les opérations de surveillance des opérations funéraires qui donneront seule lieu au versement d'une vacation. Il s'agit :

- de la fermeture du cercueil, lorsque celui-ci sera transporté hors de la commune ;
- de la fermeture du cercueil, lorsque le corps du défunt doit être crématisé ;
- de l'opération d'exhumation, de translation et de ré-inhumation : la surveillance est requise aussi bien pour les exhumations réalisées à la demande de la famille que pour les exhumations administratives (reprise d'une concession parvenue à son échéance et non renouvelée dans les deux années suivant son terme ou reprise d'une concession à l'issue d'une procédure de constatation d'état d'abandon). Dans l'hypothèse d'une exhumation administrative, la vacation est payée par le budget général de la commune, bénéficiaire de la reprise de la concession.

Cette réforme devrait réduire le nombre de vacations imputé aux familles. De manière schématique, le dispositif est le suivant :

- lorsque le corps du défunt est inhumé :
 - dans la commune de décès (ou de dépôt) : absence de surveillance de la fermeture du cercueil et absence de vacation ;
 - dans une commune autre que celle de décès (ou de dépôt) : une seule vacation versée pour la surveillance de la fermeture du cercueil ;
- lorsque le défunt a fait le choix de la crémation, quel que soit le lieu de la crémation (dans la commune de décès, de dépôt ou dans une autre commune) : lors de la surveillance de la fermeture du cercueil, une seule vacation sera versée par la famille.

Les autres opérations de surveillance, prévues aux articles R. 2213-46 à R. 2213-51 du CGCT, doivent être effectuées, même si elles **ne donnent plus lieu au versement d'une vacation** depuis l'entrée en vigueur de la loi. En effet, la loi maintient la distinction entre les opérations de surveillance (art 4) et le versement des vacations (art 5). En cela, la loi ne modifie pas la situation juridique antérieure qui distinguait bien définition des opérations surveillées et paiement de vacations mais elle restreint la liste des opérations surveillées **et** donnant lieu à vacation. Au total, le versement de vacations est réservé aux opérations de surveillance énumérées à l'article 4 et figurant ci-dessus. Ainsi, la loi n'a pas pour effet de rendre inapplicable l'article R. 2213-53, qui fixe le barème des vacations. Ces dispositions réglementaires subsistent en l'état jusqu'à l'adoption d'un futur décret visant à harmoniser celles-ci avec la loi.

En outre, le nouvel article L. 2213-14 n'a pas pour but de limiter strictement les opérations donnant lieu à surveillance mais de définir celles qui sont essentielles. La surveillance d'autres opérations reste possible, « en

tant que de besoin». Si d'autres opérations requièrent la présence des agents cités dans l'article, celle-ci doit être assurée, **même en l'absence de versement de vacation**.

Dès lors, cette formulation ne paraît pas fermer la porte au maintien temporaire de la présence des agents précités aux autres opérations de surveillance prévues actuellement par le règlement dans le CGCT.

L'harmonisation nécessaire entre les dispositions de la loi et la partie réglementaire, mettant fin à cette situation transitoire, sera opérée par un décret en Conseil d'État qui sera soumis, au quatrième trimestre 2009, pour avis au Conseil national des opérations funéraires (CNOF).

Montant unitaire de la vacation associée à la surveillance d'une opération funéraire :

Ce montant est fixé par le maire dans chaque commune, après avis du conseil municipal, pour une valeur comprise entre 20 et 25 € (cf. article 5 de la loi). Il conviendra de sensibiliser les communes dont le taux de vacation est toujours situé hors de cet intervalle sur la nécessité de se mettre en conformité avec la loi.

Seul un arrêté du maire, après délibération du conseil municipal, peut fixer le montant unitaire de la vacation. Dans le cadre du contrôle de légalité, vous pourrez rappeler aux maires l'impossibilité d'instaurer la gratuité de la vacation.

Je souhaite également appeler votre attention sur le cas des communes où il n'y a ni garde-champêtre, ni policier municipal et où le maire ou un de ses adjoints délégué surveille les opérations funéraires. Dans cette situation, le droit prévoit que les vacations sont restituées aux familles après versement. Un décret à venir supprimera le versement de la vacation dans ces communes.

Cependant, le taux unitaire des vacations devra néanmoins être fixé, la commune pouvant être amenée à verser elle-même une vacation, lors de la reprise des concessions parvenues à terme et non renouvelés ou en état d'abandon (cf. II-2).

Modulation du montant unitaire des vacations funéraires :

Le deuxième alinéa de l'article R. 2213-55 du CGCT prévoyait le doublement du minimum de la vacation fixé à l'article R. 2213-54, lorsque les opérations de surveillance étaient effectuées, à la demande de la famille, en dehors des créneaux horaires définis par le premier alinéa du même article (9h-12h30 / 14h-18h).

Dès lors que le montant de la vacation est fixé par la loi, l'article R. 2213-54 et le second alinéa de l'article R. 2213-55 ne sont plus applicables. Vous pourrez indiquer aux communes qui doubleraient le montant de la vacation, sur la base de l'article R. 2213-54 du CGCT, l'illégalité d'une telle délibération. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de moduler le montant de la vacation selon l'heure ou le jour (férié ou non) où est réalisée la surveillance des opérations funéraires.

3. Devis (art. 6)

Afin de faciliter les comparaisons tarifaires entre opérateurs funéraires, ces derniers devront fournir aux familles des devis conformes à des modèles de devis, qui seront définis par arrêté du ministre de l'intérieur. L'élaboration de ces devis-type fait l'objet d'une concertation préalable avec les représentants des *élus*, des opérateurs funéraires, les associations de consommateurs et les administrations concernées. Cette disposition est donc d'application différée.

Chaque maire devra mettre ces informations à disposition du public, par les moyens jugés les plus appropriés (site internet de la commune, affichage au cimetière et à la mairie, publication municipale...).

4. Encadrement du démarchage à domicile (art. 7)

Les familles confrontées à un décès sont dans un état de vulnérabilité. Pour assurer le respect de leur douleur, le législateur interdit tout démarchage en matière funéraire avant un délai de deux mois, à compter du décès. Vous donnerez toute instruction utile aux agents chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, placées sous votre autorité, pour exercer un contrôle de cette disposition.

Dans l'hypothèse où un opérateur funéraire aura démarché une famille avant le terme du délai de deux mois, vous pourrez faire application des dispositions de l'article L. 2223-25 du CGCT, qui permettent la suspension (pour un an maximum) ou le retrait de l'habilitation préfectorale pour *non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales*.

5. Législation applicable aux contrats d'assurance obsèques (art. 8 et 9)

L'article 8 de la loi prévoit la revalorisation, à un taux au moins égal à celui du taux légal, du capital versé au titre d'un contrat d'obsèques. L'article 9 crée un fichier national destiné à recenser nominativement l'ensemble

des souscripteurs de contrats d'assurance-obsèques. La mise en œuvre de l'article 9 nécessite un décret en Conseil d'État.

6. Intervention des établissements de santé dans la réalisation d'opérations funéraires (art. 10)

Par cet article, le législateur rappelle que les établissements de santé ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres (dont une liste, non exhaustive, est donnée par l'article L. 2223-19 du CGCT) que le transport de corps avant mise en bière, pour transfert vers une chambre funéraire ou la chambre mortuaire de l'établissement situé sur un site séparé.

Dans ce cadre, les établissements de santé doivent être titulaires de l'habilitation préfectorale, comme n'importe quel opérateur funéraire (exception faite pour le transport d'un corps d'une personne décédée vers un autre établissement, en vue de prélèvements à des fins thérapeutiques).

III - Statut et destination des cendres issues de la crémation (articles 11 à 17 de la loi)

1. Statut des cendres (art. 11 à 13)

Le législateur a souhaité conférer un statut aux cendres issues de la crémation du corps d'une personne décédée, en leur accordant la même protection juridique que celle accordée à un corps inhumé. Les articles 11 à 13 de la loi ont ainsi modifié les dispositions pertinentes du code civil et du code pénal. L'incrimination pénale de « violation ou profanation de sépulture » pourra désormais être retenue pour les actes illicites commis sur une urne cinéraire (par exemple exhumation et dispersion non autorisées ou bris de urne).

Conséquences sur le transport des urnes :

L'alignement du statut juridique des cendres sur celui d'un corps inhumé rend nécessaire l'adaptation de certaines dispositions réglementaires, dont la rédaction était spécifique aux cercueils. Ainsi, le transport d'un corps avant et après mise en bière ne peut être réalisé que dans un véhicule aménagé à cet effet, dans le respect des normes réglementaires. S'agissant d'une urne funéraire, dès lors qu'elle est remise à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et en l'absence de risques sanitaires particuliers, il n'y a pas lieu d'imposer l'utilisation d'un véhicule funéraire pour le transport.

2. Sites cinéraires (art. 14 et 15)

En application de l'article 14, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale regroupant 2 000 habitants et plus seront obligés de disposer, sur le territoire concerné, **au minimum** d'un cimetière et d'un site cinéraire. Dans les conditions prévues à l'article L. 2223-1 du CGCT, vous autoriserez la création des cimetières, en lieu et place des conseils municipaux compétents, dès lors que ceux-ci sont situés à moins de 35 mètres des habitations.

Conformément à l'article 22 de la loi, l'article 14 entrera en vigueur le **21 décembre 2012**, le délai accordé par le législateur devant permettre aux communes d'anticiper le financement et la mise en place de ces équipements funéraires.

Les caractéristiques minimales du site cinéraire sont énoncées par l'article 15 de la loi (codifié à l'art. L. 2223-2 du CGCT) :

- « présence d'un espace aménagé pour la dispersion des cendres, doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts » : il peut s'agir d'un monument, d'un mur où les noms sont inscrits directement ou à l'aide de plaques commémoratives individuelles, voire d'un équipement informatique, sous réserve des prérogatives de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Quel que soit le type d'équipement choisi, il doit permettre la conservation des informations sur une durée au moins équivalente à celle applicable aux actes d'état-civil ;
- « présence d'un columbarium » ;
- « présence d'espaces concédés pour l'inhumation des urnes » : par analogie avec les inhumations de cercueils, l'emplacement retenu pour l'inhumation d'une urne cinéraire peut être soumis au régime juridique soit du « terrain commun », soit du terrain concédé, par voie de contrat conclu entre la commune et un concessionnaire qui ne peut être qu'une personne physique.

Les sites cinéraires situés à l'extérieur des cimetières, et actuellement gérés par voie de gestion déléguée, devront être repris en gestion directe par les communes (ou les EPCI compétents) d'ici au 21 décembre 2013. Toutefois, les quelques sites créés avant le 31 juillet 2005 pourront à nouveau être gérés par voie de gestion

déléguée, au terme d'une nouvelle procédure d'attribution, dans le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence afférentes aux délégations de service public.

3. Destination des cendres (art. 16)

Afin de prévenir le dépôt d'urnes cinéraires dans des lieux inappropriés, le législateur encadre la destination des cendres, en interdisant le dépôt de l'urne cinéraire dans une propriété particulière.

Délai accordé par la loi :

En l'absence de volonté particulière exprimée par le défunt et de décision prise par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne sera conservée pour une durée d'une année au maximum au crématorium ou dans un lieu de culte, après accord de l'association chargée de l'exercice du culte. La conservation de l'urne pourra faire l'objet d'une facturation par le gestionnaire du crématorium.

La responsabilité de l'opérateur funéraire (l'entreprise habilitée organisant les obsèques ou le gestionnaire du crématorium) ne saurait être mise en jeu après la remise de l'urne à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles : il appartient à cette dernière de donner aux cendres la destination souhaitée par le défunt ou, en l'absence d'une telle volonté, de choisir une destination conforme à la loi.

A l'issue de la période de garde, après mise en demeure restée sans effet de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres pourront être dispersées dans l'espace de dispersion du cimetière de la commune de décès ou, le cas échéant, le site cinéraire le plus proche. Cette dispersion sera réalisée sous la responsabilité du maire de la commune de décès.

Possibilités offertes pour la destination des cendres :

La loi prévoit les cas suivants de destination possible des cendres :

- ◆ au sein d'un cimetière ou d'un site cinéraire : inhumation de l'urne dans une sépulture, dépôt dans un columbarium, scellement sur un monument funéraire ou dispersion dans l'espace aménagé à cet effet ;
- ◆ dispersion en pleine nature, sauf sur les voies publiques ;
- ◆ inhumation de l'urne dans une propriété privée, après autorisation préfectorale : dès lors que les cendres sont désormais assimilées au corps humain, les dispositions de l'article R. 2213-32 ont vocation à s'appliquer.

Toutefois, dans cette hypothèse, l'avis d'un hydrogéologue n'est pas nécessaire.

Lorsque vous instruirez une demande d'autorisation d'inhumation d'une urne en propriété privée, vous rappellerez au demandeur que cette opération crée une **servitude perpétuelle** à l'endroit où l'urne est inhumée, de manière à garantir la liberté de chacun de venir se recueillir devant les cendres du défunt.

Précision sur la notion de « pleine nature » :

Il n'existe pas de définition juridique de cette notion. Dès lors, seule l'interprétation souveraine des tribunaux permettrait d'en préciser le contenu. Toutefois, il peut être utile de se référer à la notion **d'espace naturel non aménagé**, afin de déterminer si le lieu choisi pour la dispersion est conforme ou non à la législation. De ce fait, la notion de *pleine nature* apparaît peu compatible avec celle de propriété particulière, interdisant la dispersion des cendres dans un jardin privé. Ce principe peut néanmoins connaître des exceptions, notamment lorsque la dispersion est envisagée dans de grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée (un champ, une prairie, une forêt...), sous réserve de l'accord préalable du propriétaire du terrain.

S'agissant des cours d'eau et des rivières sauvages, non aménagés et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il y a lieu de considérer que la dispersion des cendres y est possible.

La dispersion en mer est également possible, dès lors qu'elle ne contrevient pas à la réglementation maritime et aux règles édictées localement au titre de la zone de police spéciale de 300 mètres instituée par la loi littoral du 2 janvier 1986 et codifiée à l'article L. 2213-23 du CGCT. Pour cela, les opérateurs funéraires chargés de ces opérations ou la personne habilitée à pourvoir aux funérailles se rapprocheront de la préfecture maritime compétente pour les formalités liées à la réglementation maritime ou du maire pour les règles afférentes à la zone de police spéciale. Pour la déclaration relative à la dispersion des cendres prévue à l'article R. 2213-39 du CGCT, la commune de rattachement sera celle du port ou du mouillage de départ du bâtiment.

Les modalités de la déclaration de dispersion en pleine nature sont définies par le nouvel article L. 2223-18-3 du CGCT. Aucun délai n'a été fixé pour cette déclaration, mais il est souhaitable qu'elle s'effectue à la suite des opérations de dispersion.

Le dernier alinéa de l'article R. 2213-39 du code précité, qui prévoit une déclaration au maire de la commune de la dispersion, continue à s'appliquer.

Le législateur a également réaffirmé son attachement au caractère public des sites cinéraires, en créant une incrimination pénale spécifique à Rencontre de toute personne qui créerait un site cinéraire privé (cf. nouvel article L. 2223-18-4 du CGCT).

4. Création et gestion des équipements funéraires liés à la crémation (art. 17)

Afin d'éviter une interprétation erronée des dispositions relatives à la création et à la gestion des crématoriums et des sites cinéraires, l'article L. 2223-40 du CGCT fait l'objet d'une nouvelle rédaction.

Les communes (et les EPCI compétents en matière funéraire) sont toujours à l'initiative de la création d'un crématorium ou d'un site cinéraire. Seuls les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont accolés peuvent, éventuellement, être gérés par voie de délégation. La nouvelle rédaction de l'article autorise les communes à créer des sites cinéraires isolés - en dehors du périmètre d'un cimetière - qui, tout comme ceux situés à l'intérieur du cimetière, doivent être gérés directement, sans possibilité de délégation.

La procédure de création des crématoriums reste inchangée (enquête publique prévue aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, ouverte à l'initiative du maire de la commune ou du président de l'EPCI concerné ainsi que l'avis du CODERST).

IV- Conception et gestion des cimetières (articles 18 à 21 de la loi)

1. Réglementation de la taille des monuments (art. 18)

Sur le fondement du nouvel article L. 2223-12-1, le maire peut fixer, dans le règlement intérieur du cimetière, les dimensions maximales des monuments funéraires installés sur les sépultures (en terrain commun ou sur une concession). Cette disposition a pour objectif d'assurer la sécurité et la libre circulation dans les parties communes du cimetière, en évitant, par exemple, l'implantation de pierres tumulaires trop larges qui pourraient présenter un danger.

A toutes fins utiles, je vous précise que le législateur n'a pas entendu créer une police de *l'esthétique des cimetières* : vous veillerez à ce que les décisions prises par les communes, sur le fondement de cet article, permettent d'assurer la sécurité dans les cimetières, sans imposer de choix sur la couleur ou le type de matériaux à utiliser pour les monuments funéraires.

2. Modalités de la crémation administrative (art. 19)

A l'occasion de la reprise des sépultures en terrain commun, des concessions parvenues à terme et non renouvelées et des concessions en « état d'abandon », le maire fait procéder à l'exhumation des restes mortels (sous la surveillance obligatoire des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 du CGCT), qui sont placés dans l'ossuaire communal.

Le maire peut également faire procéder à la crémation dite *administrative* des restes mortels : les cendres ainsi recueillies sont placées au sein de l'ossuaire. Cette faculté accordée au maire est une dérogation au principe de libre choix de ses funérailles, consacré par la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles. Elle constitue néanmoins une nécessité, pour libérer et attribuer des emplacements aux nouveaux défunts.

La loi introduit désormais la notion d'« **opposition connue, attestée ou présumée** » à la crémation. Afin de pouvoir constater l'opposition du défunt à une crémation administrative éventuelle, le maire devra s'attacher, autant que faire se peut dès l'inhumation, à rechercher auprès de la famille du défunt les manifestations formelles d'un tel refus. Les communes pourront indiquer aux opérateurs funéraires les conditions dans lesquelles s'effectuent les crémations administratives, afin que les familles en soient informées lors de l'organisation des obsèques. A ce titre, le règlement intérieur du cimetière peut aussi constituer un cadre juridique permettant de préciser notamment que les restes mortels exhumés qui ne feront pas l'objet d'une crémation seront distingués au sein de l'ossuaire.

S'agissant de l'opposition présumée, certaines circonstances pourront amener le maire à ne pas recourir à la crémation notamment l'inhumation dans une partie du cimetière où sont regroupés, de fait, les défunts de confessions s'opposant notoirement à la crémation ou la présence sur une pierre tombale du symbole de l'une ou l'autre de ces confessions. Le maire ne saurait aller au-delà de ces signes manifestes d'appartenance religieuse pour vérifier l'opposition présumée du défunt car il ne lui appartient pas, pas plus qu'à l'autorité religieuse, de déterminer *in abstracto* l'appartenance religieuse d'une personne (TA Grenoble, 5 juillet 1993, *Epoux Darmon*).

En présence de cas spécifiques portés à votre connaissance, vous pourrez solliciter, en tant que de besoin, l'avis de la direction générale des collectivités locales et de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (bureau central des cultes), s'il s'agit d'une question relative à une pratique culturelle.

3. Respect de la volonté des personnes dont la commune assure les funérailles (art. 20)

En application de l'article L. 2223-27 du CGCT, la commune prend en charge l'organisation et le coût des funérailles des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Il s'agit principalement des sans-domiciles fixes, des personnes dont la dépouille n'a pu être identifiée ou des personnes isolées.

Cette notion a succédé à celle d'*indigent* et ne connaît pas de définition législative ou réglementaire. Néanmoins, la jurisprudence est venue préciser les circonstances dans lesquelles la commune devait pourvoir aux funérailles :

- insuffisance de l'actif successoral pour couvrir les frais d'obsèques ;
- absence de prise en charge par la famille du coût des funérailles. Il est rappelé que les frais funéraires doivent être réglés par les héritiers car ils font partie des charges de la succession. En l'absence d'héritiers, ces frais sont assimilés par la Cour de cassation à une obligation alimentaire.

Aux termes de l'article L. 2213-7 du CGCT, il revient au maire, dans le cadre de son pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture, de pourvoir à l'inhumation de toute personne décédée sur le territoire de sa commune, dans les délais de droit commun (au plus tard, six jours après le décès). Lorsque le défunt en avait exprimé le souhait dans ses dernières volontés, l'article 20 de la loi autorise désormais le maire à procéder à la crémation du corps du défunt.

4. Pouvoir de police des monuments funéraires menaçant ruine (art. 21)

A l'instar du dispositif prévu pour les immeubles menaçant ruine, la loi a créé une police administrative des monuments funéraires menaçant ruine, au sein du code de la construction et de l'habitation.

Le nouvel article L. 511-4-1 du code précité crée l'obligation pour toute personne de signaler au maire l'état d'insécurité d'un monument funéraire. Sur la base de ce signalement et à l'issue d'une procédure contradictoire, dont les modalités seront définies par décret, le maire peut, par arrêté, mettre en demeure le(s) titulaire(s) d'une concession funéraire de faire réaliser des travaux de mise en sécurité ou de démolition des monuments édifiés sur la concession. A l'issue du délai fixé dans l'arrêté, si les travaux prescrits n'ont pas été réalisés, le maire adresse une seconde mise en demeure, assortie d'un nouveau délai minimum d'un mois.

Si le danger persiste, la commune se substitue au(x) titulaire(s) de la concession et fait réaliser d'office les travaux. Les sommes engagées sont ensuite recouvrées par la commune.

Champ d'application de l'article 21 :

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux monuments construits sur une sépulture *concedée*. S'agissant des monuments édifiés sur une sépulture *en terrain commun*, le maire pourra faire usage de son pouvoir de police générale, sur le fondement de l'article L. 2212-1 CGCT, ou de son pouvoir de police des lieux de sépulture, sur la base de l'article L. 2213-9 du même code, pour assurer la sécurité des usagers du cimetière et préserver les monuments mitoyens.

La présente circulaire s'applique sans préjudice de la circulaire INT A0800038 C du 19 février 2008, relative à la police des lieux de sépulture. Vous voudrez bien informer les maires et les présidents d'EPCI compétents en matière funéraire, de l'ensemble de ces dispositions et me rendre compte, sous le présent timbre, d'éventuelles difficultés d'application.

Pour le Ministre
et par délégation,

Éric JALO

Le directeur général des collectivités locales

**Le Ministre auprès du Ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales et l'immigration,
chargé des collectivités territoriales
à**

**Mesdames et messieurs les préfets
Monsieur le préfet de police**

**CIRCULAIRE du 28 janvier 2011 NOR: COTB1201868C d'application du décret
n° 2011-121
relatif aux opérations funéraires**

NOR: COTB1201868C

OBJET: Circulaire d'application du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires

1. Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente circulaire sont ceux du code général des collectivités territoriales.

2. Le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires, publié au *Journal officielle* 30 janvier 2011, a notamment modifié les dispositions réglementaires applicables aux opérations consécutives à un décès, en simplifiant et modernisant les formalités administratives nécessaires lors de l'organisation d'obsèques.

3. La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions de ce texte qui intéressent plus particulièrement les collectivités territoriales et les entreprises de pompes funèbres.

Cette circulaire s'inscrit dans le cadre plus général de la politique gouvernementale de simplification des normes et des procédures administratives mise en œuvre tant pour les collectivités locales que pour les services de l'État. Ainsi, en application du décret du 28 janvier

20 II, de nombreuses autorisations délivrées par les maires sont désormais remplacées par des déclarations préalables, moins mobilisatrices de ressources pour les services communaux (soins de conservation, transport de corps). De même, la nouvelle procédure d'information du public en matière de création des chambres funéraires en lieu et place de la procédure *commodo et incommodo* allègera le travail des préfectures.

I – Mise en œuvre d'un régime de déclaration préalable en lieu et place de certaines autorisations

4. Il s'agit d'une des principales dispositions du décret: les autorisations délivrées par les maires pour les soins de conservation, les moulages et les transports de corps avant ou après mise en bière sont supprimées et remplacées par des déclarations préalables. Cette formalité est effectuée par tout moyen - notamment par courrier, télécopie ou message électronique - par l'opérateur funéraire ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles auprès de la mairie, préalablement à l'exécution de l'opération considérée et qui doit être en mesure d'en apporter la preuve (accusé de réception électronique, récépissé éventuel délivré par les services de la mairie...). Conformément à l'article R. 2223-55-1, les opérateurs ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles doivent conserver ces déclarations pendant un délai de cinq années à compter de la réalisation de l'opération.

5. Quelle que soit l'opération funéraire envisagée, il convient de rappeler que l'entreprise, la régie ou l'association (et leurs établissements) doit être titulaire de l'habilitation préfectorale mentionnée à l'article L. 2223-23. Dans le cadre du contrôle de l'activité des opérateurs funéraires, vous pouvez vérifier, *a posteriori*, le respect de l'obligation de déclaration préalable et engager une éventuelle procédure de sanction administrative (suspension ou retrait de l'habilitation délivrée à l'opérateur pour d'autres prestations funéraires).

❖ Transport de corps avant et après mise en bière (art. 8 à 18, 22 à 24, 27, 31, 33, 34 et 53 du décret)

6. Les opérations de transport de corps avant mise en bière peuvent désormais être réalisées dans un délai de 48 heures à compter du décès (24 heures précédemment), sans obligation de soins de conservation. Ce délai doit être décompté en jours calendaires : par exemple, si le décès survient un lundi à 15 heures, le transport de corps avant mise en bière doit impérativement être effectué dans les deux jours suivants, soit jusqu'au mercredi inclus, à 15 heures.

7. Il est toujours possible de faire réaliser des soins de conservation lorsque le défunt en avait exprimé la volonté ou à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette opération n'a pas pour effet de prolonger le délai avant l'expiration duquel la dépouille doit être transportée avant mise en bière.

8. Le transport du corps d'une personne décédée, que ce soit avant ou après mise en bière, n'est plus soumis à autorisation préalable mais obéit à des conditions précisées par le décret. La réglementation distingue désormais trois cas :

- transport à destination du domicile du défunt ou de la résidence de l'un des membres de sa famille (article R. 2213-8 nouveau, issu de l'article II du décret);
- transport à destination d'une chambre funéraire (article R. 2213-8-1, issu de l'article 12 du décret);
- transport à destination d'un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques ou pour réaliser une autopsie médicale (article R. 2213-14 nouveau, issu de l'article 18 du décret).

La déclaration préalable au transport doit impérativement comporter :

- La date et l'heure prévues de l'opération;
- Le lieu de départ et d'arrivée du corps ;
- Le nom et l'adresse de l'opérateur chargé de la réalisation du transport du corps.

Le tableau figurant en annexe de la présente circulaire détaille les formalités requises dans chacun de ces cas.

❖ Soins de conservation et moulage de corps (art. 7 et 8 du décret)

9. Tout comme les transports de corps avant mise en bière, les opérations de soins de conservation ne sont désormais plus soumises à autorisation. Une déclaration écrite préalable à la réalisation des soins doit néanmoins être effectuée auprès du maire de la commune où ces soins sont effectués.

Le document doit obligatoirement mentionner :

- le lieu et l'heure prévue de l'opération ;
- le mode opératoire ;
- le produit utilisé ;
- le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise chargée de la réalisation des soins de conservation. Sur ce dernier point, il convient de rappeler que l'entreprise, la régie ou
- l'association (et leurs établissements) doit être titulaire de l'habilitation préfectorale mentionnée à l'article L. 2223-23 et que le thanatopracteur doit être titulaire du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45. Dans le cadre du contrôle de l'activité des opérateurs funéraires, vous pouvez vérifier, *a posteriori*, le respect de ces dispositions et décider d'éventuelles sanctions administratives (suspension ou retrait de l'habilitation délivrée à l'opérateur pour d'autres prestations funéraires).

10. La transformation de certaines autorisations en déclarations préalables vise à simplifier le déroulement des opérations funéraires. Dans ce cadre, il n'a pas été défini de modèle réglementaire pour ces

déclarations. Dès lors que le document présenté contient les mentions énoncées par les dispositions en vigueur, la formalité doit être considérée comme accomplie. A ce titre, il y a lieu de rappeler aux maires de votre département qu'il n'y a pas de nouvelles pièces administratives à exiger des opérateurs, en dehors de celles qui sont prévues par la réglementation applicable à chaque type d'opération funéraire.

11. S'agissant des moulages de corps, l'article R. 2213-5 dispose que cette opération peut être réalisée sous deux conditions : expiration d'un délai minimum de 24 heures depuis la survenance du décès et déclaration préalable effectuée auprès du maire de la commune où se déroule l'opération.

12. Le décret n'ayant apporté aucune modification sur ces points, le maire reste compétent pour autoriser la fermeture du cercueil, les inhumations, les crémations ou les exhumations et, plus largement, pour exercer la police des funérailles et des lieux de sépulture.

II – Nouvelle procédure de création des chambres funéraires (article 49 du décret)

13. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret, la création et l'extension des chambres funéraires étaient autorisées sur la base d'une enquête publique dite de *commodo et incommodo*. Les modalités de déroulement de cette enquête publique n'ayant jamais été définies par voie législative ou réglementaire, vos services étaient confrontés à des difficultés récurrentes, notamment pour la prise en charge de la rémunération du commissaire-enquêteur.

14. Dans le cadre de la modernisation et la simplification du droit funéraire, il a été fait le choix de substituer à l'enquête de *commodo et incommodo* une procédure *ad hoc*, plus rapide et moins coûteuse pour la création et l'extension des chambres funéraires, dont les nouvelles modalités sont définies par l'article R. 2223-74.

15. Toute entreprise ou personne souhaitant créer ou étendre une chambre funéraire doit déposer un dossier comprenant les éléments suivants :

- ❖ une notice explicative : il s'agit d'un document de présentation du projet de chambre funéraire, qui en détaille toutes les caractéristiques (la localisation précise, l'emplacement envisagé, la surface totale et la répartition par sous-ensemble – partie technique/partie publique – le nombre de salons de présentation, la capacité d'accueil...) Cette notice doit également comprendre toutes les informations de nature à vous assurer du respect des prescriptions relatives à la protection contre l'incendie et aux établissements recevant du public (présence d'extincteurs, affichage d'un plan d'évacuation, balisage des sorties de secours..).
- ❖ un plan de situation : ce plan permet de situer la future chambre funéraire dans son environnement immédiat et d'apprécier notamment l'impact de son implantation sur le territoire de la commune (proximité d'habitations, de zones commerciales...)
- ❖ un avis au public : les nuisances éventuelles générées par la création d'une chambre funéraire ne justifiaient pas le maintien d'une enquête publique: la suppression de l'enquête de *commodo et incommodo* pour ces équipements funéraires répond à ce constat. Pour cette même raison, mais également pour des motivations liées au coût de mise en œuvre, il n'était pas envisageable de soumettre les chambres funéraires à l'enquête publique définie par le code de l'environnement. Pour autant, il est apparu nécessaire de conserver une modalité d'information du public: tel est l'objet de l'« avis au public » mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 2223-74, dont l'élaboration obéit aux règles et à la chronologie suivantes.

Le demandeur adresse à vos services, en même temps que le reste du dossier, un projet de rédaction de l'avis qui doit comporter les indications permettant au public de prendre connaissance des caractéristiques essentielles de la chambre funéraire :

- le nom et les coordonnées de l'opérateur ;
- la localisation précise ;
- les aménagements intérieurs et extérieurs (par exemple, le nombre de salons de présentation, la présence d'un parking...);
- les horaires d'ouverture;

la date envisagée de l'ouverture de la chambre funéraire au public. Sur ce dernier point, il est rappelé que vous disposez d'un délai de quatre mois, à compter de la complétude du dossier, pour autoriser ou non la création ou l'extension de l'équipement. Une fois ce délai écoulé, l'absence de décision de votre part vaut acceptation tacite.

Cette liste n'est pas exhaustive : vos services apprécient au cas par cas le contenu de l'avis et peuvent demander au requérant l'ajout de mentions supplémentaires, lorsque l'avis est notoirement trop succinct ou, *a contrario*, la suppression de mentions techniques n'intéressant pas le public. Il convient notamment de veiller à ce qu'aucun tarif - même prévisionnel - ne figure dans cet avis, qui n'a pas vocation à servir de *support publicitaire*. Une fois l'avis « validé », vous saisirez le conseil municipal de la commune concernée, en lui transmettant l'avis au public avant sa publication - par le demandeur et à ses frais - dans deux journaux régionaux ou locaux (vous pourrez demander, aux fins de vérification, une copie de la page des journaux choisis).

16. La consultation préalable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) est maintenue. En fonction du nombre de réunions prévues chaque trimestre dans votre département, vous veillerez à ce que cette instance puisse se prononcer dans le délai de quatre mois déjà évoquée, en anticipant, en tant que de besoin, sa convocation. Il est rappelé que l'avis du CODERST est un avis simple, qui ne lie pas votre décision au fond.

III - Définition du régime juridique des sites cinéraires (article 43 du décret)

17. Au regard des dispositions de l'article L. 2223-40, les sites cinéraires peuvent être classés en trois catégories, selon leur situation géographique :

- sites cinéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière;
- sites cinéraires contigus à un crématorium ;
- sites cinéraires dits « isolés », situés hors d'un cimetière et non-contigus à un crématorium.

Dans tous les cas, la création du site cinéraire relève de la seule initiative du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'équipement funéraire.

❖ Sites cinéraires situés dans un cimetière ou isolés

Ces sites cinéraires sont obligatoirement gérés directement par la commune ou par l'EPCI compétent et sont soumis à un régime juridique similaire à celui applicable aux cimetières. Dans ce cadre, il est possible d'y octroyer des concessions temporaires pour une durée de cinq à quinze ans, trente ans, cinquante ans ou des concessions à perpétuité. De plus, toute demande d'exhumation d'une urne d'un emplacement est autorisée par le maire, dans les conditions définies par l'article R. 2213-40 (sur demande du plus proche parent du défunt qui justifie de son état-civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il la formule).

❖ Sites cinéraires contigus à un crématorium géré par voie de gestion déléguée

A contrario, un site cinéraire contigu à un crématorium peut être géré en gestion déléguée, dès lors que le crématorium auquel il est accolé fait l'objet d'une convention de délégation de service public. Dans cette dernière hypothèse, le gestionnaire d'un crématorium ne disposant pas des prérogatives du conseil municipal (ou du maire, lorsque cette compétence lui est déléguée) relatives à l'octroi de concessions funéraires, les emplacements réservés aux urnes funéraires (columbarium, cavurnes...) sont soumis aux règles de nature contractuelle, de droit privé, établies entre le gestionnaire et les usagers du site. Toutefois, en application du second alinéa de l'article R. 2223-23-3, tout dépôt ou retrait d'une urne au sein du site cinéraire ainsi géré devra faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune, effectuée par la famille ou, à défaut, par le responsable du site.

La spécificité de ce régime juridique n'a pas pour effet de priver le maire de l'exercice de son pouvoir de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture, définie à l'article L. 2213-8.

IV - Modification de la procédure de création des cimetières (article 39 du décret)

18. L'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du IV de l'article 240 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi GRENELLE II, soumet la création et l'extension des cimetières situés dans les communes urbaines, à l'intérieur du périmètre d'agglomération et à moins de 35 mètres des habitations – ces trois conditions étant cumulatives – à la réalisation préalable de l'enquête publique du code de l'environnement et à autorisation préfectorale. Cette disposition entre en vigueur le 1er juin 2012.

Tirant les conséquences juridiques de cette modification, l'enquête de *commodo et incommodo* mentionnée à l'article R. 2223-1 a été supprimée.

❖ Modalités de réalisation de l'enquête publique du code de l'environnement

Par ailleurs, la loi GRENELLE II précitée a modifié les dispositions applicables au déroulement de l'enquête publique du code de l'environnement (nouveaux articles L. 123-1 à L. 123-19 du code précité). Toutefois, la loi reporte l'entrée en vigueur de ces dernières dispositions au premier jour du sixième mois suivant la publication d'un décret en Conseil d'État qui en détermine les modalités d'application. Ce décret a été publié le 30 décembre 2011 (décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement) et entrera en vigueur le 1er juin 2012.

Il est rappelé que, aux termes de l'article L. 2223-40, les créations et extensions de crématorium sont déjà soumises à l'enquête publique du code de l'environnement. Dans ces conditions, **il** convient d'appliquer la législation relative aux enquêtes publiques ainsi qu'il suit :

- pour les procédures de création/extension de cimetière en cours d'instruction ainsi que pour celles engagées jusqu'au 30 mai 2012 inclus : autorisation par arrêté préfectoral, sans enquête publique. Afin de disposer d'éléments complémentaires d'appréciation, vous pouvez saisir pour avis l'agence régionale de santé et le CODERST, sans toutefois en faire mention dans les visas de l'arrêté ;
- pour les procédures de création/extension de crématorium en cours d'instruction ainsi que pour celles dont l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique sera publié jusqu'au 30 mai 2012 inclus : application des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi GRENELLE II, ainsi que des articles R. 123-1 à 123-27 du même code, dans leur rédaction actuelle ;
- pour les procédures de création/extension de cimetière et de crématorium dont l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique sera publié à compter du 1er juin 2012 : application des articles L. 123-1 à L. 123-19 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'article 236 de la loi GRENELLE II, ainsi que des articles R. 123-1 à R. 123-27 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement.

✓ - Modalités de dépôt temporaire des corps (article 28 du décret)

19. L'article R. 2213-29 a été modifié pour clarifier les conditions dans lesquelles le corps d'une personne décédée peut, après sa mise en bière, faire l'objet d'un *dépôt temporaire*. Deux situations sont à distinguer :

- le cercueil peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle de l'un des membres de sa famille, dans l'attente de l'inhumation ou de la crémation. Ce dépôt temporaire ne peut pas excéder une durée de six jours à compter du décès, conformément aux dispositions des articles R. 2213-33, pour l'inhumation, et R. 2213-35, pour la crémation ;

- au-delà du délai de six jours, le cercueil peut être déposé, à titre temporaire, dans un caveau provisoire (avec l'accord, lorsque le caveau n'appartient pas à la commune, du propriétaire du caveau). Dans cette hypothèse, le dépôt ne peut excéder une durée de six mois, non renouvelable. Au terme du délai de six mois, le maire peut faire procéder d'office à l'inhumation ou à la crémation du corps. Les frais engendrés par la réalisation de l'inhumation ou de la crémation sont supportés par la commune mais celle-ci peut en demander le remboursement à la famille, par le biais d'un titre de perception recouvré par le Trésor public.

Vous noterez que le dépôt en *dépositaire* n'est désormais plus autorisé, afin d'éviter la création de lieux de dépôt temporaire échappant à toute norme permettant d'assurer la sécurité sanitaire. Pour autant, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il est possible d'assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des «caveaux provisoires», même s'il s'agit de cases situées au-dessus du niveau du sol.

Dans ces conditions, les communes peuvent légalement continuer à utiliser ces emplacements, sous la seule réserve qu'ils soient situés dans l'enceinte du cimetière.

VI - Autres dispositions appelant un commentaire

20. L'article R. 2223-32-1 impose aux régies, entreprises et associations de pompes funèbres qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps a ou doit faire l'objet d'une crémation, d'informer les familles des dispositions des articles L. 2213-18-1 et L. 2223-18-2 qui listent les destinations possibles pour les cendres, ici rappelées :

conservation dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire ;

dispersion dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire ; dispersion en pleine nature, sauf sur les voies publiques. (*voir sur ce point les précisions apportées par le paragraphe III-3. de la circulaire IOCB0915243C du 14 décembre 2009 visant à la mise en œuvre de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire*)

Il convient de souligner que la destination donnée aux cendres relève de la seule responsabilité de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qu'un gestionnaire de crématorium ne peut, en l'absence de pouvoir de police, refuser de remettre l'urne à la famille s'il a connaissance d'une destination envisagée qui ne serait pas conforme aux termes de la loi. Corrélativement, la responsabilité du crématorium ne pourrait pas être recherchée sur ce fondement.

21. Les articles R. 511-13 à R. 511-13-5 du code de la construction et de l'habitation appliquent les articles L. 511-4-1 et suivants du code précité, ayant institué une police administrative des monuments funéraires menaçant ruine. La mise en œuvre de ce pouvoir de police est confiée par la loi au maire et peut, lorsque le cimetière se situe dans un secteur bénéficiant d'un régime de protection particulier, nécessiter la consultation préalable des architectes des Bâtiments de France.

* * *

Vous voudrez bien informer les maires et les présidents d'EPCI compétents en matière funéraire, de l'ensemble de ces dispositions et me rendre compte, sous le présent timbre, d'éventuelles difficultés d'application.

Pour le Ministre
et par délégation,
Le directeur général
des collectivités locales
Éric JALON

ANNEXE : FORMALITÉS REQUISES POUR LES TRANSPORTS DE CORPS AVANT MISE EN BIÈRE

QUELLE EST LA DESTINATION DU CORPS ?	QUI PEUT EN FAIRE LA DEMANDE ?	QUEL EST LE DÉLAI PENDANT LEQUEL LE TRANSPORT AVANT MISE EN BIÈRE EST AUTORISÉ ?	QUELLES SONT LES AUTRES FORMALITÉS OBLIGATOIRES ?
Domicile du défunt ou résidence de sa famille.	Personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, justifiant de son état-civil et de son domicile ;	48 heures, à compter du décès (sans obligation de soins de conservation)	- production d'un extrait du certificat de décès (partie administrative), attestant à la fois : ♦ que le décès ne pose pas de problème médico-légal ; ♦ que le défunt n'est pas atteint de l'une des infections listées au c) de l'article R. 2213-2-1 du CGCT - déclaration de décès en mairie, pour l'établissement de l'acte de décès par l'officier d'état-civil ; - déclaration préalable au transport de corps avant mise en bière
Chambre funéraire	-Personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, justifiant de son état-civil et de son domicile ; - Personne chez qui le décès s'est produit ¹ ; - Le directeur de l'établissement de santé, social ou médico-social, public ou privé ² ;		- production d'un extrait du certificat de décès (partie administrative), attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal ; - déclaration de décès en mairie, pour l'établissement de l'acte de décès par l'officier d'état-civil ; - déclaration préalable au transport de corps avant mise en bière
Établissement de santé - pour des prélèvements à des fins thérapeutiques	- Personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, justifiant de son état-civil et de son domicile ; - Le directeur de l'établissement de santé, public ou privé ;		- production d'un extrait du certificat de décès (partie administrative), attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal ; - déclaration de décès en mairie, pour l'établissement de l'acte de décès par l'officier d'état-civil ; - déclaration préalable au transport de corps avant mise en bière
Pour la réalisation d'une autopsie médicale [défunt atteint de l'une des infections listées au c) de l'article R. 2213-2-1 du CGCT]	- Personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, justifiant de son état-civil et de son domicile ;	72 heures, à compter du décès ³	- production d'un extrait du certificat de décès (partie administrative), attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal ; - déclaration de décès en mairie, pour l'établissement de l'acte de décès par l'officier d'état-civil ; - déclaration préalable au transport de corps avant mise en bière

1. Obligation d'attester par écrit de l'impossibilité de joindre ou de retrouver la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles dans les 12 heures suivant le décès.
2. Obligation d'attester par écrit de l'impossibilité de joindre ou de retrouver la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles dans les 10 heures suivant le décès.
3. La pratique des soins de conservation est interdite dans cette hypothèse.

Le ministre de l'intérieur

à

Mesdames et messieurs les préfets de département

**CIRCULAIRE du 15 mars 2013 NOR: INTB1305516C
d'application du décret n° 2011-121 relatif aux opérations funéraires**

CIRCULAIRE du relative aux modèles de devis et aux contrôles dans le secteur funéraire.

Date d'application : immédiate

NOR: INTB1305516C (texte publié sur www.circulaire.legifrance.gouv.fr)

Résumé : La présente circulaire rappelle les règles générales relatives aux modèles de devis et les contrôles qui peuvent être diligentés dans le secteur funéraire.
Mots-clés funéraire / modèles de devis
Textes de référence : -code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2223-21-1 - arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires - circulaire NOR : IOCB1028339 C du 20 décembre 2010 relative au nouveau régime de surveillance des opérations funéraires et à la publication de l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires
Textes abrogés ou modifiés : <i>néant</i>
Annexe: 1 -Lettre type à adresser aux opérateurs funéraires 2-Lettre type à adresser aux communes

La présente circulaire a pour objet de vous rappeler les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de transparence des prestations commerciales dans le secteur funéraire ainsi que les voies et moyens de contrôle que vous pouvez mettre en œuvre.

La qualité de l'information délivrée aux familles confrontées à un deuil, concernant notamment la transparence des prix, revêt en effet une importance particulière en vue de l'organisation des funérailles dans un bref délai et dans le respect des dernières volontés du défunt.

1. Les modèles de devis

La loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L. 2223-21-1 instaurant un modèle de devis pour les prestations funéraires. Pour l'application de cet article a été publié l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires. Cet arrêté est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2011.

Il définit une terminologie commune obligatoire destinée à faciliter les comparaisons, par les familles, des tarifs pratiqués par les opérateurs de pompes funèbres.

Le modèle de devis est très fréquemment intégré à la « documentation générale » remise aux familles, leur permettant ainsi de connaître l'étendue des prestations obligatoires définies par le droit en vigueur (cf. article R. 2223-29 du code général des collectivités territoriales : le cercueil, ses poignées, sa plaque d'identité et sa cuvette étanche, les opérations d'inhumation ou de crémation, l'urne cinéraire ou le cendrier) mais également les prestations complémentaires qui, usuellement, viennent compléter les prestations obligatoires pour rendre au défunt l'hommage souhaité. Par la suite, un devis personnalisé doit être établi qui ne comporte que les prestations finalement retenues par la famille.

Les devis établis par les opérateurs funéraires doivent être conformes au tableau annexé à l'arrêté du 23 août 2010 précité.

Conformément à l'article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales, les opérateurs de pompes funèbres peuvent en outre déposer auprès des mairies des devis types chiffrés présentant les prestations qu'ils fournissent.

Les communes, quant à elles, doivent accepter tous les devis types que peuvent leur présenter les opérateurs funéraires, y compris ceux qui ne sont pas situés sur leur territoire ou à proximité, l'habilitation délivrée aux opérateurs étant valable sur l'ensemble du territoire national.

Il appartient à chaque commune de définir les modalités de consultation de ces devis types. Celles-ci peuvent, par exemple, consister en une mise à disposition dans les locaux de la mairie ouverts au public (accueil, état-civil...) ou en une mise en ligne sur leur site Internet.

Il me semble nécessaire de rappeler régulièrement ces obligations de transparence des prix aux différents acteurs du domaine funéraire et notamment aux opérateurs funéraires.

C'est pourquoi vous trouverez en annexe de la présente circulaire :

- une lettre que vous pourrez adresser aux opérateurs funéraires habilités de votre département à l'occasion de la délivrance ou du renouvellement de leur habilitation, leur rappelant leurs obligations en matière d'établissement de devis, et donc de transparence des prix ;
- une lettre à destination des maires de votre département leur rappelant que les opérateurs funéraires ont la possibilité de déposer des devis types auprès des communes et qu'il leur appartient d'en assurer l'accès au public.

2. Le contrôle de la profession funéraire

Je tiens à compléter les rappels ci-dessus en appelant votre attention sur les dispositifs de contrôle du secteur funéraire qui sont à votre disposition ainsi que les sanctions que vous pouvez mettre en œuvre si vous constatez des manquements aux obligations qui incombent aux opérateurs funéraires.

En vertu de l'article L. 2223-25 du code général des collectivités territoriales, vous pouvez suspendre pour une durée maximum d'un an ou retirer l'habilitation d'un opérateur pour les motifs suivants :

- non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23;
- non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles l'habilitation a été délivrée;
- atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Dans ce cadre, vous pouvez vous saisir de tout dossier qui pourrait vous être signalé à par toute personne (élus locaux, associations de consommateurs, familles, opérateurs funéraires, etc...).

A cet égard, vous pourrez solliciter le concours des forces de l'ordre ou des services déconcentrés en charge de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lorsque les questions soulevées relèvent de leur compétence. Leurs agents sont en effet habilités à contrôler le respect des dispositions des arrêtés des 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires et du 23 août 2010 précité, à verbaliser toute forme de tromperie et à veiller au respect des règles de concurrence fixées notamment par les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.

En outre, le procureur de la République peut être saisi, dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, en vue de l'engagement de poursuites pénales à l'encontre d'un opérateur funéraire qui aurait commis les infractions pénales énumérées à l'article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales :

- le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23 (opérateur fournissant des prestations du service extérieur des pompes funèbres), L. 2223-41 (crématorium) et L. 2223-43 (établissement de santé) du code général des collectivités territoriales ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 2223-25 du même code. Pour mémoire, cette infraction est punie d'une amende d'un montant de 75 000 € ;
- le fait de violer les articles L. 2223-31 à L. 2223-34 du code général des collectivités territoriales relatives à la réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres (publicité, démarches à domicile, offres de services faites en prévision d'obsèques...). Pour mémoire, cette infraction est punie d'une amende d'un montant de 75 000 € ;
- le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée. Pour mémoire, cette infraction est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende d'un montant de 75 000 € ;
- le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée. Pour mémoire, cette infraction est punie d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende d'un montant de 45 000 €.

En application de l'article L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35 précité.

Vous veillerez à instruire les plaintes dont vous êtes saisis dans les meilleurs délais afin que les manquements constatés ne puissent perdurer et vous saisirez le procureur de la République chaque fois que vous l'estimerez nécessaire.

Vous voudrez bien tenir informée la direction générale des collectivités locales (sous-direction des compétences et des institutions locales/bureau des services publics locaux) de toutes les décisions de suspension ou de retrait d'une habilitation que vous seriez amené à prendre.

•
• •

Cette circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et sera tenue à la disposition du public sur le site Internet relevant des services du Premier ministre www.circulaire.legifrance.gouv.fr.

Vous voudrez bien tenir informée la direction générale des collectivités locales (sous-direction des compétences et des institutions locales/bureau des services publics locaux) des difficultés liées à sa mise en œuvre.

Le ministre de l'intérieur

Manuel VALLS

Annexe 1 -Lettre à destination des opérateurs funéraires

Madame, Monsieur,

A l'occasion de la délivrance/du renouvellement de l'habilitation de votre société/entreprise pour les activités..... relevant du service extérieur des pompes funèbres, il me semble utile de vous rappeler les obligations qui s'imposent à vous en matière d'informations délivrées aux familles, en ce qui concerne la transparence des prix pratiqués. Cette information revêt en effet une importance particulière, les familles confrontées à un deuil devant organiser les funérailles dans des délais très brefs.

La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a instauré un modèle de devis pour les prestations funéraires. Défini précisément par l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations funéraires fournies par les opérateurs funéraires, entré en vigueur le 1er janvier 2011, ce modèle a instauré une terminologie commune obligatoire de nature à faciliter les comparaisons, par les familles des tarifs pratiqués par les opérateurs de pompes funèbres.

Ces dispositions garantissent la transparence des pratiques commerciales du secteur et je serai donc amené à tenir le plus grand compte des manquements qui pourraient m'être signalés en la matière, notamment en termes de maintien des habilitations.

Je vous rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales, vous avez la possibilité de déposer des devis chiffrés dans les communes, ces dernières assurant leur mise à disposition auprès de leurs administrés.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Annexe 2 – Lettre à destination des maires

Le préfet de

à

Madame / Monsieur le maire

Objet : Modèle de devis dans le secteur funéraire

Référence : Arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires

La protection des familles en deuil et le respect dû aux morts justifie l'encadrement législatif et réglementaire imposé à l'exercice de la profession funéraire.

L'information faite aux familles, et notamment la transparence des prix pratiqués, revêt à ce titre une importance particulière, les familles confrontées à un deuil devant, dans un bref délai, organiser les funérailles en respectant les dernières volontés du défunt.

La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a instauré un modèle de devis pour les prestations funéraires. C'est dans ce cadre qu'a été pris l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Les devis établis par les opérateurs funéraires doivent, depuis cette date, être conformes au tableau annexé à cet arrêté dont vous trouverez copie ci-joint.

Celui-ci définit une terminologie commune obligatoire de nature à faciliter les comparaisons, par les familles, des tarifs pratiqués par les opérateurs de pompes funèbres.

Ce modèle de devis complète en outre les dispositions réglementaires relatives aux mentions obligatoires qu'un devis funéraire doit comporter. Ces mentions étaient jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté limitées à l'identification de l'opérateur funéraire, la date d'établissement du devis ou le nombre d'agents affectés à chaque opération funéraire et au convoi.

Conformément à l'article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales, les opérateurs de pompes funèbres peuvent déposer auprès des mairies des devis chiffrés présentant les prestations qu'ils fournissent.

En vertu de ces dispositions, vous devez accepter tous les devis que peuvent vous présenter les opérateurs funéraires, y compris ceux qui ne sont pas établis dans votre commune ou à proximité, l'habilitation délivrée aux opérateurs étant valable sur l'ensemble du territoire national.

Vous avez toute latitude pour définir les modalités de consultation de ces devis. Celles-ci peuvent, par exemple, consister en une mise à disposition dans les locaux de la mairie ouverts au public (accueil, état-civil...) ou en une mise en ligne sur le site Internet de votre commune dans l'hypothèse où celle-ci en serait dotée.

Mes services sont à votre disposition pour tout élément complémentaire dont vous souhaiteriez disposer.

Le préfet

Ordonnance du 28 juillet 2005 n° 2005-855 relative aux opérations funéraires

NOR: INTX0500156R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-16 et L. 651-3 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 10 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 24 mars 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 19 mai 2005 ;
Le Conseil d'État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les mots : « la création et l'agrandissement d'un cimetière » et les mots : « la création d'un cimetière et son agrandissement » sont remplacés par les mots : « la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière ».

II. - L'article L. 2223-13 est modifié comme suit :

1° Il est ajouté à la fin de la première phrase du premier alinéa les mots suivants : « en y inhumant cercueils ou urnes » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes ou la dispersion des cendres dans le cimetière. »

III. - A l'article L. 2223-18, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les conditions dans lesquelles les articles L. 2223-14 à L. 2223-17 sont applicables aux concessions des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes ou la dispersion des cendres dans le cimetière. »

IV. - A l'article L. 2223-19, le 5° est supprimé.

V. - A l'article L. 2223-25, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 ; »

VI. - L'article L. 2223-40 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires destinés au dépôt ou à l'inhumation des urnes ou à la dispersion des cendres.

« Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière doivent être gérés directement. »

2° Au dernier alinéa, les mots : « enquête de commodo et incommodo » sont remplacés par les mots : « enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement. »

VII. - Le b du 5° de l'article L. 5215-20 est ainsi rédigé :

« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires hors de l'emprise des cimetières ainsi que création et extension des crématoriums. »

Article 2

I. - Les modifications introduites par la présente ordonnance aux articles L. 2223-1 et L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes de Mayotte.

II. - A l'article L. 2573-10 du même code, le 5° est supprimé.

III. - L'article L. 2573-15 du même code est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

« 1° Non-respect des dispositions du présent chapitre auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2573-10 ; »

IV. - L'article L. 2573-22 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2223-40, la référence aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 651-3 du même code. »

Article 3

Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République : Le Premier ministre, Dominique de Villepin

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'outre-mer, François Baroin

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires

NOR: INTX0500156P

Monsieur le Président,

La loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire a profondément modifié l'organisation du service extérieur des pompes funèbres en mettant fin au monopole communal. Ainsi, le service extérieur des pompes funèbres est, désormais, assuré concurremment par les communes, les entreprises et les associations, dûment habilitées par le préfet. Il regroupe notamment le transport des corps avant et après mise en bière, l'organisation des obsèques, les soins de conservation, la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs et des urnes cinéraires, la gestion et l'utilisation des chambres funéraires, la fourniture des corbillards et la fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

Plus de dix années s'étant écoulées depuis cette réforme, force est de constater que les textes en vigueur nécessitent une adaptation afin de répondre aux évolutions de la société et remédier à la grande complexité du droit funéraire.

Dans ce contexte, le Gouvernement a proposé au Parlement un projet de loi, adopté le 9 décembre 2004, l'habilitant à simplifier le droit dont l'article 10 dispose :

« I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, toutes dispositions de nature à :

« 1° Aménager la législation applicable aux cimetières, aux opérations funéraires et à la police des funérailles ;
»

« La présente ordonnance, prise sur le fondement de l'article précité, vise tout d'abord à aménager la législation face au développement de la crémation en France et à offrir ainsi plus de lieux de sépulture pour accueillir les urnes ou disperser les cendres. Elle vise également à simplifier le droit et à tirer les conséquences, pour les opérateurs funéraires, de cette simplification.

« Le Gouvernement travaille également à l'adoption d'un décret en Conseil d'État simplifiant le droit applicable aux opérations funéraires, notamment dans le domaine des autorisations.

« Conformément aux dispositions de l'article L. 1241-1 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national des opérations funéraires (CNOF) a été consulté sur ces deux projets de texte. Tous deux ont reçu un avis défavorable lors de la séance plénière tenue le 24 mars 2005. Sans méconnaître les réserves formulées par les membres de cette instance, le Gouvernement souhaite toutefois poursuivre la démarche d'adoption de la présente ordonnance afin qu'il soit mis un terme à la création de sites cinéraires privés qui ne présentent pas de garantie de pérennité pour les familles et sont susceptibles de créer des troubles à l'ordre public en cas de dépôt de bilan de l'entreprise. »

I. - L'aménagement de la législation relative à la crémation

La crémation concerne aujourd'hui 23 % des décès contre moins de 1 % en 1980. Après la crémation, dans 68 % des cas, les cendres sont remises à la famille et, dans 25 % des cas, elles sont dispersées ou immergées, le droit français étant très libéral, par rapport aux autres droits européens, s'agissant de la dispersion des cendres.

Toutefois, si on assiste à une forte augmentation de la crémation, au bout de quelques années, certaines familles n'accordent plus à ces urnes suffisamment d'intérêt, certaines urnes pouvant être retrouvées dans des décharges ou sur une plage après une tentative d'immersion. Dans ce contexte, un groupe de travail s'est constitué, au sein du Conseil national des opérations funéraires, sur la crémation pour réfléchir au statut des cendres. Les travaux de ce groupe ont permis de constater à la fois un consensus autour de la nécessité de mieux protéger les cendres et des clivages quant aux solutions à retenir dès lors qu'on envisage une approche juridique, morale ou philosophique de la question. En conséquence, au vu des travaux de ce groupe, les mesures proposées ne bouleversent pas le statut actuel des cendres et en aucun cas ne remettent en cause la

liberté des funérailles et la libre dispersion des cendres ; elles visent à améliorer les conditions de conservation des cendres et à multiplier les lieux de dépôt ou d'inhumation des urnes ou de dispersion des cendres.

La présente ordonnance prévoit ainsi :

- de permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, et à eux seuls, de créer et de gérer un site cinéraire directement ou par voie de gestion déléguée, et en maintenant la gestion directe du site cinéraire situé dans le cimetière ;
- de régulariser la pratique, qui n'est pas prévue par les textes mais à laquelle ont recours les communes et les familles endeuillées, d'inhumer l'urne dans le caveau familial ;
- de sécuriser les modalités d'attribution de concessions d'espaces pour le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans le cimetière.

1° La création et la gestion de sites cinéraires par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, directement ou par voie de gestion déléguée

Aujourd'hui, la création d'équipements cinéraires dans les cimetières (jardin du souvenir pour procéder à la dispersion des cendres, columbarium ou « caveaux d'urnes ») est facultative et relève de la libre appréciation du maire, autorité de police des funérailles et des lieux de sépulture. Il n'est pas proposé de revenir sur le caractère facultatif de la création de ces équipements cinéraires car cela ne répondrait pas à un besoin de la population dans chacune des communes, et notamment dans les petites communes rurales où les pratiques crémationnistes sont moins fréquentes.

Toutefois, il semble utile d'aménager la législation afin d'offrir aux familles davantage de lieux pour accueillir les urnes ou disperser les cendres. Il est donc proposé de faire évoluer le droit en donnant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, et à eux seuls, la compétence pour la création et la gestion d'un site cinéraire directement ou par voie de gestion déléguée. S'agissant du site cinéraire dans le cimetière, il est proposé de maintenir la gestion directe, prenant ainsi en compte les observations formulées par certains professionnels craignant, par ce biais, que le cimetière s'ouvre à la gestion déléguée.

Ainsi, le terrain sur lequel sera installé un site cinéraire deviendra, à l'expiration d'une convention de délégation de service public, la propriété de la personne publique et intégrera le domaine de la commune.

Cette mesure fait l'objet du paragraphe VI de la présente ordonnance qui modifie l'article L. 2223-40 du CGCT.

2° Le dépôt ou l'inhumation de l'urne dans le cimetière

Aujourd'hui, une ambiguïté subsiste sur la possibilité d'inhumer, dans le caveau familial, une urne, les textes ne prévoyant que la possibilité de la sceller sur le monument funéraire. Afin de lever cette ambiguïté, la présente ordonnance redéfinit le mot « sépulture » visé à l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales comme le lieu où l'on inhume cercueils et urnes, l'urne devenant partie intégrante de la sépulture (paragraphe II de l'ordonnance).

Par ailleurs, devant la très forte augmentation de la crémation, les communes ont créé des columbariums et ont institué des concessions de cases de columbarium pour le dépôt de l'urne ; elles ont également mis en place des concessions de « caveaux d'urnes » pour l'inhumation de l'urne en pleine terre ou la dispersion privative des cendres, sur le modèle des concessions de terrains.

Les propositions de modification de l'article L. 2223-13 du CGCT (paragraphe II de l'ordonnance) visent à régulariser cette pratique à laquelle ont recours les communes et les familles endeuillées et à sécuriser les modalités d'attribution de ces concessions (paragraphe III de l'ordonnance modifiant l'article L. 2223-18 du CGCT).

II. - Simplification du droit funéraire

1° Simplification du droit et responsabilisation des opérateurs funéraires

La réforme envisagée devrait, en outre, faciliter le déroulement de la procédure aboutissant à l'inhumation des personnes décédées, en proposant notamment la suppression d'un certain nombre de formalités.

Cet assouplissement de la réglementation a pour contrepartie une plus grande responsabilisation des opérateurs funéraires qui conserveront dans tous les cas l'obligation de déclarer en mairie les diverses opérations funéraires qui donnaient lieu précédemment à autorisations.

Cette responsabilisation se traduit par un renforcement des motifs de suspension ou de retrait visés à l'article L. 2223-25 du code général des collectivités territoriales. En effet, une extension des missions confiées aux opérateurs funéraires doit s'accompagner d'une réévaluation de la procédure d'habilitation dans le sens d'une garantie professionnelle et déontologique plus grande donnée aux familles.

Tel est l'objet de la modification de l'article L. 2223-25 dudit code (paragraphe V de l'ordonnance).

2° Simplification des missions du service extérieur des pompes funèbres

Les éléments du service extérieur des pompes funèbres sont énumérés à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales. Il est proposé de supprimer de cette liste la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires qui est obsolète et n'est plus mise en œuvre (paragraphe IV de l'ordonnance).

3° Aménager la procédure de l'enquête de commodo et incommodo

L'enquête de commodo et incommodo est une procédure préalable et nécessaire à la délivrance d'autorisations par le préfet pour les projets de création et d'agrandissement d'un cimetière (articles L. 2223-1 et R. 2223-1 du code général des collectivités territoriales), de création ou d'extension d'un crématorium (article L. 2223-40 du même code) ou d'une chambre funéraire (article R. 2223-74 du code).

Cette enquête permet d'informer la population concernée par l'installation de tels équipements funéraires. Elle vise également à consulter la population et à recueillir les observations émises sur les éventuelles nuisances susceptibles d'être apportées par ces équipements.

Toutefois, aucun texte législatif ou réglementaire ne définit ce type d'enquête et ne précise de manière explicite son organisation et son mode de financement. Seules les circulaires du ministre de l'intérieur du 20 août 1825 et du 15 mai 1884 ont prescrit certaines recommandations.

Le caractère obsolète des textes entraîne une grande incertitude juridique qui pose de nombreuses difficultés quant aux modalités de mise en œuvre de cette enquête.

Par conséquent, les dispositions de la présente ordonnance visent à substituer à l'enquête de commodo et incommodo le régime juridique de l'enquête publique définie aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement pour ce qui concerne les crématoriums (paragraphe VI de l'ordonnance). Des dispositions réglementaires viendront adapter le dispositif applicable lors de la création d'une chambre funéraire ou d'un cimetière.

4° Simplifier le dispositif applicable en matière de translation de cimetières

Enfin, dans un souci de simplification et de clarification du droit funéraire, l'ordonnance propose de simplifier le dispositif applicable en matière de translation des cimetières, en transférant expressément cette compétence du préfet au conseil municipal déjà compétent en matière de création et d'agrandissement d'un cimetière.

A cet égard, il est utile de rappeler que le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales a abrogé les dispositions des articles R. 361-1 et R. 361-2 de l'ancien code des communes portant sur la translation des cimetières, relevant de la compétence du préfet, suite à l'avis du Conseil d'État confirmant leur nature législative. Depuis la procédure de translation de cimetière n'a plus de fondement juridique.

La création et l'extension des cimetières relevant de la seule compétence du conseil municipal hormis le cas où le cimetière doit être implanté dans une commune urbaine à l'intérieur du périmètre d'agglomération et à moins de 35 mètres des habitations, le paragraphe I de l'ordonnance modifiant l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales vise à donner au conseil municipal, et non plus au préfet, la compétence en matière de translation de cimetière. Par voie de conséquence, cette modification doit être introduite dans les articles L. 5215-20 et L. 5215-20-1 (paragraphe VIII et IX de l'ordonnance).

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES
59, BD VINCENT AURIOL TÉLÉDOC 061
75703 PARIS CEDEX 13

D.G. 21 213	T.P.	N.A.F./C.P.F.
Information générale du consommateur et clauses abusives Information générale sur les prix et les conditions de vente Services funéraires		

PARIS, LE 21 NOVEMBRE 2013

Note de service N° 2013-40 (*Devis-Type*)

Destinataires
Mmes et MM. les Directeurs des DIRECCTE et des DIECCTE, Mmes et MM. les Directeurs départementaux chargés de la Protection des populations, Mmes et MM. les responsables des services centraux et des services à compétence nationale de la DGCCRF.

Objet : devis type dans le secteur des pompes funèbres

Résumé: la présente note vise à définir les modalités d'application de l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires. Il s'agit de garantir une mise en œuvre cohérente de ce texte au plan national en précisant le contenu et la présentation du devis dans le secteur funéraire.

Lors d'investigations menées auprès d'entreprises funéraires pour vérifier le respect des dispositions de l'arrêté du 23 août 2010 mentionné, des difficultés d'interprétation et d'application du texte sont apparues.

La présente note vise à définir les modalités d'application de cet arrêté dont les dispositions ont été reprises dans l'arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires modifié, permettant ainsi aux agents CCRF d'en contrôler le respect.

Il s'agit de garantir une mise en œuvre cohérente de ce texte au plan national en précisant le contenu et la présentation du devis.

I - APPEL DE L'OBJECTIF DU DEVIS TYPE.

L'arrêté du 11 janvier 1999 indique que le devis doit être conforme aux dispositions des articles R.2223-25 à R. 2223-29 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 23 août 2010 modifié portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires.

Cet arrêté du 23 août 2010 impose donc à l'entreprise de pompes funèbres l'utilisation d'un devis type figurant à l'annexe de l'arrêté. (cf. pièces jointes).

En effet, il avait été constaté que les rubriques figurant dans les devis n'étaient pas homogènes ni en nombre ni dans leur libellé.

L'objectif du devis type, en instaurant une même terminologie et des rubriques comparables, est donc d'apporter au consommateur une meilleure lisibilité de ce document et de lui donner un élément de référence et de comparaison.

II - LE CONTENU ET LA PRÉSENTATION DU DEVIS.

Un certain nombre de questions ont été posées à l'administration centrale par les services enquêteurs et les professionnels qui conduisent à préciser plusieurs points concernant le contenu et la présentation du devis type.

A/ LE CONTENU DU DEVIS.

Il convient de rappeler au préalable que l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires continuent de s'appliquer.

En conséquence, le devis doit faire apparaître :

- l'indication du nom du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, de son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital;
- la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis ;
- le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse ;
- La formule suivante, reproduite de manière lisible : « En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d'un véhicule agréé pour le transport du corps (avant ou après la mise en cercueil), d'un cercueil de 22 mm d'épaisseur-ou 18 mm en cas de crémation — avec une garniture étanche et 4 poignées et, selon le cas, les opérations nécessaires à l'inhumation et/ou à la crémation (avec fourniture d'une urne cinéraire permettant de recueillir les cendres issues de la crémation » .

Le transport n'a pas un caractère obligatoire (même s'il y a presque toujours un transport de corps avant et après mise en bière). En revanche le transport doit s'effectuer avec un véhicule *obligatoirement agréé* (article R 2213-7 du code collectivités territoriales).

Par ailleurs, il demeure obligatoire de mentionner :

- les prestations et fournitures qui ont un caractère obligatoire (par exemple par un astérisque ou en souligné ou en gras) au regard de la réglementation funéraire et conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1999.

Il convient de rappeler qu'au regard du CGCT les soins de conservation, quelles que soient les circonstances, n'ont jamais un caractère obligatoire.

Les professionnels peuvent ajouter:

- des rubriques complémentaires, ne figurant pas dans le modèle de devis, qui ont un caractère exceptionnel (par exemple cercueil hermétique, transport hippomobile, exhumation, achat de concession...) à condition qu'elles soient insérées dans la colonne et à l'étape (1 à 8) correspondant à la nature de la prestation.

B/ LA PRÉSENTATION DU DEVIS.

- Le devis doit distinguer clairement pour la famille, les prestations qui sont courantes de celles qui sont optionnelles ou effectuées pour le compte de tiers dans trois colonnes distinctes.

Cette obligation n'interdit pas un regroupement *des libellés* dans une seule colonne, sous réserve de l'inscription des montants facturés dans la bonne colonne, identifiée par tout moyen approprié. A titre d'exemple, des tirets peuvent figurer dans les cases situées à l'intersection de la ligne de la prestation et des colonnes qui ne correspondent pas au caractère de la prestation (cf. annexe).

- En ce qui concerne l'affichage de la TVA dans le devis : le devis doit faire apparaître le prix HT et le prix TTC de chacune des prestations.

Cette obligation peut être remplie en indiquant le taux de TVA de chaque prestation et sous réserve que le montant total HT figure sur le devis.

En outre, si un seul taux est applicable, il peut n'être mentionné qu'une seule fois. Si, pour un faible nombre de prestations, le taux diffère de ce taux unique, l'information concernant ce taux différent doit faire l'objet d'un renvoi.

- Enfin, le devis peut ne mentionner que les seuls produits et prestations choisis par la famille. Les lignes correspondant à des prestations non demandées, peuvent ne pas être imprimées.

Les exemples de devis proposés par les professionnels et joints en annexe, sont, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, conformes à la réglementation.

Le Chef de Service

Information aux familles sur les soins de conservation

Vous venez de perdre une personne chère et vous êtes chargé d'organiser ses funérailles.

Ce document officiel vous est destiné.

Il a pour but de vous apporter une information objective sur les interventions techniques possibles sur le corps de votre défunt, et qui pourraient vous être proposées par les opérateurs funéraires, dans ce moment douloureux.

En effet, il existe plusieurs types d'interventions **payantes**.

Elles sont exposées ci-dessous.

Les soins de conservation :

Ces soins, aussi appelés soins de thanatopraxie, constituent des opérations funéraires réglementées par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce sont des actes invasifs post mortem qui procèdent par drainage des liquides et des gaz du corps et par injection d'un produit biocide en remplacement. Ils ont pour finalité de retarder le processus de décomposition du corps (thanatomorphose) et la dégradation du corps. L'ensemble de ces opérations nécessite entre 1h30 et 2h00.

Les soins de conservation ou de thanatopraxie sont des prestations **qui ne sont pas obligatoires**.

Ils peuvent être néanmoins exigés dans deux cas :

- En cas de transport international du corps, selon la législation du pays d'accueil ou de la compagnie aérienne (pour des règles de sécurité et d'hygiène) ;
- Lors d'un transport du corps en cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche, si la durée du transport est supérieure à deux heures et inférieure à quatre heures.

Les soins de conservation ou de thanatopraxie sont réalisés par des thanatopracteurs obligatoirement diplômés, au sein d'établissements funéraires (chambres funéraires) ou hospitaliers (chambres mortuaires). Ils peuvent aussi être réalisés au domicile du défunt uniquement si le décès est survenu à domicile.

Lorsque ces soins sont réalisés à domicile, celui-ci doit répondre à des exigences de configuration et d'aménagement afin de garantir la sécurité des professionnels et des proches du défunt. Dans ce dernier cas, ces soins doivent être réalisés dans un délai de 36 heures suivant le décès pouvant être prolongé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières.

Les soins de conservation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dans laquelle sont pratiqués ces derniers. La réalisation des soins de conservation est également subordonnée à la détention de l'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou d'une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, après que celle-ci ait été dûment informée par l'opérateur funéraire.

Dans tous les cas, il revient à l'opérateur funéraire de s'assurer du respect des exigences réglementaires préalablement à la réalisation de tout soin de conservation.

Cas particuliers :

Certains soins spéciaux peuvent se révéler plus complexes si l'acte nécessite une restauration du corps.

Les toilettes du corps :

- Les **toilettes mortuaires** : elles peuvent être réalisées dans les structures hospitalières et les établissements de soins par leurs personnels et sont les derniers gestes destinés aux patients décédés.
- Les **toilettes funéraires** : elles peuvent être réalisées par les personnels des opérateurs funéraires et comprennent la toilette, la désinfection, le déshabillage, l'habillage et le maquillage du défunt.
- Les **toilettes rituelles** : elles répondent aux exigences des religions.

Les alternatives aux soins de conservation :

- La **cellule réfrigérée** : il s'agit d'une structure de froid permettant de conserver le corps de façon homogène à une température située entre 5 et 7 degrés afin de limiter la prolifération de la flore bactérienne.
- La **table réfrigérée** : il s'agit d'un matériel roulant et mobile pouvant temporairement et localement conserver un corps aux mêmes fins que la cellule réfrigérée.
- La **carboglance** : Il s'agit de placer régulièrement de la glace carbonique sous et autour du défunt pour conserver le corps.

Un thanatopracteur peut retirer la prothèse fonctionnant au moyen d'une pile (stimulateur cardiaque par exemple) d'un défunt lors de la réalisation d'un soin de conservation ou d'une toilette. Ce retrait des prothèses à pile est obligatoire, pour la plupart d'entre elles, avant la mise en bière du défunt.

NOTA :

Les conditions de réalisation des soins de conservation sont prévues à l'article R. 2213-2-2 du code général des collectivités territoriales.

Les opérateurs funéraires sont des professionnels qui doivent être dûment habilités à exercer dans ce domaine par arrêté préfectoral.

Accord de 2020 entre la France et la Belgique en matière de transfert de corps par voie terrestre des personnes décédées

Cet accord entre la France et la Belgique a été conclu le 9 mars 2020 et est entré en vigueur le 19 mai 2023.

Le gouvernement du Royaume de Belgique,
Le gouvernement de la Communauté flamande,
Le gouvernement de la Communauté française,
Le gouvernement de la Communauté germanophone,
Le gouvernement de la Région flamande,
Le gouvernement de la Région wallonne,
Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
d'une part,
et

Le gouvernement de la République française,
d'autre part,

Ci-après dénommés les « Parties » ;

Conscients de la tradition de mobilité des populations et de la richesse de la coopération sanitaire transfrontalière entre la France et la Belgique ;

Conscients de l'importance de leur frontière commune pour leurs populations respectives et de la nécessité d'une gestion concertée des problématiques communes ;

Considérant l'Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg le 26 octobre 1973, ci-après « l'Accord de Strasbourg », et notamment son article 2 qui autorise les Parties contractantes à accorder des facilités plus grandes par application d'accords bilatéraux ;

Considérant la résolution du Parlement européen du 4 décembre 2003, sur l'adoption de mesures concernant le rapatriement de la dépouille des personnes décédées (2003/2032[INI]), et notamment ses points 1 et 2 ;

Considérant l'accord-cadre entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française sur la coopération sanitaire transfrontalière signé le 30 septembre 2005 à Mouscron ;

Désireux de renforcer les liens unissant les deux États ;

Désireux de simplifier les modalités de transferts de corps des personnes décédées par voie terrestre entre les deux États ;

Sont convenus de ce qui suit :

Art. 1^{er}.

Le présent accord établit un cadre de réciprocité pour faciliter le transfert transfrontalier, par voie terrestre exclusivement, du corps d'une personne décédée sur le territoire de l'une des parties vers le territoire de l'autre partie.

Le présent accord s'applique au territoire métropolitain de la République française et au territoire du Royaume de Belgique.

Art. 2.

Par dérogation à l'article 6 de l'Accord de Strasbourg, les parties contractantes conviennent que, pour le transfert par voie terrestre, vers le territoire d'une partie, des corps des personnes décédées sur le territoire de l'autre partie :

- l'usage d'un cercueil en bois étanche d'au moins 22 mm est obligatoire. L'usage d'un cercueil en zinc ou tout autre métal reste, le cas échéant, autorisé ;
- la dérogation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas si le décès est dû à l'une des maladies contagieuses suivantes : rage, orthopoxviroses, choléra, peste, charbon et fièvres hémorragiques virales,

toute maladie émergente infectieuse transmissible (Syndrome respiratoire aigu sévère, etc.). Cette liste de maladies contagieuses est susceptible d'être actualisée par chacune des parties, sur avis des autorités compétentes décrites à l'article 4 paragraphe 3, du présent accord ;

- le seul document exigé lors des transferts des corps de la Belgique vers la France est un laissez-passer mortuaire spécifique transfrontalier Belgique-France (intitulé LPM/BF) délivré sur la base de l'acte de décès et du certificat de non-contagiosité ;
- le seul document exigé lors des transferts des corps des personnes décédées de la France vers la Belgique est un laissez-passer mortuaire ;
- les soins de conservation des corps des personnes décédées, y compris l'embaumement, ne sont pas requis pour leur transfert entre les deux pays ;
- s'il est prévu que l'arrivée des corps des personnes décédées au lieu d'inhumation ou de crémation ne peut pas s'effectuer dans un délai de 72 heures, ceux-ci doivent être placés dans un cercueil de transfert remplissant les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 1, de l'Accord de Strasbourg ;
- l'autorisation des autorités judiciaires est requise pour le transport des corps des personnes décédées lorsqu'une autopsie doit être effectuée avant de transférer du corps en vue de son inhumation ou de sa crémation.

Art. 3.

En dehors des facilités prévues par le présent accord, son application n'affecte pas le respect des obligations qui incombent aux parties dans ce domaine au titre de leurs engagements internationaux respectifs.

Art. 4.

La commission mixte intergouvernementale créée par l'article 7 de l'accord-cadre entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française sur la coopération sanitaire transfrontalière du 30 septembre 2005 est compétente pour assurer le suivi de l'application du présent accord de coopération, et associera, pour ce suivi, les représentants des régions et de la communauté germanophone du Royaume de Belgique et du ministère de l'Intérieur de la République française. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont réglés, soit au sein de la commission mixte, soit par voie de consultation ou de négociation directe entre les parties. Les points focaux nationaux du règlement sanitaire international de 2005 sont chargés de l'évaluation en temps réel du risque représenté par une incidence sanitaire grave.

Art. 5.

Les frais éventuels afférents à cet accord ne supposent, en aucun cas, une hausse de la dépense publique et sont imputés sur les budgets annuels de fonctionnement courant des administrations concernées.

Art. 6.

Chaque partie notifie, par la voie diplomatique, à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent accord. L'accord entre en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être amendé d'un commun accord entre les parties. Ces amendements entrent en vigueur après accomplissement des formalités internes requises.

Il peut être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit, par la voie diplomatique, avec un préavis de six mois.

Fait à Paris, le 9 mars 2020, en deux exemplaires originaux en langues française, néerlandaise et allemande, les trois versions linguistiques faisant également foi.